



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 14/2010
(19957.010796/2019-56)**

Data do julgamento: 03/03/2020

Diretor Relator: Henrique Machado

Acusados: Ágora C.T.V.M. S.A

Alexandre Antônio Leite de Oliveira Ponsirenas

Altair Alves Pinto

Álvaro Guilherme Monteiro Barbosa

André Freire Mamed

Antonio Alves de Lima

Bóris Guiomar Sauer

César Bonatto Retzlaff

Cláudio Marcos Arena

Cristiane Coelho

Dário Pereira Ramos

Eduardo José de Moraes Barros

Elsó Martins Junior

Elton Ughini

Eric Davy Bello

Euclides Bolini Junior

Fabiano Roque Mattos

Geraldo Pereira Junior

Hugo César Figueiredo

Ingo Krause Junior

Jayme Pereira Mello

José Everaldo Rebello Morelli

José Oswaldo Morales Junior
Laurinha Okamura de Almeida
Life Peers Partners Comércio e Serviços Ltda.
Luiz Ataranto Martins
Luiz Sérgio Von Gal de Almeida
Marcelo da Costa Porto
Marcelo Gagliardi
Marcos Antonio Urcino dos Santos
Marli Porazza Moreno
Maurício da Costa Porto
Novinvest C.V.M. Ltda.
Olavo Oliveira Diniz
Pedro Sylvio Weil
Renato Lima Silva
Ricardo Miguel Stabile
Ricardo Siqueira Rodrigues
Sandro Rogério Lima Belo
Sandro Trindade Endler
SLW C.V.C. Ltda.

Ementa: Prática não equitativa no mercado de valores, em infração ao inciso I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo descrito no inciso II, 'd', e descumprimento do dever de diligência, descrito no art. 4º, parágrafo único, c/c os artigos 6º, §2º, e 8º, §2º, todos da Instrução CVM nº 387/03. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, com fundamento no art. 11 da Lei nº 6.385/76, decidiu:

Por maioria:

1. Pelo reconhecimento de **prescrição da pretensão punitiva por parte da CVM** em relação a **Ágora C.T.V.M. S.A, Novinvest C.V.M. Ltda. e José Oswaldo Morales Junior.**

Por unanimidade:

1. Pela condenação da **SLW CVC Ltda.** à penalidade de **multa pecuniária de R\$ 1.440.000,00** (um milhão, quatrocentos e quarenta mil reais), pelo descumprimento dos artigos 6º, §2º, e 8º, §2º, da Instrução CVM nº 387/03, em razão das falhas no sistema de registro de ordens e da não observância da regra

de prioridade em negócios realizados no âmbito da BM&F, no período de abril de 2003 a setembro de 2008, e também por violar o art. 4º, parágrafo único, da mesma Instrução, agindo com falta de diligência ao permitir a existência de um ambiente propício para a ocorrência de práticas não equitativas no mercado de valores mobiliários.

2. Pela condenação de **Pedro Sylvio Weil**, na qualidade de diretor responsável da SLW CVC Ltda., à penalidade de **multa pecuniária de R\$240.000,00** (duzentos e quarenta mil reais), por agir com falta de diligência, em infração ao art. 4º, parágrafo único, c/c os artigos 6º, §2º, e 8º, §2º.

3. Pela condenação de **Antônio Alves de Lima** à penalidade de **multa pecuniária de R\$214.181,34** (duzentos e quatorze mil, cento e oitenta e um reais e trinta e quatro centavos), correspondente a 1,25 vezes o valor do benefício auferido atualizado, por ter anuído e se beneficiado de práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, 'd', falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76.

4. Pela condenação de **César Bonatto Retzlaff** à penalidade de **multa pecuniária de R\$ 3.988.998,95** (três milhões, novecentos e oitenta e oito mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos), correspondente a 1,5 vezes o valor do benefício auferido atualizado, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, 'd', falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76.

5. Pela condenação de **Cláudio Marcos Arena** à penalidade de **multa pecuniária de R\$ 1.861.010,31** (um milhão, oitocentos e sessenta e um mil, dez reais e trinta e um centavos), correspondente a 1,5 vezes o valor do benefício auferido atualizado, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, 'd', falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76.

6. Pela condenação de **Cristiane Coelho** à penalidade de **multa pecuniária de R\$ 902.697,66** (novecentos e dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos), correspondente a 1,5 vezes o valor do benefício auferido atualizado, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, 'd', falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76.

7. Pela condenação de **Eduardo José de Moraes Barros** à penalidade de **multa pecuniária de R\$ 2.556.220,13** (dois milhões, quinhentos e cinquenta e seismil, duzentos e vinte reais e treze centavos), correspondente a 1,5 vezes o valor do benefício auferido atualizado, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM

nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, 'd', falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76.

8. Pela condenação de **Elso Martins Junior** à penalidade de **multa pecuniária de R\$3.469.165,73** (três milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, cento e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos), correspondente a 1,5 vezes o valor do benefício auferido atualizado, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, 'd', falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76.

9. Pela condenação de **Elton Ughini** à penalidade de **multa pecuniária de R\$ 1.354.563,15** (um milhão, trezentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e três reais e quinze centavos), correspondente a 1,5 vezes o valor do benefício auferido atualizado, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, 'd', falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76.

10. Pela condenação de **Euclides Bolini Junior** à penalidade de **multa pecuniária de R\$ 283.703,85** (duzentos e oitenta e três mil, setecentos e três reais e oitenta e cinco centavos), correspondente a 1,5 vezes o valor do benefício auferido atualizado, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, 'd', falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76.

11. Pela condenação de **Geraldo Pereira Junior**:

11.1. à penalidade de **multa pecuniária de R\$ 8.600.768,96** (oito milhões, seiscentos mil, setecentos e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos), correspondente a 1,5 vezes o valor do benefício auferido atualizado, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, 'd', falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76; e

11.2. à penalidade de **multa pecuniária de R\$ 511.244,03** (quinhentos e onze mil, duzentos e quarenta e quatro reais e três centavos), correspondente a 30% do valor das operações irregulares realizadas em nome do comitente *Eduardo Brarros*, restando configurada a realização de práticas não equitativas no mercado de valores mobiliários, conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, 'd', falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76.

12. Pela condenação de **Ingo Krause Junior** à penalidade de **multa pecuniária de R\$ 414.259,11** (quatrocentos e quatorze mil, duzentos e cinquenta e nove reais e onze centavos), correspondente a 1,25 vezes o valor do benefício auferido

atualizado, por ter anuído e se beneficiado de práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, 'd', falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76.

13. Pela condenação da **Life Peers Partners Comércio e Serviços Ltda.** (atualmente denominada Kin fay do Brasil Intermediação de Negócios Ltda.) à penalidade de **multa pecuniária de R\$ 478.558,62** (quatrocentos e setenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos), correspondente a 1,5 vezes o valor do benefício auferido atualizado, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, 'd', falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76.

14. Pela condenação de **Luiz Ataranto Martins** à penalidade de **multa pecuniária de R\$ 478.558,62** (quatrocentos e setenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos), correspondente a 1,5 vezes o valor do benefício auferido atualizado, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, 'd', falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76.

15. Pela condenação de **Marcelo Gagliardi** à penalidade de **multa pecuniária de R\$388.783,44** (trezentos e oitenta e oito mil, setecentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos), correspondente a 1,5 vezes o valor do benefício auferido atualizado, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, 'd', falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76.

16. Pela condenação de **Marli Porazza Moreno** à penalidade de **multa pecuniária de R\$ 808.593,63** (oitocentos e oito mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta e três centavos), correspondente a 1,5 vezes o valor do benefício auferido atualizado, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, 'd', falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76.

17. Pela condenação de **Maurício da Costa Porto:**

17.1. à penalidade de **multa pecuniária de R\$ 3.114.674,36** (três milhões, cento e quatorze mil, seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos), correspondente a 1,5 vezes o valor do benefício auferido atualizado, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, 'd', falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76.

17.2. à penalidade de **multa pecuniária de R\$ 2.657.548,16** (dois milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos), correspondentes a 30% do valor das operações irregulares realizadas em nome dos comitentes *Cesar Bonatto, Cláudio Arena, Elso Martins, Luiz Ataranto e Olavo Diniz*, por ter concorrido para a realização de práticas não equitativas, conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, 'd', falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76.

18. Pela condenação de **Marcelo da Costa Porto**:

18.1 à penalidade de **multa pecuniária de R\$ 6.145.147,14** (seis milhões, cento e quarenta e cinco mil, cento e quarenta e sete reais e quatorze centavos), correspondente a 1,5 vezes o valor do benefício auferido atualizado, por ter realizado negócios em nome de sua esposa à época dos fatos, restando configurada a ocorrência de práticas não equitativas, conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, 'd', falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76.

18.2. à penalidade de **multa pecuniária de R\$ 2.657.548,16** (dois milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos), correspondentes a 30% do valor das operações irregulares realizadas em nome dos comitentes *Cesar Bonatto, Cláudio Arena, Elso Martins, Luiz Ataranto e Olavo Diniz*, por ter concorrido para a realização de práticas não equitativas, conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, 'd', falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76.

19. Pela condenação de **Olavo Oliveira Diniz** à penalidade de **multa pecuniária de R\$ 1.656.908,81** (um milhão, seiscentos e cinquenta e seis mil, novecentos e oito reais e oitenta e um centavos), correspondente a 1,5 vezes o valor do benefício auferido atualizado, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, 'd', falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76.

20. Pela condenação de **André Freire Mamed** à penalidade de **multa pecuniária de R\$ 651.947,32** (seiscentos e cinquenta e um mil, novecentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos), correspondentes a 30% do valor das operações irregulares realizadas em nome dos comitentes *Antônio Lima, Ingo Krause, Life Peers Partneres, Elton Ughini, Marcelo Gagliardi e Euclides Bolini*, por ter concorrido para a realização de práticas não equitativas, conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, 'd', falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76.

21. Pela condenação de **Alexandre Antônio Leite de Oliveira Ponsirenas** à penalidade de multa pecuniária de R\$651.947,32 (seiscentos e cinquenta e um mil,

novecentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos), correspondentes a 30% do valor das operações irregulares realizadas em nome dos comitentes *Antônio Lima, Ingo Krause, Life Peers Partneres, Elton Ughini, Marcelo Gagliardi e Euclides Bolini*, por ter concorrido para a realização de práticas não equitativas, conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, 'd', falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76.

22. Pela condenação de **Alexandre Antônio Leite de Oliveira Ponsirenas** à penalidade de **multa pecuniária de R\$ 651.947,32** (seiscentos e cinquenta e um mil, novecentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos), correspondentes a 30% do valor das operações irregulares realizadas em nome dos comitentes Antônio Lima, Ingo Krause, Life Peers Partners, Elton Ughini, Marcelo Gagliardi e Euclides Bolini, por ter concorrido para a realização de práticas não equitativas, conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, 'd', falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76.

23. Pela condenação de **Altair Alves Pinto** à penalidade de **multa pecuniária de R\$ 431.865,92** (quatrocentos e trinta e um mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos), correspondente a 1,5 vezes o valor do benefício auferido atualizado, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, 'd', falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76.

24. Pela condenação de **Álvaro Guilherme Monteiro Barbosa Pinto** à penalidade de **multa pecuniária de R\$ 612.806,49** (seiscentos e doze mil, oitocentos e seis reais e quarenta e nove centavos), correspondente a 1,5 vezes o valor do benefício auferido atualizado, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, 'd', falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76.

25. Pela condenação de **Eric Davy Bello** à penalidade de **multa pecuniária de R\$ 1.602.740,82** (um milhão, seiscentos e dois mil, setecentos e quarenta reais e oitenta e dois centavos), correspondente a 1,5 vezes o valor do benefício auferido atualizado, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, 'd', falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76.

26. Pela condenação de **Marcos Antonio Urcino dos Santos** à penalidade de **multa pecuniária de R\$ 464.362,34** (quatrocentos e sessenta e quatro mil, trezentos e sessenta e dois reais e trinta e quatro centavos), correspondente a 1,5 vezes o valor do benefício auferido atualizado, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, 'd', falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76.

27. Pela condenação de **Renato Lima Silva**:

27.1. à penalidade de **multa pecuniária de R\$ 4.011.259,02** (quatro milhões, onze mil, duzentos e cinquenta e nove reais e dois centavos), correspondente a 1,5 vezes o valor do benefício auferido atualizado, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, 'd', falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76.

27.2. à penalidade de **multa pecuniária de R\$723.251,70** (setecentos e vinte e três mil, duzentos e cinquenta e um reais e setenta centavos), correspondente a 30% do valor das operações irregulares realizadas que beneficiaram os comitentes *Eric Bello, Álvaro Barbosa, Sandro Belo, Marcos Urcino e Altair Pinto*, concorrendo, dessa forma, para a realização de práticas não equitativas no mercado de valores mobiliários, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, 'd', falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76.

28. Pela condenação de **Sandro Rogério Lima Belo** à penalidade de **multa pecuniária de R\$504.482,96** (quinhentos e quatro mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos), correspondente a 1,5 vezes o valor do benefício auferido atualizado, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, 'd', falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76.

29. Pela **absolvição** de **Jayme Pereira de Mello**, agente autônomo de investimento vinculado à Novinvest C.V.M. Ltda., da acusação de uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, 'd'.

30. Pela condenação de **Ricardo Siqueira Rodrigues** à penalidade de **multa pecuniária de R\$723.251,70** (setecentos e vinte e três mil, duzentos e cinquenta e um reais e setenta centavos), correspondentes a 30% do valor das operações irregulares realizadas em nome dos comitentes *Eric Bello, Álvaro Barbosa, Sandro Belo, Marcos Urcino e Altair Pinto*, por ter concorrido para a realização de práticas não equitativas, conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, 'd', falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76.

31. Pela condenação de **Ricardo Miguel Stabile**, na qualidade de diretor responsável da Ágora C.T.V.M. S.A., à penalidade de **multa pecuniária de R\$187.500,00** (cento e oitenta e sete mil e quinhentos reais), por agir com falta de diligência, especialmente no que tange ao sistema de registro de ordens e às regras de prioridade, permitindo a existência de um ambiente de completo descontrole na corretora e, portanto, propício à ocorrência de práticas não

equitativas no mercado de valores mobiliários, em infração à Instrução CVM nº 387/03, em seu art. 4º, parágrafo único, c/c os artigos 6º, §2º e 8º, §2º.

32. Pela condenação de **Hugo César Figueiredo** à penalidade de **multa pecuniária de R\$682.866,83** (seiscentos e oitenta e dois mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos), correspondente a 1,5 vezes o valor do benefício auferido atualizado, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, 'd', falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76.

33. Pela **absolvição** de **José Everaldo Rebello Morelli, Laurinha Okamura de Almeida, Luiz Sérgio Von Gal de Almeida e Dário Pereira Ramos** da acusação de uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra 'd'.

34. Pela condenação de **Fabiano Roque Mattos**:

34.1. à penalidade de **multa pecuniária de R\$658.238,64** (seiscentos e cinquenta e oito mil, duzentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos), correspondente a 1,5 vezes o valor do benefício auferido, por ter realizado práticas não equitativas que tiveram como beneficiária a comitente M.C.S., sua esposa à época dos fatos tratados neste processo, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, 'd', falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76; e

34.2. à penalidade de **multa pecuniária de R\$136.573,37** (cento e trinta e seis mil, quinhentos e setenta e três reais e trinta e sete centavos), correspondente a 30% do valor das operações irregulares realizadas em nome do comitente Hugo Figueiredo, por ter concorrido para a realização das práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, 'd'.

35. Pela condenação de **Bóris Guiomar Sauer**, coordenador de investimentos e responsável efetivamente pelo processo decisório de investimento da Fundação Assistencial e Previdenciária da Emater/PR – FAPA, à época dos fatos tratados neste processo, à penalidade de **multa pecuniária de R\$4.397.162,66** (quatro milhões, trezentos e noventa e sete mil, cento e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos), correspondente a 10% do valor dos prejuízos suportados pela FAPA, em decorrência das operações irregulares identificadas nas três corretoras, por ter concorrido para, e permitido, a realização das práticas não equitativas descritas nas tabelas 23 a 111 do relatório do inquérito, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, 'd', falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76.

O Colegiado decidiu, também, comunicar o resultado do julgamento à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, em complemento ao OFÍCIO/CVM/SGE/Nº49/2015 (fls. 7.444) e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, em complemento ao OFÍCIO/CVM/SGE/Nº50/2015, para as providências que julgarem cabíveis no âmbito de suas respectivas competências.

O Diretor Gustavo Gonzalez, em sua manifestação, com fundamento na diferença de tratamento legal para os dois conjuntos de acusados e nos precedentes do Colegiado no âmbito dos processos CVM nº 08/2016 e nº 09/2016, julgados em 16.12.2019, divergiu do Relator exclusivamente no tocante à prescrição da pretensão punitiva da CVM e votou pelo seu reconhecimento em relação à **Ágora C.T.V.M. S.A, Novinvest C.V.M. Ltda. e José Oswaldo Morales Junior.**

A Diretora Flávia Perlingeiro e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, acompanharam o voto do Diretor Gustavo Gonzalez.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da intimação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM nº 607/2019.

Presentes os seguintes advogados:

- *Alexandre Verly*, representando os acusados Jaime Pereira Mello e Marcos Antonio dos Santos;
- *Antonio Carlos Verzola*, representando os acusados José Oswaldo Morales Junior, Novinveste C.V.M. Ltda., e Ricardo Siqueira Rodrigues, presente na sessão;
- *Julian Chediak*, representando os acusados Ágora C.T.V.M. S.A. e Ricardo Miguel Stabile;
- *Alfredo Sérgio Lazzaeschi Neto*, representando os acusados Alexandre Antônio Leite de Oliveiras Ponsirenas, André Freire Mamed, Elton Ughini, Euclides Bolini Junior e Marcelo Gagliard;
- *Maria Isabel Bocater*, representando a SLW C.V.C. Ltda. e Pedro Sylvio Weil;
- *Fabiano de Melo Ferreira*, representando o acusado Cesar Bonatto Retziaff;
- *Carlos Augusto Junqueira*; representando o acusado Claudio Marcos Arena; e
- *João Carlos Castellar*, representando os acusados Renato Lima Silva e Sandro Rogério Lima Belo.

Presente a Procuradora Danielle Barbosa, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique Balduino Machado Moreira, Gustavo Machado Gonzalez, Flávia Sant'Anna Perlingeiro e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 16/03/2020, às 15:15, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 16/03/2020, às 19:28, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Machado Gonzalez, Diretor**, em 17/03/2020, às 18:11, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor**, em 18/03/2020, às 09:23, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0956948** e o código CRC **C8CF0455**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0956948** and the "Código CRC" **C8CF0455**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 14/2010

Reg. Col. 9.575/15

Acusados:

Ágora CTVM S.A.
Alexandre Antônio Leite de Oliveira Ponsirenas
Altair Alves Pinto
Álvaro Guilherme Monteiro Barbosa
André Freire Mamed
Antonio Alves de Lima
Bóris Guiomar Sauer
César Bonatto Retzlaff
Cláudio Marcos Arena
Cristiane Coelho
Dário Pereira Ramos
Eduardo José de Moraes Barros
Elsó Martins Junior
Elton Ughini
Eric Davy Bello
Euclides Bolini Junior
Fabiano Roque Mattos
Geraldo Pereira Júnior
Hugo César Figueiredo
Ingo Krause Junior
Jayme Pereira Mello
José Everaldo Rebello Morelli
José Oswaldo Morales Junior
Laurinha Okamura de Almeida
Life Peers Partners Comércio e Serviços Ltda.
Luiz Ataranto Martins
Luiz Sérgio Von Gal de Almeida
Marcelo da Costa Porto
Marcelo Gagliardi
Marcos Antonio Urcino dos Santos
Marli Porazza Moreno
Maurício da Costa Porto
Novinvest CVM Ltda.
Olavo Oliveira Diniz
Pedro Sylvio Weil
Renato Lima Silva
Ricardo Miguel Stabile
Ricardo Siqueira Rodrigues
Sandro Rogério Lima Belo
Sandro Trindade Endler
SLW CVC Ltda.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Assunto: Prática não equitativa no mercado de valores, em infração ao inciso I da Instrução CVM nº 8/79 no tipo descrito no inciso II, letra “d”, e violação do dever de diligência descrito no artigo 4º, parágrafo único, c/c arts. 6º, §2, e 8º, §2, todos da Instrução CVM nº 387/03.

Diretor Relator: Henrique Machado

RELATÓRIO

I. DO OBJETO

1. Trata-se de processo administrativo sancionador conduzido pela Superintendência de Processos Sancionadores (“SPS”) em conjunto com a Procuradoria Federal Especializada (“PFE”), com vistas a apuração de suposta prática não equitativa conduzida a partir do direcionamento artificial de negócios realizados nos mercados futuros da BM&F¹ com contratos futuros de índice IBovespa (“IND”)² com o objetivo de beneficiar determinados comitentes em prejuízo da Fundação Assistencial e Previdenciária da Emater/PR – Fapa (“Fapa” ou “Fundação”).

2. Em síntese, no caso em análise a SPS e a PFE (“Acusação”) sustentam que teria sido orquestrado um esquema fraudulento por meio do qual ocorreria alteração no processamento e na especificação de ordens de operações realizadas com contratos futuros de IND, visando ao direcionamento artificial de negócios positivos a determinados comitentes em detrimento da Fapa que, ao contrário daqueles investidores, assumiria os negócios negativos, funcionando como uma espécie de “seguradora”. Esse artifício ficou conhecido no âmbito da CVM como “operação com seguro”³, enquadrada como prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, conduta definida e vedada nos termos do item II, “d”, c/c item I, da Instrução CVM nº 08/79⁴.

¹ Atualmente denominada B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. Neste relatório, será utilizada a sua antiga denominação BM&F em benefício da contextualização histórica.

² “IND” refere-se ao código de negociação do produto na bolsa.

³ A título de ilustração, podem ser citados os seguintes casos: PAS CVM nº 20/2005, Dir. Rel. Eli Loria, julg. 12/04/2011; PAS CVM nº 30/2005, Dir. Rel. Roberto Tadeu, julg. 11/12/2012; PAS CVM nº 05/2008, Dir. Rel. Ana Novaes, julg. 12/12/2012; PAS CVM nº 01/2010, Dir. Rel. Roberto Tadeu, julg. 09/07/2013; PAS CVM nº 04/2010, Dir. Rel. Ana Novaes, julg. 23/09/2014; PAS CVM nº 13/2005, Dir. Rel. Otávio Yazbek, julg. 25/06/2012; e PAS CVM nº 08/2004, Dir. Rel. Luciana Dias, julg. 06/12/2012.

⁴ I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não equitativas.

II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

II. DA ORIGEM

2. No acompanhamento de operações realizadas no mercado futuro de Ibovespa, a Gerência de Acompanhamento de Mercado-2 (“GMA-2”), da Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI”), identificou que a Fapa incorreu em perdas de **R\$14.706.480,00** em ajustes do dia, no período de **junho de 2001 a junho de 2006** (fls. 003-024), conforme consta do Relatório de Análise nº 032/06, de 06.09.2006 (“Relatório de Análise”, fls. 003-024).

3. Foi verificado que a Fundação iniciou as negociações na BM&F por meio da Spirit CV Ltda. (“Spirit”) que, por não ser detentora de título de corretora de mercadorias, repassou os negócios da Fapa a outras corretoras, entre elas a Ágora CTVM S.A. (“Ágora”) (fls. 006). Posteriormente, a Fapa passou a negociar também por meio de outras corretoras, dentre as quais é relevante mencionar, para fins deste processo⁵, a Novinvest CVM Ltda. (“Novinvest”) e a SLW CVC Ltda. (“SLW”).

4. Para efeito de análise inicial das negociações, a GMA-2 delimitou o período compreendido entre 01.10.2002 e 30.09.2004, no qual a Fapa incorreu em perdas no valor de R\$9.156.060,00 em ajustes do dia regularmente em todos os meses do período analisado (fls. 004-005), tendo negociado em 312 dos 498 pregões realizados no período, comprando contratos em 158 e vendendo em 169 (fls. 007; 047-097).

5. Além disso, a GMA-2 afirmou que em 262 pregões a posição da Fundação em contratos futuros manteve-se vendida e, em 231 pregões, comprada. Essa alternância de postura, com constantes reversões de estratégia, quase sempre resultou em ajustes do dia negativos⁶.

6. Considerando que os maiores ajustes negativos da Fapa em operações realizadas entre 01.10.2001 e 30.06.2006 foram relativas a negociações intermediadas pelas corretoras Novinvest, SLW e Ágora⁷ (fls. 5.213), a GMA-2 selecionou negociações feitas por intermédio dessas corretoras a fim de verificar os registros de ordens e possíveis indícios de sua distribuição irregular.

7. Em relação à Novinvest, verificou-se que a Emater incorreu em perdas de R\$3,77 milhões em ajustes do dia negativos no período de 01.10.2002 a 30.09.2004, tendo sido destacadas

(...)

d) prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, aquela de que resulte, direta ou indiretamente, efetiva ou potencialmente, um tratamento para qualquer das partes, em negociações com valores mobiliários, que a coloque em uma indevida posição de desequilíbrio ou desigualdade em face dos demais participantes da operação.

⁵ No curso das investigações, não foram encontradas evidências de irregularidades nas demais corretoras apresentadas na Tabela.

⁶ A Acusação ressaltou que “[a] soma do número de pregões em que a Fapa comprou e em que vendeu não é igual ao total de pregões em que atuou porque, em várias ocasiões, a Fundação ordenou operações de compra por determinada corretora e de venda, do mesmo papel, por meio de outra intermediária” (fls. 5212).

⁷ No referido período, foram incorridas perdas em ajustes do dia pela Fapa nos valores de R\$1.458.990,00 (900 compras e 1.170 vendas), R\$5.361.710,00 (5.675 compras e 6.045 vendas) e R\$5.676.095,00 (4.340 compras e 4.830 vendas) relativas a negociações intermediadas pela Ágora, SLW e Novinvest, respectivamente, de um total de R\$14.706.480,00 em perdas.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

as pessoas físicas que tiveram ganhos expressivos em ajustes do dia em operações com IND intermediadas por essa corretora no referido período (fls. 008-009). Considerando que a Fapa negociou com a Novinvest entre novembro de 2002 e junho de 2006, a GMA-2 estendeu o período de análise dos comitentes para checar se havia indícios de negociações irregulares.

8. Em uma análise amostral dos registros de ordens dos clientes da Novinvest feitas em determinados pregões ocorridos no mês de março de 2004, a GMA-2 identificou que um mesmo registro de ordem englobou diversos negócios, executados em momentos distintos com um grande intervalo de tempo entre cada execução. Em outras palavras, uma mesma ordem, de compra ou de venda, englobou todos os negócios, de compra ou de venda respectivamente, executados no dia para um mesmo comitente, conforme exemplos abaixo (fls. 012):

- a) ordem nº 5543 realizada em 10.03.2004 às 09h25, foi executada às 11h54, 12h02, 12h27 e 15h33;
- b) ordem nº 5603 realizada em 11.03.2004 às 13h23, foi executada às 12h00 e 13h23, sendo que o primeiro negócio foi executado em horário anterior ao da própria ordem.

9. Em relação à SLW, a GMA-2 listou as pessoas físicas que negociaram, pela corretora, entre 01.10.2002 e 30.09.2004, exclusivamente por *day trades*, auferindo um lucro de R\$2,5 milhões em ajustes diários, e também outros clientes que apresentaram ganhos expressivos em ajustes do dia, totalizando ganho de R\$3 milhões (fls. 014-015), dados que foram posteriormente complementados com uma lista dos clientes com maiores ganhos em ajustes do dia entre 01.01.2002 e 31.12.2007 (fls. 029-030).

10. Ao realizar teste amostral nas ordens realizadas em 18 e 19.03.2014, assim como ocorreu com a Novinvest, foi detectado o mesmo tipo de irregularidade em que um mesmo registro de ordem englobou diversos negócios realizados em um grande intervalo de tempo, executados no dia para um mesmo comitente, não sendo possível, assim como naquele caso, verificar se a numeração e a execução das ordens obedeceram à sequência cronológica do seu recebimento.

11. Com base nessas informações e nas características da metodologia de registro e execução pela SLW, no mercado de IND, das ordens da Fapa e dos demais clientes, a Acusação concluiu que seria patente a possibilidade de os negócios terem sido distribuídos *a posteriori*, visando beneficiar outros clientes em detrimento da Fapa (fls. 018).

12. Por fim, em relação à Ágora, a GMA-2 verificou que as pessoas físicas que negociaram por intermédio dessa corretora apenas em *day trades* auferiram lucro de R\$1,1 milhão no período de outubro de 2002 a setembro de 2004 com contratos IND. Foram relacionados também outros clientes com maiores ganhos em ajustes do dia no mesmo período (operações carregadas), totalizando R\$ 3,5 milhões (fls. 019).

13. Em uma análise mais aprofundada dos registros de ordens em dias específicos, a GMA-2 identificou o mesmo padrão encontrado nas corretoras Novinvest e SLW, no qual um mesmo registro de ordem englobou diversos negócios, realizados em um grande intervalo de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

tempo.

14. Dessa forma, ao analisar os registros de ordens das corretoras acima citadas, a GMA-2 entendeu que esse tipo de negociação seria incompatível com o tipo da ordem monitorada, que pressupõe contato direto do cliente com o operador de mesa durante a execução da ordem e o registro imediatamente após a sua execução, e com um mercado de significativa liquidez, que permite a execução imediata. Assim, tendo em vista que as ordens de um mesmo cliente, incluindo a Fapa, eram agrupadas em um mesmo registro, não seria possível verificar se a execução das ordens obedeceu à sequência cronológica do seu recebimento, conforme previsto no art. 6º, item II, §2º da Instrução CVM nº 387, de 28 de abril de 2003⁸, vigente à época.

15. Portanto, para a área técnica, as características da metodologia de registro e execução pelas corretoras Novinvest, SLW e Ágora deixaria evidente a possibilidade de os negócios terem sido distribuídos *a posteriori*, visando beneficiar outros clientes (em detrimento da Fapa), dentro de um “esquema” conhecido como “operação com seguro”, possibilidade que seria reforçada pela forma de negociação da Emater e dos demais clientes, assim como pelos resultados auferidos.

16. A área destacou também que (i) em na amostra de ordens, o mesmo operador de mesa e, às vezes, do pregão, atendia simultaneamente a Fapa e outros clientes que auferiram lucro nas negociações *day trade*; (ii) na amostra de ordens da Novinvest, Ricardo Rodrigues, operador e gerente da mesa, obteve lucro de R\$928,12 mil em negócios *day trade* e atendia às ordens da Emater; e (iii) na mesma data em que a Ágora efetuou o cadastro da Fundação na BM&F, a corretora efetuou também o cadastro de Luiz Sergio Almeida, que obteve lucro de R\$442,8 mil (*day trade*), enquanto a Emater incorreu em perda de R\$1,42 milhão no mesmo período.

17. Diante dos fatos expostos, a GMA-2 entendeu haver indícios de ocorrência de práticas ilegais no mercado do Índice Bovespa Futuro da BM&F, envolvendo a Fapa e os clientes citados no Relatório de Análise, com possível distribuição irregular de ordens nas corretoras Ágora, Novinvest, SLW e Spirit, face ao inadequado registro cronológico de ordens de compra e venda e sua distribuição (fls. 024), tendo proposto, em 14.09.2006, a instauração de inquérito administrativo com a finalidade de aprofundar as apurações quanto à eventual ocorrência de irregularidades.

18. Em 12.02.2008, a GMA-2 relatou (fls. 025-030) que novas diligências revelaram que, posteriormente a **30.06.2006**, data final do período de investigação coberto pelo Relatório de Análise, a entidade de previdência continuou a enfrentar prejuízos em ajustes do dia de mais **R\$7,6 milhões** (fls. 026), por meio de negócios que sugeririam, na visão da área técnica, um *modus*

⁸ Art. 6º Observadas as disposições desta Instrução, bem como as normas expedidas pelas bolsas, as corretoras e os demais participantes do mercado que atuem diretamente em seus recintos ou sistemas de negociação e de registro de operações devem estabelecer e submeter à prévia aprovação das bolsas, as regras e parâmetros de atuação relativos, no mínimo: (...) II - à forma e aos critérios para atendimento das ordens recebidas e distribuição dos negócios realizados. (...) § 2º O registro de ordens na corretora deve conter o horário de seu recebimento e a identificação do cliente que as tenha emitido, e deve ser dotado de um controle de numeração unificada seqüencial, de forma cronológica.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

operandi semelhante ao verificado no período anterior, tendo relacionado os clientes com maiores perdas em ajustes do dia no período de **01.07.2006** a **31.12.2007**⁹.

19. Em 17.06.2010, foi instaurado o inquérito administrativo CVM nº 14/2010 por meio da Portaria CVM/SGE/Nº 145 (fls. 001), para apurar “*eventuais irregularidades em negócios realizados nos mercados futuros da BM&F, em prejuízo da Fundação Assistencial e Previdenciária da Emater/PR – Fapa, no período compreendido entre junho de 2001 a dezembro de 2007*”, que deu origem ao presente processo sancionador.

20. Por fim, em 14.02.2012 a área técnica apresentou nova relação de clientes que também considerava suspeitos de terem participação na irregularidade ora investigada no período de janeiro de 2004 e dezembro de 2007 (corretoras Novinvest e Ágora) (fls. 2055-2058)¹⁰.

III. DOS FATOS E DA ACUSAÇÃO

III.1. INTRODUÇÃO

21. O relatório de inquérito (fls. 5.212-5.344) teceu, inicialmente, algumas considerações acerca das características das negociações no mercado futuro da BM&F¹¹, dos fundamentos dos indicadores utilizados na análise das ordens e negociações que poderiam constituir um indício para a infração investigada e, além disso, das regras vigentes à época dos fatos. Nesse tocante, apresentou um resumo com as principais características das operações analisadas, a seguir sintetizadas.

22. Ao negociar com contratos futuros, são permitidas as chamadas operações *day trade*, em que a compra e a venda são realizadas no mesmo dia, com a mesma quantidade de contratos para o mesmo vencimento, que se liquidarão de forma automática desde que realizadas em nome do mesmo comitente, por intermédio da mesma corretora e sob a responsabilidade do mesmo membro de compensação. A liquidação financeira dessas operações ocorrerá no dia útil subsequente, sendo os valores apurados de acordo com a fórmula utilizada para o cálculo do Ajuste do Dia, definido a seguir.

III.1.1. AJUSTES NA BM&F, JANELAS DE ESPECIFICAÇÃO E TAXA DE SUCESSO

23. Para entender como funciona o mecanismo de cálculo dos lucros e prejuízos auferidos no âmbito do mercado futuro, é importante destacar a forma de cálculo do **Ajuste Total** (“AT”) – também chamado de **Ajuste Diário** –, que é composto pelo **Ajuste do Dia** (“Ad”) e pelo **Ajuste por Carregamento** (“AC”).

⁹ MEMO/CVM/GMA-2/Nº008/08.

¹⁰ MEMO/CVM/GMA-2/Nº006/12.

¹¹ Consta no relatório que até 16.04.2006, o Contrato Padrão Futuro de Ibovespa previa que cada ponto de índice valia R\$3,00. Após essa data, conforme estabelecido no Ofício Circular BM&F 038/2006-DG, de 30.03.2006, o valor do ponto de índice nesse Contrato foi reduzido para R\$ 1,00.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

$$AT = Ad + AC$$

24. As posições em aberto, ao final de cada pregão, são ajustadas com base no preço de Ajuste do Dia, determinado pela média ponderada das cotações dos negócios realizados nos últimos 30 minutos do pregão, com liquidação financeira em D+1. Os ajustes são calculados de acordo com as seguintes fórmulas:

$$\begin{aligned} (a) \text{ Ajuste dos negócios realizados no dia: } & Ad = (PA_t - PO) \times M \times n \\ (b) \text{ Ajuste das posições em aberto no dia anterior: } & AC = (PA_t - PA_{t-1}) \times M \times n \\ (c) \text{ Ajuste Total: } & AT = Ad + AC \end{aligned}$$

onde: Ad = valor do Ajuste do Dia;
 AC = Ajuste de Carregamento
 AT = Ajuste Total
 PA = preço de fechamento, expresso em pontos do índice;
 PA_t = preço (em pontos) de Ajuste do Dia;
 PO = preço (em pontos) da operação;
 M = valor em reais de cada ponto do índice, estabelecido pela BM&F;
 n = número de contratos;
 PA_{t-1} = preço (em pontos) de Ajuste do Dia anterior.

25. Desse modo, o **Ajuste do Dia** decorre somente dos negócios realizados no próprio dia, enquanto que o **Ajuste Diário** ou Total (AT) é composto pelo Ajuste do Dia e também pelo ajuste das posições em aberto do dia anterior (Ajuste por Carregamento). O Ajuste Diário, se positivo, é creditado ao comprador e debitado do vendedor. Caso o cálculo apresente valor negativo, é debitado do comprador e creditado ao vendedor.

26. Em negociações *day trade*, em que a venda e a compra de ativos ocorre no mesmo dia, o lucro ou prejuízo apurado na operação é representado pelo valor do **Ajuste do Dia**, que coincide com o valor do **Ajuste Total** (ou Diário).

27. De acordo com a Acusação, o Ajuste do Dia seria um indicador bastante relevante neste tipo de investigação, pois somente no primeiro dia da operação é possível ocorrer, de forma arranjada, transações que resultem perdas para o fundo de pensão. Nesse dia existe a possibilidade de manipulação de alocação das ordens de negociação. Nos dias seguintes, o ajuste não mais dependeria da estruturação da operação, mas das forças de mercado.

28. Outra informação relevante para a apreciação dos fatos é que a partir de 02.01.2004 foi implementado o sistema de “janelas de especificação” de comitentes. A especificação das operações para os clientes pessoas naturais e pessoas jurídicas não financeiras – que anteriormente podia ser realizada após o término dos pregões – passou a ter que ser feita em cinco intervalos (“janelas”) durante o pregão, ou seja, dentro do limite estipulado para cada “janela”, conforme a seguir discriminado¹²:

¹² Especificação é a identificação do comitente detentor final da operação realizada em pregão. Tal procedimento é incumbido às corretoras, feito em sistema apropriado. As “janelas” estão de acordo com o art. 11 de Deliberação do Conselho de Administração da BM&F, na 457ª Sessão, realizada em 23.09.2003.

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Horário de Realização da Operação	Horário Limite para a especificação
Até 11h30m59	Até 12h30
De 11h31m00 a 13h00min59	Até 14h00
De 13h01m00 a 15h30min59	Até 16h30
De 15h31m00 a 17h00min59	Até 18h00
Após 17h01min00	Até 19h30

29. Em sua análise, a Acusação também utilizou os seguintes parâmetros sobre as informações das operações investigadas:

- a) **Taxa de sucesso (“TS”)**: compara o número de pregões com Ajuste do Dia positivo e o total de pregões nos quais o comitente operou, **sendo** um importante parâmetro para verificar a probabilidade de ganhos repetidos e frequentes em vários pregões serem aleatórios e não fruto de um arranjo intencional¹³:

$$\text{Taxa de sucesso} = \frac{\text{Nº de pregões com Ajuste do Dia positivo}}{\text{Nº total de pregões nos quais operou}}$$

- b) **Probabilidade da Taxa de Sucesso**: razão entre: (i) a combinação de n pregões, p a p ; e (ii) o tamanho do espaço amostral, no caso, 2^n ¹⁴.

$$\text{Probabilidade de ganhar } n \text{ vezes em } p \text{ pregões} = \frac{\binom{n}{p}}{2^n} = \frac{\frac{n!}{(n-p)!p!}}{2^n},$$

onde n = nº de pregões nos quais o investidor participou;
 p = nº de pregões em que o investidor obteve ganho.

Aprimorando a probabilidade de determinada taxa de sucesso ocorrer em certo número de pregões, a SPS chegou a fórmula que calcula a probabilidade de se ganhar pelo menos n vezes em p pregões:

$$\text{Probabilidade de ganhar } n \text{ vezes, ou mais, em } p \text{ pregões} = \sum_{k=n}^p \frac{\frac{k!}{(k-p)!p!}}{2^k}$$

- c) **Taxa de sucesso financeiro**: compara os ajustes positivos com o total modular dos ajustes ocorridos, negativos ou positivos:

$$\text{Taxa de sucesso financeiro} = \frac{\text{Total de Ajustes do Dia positivos (R\$)}}{\text{Total de Ajustes (R\$)}}$$

As chamadas “operações com seguros”

30. A Acusação relatou que se convencionou chamar o tipo de abuso investigado neste processo de “operações com seguro”, referindo-se às irregularidades verificadas nos procedimentos operacionais das corretoras por meio das quais ordens de negociação são direcionadas, após o conhecimento de seu resultado favorável, aos comitentes beneficiários pré-determinados, e especificar as ordens de negociação com resultado desfavorável a um terceiro,

¹³ Questão analisada no âmbito do PAS CVM nº 21/2006, conforme o voto proferido pela Diretora Relatora Ana Dolores Moura de Carneiro de Novaes em 07.08.2012.

¹⁴ Nos termos do voto proferido Diretora Relatora Ana Dolores Moura de Carneiro de Novaes, referido na nota acima.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

usualmente um investidor institucional, no caso, a Fapa.

31. Para melhor compreensão do esquema, a Acusação apresentou, a título ilustrativo, o seguinte exemplo do que consistiriam as operações aqui tratadas:

- a) determinado comitente (uma pessoa natural ou jurídica não financeira), com o auxílio de uma ou mais pessoas ligadas à corretora, realiza uma operação de compra ou de venda durante o pregão, sendo tais ordens executadas sem a especificação dos comitentes;
- b) após a ordem inicial, caso o comportamento do mercado seja favorável (alta de preços após a compra inicial ou baixa de preços após a venda inicial), fecha-se um negócio em sentido contrário (*day trade*) contra o mercado, e as ordens que o formavam são, então, especificadas para a(s) pessoa(s) beneficiárias do “esquema”; caso o comportamento seja desfavorável, as ordens são especificadas em nome de um investidor institucional “garantidor”, no caso, a Fapa, que carrega a posição e assume o ajuste negativo naquele pregão¹⁵.
- c) o fato de os comitentes beneficiários do esquema operarem de modo isolado, isto é, sem a presença da instituição “garantidora” no mesmo pregão, não afasta, por si só, a possibilidade de ocorrência das “operações com seguro”. Se o *day trade* foi naturalmente lucrativo, não haverá razão para especificar nenhuma transação para a Fundação.

32. A Acusação observou que em determinados casos não se fala em distribuição de “melhores” e “piores” negócios, mas, sim, em um direcionamento total das operações, porque não haveria operações especificadas para o comitente lesado, somente para os favorecidos e envolvidos no “esquema”, dado que nas “operações com seguro” o comitente lesado fica “à disposição” de quem se deseja beneficiar, seja para ser preterido de bons negócios, seja para receber os negócios menos favoráveis em termos de preços.

33. No relatório ressaltou-se ainda outro aspecto a ser considerado quando, na análise das operações suspeitas, não aparecem operações concomitantes do comitente lesado, no caso, a Fapa. É que o esquema fraudulento não necessariamente envolvia apenas um comitente “segurador” para cada intermediário¹⁶. Além disso, os comitentes envolvidos não precisam figurar como contrapartes. As operações são realizadas a mercado, por isso é importante que o ativo escolhido para tais negócios apresente grande liquidez (como o IND).

¹⁵ A Resolução nº 2.829/01, do Conselho Monetário Nacional, em seu Regulamento Anexo (artigo 61, inciso II), vedou a realização de operações do tipo *day trade* por parte das entidades fechadas de previdência privada.

¹⁶ A título de exemplo, a Acusação citou o PAS CVM nº 30/05, julgado em 11.12.12. Tratou-se de um inquérito que investigou idêntico esquema de “operação com seguro”, porém com duas instituições “garantidoras”, no caso a Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social – Refer e o Zircônio Fundo de Investimento em Ações NUC, fundo exclusivo do Núcleo Instituto de Seguridade Social.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

III.2. DA SELEÇÃO DOS COMITENTES INVESTIGADOS

34. Antes de apresentar os números encontrados, a Acusação afirmou que a prova de uma “operação com seguro” seria difícil, principalmente no caso dos autos em que não estão disponíveis as gravações das ordens dadas para as corretoras. Por outro lado, defendeu que a análise das taxas de sucesso dos investigados teria a finalidade primeira de validar os indícios que levaram à propositura do inquérito administrativo. Seria, portanto, uma análise necessária, mas eventual formulação de acusações não se baseia somente nesses indícios, mas em todos os demais elementos coligidos no curso da apuração.

35. Nesse contexto, a partir da lista de comitentes suspeitos indicados pela GMA-2, afirmou que foi realizada uma série de análises sobre as operações de cada um deles, tendo sido relacionados no relatório de inquérito aqueles investidores cujas operações teriam apresentado um conjunto sério e convergente de indícios, explicados ao longo do documento, que demonstrariam a participação dessas pessoas em um esquema ilícito, configurando práticas não equitativas de mercado.

III.2.1. DA FAPA

36. A Fapa foi criada em 21.11.1980, como uma entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, na forma de Fundação, tendo como patrocinadora instituidora a Emater – Paraná (fls. 039).

37. De acordo com dados enviados pela BM&FBovespa Supervisão de Mercados (“BSM”), a Fapa negociou contratos futuros do IBovespa entre 12.06.2001 e 16.09.2008 (CD – fls. 2914) e durante esse período houve a compra de 29.350 contratos e a venda de 30.405, que resultaram em um saldo de Ajustes de Dia de R\$25,8 milhões negativos. Considerando o total de ajustes, ou seja, tanto os Ajustes do Dia quanto os Ajustes de Carregamento, o prejuízo da Fundação totalizou R\$31,6 milhões com seus negócios com IND. Limitando a análise aos negócios intermediados nesse mesmo período pelas corretoras Novinvest, SLW e Ágora, as perdas com Ajustes do Dia totalizaram R\$23,7 milhões, enquanto os prejuízos com os Ajustes Totais somaram R\$29,2 milhões.

38. A tabela abaixo mostra, de 2002 a 2008, o total de ativos da Fapa, de acordo com os Relatórios Anuais e os DAIEA – Demonstrativos Analíticos de Investimentos e de Enquadramento das Aplicações, comparando-o com a rentabilidade total da Fundação e a rentabilidade da renda variável (fls. 106, 115 e 1921).

Tabela 4 - Ativos da Fapa – fls. 5223

ANO	TOTAL DE ATIVOS R\$ X MIL	% RENDA VARIÁVEL	RENTABILIDADE FAPA	META ATUARIAL	RENTABILIDADE IBOVESPA	RENTABILIDADE RENTA VARIÁVEL
2002	75.445	14%	0,8%	21,6%	(17,8%)	(30,3%)
2003	95.850	17%	25,6%	17,0%	97,1%	47,8%
2004	101.583	17%	13,2%	12,5%	17,7%	24,3%

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

2005	117.892	24%	17,8%	11,5%	26,1%	20,5%
2006	138.686	23%	22,0%	8,9%	32,9%	24,5%
2007	156.624	32%	13,1%	11,6%	43,5%	18,0%
2008	141.320	19%	(9,42%)	12,9%	(41,2%)	(51,6%)

39. A análise da tabela mostra que em 2002 e em 2008 a meta atuarial (equivalente ao INPC + 6% a.a) não foi cumprida, entretanto, apenas em 2004 a rentabilidade da renda variável superou o Ibovespa. Quanto a isso, a Fapa alegou que “os ajustes pagos em razão da proteção utilizada como estratégia pressionaram a rentabilidade do segmento, não afetando, no entanto, o alcance da meta atuarial” (fls. 115).

40. A tabela seguinte resume, por corretora¹⁷, as operações em IND da Fapa. A Acusação destacou que os normativos vigentes¹⁸ no período investigado impediam as fundações de realizar *day trades* no mercado de valores mobiliários, de forma que, ao atuar em um mercado em um determinado dia, a Fapa comprava ou vendia, mas nunca poderia fazer ambas as operações, relativas à mesma série de contratos, mesmo em quantidades diferentes.

Tabela 5 - Negociação IND da Fapa (corretoras investigadas) – fls. 5224

ANO	ÁGORA			SLW			NOVINVEST		
	PREGÕES	CONTRATOS	AJUSTE R\$	PREGÕES	CONTRATOS	AJUSTE R\$	PREGÕES	CONTRATOS	AJUSTE R\$
2002	13	500	(115.710,00)	94	3.480	(949.560,00)	13	600	(231.060,00)
2003	54	1610	(624.330,00)	115	3.545	(1.240.125,00)	79	3.010	(1.504.110,00)
2004	79	1460	(1.139.775,00)	96	1.765	(1.286.595,00)	86	2.805	(2.032.425,00)
2005	10	160	(32.820,00)	68	1.430	(999.375,00)	55	930	(818.580,00)
2006				116	4.330	(1.515.685,00)	99	3.865	(1.719.190,00)
2007				137	10.260	(4.692.530,00)	66	3.390	(1.435.810,00)
2008				83	4.860	(2.728.700,00)	42	1.750	(615.900,00)
Total	156	3730	(1.912.635,00)	710	29.670	(13.412.570,00)	440	16.350	(8.357.075,00)

PREGÕES = nº de pregões em que realizou negócios

CONTRATOS = nº de contratos negociados

AJUSTE R\$ = saldo final dos Ajustes do Dia das operações *day trade* do comitente

41. Por força dos questionamentos feitos pela então Secretaria de Previdência Complementar (“SPC”) sobre suas negociações no mercado futuro – com posterior autuação (fls. 252-264), a Fapa adotou determinadas medidas referentes a tais operações:

¹⁷ Todas as operações no mercado de Índice Futuro Bovespa, da BM&F analisadas neste IA, têm como referência os dados fornecidos pela BSM no CD às fls. 2914.

¹⁸ O art. 61, inciso II, do Regulamento anexo à Resolução CMN nº 2.829, de 30.03.01, posteriormente revogada pela Resolução CMN nº 3.121, de 25.09.03, que replicou em seu art. 64, inciso II, a mesma redação do art. 61 daquela norma, determinava que fosse “vedado às entidades fechadas de previdência complementar: (...) II - realizar as operações denominadas *day trade*, assim consideradas aquelas iniciadas e encerradas no mesmo dia, independentemente de a entidade possuir estoque ou posição anterior do mesmo ativo”. Hoje vigora a Resolução CMN nº 3792, de 24.09.09, que dispõe em seu art. 53 que “É vedado à EFPC: (...) X - realizar operações de compra e venda de um mesmo título, valor mobiliário ou contrato derivativo em um mesmo dia (operações *day trade*), excetuadas as realizadas em plataforma eletrônica ou em bolsa de valores ou de mercadorias e futuros, desde que devidamente justificadas em relatório atestado pelo AETQ ou pelo administrador do fundo de investimento”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- a) informou que a partir de agosto de 2008¹⁹ deixou de realizar operações no mercado futuro de Índice Bovespa e em dezembro do mesmo ano, na Política de Investimentos para o período de 2009 a 2012, ficou estabelecida a vedação de operações com IND até que a Fapa dispusesse de sistema de controle e avaliação dos resultados dessa modalidade de hedge (fls. 116-117);
- b) foi rescindido o contrato do coordenador de investimentos, Bóris Sauer, que tinha sob sua responsabilidade “o cálculo do beta da carteira para fins de proteção, a realização das operações a partir dos critérios estabelecidos na Política de Investimentos e decisões do Comitê Estratégico de Investimentos, além do procedimento de repasse de ordens às corretoras e de elaboração de controle dos resultados das operações” (fls. 116-117);
- c) concluiu que uma Fundação do seu porte não conseguiria manter uma adequada estrutura de gestão, tendo terceirizado a gestão de todos os seus ativos financeiros a partir de janeiro de 2010.

III.2.1.1 Estrutura administrativa

42. De acordo com ofício encaminhado pela Fapa à CVM (fls. 106), quem respondia oficialmente pela elaboração da política de investimentos era H.A.M, diretor presidente, que também acompanhava sua execução, realizada pelo coordenador de investimentos, Bóris Sauer, e pela assistente de investimentos, A.S., demitida em janeiro de 2007 (fls. 2154)²⁰. A política de investimentos era discutida com o Comitê de Investimentos para ajustes e complementações, sendo então levada ao Conselho Deliberativo para discussão e aprovação (fls. 106 e 1918).

43. O Comitê de Investimentos, por sua vez, consistiria em um “órgão consultivo e não deliberativo”, formado pelo diretor presidente, pelo diretor financeiro, pelo coordenador de investimentos, pelo assistente de investimentos e por representantes dos participantes assistidos e, em reuniões semanais, analisava propostas encaminhadas, acompanhava o desempenho dos investimentos e aprovava critérios para sua seleção. As apresentações dos resultados dos investimentos eram elaboradas e expostas pelo coordenador de investimentos, Bóris Sauer.

44. Embora os diretores H.A.M. e L.A. também fossem pessoas autorizadas a emitir ordens, todas as operações foram transmitidas, por telefone, apenas pelo coordenador de investimentos Bóris Sauer e por sua assistente A.S. (fls. 101 e 107).

III.2.1.2 Objetivos da Fapa ao operar no mercado futuro (IND)

45. De acordo com as correspondências da Fapa (fls. 100 e 215), o IND seria usado como

¹⁹ O Ofício Fapa nº 037/2010, de 28.12.10, fornece essa informação. Entretanto, dados fornecidos pela BSM mostram que a Fapa operou com IND até 16.09.08 (fls. 2914).

²⁰ A composição completa do Conselho Deliberativo, da Diretoria Executiva e do Comitê de Investimentos durante o período de investigação se encontra acostada no CD de fls. 106.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

instrumento de proteção (*hedge*), podendo também ser utilizado como ferramenta de otimização de performance e de custo de oportunidade, segundo diretrizes pré-avaliadas²¹.

46. Segundo o item 3 do documento “Abordagens Sobre as Motivações e Resultados das Operações no Mercado Futuro” (CD – fls. 106), a estratégia a ser adotada pela Fundação consistiria em fazer *hedge* de uma pequena parcela da carteira de renda variável após o alcance de rentabilidade mensal considerada suficiente para cumprir a meta atuarial, sendo que uma posição “agressiva” somente ocorreria quando tais rentabilidades não fossem alcançadas, em uma tentativa de alavancar parte de suas posições em renda variável por meio da compra de contratos IND.

47. A Acusação afirmou que as atas de reunião do Comitê de Investimentos (fls. 118-213; 1021-1625; 1922- 2031; CD à fls. 1921) demonstrariam que o órgão não realizava nem validava qualquer cálculo ou estudo de número e tipo de contratos IND a serem negociados²². Certas vezes, o subcomitê decidia determinado direcionamento da renda variável, mas apenas excepcionalmente os negócios com IND eram expressamente citados. A preocupação geral consistiria no cumprimento dos limites definidos pela Política de Investimento de cada segmento²³.

48. A maioria dos posicionamentos em IND da Fapa não era suportada por decisões do Comitê de Investimentos. A título de exemplo, a Acusação apontou que houve ocasiões em que a Fundação não operou na BM&F²⁴ e não há qualquer menção a esta situação nas atas de reunião do subcomitê e tampouco tratar-se-ia de períodos de férias do coordenador de investimentos (fls. 1914-1917).

49. Ademais, as atas do Comitê de Investimentos mostrariam diretrizes bastante genéricas,

²¹ A “Política de Investimentos da Fapa para 2004” (fls. 214-215) determinava que operações com derivativos poderiam ser efetuadas para *hedge* e/ou para “operações diferenciadas seguindo as diretrizes pré-avaliadas”. Estabelecia, ainda, a utilização de cálculo de *Value at Risk* (“VaR”), que “mede o valor da perda máxima potencial de uma carteira de ativos em um dado horizonte de tempo com um determinado grau de probabilidade”. Os limites de VaR eram estabelecidos pela Coordenadoria Financeira e submetidos à aprovação do Comitê de Investimentos.

²² Como suporte a essas afirmações, a Acusação citou exemplos de alguns posicionamentos tomados pelo Comitê de Investimentos, a seguir transcritos: “(a) Na reunião de 27.05.02, decidiu-se alavancar o posicionamento em renda variável por meio de contratos de Índice Futuro (fl. 120). (b) No dia 15.04.03, definiu-se pela “continuidade do trabalho com Índice Futuro na posição de proteção da carteira” (fl. 169). (c) Em 20.01.04, definiu-se pela utilização de derivativos como instrumentos para “financiamento com ações, travas e proteção, visando garantir a rentabilidade já alcançada pelos ativos” (fl. 5033). No dia 25.05.04, definiu-se por proteger a renda variável com Índice Futuro (fl. 5034). (d) Em 10.05.05, decidiu-se “manter estratégia aproveitando a alta volatilidade do mercado. Comprando nos picos de baixa e vendendo nos picos de alta” (fls. 5036). (e) Em 31.01.06, estabeleceu-se “aumentar a posição de *hedge* com venda de contratos Futuros de Índice” (fls. 5045). Todavia, esta recomendação não foi observada, pois a partir de 02.02.06 a Fapa ficou comprada, e não vendida. (f) Em 07.02.06, estabeleceu-se, na renda variável, “buscar maximizar a rentabilidade utilizando-se da volatilidade do mercado operando novas posições que apresentem margem de ganho” (fls. 5047). Cabe salientar que o texto dessa decisão – bastante genérica, por sinal – repete-se em várias atas ao longo do ano de 2006” (fls. 5226).

²³ Por exemplo, no dia 25.11.03, analisou-se o risco x retorno e respectivos VaR dos segmentos de renda fixa, renda variável e fundos exclusivos, verificando que todos estavam dentro dos limites pré-definidos pela Política de Investimentos (fls. 188).

²⁴ Dentre outros períodos, de 28.09.2004 a 11.10.2004, a Fapa detinha 60 contratos comprados e 60 vendidos; dessa data até 15.02.2005, não possuía nenhum contrato; também não manteve qualquer contrato IND entre 01.04.2005 a 28.04.2005 e 18.08.2005 a 23.09.2005.



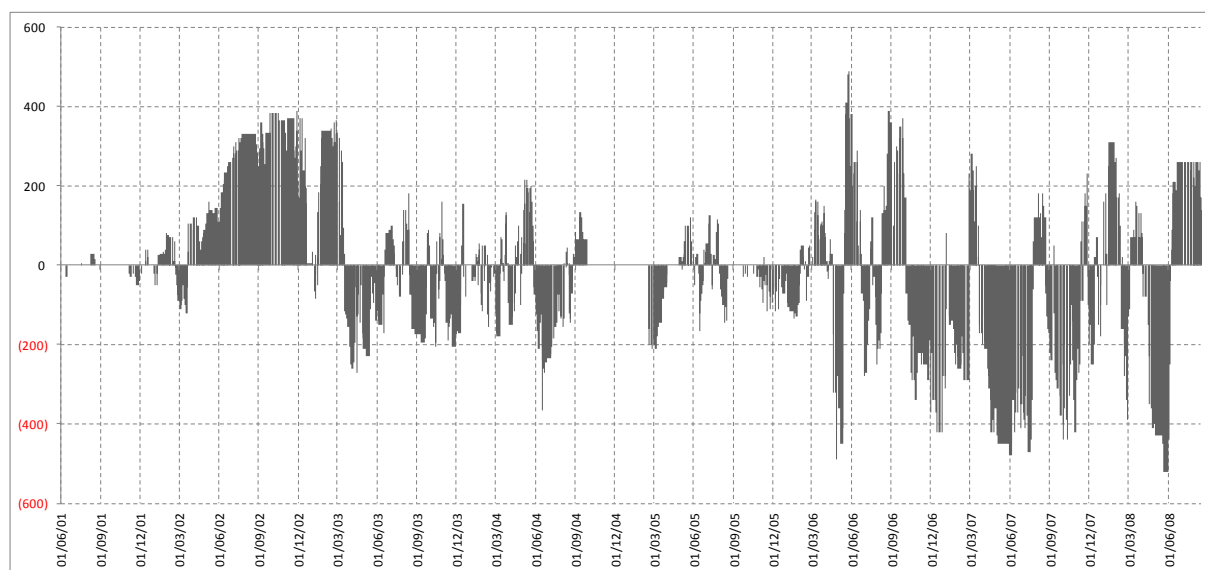
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

nem sempre cumpridas, além de alterações no objetivo de tais negócios, de proteção para alavancagem, e vice-versa, sem justificativas minimamente detalhadas, o que, na visão da Acusação, torna incompreensível os objetivos da Fapa com operações IND.

50. O gráfico a seguir mostra, com base em dados fornecidos pela BSM (CD – fls. 2914), a quantidade (comprada ou vendida) de contratos detidos pela Fapa, ao longo de todo o tempo em que ela negociou IND:



51. A análise do gráfico mostra que a Fundação variava sua posição, de comprada para vendida, e vice-versa, de acordo com a época, o que demonstrava que seus objetivos aparentes, de proteção (posição vendida) ou de alavancagem (posição comprada) apresentavam certa mutabilidade ao longo do tempo. A Acusação afirmou, ainda, que não foi apresentado à CVM qualquer estudo ou deliberação que fundamentasse as posições assumidas no mercado, tendo sido enunciadas apenas diretrizes gerais, nem sempre coesas²⁵.

52. Outro ponto ressaltado pela Acusação é que as explicações fornecidas pela Coordenação Financeira a instâncias superiores careceriam de congruência, tendo citado que na ata de reunião do dia 25.08.2008 do Conselho Deliberativo da Fapa, em que Bóris Sauer apresentou relato acerca dos investimentos da Fundação e suas formas de controle, e falou sobre a “*aplicação em índices futuros para hedge da carteira*”, sendo estes ativos utilizados “*em função de alta liquidez e baixa taxa de corretagem*” (fls. 5025). Na mesma ocasião, o acusado também falou sobre “*a dificuldade de cumprir meta atuarial se os investimentos fossem apenas em renda*

²⁵ Em Procedimentos Operacionais - Índice Futuro.Doc (pasta 12 da Políticas de Investimento – CD à fl. 106) é estabelecido, no item 3.3: “Uma vez que, apesar de não ser sua função principal, também é legítimo buscar agregar ganhos através da compra de Índice Futuro (...) a) até 5% do valor dos RGRT após baixa acumulada intraday superior a 2,0%; b) até 10% do valor dos RGRT com baixa acumulada mensal superior a 5%, cumulativa ao item anterior”. Por sua vez, no documento Comitê De Investimento Estrutura Até Set De 2003.Doc (pasta 4 do CD à fl. 106) consta: “Limites da política de investimentos: Futuro alavancagem máximo 01 vez segmento renda variável – proteção máxima 100% da posição do segmento renda variável.” (sic)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

fixa”, pois não teria havido um mês sequer naquele exercício em que o CDI superasse 6% mais o INPC. Entretanto, conforme destacou a SPS, desde 09.06.2008 a Fapa estava comprada em IND, o que indica uma posição de alavancagem e não de *hedge*.

53. A Acusação afirmou que uma análise detalhada das operações mostraria que, muitas vezes, a Fapa teria permanecido em determinada posição (comprada ou vendida) por pouco tempo, e essa troca frequente de posição não se basearia em qualquer estudo técnico ou decisão colegiada (fls. 52).

Tabela 9 - Posicionamento da Fapa em contratos IND (contratos com vencimento em fev/03)

DATA	POSIÇÃO INICIAL	COMPRAS	VENDAS	POSIÇÃO FINAL	SITUAÇÃO
02.01.03	5	-	-	5	comprada
03.01.03	5	30	-	35	
06.01.03	35	-	(100)	(65)	vendida
07.01.03	(65)	-	-	(65)	
08.01.03	(65)	90	-	25	comprada
09.01.03	25	-	(50)	(25)	vendida
10.01.03	(25)	-	(60)	(85)	
13.01.03	(85)	35	-	(50)	comprada
14.01.03	(50)	70	-	20	

54. Com relação ao exemplo citado na tabela acima (fls. 5228), a Acusação observou que a Fapa começou o ano comprada em 5 contratos, mudou para posição vendida nos dias 06 e 07.01.2003, passando novamente para comprada no dia 08 e voltando à posição vendida nos dias 09, 10 e 13.03.2003, tendo pago, no período apontado, R\$171.315,00 em Ajustes do Dia.

55. Outro aspecto que dificultaria a compreensão dos objetivos da Fapa em suas negociações no mercado futuro é que, em diversos momentos, a Fundação tinha posições antagônicas entre si nas corretoras com as quais operava, não tendo sido apresentada nenhuma justificativa plausível para o fato (fls. 4392)²⁶ e tampouco foi encontrado qualquer controle desse fato nos documentos de gerenciamento das aplicações disponibilizados.

56. Essa prática ocorreu em 38% das vezes em que a Fundação estava posicionada em IND e, além de gerar custos de corretagem totalmente dispensáveis, tais fatos também seriam indicativos de que as negociações não eram realizadas para atender o interesse da instituição, mas sim para “alimentar” o esquema de distribuição irregular de ordens.

Tabela 10 - Posicionamento em IND (FEV3) da Fapa - fls. 5229

²⁶ Perguntado sobre a matéria, Bóris Sauer respondeu que “*objetivava distribuir os negócios entre as várias corretoras, o que importava para o depoente era o resultado consolidado*”.

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

DATA PREGÃO	CORRETORA	TIPO	Nº CONTRATOS	DATA PREGÃO	CORRETORA	TIPO	Nº CONTRATOS
02.01.03	NOVINVEST	V	75	09.01.03	NOVINVEST	V	105
	ÁGORA	V	40		ÁGORA	V	40
	SLW	C	120		SLW	C	120
03.01.03	NOVINVEST	V	45	10.01.03	NOVINVEST	V	105
	ÁGORA	V	40		ÁGORA	V	60
	SLW	C	120		SLW	C	80
06.01.03	NOVINVEST	V	115	13.01.03	NOVINVEST	V	70
	ÁGORA	V	40		ÁGORA	V	60
	SLW	C	90		SLW	C	80
07.01.03	NOVINVEST	V	115	14.01.03	SLW	C	80
	ÁGORA	V	40		ÁGORA	V	60
	SLW	C	90		NOVINVEST	-	0
08.01.03	NOVINVEST	V	55	15.01.03	ÁGORA	V	40
	ÁGORA	V	40		NOVINVEST	C	55
	SLW	C	120		SLW	C	120

57. Os fatos acima narrados, somados aos demais elementos colhidos ao longo da instrução, indicariam, para a SPS, que não se tratava de mera incompetência da gerência financeira da Fundação, mas sim de sua direta participação no “esquema” investigado.

58. Quanto a esse ponto, a Acusação afirmou que estudos da antiga SPC ilustrariam bem essa situação (fls. 262-263). Foram analisadas, em primeiro lugar, as posições compradas da Fapa, que teriam por objetivo obter retornos financeiros de curto prazo, ou seja, especulativos, tratando-se, portanto, de investimento feito com base na situação de mercado, sem vinculação com outros investimentos da entidade. Uma avaliação da eficiência desse tipo de aplicação deve ser realizada simplesmente considerando o retorno financeiro obtido nesses posicionamentos.

59. Entre 2002 e 2006, aquela Secretaria concluiu que o saldo do período resultou em uma perda de R\$5.713.895,00, um resultado completamente contrário ao supostamente esperado. Por sua vez, a análise das posições vendidas mostra uma circunstância ainda mais suspeita, em razão do péssimo resultado final. Esse tipo de procedimento (*hedge* da carteira) é baseado em um posicionamento no mercado futuro (posição vendida) contrário ao posicionamento no mercado à vista (posição comprada), a fim de que eventual variação financeira da carteira de renda variável seja compensada com o resultado financeiro dos contratos no mercado futuro, obtendo um resultado líquido, na soma dos dois mercados, próximo de zero.

60. Conforme mostrado na tabela a seguir, a Fapa, ao proteger sua carteira, perdeu mais recursos do que ganhou com sua valorização. Assim, para a Acusação não se poderia argumentar que a Fundação tinha ajustes negativos porque estava protegendo a carteira, sendo o saldo final positivo, pois, na prática, ocorria o contrário, situação que “sem dúvida, extrapola os limites de uma simples má gestão” (fls. 5229).

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br**Resultado da posição vendida (IND), em R\$ (estudo SPC 2003 a 2006) – fls. 5230**

ANO	RENTABILIDADE DA CARTEIRA HEDGEADA	RESULTADO FINANCEIRO DO MERCADO IND	RESULTADO TOTAL
2003	1.789.757	(4.417.740)	(2.627.983)
2004	1.045.396	(2.037.735)	(992.339)
2005	147.091	(1.195.290)	(1.048.199)
2006	5.310.236	(3.674.250)	1.635.986
Total	8.292.479	(11.325.015)	(3.032.535)

61. Ainda que o conceito de “taxa de sucesso” não fosse aplicável à Fapa²⁷, a Acusação destacou outros dados que poderiam ser utilizados para demonstrar o grau de êxito de suas operações com IND.

62. Os negócios da Fundação ocorriam muitas vezes aleatoriamente durante o dia, até porque seriam decididos, em tese, não pelo momento do mercado, como um investidor especulativo faria, mas sim em função de metas atuariais, percentual de proteção de carteira desejado ou aumento de exposição em bolsa se a rentabilidade projetada fosse negativa e houvesse expectativa de recuperação do índice Bovespa.

63. Consequentemente, esperava-se que os valores dos negócios em IND da Fapa girassem em torno da média do dia (cerca de 50% das transações deveriam ser melhores e outros 50% piores do que a média do dia), o que não ocorreu, conforme verifica-se nos dados constantes da tabela a seguir (CDs – fls. 2914 e 3314):

Tabela 12 - Percentual do número de negócios IND, da Fapa, melhores que a média do dia – fls. 5230

CORRETORA	PERCENTUAL	CORRETORA	PERCENTUAL	CORRETORA	PERCENTUAL
ÁGORA	27%	P.	46%	S.	53%
NOVINVEST	23%	F.	47%	TOTAL	35%
SLW	36%	G.	49%		

64. Observa-se que as negociações intermediadas pelas corretoras Ágora, Novinvest e SLW apresentaram baixo percentual de número de transações com valores melhores que a média do dia e, por outro lado, nas demais corretoras que não faziam parte do suposto “esquema” este percentual de negócios executados a preços melhores que a média do dia se aproximou de 50%, exatamente como seria esperado.

65. Chamou ainda a atenção da SPS o fato de os resultados dos negócios no primeiro e no último dia (quando houve, efetivamente, negociação) serem significativamente piores que os resultados de interregno (quando nenhuma negociação foi feita, apenas a manutenção dos contratos já detidos, gerando Ajustes Diários):

Tabela 13 - Ajustes de posições IND da Fapa - 2002 a 2008 (R\$) – fls. 5230-5231

CORRETORA	AJUSTES DO DIA	AJUSTES DIÁRIOS
ÁGORA	(1.912.635,00)	708.345,00

²⁷ Considerando a impossibilidade de realizar day trade, já mencionada.

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

NOVINVEST	(8.357.075,00)	(2.956.560,00)
SLW	(13.412.570,00)	(3.325.375,00)
TOTAL	(23.682.280,00)	(5.573.590,00)

66. A tabela acima compara os ajustes pagos pela Fapa relativos aos negócios intermediados pelas corretoras investigadas. Observa-se que os Ajustes do Dia, decorrentes de negócios executados no dia, custaram à Fundação mais de quatro vezes o valor dos ajustes de manutenção de posição, em que na prática nenhuma operação foi feita, apenas os anteriormente comprados ou vendidos que permaneceram em poder da Fapa. A tabela a seguir ajudaria a compreender o porquê dessa ocorrência, pois mostra o percentual de dias em que o ajuste foi positivo e negativo, por corretora investigada.

Tabela 14 - Dias em que a Fapa teve posições em IND, gerando ajustes - fls. 5231

CORRETORA	(SEM INTERFERÊNCIA DO “ESQUEMA”)				(COM INTERFERÊNCIA DO “ESQUEMA”)			
	DIAS EM QUE A FAPA ESTAVA POSICIONADA EM IND, GERANDO AJUSTES DIÁRIOS				DIAS EM QUE A FAPA REALIZOU NEGÓCIOS COM IND, GERANDO AJUSTES DO DIA			
	AJUSTES POSITIVOS		AJUSTES NEGATIVOS		AJUSTES POSITIVOS		AJUSTES NEGATIVOS	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
ÁGORA	261	49%	277	51%	27	17%	129	83%
NOVINVEST	596	51%	573	49%	67	15%	373	85%
SLW	732	51%	712	49%	113	16%	597	84%
TOTAL	1.589	50%	1.562	50%	207	16%	1099	84%

67. A SPS afirmou que, quando se tem o Ajuste Diário, ocasiões nas quais não teria havido qualquer interferência do “esquema”, os ajustes positivo e negativo aproximadamente se equivalem, como esperado. Já na ocorrência de Ajustes do Dia, quando a Fundação supostamente sofria com as “operações com seguro” perpetradas nessas corretoras, o percentual de dias nos quais houve ajuste positivo foi significativamente mais baixo do que aqueles em que a instituição teve que arcar com ajustes negativos.

68. A análise dos encerramentos dos contratos detidos pela Fapa também demonstraria que o verdadeiro objetivo da gerência financeira com suas aplicações em IND não era proteger a carteira nem incrementar ganhos por meio de alavancagem, mas sim oferecer a Fundação como uma “seguradora” das operações irregulares. Nesse ponto, a SPS destacou que o fechamento de um contrato IND pode se dar de três maneiras:

- pelo *vencimento normal*, quando a posição é encerrada no vencimento, sem qualquer ação do detentor do contrato (esta maneira gera apenas um Ajuste Diário, não havendo Ajuste do Dia).
- pelo *vencimento forçado*, quando a posição é encerrada no dia do vencimento, mas o detentor do contrato o negocia antes do final do dia (esta maneira gera um Ajuste Diário e um Ajuste do Dia, nesse caso específico, denominado pela BSM de Ajuste de Vencimento, decorrente do negócio feito).
- pelo *encerramento de posição*, quando a posição é encerrada antes do



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

vencimento, pela negociação de um tipo contrário²⁸ (esta maneira gera um Ajuste Diário e um Ajuste do Dia decorrente do negócio feito).

69. A Fapa, ao longo do tempo, fechou seus contratos das três formas supracitadas: em 22% das vezes, por meio do vencimento normal; em 18% das vezes, pelo vencimento forçado e em 60% das vezes pelo encerramento de posição.

70. Analisando os dias em que houve o vencimento forçado, verificou-se que, se a Fapa tivesse ficado inerte, os contratos seriam encerrados naturalmente e ela teria que arcar, nesses dias, com ajustes negativos de quase R\$ 163 mil. Como as posições foram encerradas antes do fechamento, ela teve que pagar mais R\$ 447 mil, sem que tenha sido dada justificativa plausível.

Tabela 15 - Fechamento dos contratos IND da Fapa - 2002 a 2008 (R\$) - fls. 5232

CORRETORA	VENCIMENTO NORMAL	VENCIMENTO FORÇADO		ENCERRAMENTO DE POSIÇÃO	
	AJUSTE DIÁRIO	AJUSTE DIÁRIO	AJUSTE DO DIA	AJUSTE DIÁRIO	AJUSTE DO DIA
ÁGORA	59.460,00	16.470,00	(43.530,00)	488.850,00	(268.410,00)
NOVINVEST	(375.225,00)	(110.115,00)	(237.760,00)	1.046.570,00	(503.555,00)
SLW	(538.005,00)	(69.100,00)	(165.685,00)	2.032.520,00	(1.189.060,00)
TOTAL	(853.770,00)	(162.745,00)	(446.975,00)	3.567.940,00	(1.961.025,00)

71. Ademais, depreendeu-se que, na maioria das vezes, a Fapa não levava o contrato IND até seu vencimento, encerrando mal sua posição, pois, se nada tivesse feito e apenas aguardado o vencimento normal da operação, teria percebido ajustes de cerca de R\$3,5 milhões. Os Ajustes do Dia negativos decorrentes de suas negociações nessas ocasiões fizeram com que a Fundação recebesse apenas R\$1,6 milhão.

72. Por todas as evidências narradas, a Acusação concluiu que a Fapa não possuía qualquer objetivo claro e consistente com suas negociações em IND, fosse de proteção da carteira, fosse de lucro. Por outro lado, seria certo que as maiores perdas da Fundação com este investimento ocorreram exatamente nos dias em que ela realizava negócios. Tudo isso demonstraria que suas transações no mercado futuro de Ibovespa não eram fruto de simples erro ou incompetência de sua gerência financeira, mas, na verdade, decorrentes de uma atuação concertada que propiciou todo o esquema de “operações com seguro”, no qual a Fundação era propositadamente colocada em uma posição de flagrante desequilíbrio perante os demais participantes da prática ilícita.

III.2.1.3 Gerenciamento de carteira

73. Foram disponibilizados pela Fapa documentos que comprovaram que havia certo acompanhamento dos resultados gerais dos investimentos da Fundação por meio das reuniões semanais do Comitê de Investimentos (fls. 1020-1625; 1635-1731; 1918-2031). Nestas, a gerência financeira expunha ao grupo apresentações com o detalhamento das aplicações financeiras da entidade. O gerenciamento dos investimentos em IND, entretanto, teria sido sempre deficiente,

²⁸ Por exemplo, caso se detenha 10 contratos de compra, vendem-se 10 contratos.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

segundo a Acusação.

74. Em algumas oportunidades, foram apresentados o número de contratos IND detidos e o ajuste decorrente, e em poucas reuniões foram também disponibilizados relatórios com as movimentações financeiras da semana (por exemplo, nos dias 10.12.02 e 17.12.02 – fls. 1109 e 1120), nos quais constavam, dia-a-dia, os contratos IND detidos e os ajustes diários recebidos ou pagos. Outras tantas vezes, o quadro “*Renda variável – movimentação semanal*” focava apenas nas operações à vista, não fornecendo quaisquer dados sobre as transações ocorridas com contratos IND (por exemplo, fls. 1294-1308 e 1325-1349).

75. Via de regra, a rentabilidade dos contratos IND era monitorada, gerencialmente, dentro da alínea “renda variável”. No entanto, nenhum documento foi entregue à CVM que demonstrasse um acompanhamento específico, por parte do Comitê de Investimentos, do desempenho das aplicações em contratos IND. A SPS afirmou que não havia nenhum estudo que mostrasse como a suposta estratégia de *hedge* funcionava, isto é, que os ajustes pagos relativos a estes ativos eram “compensados” pela valorização das ações da carteira da Fundação.

76. A postura da Fapa não era diferente com seus investimentos em IND com suposto objetivo de alavancagem, de modo que não teria sido disponibilizado qualquer documento que mostrasse se a estratégia estava sendo eficiente, isto é, se o saldo de ajustes devidos àquela aplicação era positivo.

77. A Acusação ressaltou que tampouco foram disponibilizados quaisquer documentos que indicassem os objetivos almejados, em determinados períodos, com esse tipo de investimento. Foram raras as apresentações gerenciais que mostraram, de forma clara, o quanto a Fapa estava gastando, ao longo do tempo, com ajustes²⁹.

78. A partir de janeiro de 2006, após orientações recebidas da auditoria realizada em 2005 pela SPC (fls. 1630), foi implementado o “*Relatório Mensal Índice Futuro Bovespa*” (pasta 10/CD – fls. 106), no qual constava resumo pouco fidedigno das ações e resultados obtidos nessa aplicação. Em junho de 2007, foi implementado o “*Relatório Diário de Operações com Derivativos*”, em que eram indicadas as compras e as vendas feitas no dia, as corretoras utilizadas e algumas observações sobre as metas atuariais (pasta 12/CD – fls. 106), contudo não havia um detalhamento, mais uma vez, dos Ajustes do Dia ocorridos em função das negociações feitas.

79. Foram encaminhadas, ainda, várias planilhas Excel que tabulavam os investimentos da Fapa, inclusive relacionando, dia-a-dia, o número de contratos IND detidos pela Fundação. Entretanto, não há nelas qualquer demonstrativo dos cálculos realizados para se chegar às quantidades dos contratos (que seriam, em tese, em função do beta da carteira de ações), assim como era inexistente qualquer controle que distinguisse as operações com objetivo de *hedge* daquelas com propósito de alavancagem (pasta 12/CD – fls. 106; pasta 12/CD – fls. 1918).

²⁹ A Fapa alegou que, por problemas técnicos, houve a necessidade de formatação de vários computadores e assim podem ter sido perdidos alguns controles (fls. 1626-1634).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

80. Nessa esteira, chamou atenção da SPS que todos os controles da Fapa, fossem gerenciais ou técnicos, classificavam os contratos IND detidos como *hedge*, independentemente desses papéis servirem para proteção ou para investimento. Também não foi disponibilizado à CVM qualquer controle que relacionasse os cálculos para determinação do número de contratos IND detidos pela Fapa com as suas diretrizes (Procedimentos Operacionais Índice Futuro.Doc/CD – fls. 106).

81. A Acusação destacou, nesse ponto, que mesmo os controles existentes muitas vezes forneciam informações equivocadas. A título de exemplo, citou que na ata de reunião do Comitê de Investimentos de 06.10.04, consta a seguinte frase: “[f]oi apresentada a posição de A Vista x Futuro onde observamos que mesmo com o pagamento de ajustes, visando proteção, nossa rentabilidade foi superior ao Ibovespa” (sic). Contudo, a SPS apontou que a Fapa não protegia sua carteira desde 26.08.2004, mantendo posição comprada de contratos IND desde essa data até 27.09.2004:

Tabela 16 - Contratos IND detidos pela Fapa no período – fls. 5234

DATA	C	V	SALDO	DATA	C	V	SALDO	DATA	C	V	SALDO
26.08.04	50	20	30	09.09.04	130	10	120	28.09.04	60	60	0
27.08.04	40	20	20	10.09.04	145	10	135	...			
30.08.04	40	20	20	13.09.04	145	10	135	11.10.04	60	60	0
31.08.04	40	10	30	14.09.04	130	10	120	13.10.04	0	0	0
01.09.04	85		85	15.09.04	130	10	120	...			
02.09.04	75	10	65	16.09.04	95	10	85	16.02.05		160	(160)
...				...							

82. A partir de 28.09.2004, deixou de deter qualquer contrato, até o dia 16.02.2005, quando voltou a negociar, vendendo 160 contratos. A Acusação registrou também que não há qualquer referência ao mercado de Índice Futuro Bovespa nas demais atas de reunião do período (fls. 5050-5070).

83. Além disso, ao analisar a planilha de controle apresentada pela Fapa “Acompanhamento diário - Mercado Futuro.xls” (pasta 12/CD – fls. 1918), em que consta o saldo diário dos contratos IND detidos pela Fundação, a Acusação observou diferenças notáveis em comparação com os dados constantes da planilha “Negociações da FAPA - Mercado Futuro.xls” (CD – fls. 2032), a qual detalha toda movimentação de contratos IND (e que corresponde aos dados encaminhados pela BSM), muitas vezes indicando um saldo exatamente inverso ao real³⁰.

84. Além disso, foram encontradas inconsistências no relatório “Índice Futuro Bovespa Relatório Mensal” de abril de 2006, em que se afirmou que a Fapa passou o “mês inteiro protegendo a carteira” e que o resultado líquido do mês teria sido de aproximadamente R\$1,5 milhão, quando, na verdade, verificou-se que a Fundação não estava protegida no referido mês (ou seja, em posição vendida), tendo variado seu posicionamento do longo do período.

³⁰ A Acusação ilustrou tal fato com uma tabela comparativa contendo dados referentes ao período de janeiro a março de 2006 (fls. 5234).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

85. Ainda com relação ao mesmo documento, o registro do número real de contratos negociados não coincidia com o indicado na planilha e, com relação ao resultado líquido, ao invés do valor de R\$1,5 milhão, como informava o documento, verificou-se que foi negativo em R\$281.115,00, a demonstrar, no sentir da Acusação, *“um relevante indício de que não se desejava gerenciar, genuinamente, a aplicação em IND, mas sim apresentar dados genéricos que transmitissem a impressão de que tudo estava sob controle, o que, como visto acima, não correspondia à realidade”*.

86. A Acusação citou, ainda, como exemplo de ausência de controles consistentes por parte da Fapa, o *“Relatório diário de operações com derivativos”* de 11.02.2008 (fls. 5073), em que constava: *“[r]eduzimos a posição comprada em 80 contratos, sendo as vendas médias realizadas com ganho de +2,4% sobre a média de fechamento do dia anterior, proporcionando um ajuste aproximado de R\$ 350.000,00, no dia.”* Apesar de o texto indicar a realização de um bom negócio, a realidade não foi essa, pois antes do pregão daquele dia abrir, a Fapa detinha 180 contratos comprados, o que proporcionou à Fundação um Ajuste Diário de R\$ 269.460,00, e a venda dos 80 contratos citados gerou um Ajuste do Dia negativo de R\$ 23.200,00, o que significa que a informação constante no Relatório Diário não teria qualquer fundamentação.

87. Em linha com esse entendimento, a antiga SPC concluiu que a Fapa *“operou com derivativos (contratos futuros de Índice Bovespa), no período de 2002 a 2006, sem adotar procedimentos prévios de controle e de avaliação do risco do mercado e dos demais riscos inerentes às operações com derivativos, afrontando diretrizes de rentabilidade e segurança”* (fls. 2426), resultando daí uma condenação do então diretor presidente da Fapa, H.A.M. (fls. 2455).

88. A Acusação sustentou que o grau de falha apresentado nos mecanismos de controle das aplicações em IND revelaria, mais uma vez, que o objetivo real dessas aplicações não era favorecer a Fundação, mas sim servir de “seguro” para os comitentes investigados, o que explicaria a falta de justificativas quanto ao fundamento econômico desses negócios, além da ausência de controle no tocante ao acompanhamento das operações executadas e sua performance.

III.2.1.4 Depoimentos da Fapa

89. Foram tomados depoimentos dos seguintes membros do Comitê de Investimentos da Fapa à época dos fatos: J.G.A., funcionário da Emater por 37 anos (fls. 2166-2174); S.J.M., representante dos aposentados (fls. 2143-2149); L.A., diretor de administração e seguridade (fls. 2263-2336); A.S., assistente de investimentos (fls. 2154-2165); H.A.M., diretor presidente e diretor financeiro (fls. 2175-2262); e Bóris Sauer, coordenador de investimentos (fls. 4387-4395).

90. O conjunto dos depoimentos permitiria concluir que, com exceção de Bóris Sauer, A.S. e H.A.M., os membros do Comitê de Investimentos possuíam muito pouco conhecimento técnico sobre mercado de capitais. Por exemplo, S.J.M., perguntado sobre quando a Fapa começou a operar no mercado de Índice Futuro, respondeu que não fazia ideia do que se tratava.

91. H.A.M. declarou que era o responsável pela gestão da renda variável da Fapa e que,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

ao final do dia, recebia as boletas das negociações para conferência, mas que as decisões seriam invariavelmente tomadas por Bóris Sauer. Este, por seu turno, disse que ele e A.S. acompanhavam o mercado e tomavam as decisões das operações a serem executadas em cada dia, tendo acrescentado que os parâmetros para as operações em IND teriam sido consignados nas atas da reunião semanal do Comitê. A SPS salientou que, conforme já comentado, as atas do Comitê de Investimentos raramente consignavam parâmetros para os negócios em IND.

92. A.S. expôs que as decisões diárias de investimento em IND eram tomadas por Bóris Sauer e H.A.M., sendo as notas de corretagem passadas para este último, que seria quem aprovava os pagamentos. Acrescentou que, durante as férias de Bóris Sauer, ficaria responsável pelas operações, com diretrizes deixadas por ele, mas seria H.A.M. quem decidiria o que comprar ou vender e por qual corretora. H.A.M., por sua vez, declarou que, nesses períodos, as operações seriam de responsabilidade da A.S.

93. Perguntado sobre a motivação para a Fapa operar com IND, Bóris Sauer explicou que devido à alta volatilidade no mercado, os participantes da Fundação teriam passado a “operar” sua cota, buscando o momento mais propício para pedir sua aposentadoria, e que um dos instrumentos para diminuir a volatilidade e os riscos seria a operação com IND. Assim, em períodos de alta, ficaria vendido, e em períodos de baixa, comprado. Se a rentabilidade do mês estivesse negativa, compraria e não protegia a queda. De resto, a estratégia seria função da rentabilidade da TIR. Se a cota estivesse negativa, expor-se-ia mais no mercado, comprando IND e buscando maiores rendimentos. Se a cota estivesse positiva, aceitaria a perda em IND, em função da proteção.

94. A Acusação salientou, contudo, que não haveria registros (que tenham sido entregues à CVM) de cálculos que suportassem as tomadas de posição descritas nesta resposta, assim como não existiriam demonstrativos que mostrassem a eficácia das decisões tomadas (de proteção ou de alavancagem).

95. Os demais depoentes declararam que o objetivo da Fapa ao operar com IND seria proteção da sua carteira. Questionado quanto aos períodos em que a Fapa esteve comprada nesse mercado, H.A.M. afirmou que desconhecia esta situação. A.S., por sua vez, não soube explicar por que quase em 50% das vezes a Fundação estava comprada em índice futuro.

96. Questionado sobre quem, na Fapa, teria conhecimento das perdas sofridas nos negócios com Ibovespa Futuro, Bóris Sauer respondeu que o Comitê de Investimentos teria tomado conhecimento. Entretanto, os demais depoentes afirmaram que nunca teriam sido informados de prejuízos – o acusado sempre teria dado a entender que as operações eram vantajosas à Fundação, pois os ganhos ou perdas em IND compensariam flutuações ocorridas no mercado à vista.

97. Perguntado sobre os motivos pelos quais a Fapa deixou de operar no mercado de Índice Futuro, Bóris Sauer respondeu que teria sido devido à fiscalização da SPC, que questionou essas operações, vendo seus resultados isoladamente, e não em conjunto com os demais investimentos. Conforme notou a SPS, tanto a SPC quanto a CVM solicitaram à Fapa estudos que comprovassem



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

a eficácia dos investimentos em IND, sem, porém, que tenham obtido respostas.

98. Questionado acerca da razão de, em muitas ocasiões, a Fapa ter apresentado posição comprada em contratos IND em alguma corretora simultaneamente a uma posição vendida (em contratos da mesma série) em outra intermediária, H.A.M. respondeu que tal fato seria inexplicável e injustificável, e que, se o tivesse percebido à época, vetaria esta prática.

99. Já Bóris Sauer, respondendo à mesma pergunta, disse que objetivaria distribuir os negócios entre as várias corretoras, importando para ele apenas o resultado consolidado. Para a SPS, tal atitude seria absolutamente ilógica e irracional, gerando custos de corretagem desnecessários.

III.2.2. DA CORRETORA SLW

100. A Acusação afirma que a Fapa operou por intermédio da SLW entre 25.01.2002 e 16.09.2008 (fls. 5.237)³¹. De acordo com as informações prestadas pela Fundação, quem recepcionava suas ordens eram Marcelo Porto e Robson Queiroz (fls. 101 e CD à fl. 106). Já de acordo com a SLW, os assessores da Fapa seriam Robson Queiroz – e, na sua ausência, pela ordem, C.A., F.R. e P.O. (fls. 864) – ou Mauricio Porto (fls. 894), ou ainda Geraldo Pereira Junior, Mauricio Porto e Marcelo da Costa Porto (fls. 991). Os depoimentos confirmaram Marcelo da Costa Porto (“Marcelo Porto”) como sendo o efetivo assessor da Fapa, auxiliado pelos demais operadores que compunham sua equipe, e que serão apontados mais adiante (fls. 4387-4395 e 4797-4803).

101. Verificou-se que Fapa negociou IND pela SLW em 710 pregões, totalizando 29.670 contratos, comprados ou vendidos. Como resultado de suas operações, arcou com Ajustes do Dia negativos no total de R\$13.412.570,00. Em apenas 113 pregões (16% dos pregões em que operou), obteve Ajustes do Dia positivos. Segundo a Acusação, a probabilidade de ocorrer uma performance tão baixa seria de apenas 1 em $6,6 \times 10^{82}$ vezes, com base na fórmula de Probabilidade da Taxa de Sucesso.

102. A Acusação apresentou, então, uma lista com os comitentes investigados que realizaram seus negócios pela SLW, incluindo as datas de ativação e desativação de suas contas BM&F junto à corretora (CD à fls. 2912) e o período em que negociaram IND por essa corretora (CD à fls. 2914). Foram analisados também o percentual de negócios cujas ordens foram dadas após aqueles terem sido realizados, numa clara inversão da ordem natural do processo (ou seja, casos em que o momento do registro da ordem é posterior à sua execução). Esses dados estão compilados na tabela abaixo.

³¹ Foi informado por um representante do Sistema Integrado de Administração de Corretoras (“Sinacor”) que o controle de ordens BM&F foi implantado na SLW em 20.01.2003, sendo utilizado a partir de 04.06.2003. O sistema possui registros de alterações em ordens de negociação a partir de novembro de 2004 e não atendia a essa funcionalidade antes dessa data (fls. 992).

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br**Tabela 19 - Clientes investigados da corretora SLW – fls. 5238**

COMITENTE	ATIVACÃO	SAÍDA	NEGOCIAÇÕES IND	N. NEGÓCIOS	% EXECUÇÃO ANTES DA ORDEM
ANTÔNIO ALVES DE LIMA (“ANTONIO LIMA”)	09.01.04	30.03.05	09.01.04 a 09.02.04	70	36%
CÉSAR BONATTO RETZLAFF (“CÉSAR BONATTO”)	30.01.02	30.06.09	30.01.02 a 04.06.08	990	63%
CLÁUDIO MARCOS ARENA (“CLÁUDIO ARENA”)	29.01.02	17.04.03	29.01.02 a 17.04.08	409	67%
CRISTIANE COELHO	24.05.02	11.05.09	17.04.07 a 11.03.08	326	75%
EDUARDO JOSÉ DE MORAES BARROS (“EDUARDO BARROS”)	12.12.05	01.03.11	11.04.07 a 05.02.09	468	65%
ELSO MARTINS JUNIOR (“ELSO MARTINS”)	26.02.02	14.01.10	26.02.02 a 18.03.09	1262	64%
ELTON UGHINI	02.08.01 29.01.04	17.04.03 07.04.08	02.08.01 a 03.08.01 10.02.04 a 24.05.06	157	63%
EUCLIDES BOLINI JÚNIOR (“EUCLIDES BOLINI”)	18.05.04	07.04.08	25.05.04 a 29.07.04	112	46%
F.G.R.E.	01.04.05	11.05.09	01.04.05 a 26.02.08	2.437	70%
GERALDO PEREIRA JÚNIOR (“GERALDO PEREIRA”)	23.05.02	09.04.09	24.05.02 a 22.04.08	1.854	32%
INGO KRAUSE JÚNIOR (“INGO KRAUSE”)	05.03.04	07.04.08	08.03.04 a 13.09.04	111	64%
LIFE PEERS PARTNERS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (“LIFE PEERS”)	16.04.01	07.04.08	16.04.01 a 13.01.05	206	71%
LUIZ ATARANTO MARTINS (“LUIZ ATARANTO”)	30.11.05	19.01.10	13.12.05 a 12.06.09	880	67%
MARCELO GAGLIARDI	20.04.04	01.11.10	20.04.04 a 31.10.08	119	60%
MARLI PORAZZA MORENO (“MARLI MORENO”)	07.02.01	11.05.09	07.02.01 a 22.10.03	9	100%
MAURICIO DA COSTA PORTO (“MAURICIO PORTO”)	18.08.03	08.07.09	26.08.03 a 13.10.08	2.128	59%
OLAVO OLIVEIRA DINIZ (“OLAVO DINIZ”)	13.09.06	26.02.10	14.09.06 a 10.09.09	433	69%
R.S.	21.02.02	04.11.11	21.02.02 a 01.10.09	4.081	59%
Total				12.227	

103. Com base nesses dados, a Acusação verificou que com exceção de Elton Ughini, Life Peers e Marli Moreno, todos os demais comitentes registraram-se na SLW após a Fapa estar operando por essa corretora. Além disso, a grande maioria não mais negociou IND após 2008, justamente quando a Fapa parou de negociar contratos de Índice Futuro Bovespa.

104. Com relação ao percentual de ordens registradas após sua execução, no entender da Acusação, isso demonstraria, na melhor das hipóteses, que a SLW era bastante desorganizada e realizava suas operações sem o devido registro no sistema, sem obedecer às reais condições de cada uma, o que facilitaria a existência de distribuições irregulares de negócios, já que as ordens correspondentes somente eram abertas *a posteriori*, possibilitando dessa maneira que as melhores transações fossem direcionadas para os clientes participantes do “esquema”, e ficando as piores para a instituição “garantidora”, no caso a Fapa.

105. Foi ressaltado também que as ordens de negociação de todos os comitentes investigados nas operações realizadas na BM&F até fevereiro de 2004 foram administradas (CDs às fls. 990, 2047, 2062, 3100 e 3927) e, desse período até janeiro de 2006, todas as ordens de negociação passaram a ser registradas como monitoradas³². Dessa data em diante, as ordens

³² Ordem administrada é aquela que especifica somente a quantidade e as características dos ativos serem comprados ou vendidos, ficando a execução a critério da corretora. Ordem monitorada é aquela em que o cliente, em tempo real, decide e determina à corretora as condições de execução.

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

voltaram a ser registradas como administradas. Questionada a respeito, a SLW alegou não ter nenhuma explicação para essas coincidências (fls. 5085).

106. Com base na listagem de negócios fornecida pela BSM (CD à fls. 2914), e somente com relação a transações realizadas entre janeiro de 2002 e agosto de 2008, extraiu-se o cálculo da taxa de sucesso das operações *day trade* de cada um dos comitentes investigados e as probabilidades de esses sucessos ocorrerem, de acordo com o número de pregões em que houve negociações, conforme tabela abaixo, que mostra também o número transacionado de contratos *day trade* e o lucro resultante dos Ajustes do Dia dessas operações.

Tabela 20 - Taxas de sucesso em IND dos comitentes investigados na SLW (2002 a 2008) – fls. 5239

COMITENTE	CONTRATOS	PREGÕES	SUCESSOS	TAXA SUCESSO	TAXA SUC. FINANCEIRO	PROBABILIDADE	AJUSTE DO DIA R\$
ANTÔNIO LIMA	380	10	9	90%	98%	1 em 93	73.350,00
CÉSAR BONATTO	14.460	316	247	78%	92%	1 em 1,7 x 10 ²⁴	1.421.350,00
CLÁUDIO ARENA	7.040	102	65	64%	90%	1 em 278	655.550,00
CRISTIANE COELHO	3.480	60	46	77%	96%	1 em 47.352	317.250,00
EDUARDO BARROS	8.040	168	144	86%	97%	1 em 4,3 x 10 ²¹	928.050,00
ELSO MARTINS	15.180	334	242	73%	91%	1 em 1,9 x 10 ¹⁶	1.259.500,00
ELTON UGHINI	1.320	21	21	100%	100%	1 em 2,1 x 10 ⁶	444.075,00
EUCLIDES BOLINI	580	17	17	100%	100%	1 em 131.072	83.100,00
F.E.	16.100	512	454	89%	91%	1 em 5,7 x 10 ⁷⁶	443.475,00
GERALDO PEREIRA	17.412	664	539	81%	95%	1 em 4,9 x 10 ⁶¹	3.029.663,00
INGO KRAUSE	610	19	19	100%	100%	1 em 524.288	148.125,00
LIFE PEERS	1.370	32	23	72%	93%	1 em 100	145.875,00
LUIZ ATARANTO	12.470	213	151	71%	90%	1 em 2.120.050.228	839.260,00
MARCELO GAGLIARDI	620	19	19	100%	100%	1 em 524.288	141.150,00
MARLI MORENO	1.710	41	34	83%	95%	1 em 78.986	226.275,00
MAURICIO PORTO	19.312	370	272	74%	91%	1 em 1,9 x 10 ¹⁹	1.133.740,00
OLAVO DINIZ	7.120	154	118	77%	92%	1 em 90.408.539.979	601.550,00
R.S.	33.304	839	610	73%	81%	1 em 1,9 x 10 ⁴⁰	2.231.030,00
TOTAL	160.508	3.891	3.030	78%	92%	-	14.122.368,00

CONTRATOS = nº de contratos *day trade* negociadosPREGÕES = nº de pregões em que realizou negócios *day trade*SUCESSOS = nº de pregões em que o *day trade* foi bem sucedido (Ajuste do Dia positivo)TAXA SUCESSO = taxa de sucesso das operações *day trade*

PROBABILIDADE = probabilidade de se ter, pelo menos, essa taxa de sucesso, nesse número de pregões

AJUSTE DO DIA R\$ = saldo final dos Ajustes do Dia das operações *day trade* do comitente

107. De acordo com a tabela acima, dos dezoito clientes relacionados, quatro obtiveram 100% de sucesso em suas operações *day trade* e dezessete alcançaram sucesso acima dos 70%, o que chama a atenção especialmente considerando a diferença de desempenho entre esses comitentes e a Fapa, que praticamente só tinha prejuízo, embora operasse no mesmo mercado, com o mesmo derivativo e no mesmo período. Na visão da Acusação, a existência concomitante de aplicadores tão competentes e um investidor tão inábil quanto a Fapa revelaria que as condições de mercado na SLW não eram normais e que somente um esquema de distribuição irregular no âmbito da corretora seria capaz de justificar o ocorrido.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

108. Outro sinal apontado no relatório da falta de controle da corretora em relação às operações intermediadas por ela foi o fato de vários dos comitentes investigados terem ficado inúmeras vezes expostos, em posições compradas ou vendidas de IND, em valores elevados e incompatíveis com as situações financeiras declaradas em ficha cadastral, e sem possuírem saldo em sua conta corrente junto à corretora. Por exemplo, houve dias em que o cliente Cesar Bonatto – com renda e patrimônio declarados em ficha cadastral nos valores de R\$3.000,00 e R\$272.000,00 respectivamente – ficou com posição comprada, em IND, em número de contratos cujo valor total era superior a R\$2,6 milhões (dia 30.10.07, CD à fls. 2914; fls. 3942). Situações análogas são observadas, por exemplo, nos comitentes Antônio Lima, Euclides Bolini, F.E., Ingo Krause, Luiz Ataranto, Marcelo Gagliardi e Olavo Diniz.

109. Finalmente, registrem-se vários casos a seguir detalhados, em que pessoas ligadas à corretora tiveram os melhores negócios especificados para elas, em detrimento da Fapa, infringindo diretamente o §2º do art. 8º da Instrução CVM Nº 387/03³³ e as regras e parâmetros de atuação da própria SLW³⁴, segundo as quais na distribuição dos negócios, as ordens de pessoas não vinculadas à corretora deveriam ter prioridade em relação às de pessoas a ela vinculadas.

III.2.2.1 Da tramitação das ordens na BM&F

110. A Acusação afirmou que de acordo com os depoimentos tomados, as ordens de negociação dos clientes investigados eram recebidas, via telefone, pelo assessor correspondente, que as anotava em uma folha de papel e as transmitia ao operador de pregão (cujas iniciais aparecem, na ordem, ao lado de cada negócio). A especificação do comitente era feita após a execução, dentro do horário da janela de negociação, pelo BackOffice, ou “ponta de mesa”, no sistema Sinacor, de acordo com os dados passados pelo assessor que recebera a ordem.

111. Assim, como não havia um cadastramento no sistema de cada passo de tramitação da ordem *pari passu* com a ocorrência de cada evento, era facilitada a distribuição “artificial” dos

³³ “Art. 8º As corretoras poderão cumprir ordens para sua carteira própria ou para as carteiras de seus clientes, sendo-lhes facultado, mediante contrato específico, contratar outras corretoras para o seu cumprimento, observado o disposto nos arts. 9º e 12. (...)”

§2º Em caso de concorrência de ordens, a prioridade para cumprimento deve ser determinada por critério cronológico, sendo que as ordens de clientes que não sejam pessoas vinculadas à corretora devem sempre ter prioridade em relação àquelas emitidas por pessoas que o sejam.

§3º Somente as ordens que sejam passíveis de cumprimento no momento da efetivação de um negócio, ou seja, aquelas cujo preço especificado pelo cliente for compatível com o preço de mercado, concorrerão em sua distribuição.”

³⁴ “10. DISTRIBUIÇÃO DOS NEGÓCIOS. Distribuição é o ato pelo qual a Corretora atribuirá a seus Clientes, no todo ou em parte, as operações por ela realizadas ou registradas nos diversos mercados. A Corretora fará a distribuição dos negócios realizados nas Bolsas por tipo de mercado, valor mobiliário/contrato e por lote padrão/fracionário, obedecidos os seguintes critérios: a) somente as ordens que sejam passíveis de execução no momento da efetivação de um negócio concorrerão em sua distribuição; b) as ordens de pessoas não vinculadas à Corretora terão prioridade em relação às ordens de pessoas a ela vinculadas. Observados os critérios mencionados nas letras anteriores, a numeração cronológica de recebimento da ordem determinará a prioridade para o atendimento de ordem emitida por conta do Cliente da mesma categoria, exceto a ordem Monitorada, em que o Cliente interfere em tempo real.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

negócios por parte do assessor, beneficiando aqueles envolvidos no “esquema”.

112. Como já mencionado, foram encontradas, ao longo das investigações, divergências entre os horários de abertura das ordens de negociação da Fapa e os horários de execução dos negócios que lhe foram distribuídos e, por diversas vezes, houve casos em que as ordens eram abertas em momento posterior a estes.

113. Questionado acerca da maneira pela qual se dava a tramitação de uma ordem de negociação no âmbito da corretora SLW, Marcelo Porto, operador responsável pelo assessoramento e recepção das ordens de negociação da Fundação, declarou (fls. 4797-4803):

“(...) o cliente ligava para a mesa, e o depoente o atendia. Passava então para um operador de terminal de execução de operações, ou, quando fosse o caso, para um operador de mesa que estivesse ligado com um operador de pregão, ou diretamente para o operador de pregão”, e “confirmava então o negócio com o cliente, e então era feita uma boleto, que era encaminhada para o ponta de mesa, que era responsável por fazer a especificação dos negócios”

114. Quanto à divergência de horários detectada, Marcelo Porto afirmou que “nesse período havia um acúmulo muito grande de operações. Assim, poderia acontecer que a operação tenha sido executada sem que antes tivesse aberto a boleto”.

115. A SPS esclareceu que embora isso esclareça a existência de negócios especificados à Fundação que tenham sido executados anteriormente à abertura das respectivas ordens de negociação nos sistemas da corretora, nada justificaria a existência, nessas listas de especificações, de negócios executados antes mesmo de terem sido emanadas as ordens pelo cliente da corretora, com os devidos parâmetros para execução. Em síntese, um negócio já executado não poderia pertencer a um cliente que ainda não contactou a corretora.

116. Desta forma, para a verificação de que todos os negócios distribuídos à Fapa foram, efetivamente, decorrentes das ordens emanadas por esta, foi solicitado à Fundação o fornecimento dos registros telefônicos de todos os ramais por ela utilizados³⁵, referente a todo o período de suas operações no mercado futuro de índice (CDs às fls. 3886 e 3888).

117. Adicionalmente, a SLW foi intimada a fornecer a esta Comissão todos os números de telefone de suas mesas de negociação, utilizados ao longo deste período, por meio dos quais foram recepcionadas ordens de negociação (fls. 3918-3920). De posse de tais informações e das ordens de negociação da Fapa³⁶, promoveu-se o cruzamento desses dados de forma a detectar se, de fato, os horários de transmissão verbal das ordens, via telefone³⁷, para a corretora, eram compatíveis com os horários de execução dos negócios distribuídos à Fapa.

³⁵ A Fapa, por se encontrar instalada dentro de edifício sede da Emater, no Paraná, utiliza um determinado número de ramais telefônicos, por esta lhe fornecidos, além de algumas linhas diretas.

³⁶ Previamente fornecidas pela referida corretora (CDs às fls. 990 e 2053).

³⁷ Conforme declarado nos depoimentos de Bóris Sauer (fls. 4387-4395) e A.S. (fls. 2154-2165), as ordens de negociação da Fundação eram emitidas única e exclusivamente por via telefônica.

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

118. Dado o grande período de tempo em que ocorreram operações nessa corretora, entre os anos de 2002 a 2008, tal análise foi feita por amostragem³⁸, selecionando-se aleatoriamente alguns meses dentro deste intervalo de tempo. A SPS transcreveu uma dessas análises, referente ao mês de agosto de 2004³⁹, conforme tabela a seguir.

Tabela 22 - Análise dos negócios IND x ligações telefônicas da Fapa - agosto de 2004 - fls. 5243

DIA	HORA DE ABERTURA DA ORDEM	HORA DE EXECUÇÃO DO PRIMEIRO NEGÓCIO	HORA DA(S) LIGAÇÃO(ÕES) PARA A CORRETORA	RAMAL FAPA DE ORIGEM
2	13h15	12h24	16h54	2137 (Bóris)
5	13h18	12h36	15h25	2137 (Bóris)
9	12h10	11h14	11h23 / 14h36 / 14h38	2137 (Bóris)
10	12h11	9h12	14h59 / 16h39	2137 (Bóris)
13	17h06	16h21	não houve ligação	-
16	13h39	12h41	14h26 / 16h31	2137 (Bóris)
17	12h19	9h41	11h49	2137 (Bóris)
18	12h14	11h00	10h19 / 14h22	2137 (Bóris)
19	12h16	9h05	não houve ligação	-
20	16h15	13h24	10h06 / 10h07 / 10h08	2327 (Arlida)
23	12h14	10h23	11h32 / 14h46	2137 (Bóris)
26	12h14	9h07	12h16 / 17h13	2137 (Bóris)
31	16h15	13h39	12h10 / 15h29	2137 (Bóris)

119. Verifica-se que, nesse mês, dos treze pregões em que a Fapa atuou por intermédio dessa corretora, em todos eles, sem exceção, as ordens de negociação foram abertas posteriormente aos primeiros negócios que seriam, em seguida, distribuídos à Fundação, situação que se compreenderia, em tese, nas justificativas prestadas por Marcelo Porto em seu depoimento.

120. Entretanto, em apenas três desses pregões (dias 18, 20 e 31), a ligação telefônica da Fapa para a SLW antecedeu o horário de execução dos negócios que lhe seriam posteriormente especificados. Em um total de oito pregões, foram especificados à Fapa negócios anteriores à transmissão, por esta, de sua ordem de negociação para aquele dia, sendo que nos dois outros pregões restantes (dias 13 e 19), sequer houve um contato telefônico da Fapa com a corretora⁴⁰.

121. A SPS mencionou que considerando os negócios em que a execução se deu antes das ligações da Fapa para as corretoras e que lhe foram especificados, ou seja, negócios que não

³⁸ Acerca da possibilidade de utilização de prova por amostragem, a SPS faz alusão à decisão proferida, em 26/10/2012, nos autos do Processo Administrativo Sancionador (PAS) CVM nº 05/2008: “a jurisprudência também reconhece a legalidade da prova por amostragem, como é natural em casos como o presente em que são analisadas milhares de operações diariamente realizadas. Exigir a análise pormenorizada de todas as operações e reespecificações diretas e indiretas seria inviabilizar a atividade do Estado e a jurisprudência tem reconhecido, expressamente, a possibilidade de análises estatísticas e por amostras, inclusive em direito penal”.

³⁹ Nas análises referentes a outros períodos, os elementos probatórios encontrados são exatamente os mesmos destacados neste exemplo apresentado.

⁴⁰ Em que pese o coordenador de investimentos da Fapa, Bóris Sauer, ter afirmado em depoimento que as ordens de negociação da Fundação seriam passadas “sempre pelo preço de mercado do momento”, e que “acompanhava a execução da ordem pelo telefone, esperando na linha até sua confirmação”. Além disso, Bóris também afirmou que “nunca passava ordens para serem executadas ao longo do dia”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

poderiam ter sido oriundos de ordens efetivamente emitidas pela Fundação, o prejuízo desta em Ajustes do Dia somente nesse mês de agosto de 2004 atingiu R\$165.180,00.

122. Diante do exposto, a SPS concluiu que (i) dentro do suposto esquema de “operações com seguro”, os operadores da corretora SLW prescindiam de um prévio contato com o responsável pelas operações da Fapa, Bóris Sauer, para se valer da distribuição irregular de ordens em prejuízo da Fundação; (ii) restaria evidente a participação de Bóris Sauer no referido esquema, uma vez que este afirmou que não haveria acordo com corretoras para a realização de operações sem a necessidade de ordem prévia dada pela Fapa, bem como declarou que recebia, sempre ao final do dia, a listagem de todos os negócios realizados, na qual seriam facilmente detectadas tais irregularidades.

III.2.2.2 Da análise de operações intermediadas pela SLW

123. A Acusação analisou e apresentou alguns exemplos das dinâmicas operacionais por meio das quais se processavam as “operações com seguro” no âmbito da corretora SLW, tendo verificado, em um primeiro momento, como a ampla utilização de ordens abertas posteriormente a negócios já executados, e o direcionamento, no momento da distribuição, dos melhores dentre estes negócios aos comitentes beneficiados, em detrimento da Fapa, teriam permitido a estes atingir elevadíssimos lucros e altas taxas de sucesso em suas *operações day trade*, ao passo que a Fundação sofria pesados prejuízos em seus ajustes do dia, que culminaram em perdas totais no valor de R\$13.412.570,00.

124. Transcreve-se abaixo um dos exemplos dentre os diversos trazidos no relatório de inquérito (fls. 5244-5253):

173. Foram analisadas as operações do dia 28.04.04, referentes a contratos de Índice Futuro com vencimento para o mês de junho de 2004, sendo a seguir detalhados os negócios executados, as aberturas de ordens e as especificações realizadas.

Tabela 23 - Operações do dia 28.04.04 na SLW (série JUN4)

LINHA	NOME DO INVESTIDOR	HORA ORDEM	HORA NEGÓCIO	Nº NEGÓCIO	HORA ESPECIFICAÇÃO	TIPO	QTDE. CONTRATOS	COTAÇÃO NEGOCIO	AJUSTE DO DIA
(1)	FAPA	12h06	9h05	341-4	12h23	C	5	21.445,00	(10.545,00)
(2)	FAPA	12h06	9h06	350-3	12h23	C	5	21.410,00	(10.020,00)
(3)	FAPA	12h06	9h10	511-5	12h23	C	5	21.310,00	(8.520,00)
(4)	ELSO MARTINS	12h12	10h39	2276-1	12h23	V	5	21.430,00	10.320,00
(5)	MARCELO GAGLIARDI	13h48	11h45	5385-3	13h53	V	5	21.280,00	8.070,00
(6)	FAPA	12h06	12h08	6585-1	13h53	C	5	21.260,00	(7.770,00)
(7)	ELSO MARTINS	12h12	12h08	6645-9	12h23	C	5	21.180,00	(6.570,00)
(8)	FAPA	12h06	13h09	9783-4	16h17	C	5	21.100,00	(5.370,00)
(9)	FAPA	12h06	14h33	10959-0	16h17	C	5	21.010,00	(4.020,00)
(10)	MAURICIO PORTO	15h57	15h49	13904-9	16h17	C	5	20.940,00	(2.970,00)
(11)	MAURICIO PORTO	15h57	15h54	14136-1	16h17	V	10	20.970,00	6.840,00
(12)	MAURICIO PORTO	15h57	16h17	15136-7	17h26	C	5	20.940,00	(2.970,00)
(13)	MARCELO GAGLIARDI	13h48	16h29	15648-2	17h31	C	5	20.830,00	(1.320,00)

HORA ORDEM = hora em que a ordem foi dada



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

HORA NEGÓCIO = hora em que o negócio foi executado

Nº NEGÓCIO = número de cada negócio relacionado à ordem em questão

HORA ESPECIFICAÇÃO = hora em que o negócio foi especificado para o comitente em questão

TIPO = tipo do negócio, C para compra e V para venda

QTDE. CONTRATOS = quantidade de contratos negociados no negócio em questão

COTAÇÃO NEGÓCIO = cotação do negócio em questão, em R\$

AJUSTE DO DIA = Ajuste do Dia relacionado ao negócio em questão, em R\$

Cronologia dos fatos:

- Entre 09h05 e 11h45 foram efetuados negócios de compra e de venda de contratos IND, todos de 5 contratos (linhas 1 a 5), sem que houvesse, até aquele momento, qualquer ordem aberta para os comitentes designados.
- Às 12h06, com o mercado em baixa relativamente às cotações dos negócios iniciais, foi aberta ordem de compra para a Fapa. Dois minutos depois, às 12h08, foram executadas duas novas compras, também de 5 contratos cada.
- Logo em sequência, às 12h12, foram abertas ordens de compra e de venda em nome de Elso Martins. Às 12h23, foram feitas as primeiras especificações do dia: para Elso Martins, foi direcionada a venda feita às 10h39 (linha 4) e a melhor compra disponível até então, executada às 12h08 pelo preço de R\$ 21.180,00. Assim, sendo-lhe distribuídos negócios anteriores à abertura de suas ordens de negociação, este comitente conclui *day trade* com lucro de R\$ 3.750,00.
- À Fapa foram especificadas, nesse momento, as **três piores** compras dentre as então disponíveis (linhas 1 a 3). Note-se que, embora já tenha sido especificada a compra de linha 7, executada às 12h08, os negócios de linhas 5 e 6, anteriores a este, permaneceram sem a especificação de seu comitente. Na verdade, já se poderia, com esses dois negócios, operacionalizar mais um *day trade* de pequeno lucro (R\$ 300,00). Porém, como para esses negócios o horário-limite para especificação era às 14h00, era possível aguardar um eventual novo negócio a preço melhor.
- E foi o que, de fato, aconteceu: às 13h09, com o mercado ainda em queda, foi executada uma nova compra, pela cotação de R\$ 21.100,00 (linha 8). Assim, com essa melhor compra já disponível, foram abertas, às 13h48, ordens de compra e de venda em nome do comitente Marcelo Gagliardi, e às 13h53 lhe foi especificada a venda de linha 5 (executada cerca de duas horas antes), enquanto para a Fundação foi especificada a compra de linha 6, a pior dentre as duas disponíveis naquele momento, enquanto a de linha 8 permaneceria disponível para um eventual fechamento de *day trade*, caso não surgissem compras melhores.
- Entre 14h33 e 15h54, foram executadas novas compras e vendas (linhas 9 a 11). Três minutos após o último destes negócios (às 15h57), foram abertas as ordens de compra e de venda em nome de Maurício Porto. No mesmo minuto em que se realizou a compra de linha 12 (às 16h17), foi feita uma nova rodada de especificações: para Maurício Porto (operador da corretora SLW e irmão de Marcelo Porto, assessor da Fapa) foram distribuídos os negócios das linhas 10 a 12, propiciando-lhe o fechamento de *day trade* com lucro de R\$ 900,00. Para a Fapa, mais uma vez, foram especificadas as **duas piores** compras (linhas 8 e 9). Nesse momento, com o mercado já abaixo dos 21.000 pontos, e ainda caindo, não se tornava mais necessária a manutenção de um negócio de compra “guardado”, para o posterior fechamento do *day trade* de Marcelo Gagliardi.
- Por fim, às 16h29, foi executada a melhor compra do dia, que, especificada a Marcelo Gagliardi, lhe permitiu concluir seu *day trade*, com lucro de R\$ 6.750,00.
- Nesse dia, tendo sido prejudicada em todas as rodadas de especificação realizadas, o prejuízo da Fundação em Ajustes do Dia atingiu o montante de R\$ 46.245,00.

174. A análise acima demonstra os principais padrões pelo qual se processavam as “operações com seguro”: os piores negócios sendo, reiteradamente, direcionados à Fapa, enquanto que, aos comitentes beneficiados, eram direcionados negócios que propiciassem a realização de operações *day trade*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

preponderantemente lucrativas, em grande parte das vezes com suas ordens de negociação sendo abertas posteriormente, à medida que tais oportunidades fossem se apresentando. Tais situações serão novamente demonstradas quando da análise individual de cada um dos comitentes beneficiados.

175. Adicionalmente, houve dias em que nenhum destes comitentes beneficiados operou, simplesmente pela impossibilidade prática de que se pudessem “construir”, com os negócios já executados disponíveis, operações *day trade* satisfatórias, mormente pela forma como evoluíram os preços naquele dia, ou dentro daquela determinada “janela” de especificação. Nesses dias, em geral, vê-se que a Fapa arcou com prejuízos de dezenas de milhares de reais, ao lhe serem especificados todos estes negócios considerados “ruins”.

125. Em outra operação apresentada pela SPS a título ilustrativo, foi destacado que também teriam sido cometidas reiteradas infrações à Instrução CVM nº 387/03, a qual vedava o favorecimento de pessoas vinculadas à corretora na distribuição dos negócios:

188. Mais adiante, ao se analisar individualmente a atuação de cada um dos comitentes envolvidos, serão abordadas as reiteradas infrações à Instrução CVM Nº 387/03, a qual veda o favorecimento de pessoas vinculadas à corretora na distribuição dos negócios.

Tabela 29 - Operações do dia 19.08.04 (série OUT4)

LINHA	NOME DO INVESTIDOR	HORA ORDEM	HORA NEGÓCIO	Nº NEGÓCIO	HORA ESPECIFICAÇÃO	TIPO	QTDE. CONTRATOS	COTAÇÃO NEGOCIO	AJUSTE DO DIA
(1)	FAPA	12h16	9h05	442-0	12h22	V	5	23.495,00	1.275,00
(2)	FAPA	12h16	9h06	469-2	12h22	V	5	23.530,00	1.800,00
(3)	MAURICIO PORTO	12h10	9h07	502-8	12h22	V	5	23.650,00	3.600,00
(4)	MAURICIO PORTO	12h10	11h26	4247-0	12h22	V	5	23.750,00	5.100,00
(5)	MAURICIO PORTO	12h10	11h43	4987-4	13h51	C	5	23.600,00	(2.850,00)
(6)	MAURICIO PORTO	12h10	11h52	5392-8	13h51	C	5	23.570,00	(2.400,00)
(7)	FAPA	12h16	16h04	10620-7	17h24	V	5	23.350,00	(900,00)

Cronologia dos fatos:

1. Entre 09h05 e 11h52, foram efetuados sete negócios, cinco vendas e duas compras, sempre de cinco contratos IND.
2. Somente às 12h10 foram abertas ordens de compra e de venda de 10 contratos em nome de Maurício Porto. Às 12h16, foi aberta ordem de venda de 15 contratos em nome da Fapa.
3. Às 12h22 foram especificadas para a Fundação as vendas na cotação de R\$ 23.495,00 e R\$ 23.530,00 (linhas 1 e 2), enquanto que, para Maurício Porto, foram especificados os melhores negócios, nos valores de R\$ 23.650,00 e 23.750,00 (linhas 3 e 4).
4. Às 13h51, foram especificadas para Maurício Porto as duas ordens de compra já executadas (linhas 5 e 6), propiciando-lhe o fechamento de *day trade* com lucro de R\$ 3.450,00.
5. Às 17h24, foi especificado para a Fapa um último negócio, no valor de R\$ 23.350,00. Com este, a Fapa concluiu a compra de 15 contratos com resultado positivo em ajuste de dia no valor de R\$ 2.175,00.

189. No supracitado exemplo, caso fosse respeitada a referida instrução, Maurício Porto teria concluído suas operações com um prejuízo de R\$ 2.175,00, e não com o lucro de R\$ 3.450,00 efetivamente alcançado, ao passo que o lucro obtido pela Fundação saltaria dos R\$ 2.175,00 para R\$ 8.700,00.

126. Outro exemplo trazido pela Acusação demonstrou uma outra dinâmica utilizada em



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

que um comitente não teria obtido ganhos às custas da Fapa, mas teria tido seu prejuízo diminuído.

191. Saliente-se que, no exemplo que será apresentado a seguir, a abertura das ordens de compra e de venda do comitente Cesar Bonatto foram promovidas após a execução dos negócios, isto é, as ordens foram abertas já com o intuito de lhe ser especificado um *day trade* com resultado final negativo.

192. Embora, a princípio, possa parecer um contrassenso essa abertura de ordens posteriores para a consecução de um *day trade* com prejuízo para um comitente que era beneficiário das operações irregulares, tal situação se explica por uma particularidade que envolve a Fundação: o fato de a mesma estar impedida de realizar *day trades*, só podendo atuar em uma das pontas, a compradora ou a vendedora.

193. Assim, eventualmente ocorria de, em determinado pregão, existirem tanto compras como vendas pendentes de especificação, sem que nenhuma combinação entre estas viabilizasse um *day trade* lucrativo. Bastaria que todas as compras remanescentes tivessem sido executadas a valor superior aos das vendas restantes. E ambas não poderiam ser especificadas para a Fapa.

194. Nestas situações, um dos comitentes dentre os normalmente beneficiados com os lucros oriundos das operações irregulares era escolhido para, naquele determinado dia, arcar com operações que não deram certo. E isso também explica dois significativos dados obtidos durante as análises das operações investigadas: (a) os comitentes com maior número de operações atingiam taxas de sucesso inferiores aos que operaram em um período de tempo menor (estes chegavam a atingir 100% de sucesso); e (b) as taxas de sucesso financeiro (item III.1.6) eram nitidamente superiores às taxas de sucesso por dias de operação (item 47), uma vez que as perdas, quando ocorriam, eram minimizadas pela distribuição dos piores negócios para a Fundação, ao passo que os *day trades* positivos não possuíam nenhum limitador, senão a própria volatilidade da cotação do índice naquele dia.

195. Como exemplo, têm-se as operações em IND de Cesar Bonatto e da Fapa, no dia 31.01.07, em que negociaram contratos com vencimento para fevereiro de 2007.

Tabela 30 - Operações do dia 31.01.07 (série G07)

LINHA	NOME DO INVESTIDOR	HORA ORDEN	HORA NEGÓCIO	Nº NEGÓCIO	HORA ESPECIFICAÇÃO	TIPO	QTDE. CONTRATOS	COTAÇÃO NEGOCIO	AJUSTE DO DIA
(1)	FAPA	16h12	13h25	11993-0	16h17	V	10	44.130,00	(5.840,00)
(2)	FAPA	16h12	13h33	12419-4	16h17	V	10	44.150,00	(5.640,00)
(3)	CESAR BONATTO RETZLAFF	16h02	13h35	12632-4	16h17	V	10	44.470,00	(2.440,00)
(4)	CESAR BONATTO RETZLAFF	16h02	13h35	12718-5	16h17	C	10	44.560,00	1.540,00
(5)	CESAR BONATTO RETZLAFF	16h02	13h36	12835-1	16h17	V	10	44.470,00	(2.440,00)
(6)	FAPA	16h12	13h46	13287-1	16h17	V	10	44.310,00	(4.040,00)
(7)	CESAR BONATTO RETZLAFF	16h02	15h13	15397-6	16h17	C	10	44.550,00	1.640,00

Cronologia dos fatos:

- Entre 13h25 e 15h13, foram efetuados 7 negócios, 5 vendas e 2 compras, sempre de 10 contratos IND. Asas 2 compras foram executadas a um preço superior ao das 5 vendas. Ao se aproximar o horário limite para a especificação desses negócios, não havia como se especificar, em tais condições, um *day trade* lucrativo. Era necessário, então, que alguém assumisse parte deste prejuízo.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- Assim, às 16h02, foram abertas ordens de compra e de venda de 20 contratos em nome de Cesar Bonatto. Dez minutos depois (16h12), foi aberta uma ordem de venda de 30 contratos em nome da Fapa.
- Às 16h17 foram feitas as especificações dos negócios. Para a Fundação, foram distribuídas as piores vendas, com cotação variando entre R\$ 44.130,00 e R\$ 44.310,00 (linhas 1, 2 e 6), enquanto que, para Cesar Bonatto, além das duas compras, foram especificados os dois melhores preços de venda, de R\$ 44.470,00 (linhas 3 e 5).
- Estava, desta maneira, solucionado o problema. O prejuízo, que não poderia ser totalmente eliminado, foi ao menos minimizado: Cesar Bonatto, o “eleito” para suportá-lo, fecha o *day trade* com prejuízo de apenas R\$ 1.700,00, valor este insignificante se comparado ao prejuízo em Ajustes do Dia sofrido pela Fapa, no total de R\$ 15.520,00.

III.2.2.3 Da análise individual dos comitentes que operaram pela SLW

127. A Acusação dividiu os comitentes analisados por vínculo com os operadores da corretora, tendo, em um primeiro grupo, as pessoas assessoradas por **Marcelo Porto** (Maurício Porto, Geraldo Pereira, Cristiane Coelho, César Bonatto, Cláudio Arena, Elso Martins, Luiz Ataranto, Olavo Diniz e Eduardo Barros). No segundo grupo, foram analisadas as operações dos acusados assessorados pelos operadores **Alexandre Ponsirenas** e **André Mamed**. No último grupo contendo “outros comitentes”, dentre os que foram analisados, foi acusada somente Marli Moreno.

a. Operador Marcelo Porto

128. A Acusação afirmou que Marcelo Porto trabalhou na corretora Concórdia até janeiro de 2002, quando passou a ser agente autônomo vinculado à SLW (corretora na qual seu irmão, Maurício Porto, já trabalhava), tendo lá permanecido até 2010.

129. Conforme declarado em seu depoimento (fls. 4797-4803), foi por seu intermédio que a Fapa começou a operar com a SLW, tendo declarado também que fazia o assessoramento da Fundação, recebendo suas ordens de negociação, que lhes eram transmitidas por Bóris Sauer e, eventualmente, também por A.S., tendo acrescentado que, “na maioria das vezes”, havia espera ao telefone para confirmação da execução das ordens.

130. Como características comuns aos comitentes tratados nesta seção, a Acusação destacou (i) as elevadas taxas de sucesso financeiro obtidas em suas operações *day trade* no mercado de Índice Futuro, geralmente superiores a 90%; (ii) o grande volume de operações realizado, muitas das vezes incompatíveis com a renda e patrimônio declarados nas respectivas fichas cadastrais; e (iii) o baixo nível de conhecimento sobre este determinado derivativo (e, em alguns casos, também sobre o mercado de capitais como um todo) demonstrado nos depoimentos de vários desses investidores, fator que, na visão da Acusação, seria nitidamente incongruente com os excelentes desempenhos alcançados.

131. A Acusação propôs a responsabilização de Marcelo Porto por ter concorrido para a



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

realização das práticas não equitativas que tiveram como beneficiários os comitentes Cesar Bonatto, Cláudio Arena, Elso Martins, Luiz Ataranto e Olavo Diniz, conforme será detalhado nas seções a seguir, e, além disso, por ter realizado negócios em nome de sua esposa à época dos fatos, R.S., que resultaram no lucro indevido de R\$2.231.030,00.

132. Com base nos depoimentos prestados pelo acusado e por R.S. (fls. 4797-4803 e 4478-4483, respectivamente), a Acusação concluiu que, na realidade, Marcelo Porto teria se utilizado da conta da esposa junto à corretora para efetuar as “operações com seguro”, evitando assim vincular seu próprio nome a um esquema envolvendo a Fundação que ele próprio assessorava.

133. Para corroborar tal conclusão, a Acusação afirmou que, embora Marcelo Porto tenha também operado em seu próprio nome no período investigado, não foram constatados em suas operações indícios de auto favorecimento na distribuição de negócios em prejuízo da Fapa. Foi verificado, inclusive, que o volume de operações e os resultados obtidos por Marcelo Porto atuando em seu nome foram sensivelmente menores do que aqueles verificados nas operações de sua esposa R.S., a quem este assessorava, que no período de 2002 a 2008, quando atuou concomitantemente à Fapa, teve uma média de taxa de sucesso de 73% e de taxa de sucesso financeiro de 81% (tabela 38 às fls. 5258).

134. A Acusação informou que, posteriormente a esse período, quando a Fapa não mais operava neste mercado, a comitente teria realizado apenas quatro operações *day trade* no mercado de Índice Futuro, com taxa de sucesso de apenas 25%.

135. Além do ilícito de prática não equitativa, a Acusação também identificou violação aos dispositivos da Instrução CVM nº 387/03, pois a comitente era esposa de pessoa vinculada à corretora.

Maurício Porto

136. Maurício Porto atuou como agente autônomo junto à corretora SLW entre abril de 1999 e o final de 2009 e foi responsável pela entrada do irmão Marcelo Porto na corretora. Em seu depoimento (fls. 4814-4819), declarou receber, na ausência de seu irmão, as ordens da Fapa e dos demais clientes mencionados.

137. Questionado acerca da forma como era feita a distribuição das ordens no mercado da BM&F, respondeu que “*era feita uma boleta, que era passada imediatamente após a execução da ordem para a ponta de mesa*”.

138. A Acusação analisou as operações *day trade* em IND efetuadas por Maurício Porto por meio da corretora SLW entre os anos de 2003 e 2008, com ganhos brutos totais de R\$1.133.740,00 em Ajustes do Dia.

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br**Tabela 31 - Resumo das operações em IND – Maurício Porto – fls. 5252**

ANO	OPERAÇÕES DAY TRADE			AJUSTES DO DIA (R\$)			TAXA DE SUCESSO FINANCEIRO
	Nº DIAS	Nº SUCESSOS	TAXA DE SUCESSO	TOTAL RECEBIDO	TOTAL PAGO	TOTAL POR ANO	
2003	39	33	85%	95.175,00	(2.400,00)	92.775,00	98%
2004	83	69	83%	215.700,00	(17.850,00)	197.850,00	92%
2005	36	30	83%	123.750,00	(12.075,00)	111.675,00	91%
2006	55	35	64%	149.350,00	(25.500,00)	123.850,00	85%
2007	139	93	67%	617.750,00	(65.460,00)	552.290,00	90%
2008	18	12	67%	63.100,00	(7.800,00)	55.300,00	89%
TOTAL	370	272	74%	1.264.825,00	(131.085,00)	1.133.740,00	91%

139. A Acusação identificou que Maurício Porto teria se beneficiado da abertura de ordens de negociação posteriormente à execução dos negócios e também da forma como estes eram distribuídos, operando conjuntamente à Fundação, tendo citado, a título de exemplo, as operações com contratos IND realizadas em 06.11.2003, com vencimento para o mês de dezembro de 2003 (tabela 32 às fls. 5252).

140. Concluiu, diante do que foi investigado, que “*afora a evidente prática não equitativa, que colocava a Fapa em flagrante situação de desequilíbrio em relação aos demais participantes do mercado, o fato de Maurício Porto ser operador da SLW também faz com que reste nítida a infração ao disposto no §2º do art. 8º da Instrução CVM Nº 387/03, uma vez que foram distribuídos a ele, pessoa vinculada à corretora, os melhores negócios, em prejuízo de pessoa não vinculada (no caso, a Fundação), e também o descumprimento ao §3º do mesmo dispositivo, uma vez que não havia ordem aberta em seu nome passível de cumprimento no momento da execução de alguns destes negócios.*”

Geraldo Pereira

141. Geraldo Pereira declarou em seu depoimento (fls. 4791-4795) que, assim como Marcelo Porto, foi agente autônomo vinculado à corretora Concórdia até 2002, quando então se transferiu para a corretora SLW, na qual afirmou ter tido acesso a um terminal do MegaBolsa, e que “*posteriormente encontrou Marcelo da Costa Porto, que não tinha acesso a tal terminal, e fez uma parceria com a equipe de Marcelo Porto, que incluía o irmão deste, Maurício Porto, e Cristiane Coelho*”, acrescentando que “*auxiliava atendendo o telefone e repassando as ligações a esta equipe, pois à época não possuía clientes próprios*”⁴¹.

142. A Acusação analisou as operações *day trade* em IND efetuadas por Geraldo Pereira por meio da corretora SLW entre os anos de 2002 e 2008, concluindo que o mesmo teria tido, neste período, lucros de R\$3.029.663,00 em Ajustes do Dia, sendo a média da taxa de sucesso no período

⁴¹ Geraldo também informou que, ocasionalmente, na ausência de Marcelo Porto, recebia ordens da Fapa, tanto de Bóris Sauer como de A.S.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

de 81% e a taxa de sucesso financeiro de 95% (tabela 33 às fls. 5254).

143. Ao se manifestar sobre seu excelente desempenho, o acusado declarou, em novo depoimento prestado via ofício (fl. 5189), que “*tinha muita disciplina operacional operando com sistema de stop*”, apresentando, ainda, a seguinte explicação:

(...) vamos supor que eu abra uma posição depois de analisar várias coisas como gráfico, agendas, noticiário, tendências do mercado, feeling e etc mais essa minha posição está dando prejuízo e eu espero o tempo dentro da minha disciplina de Stop e o mercado volta a meu favor e aí sim realizo o lucro, ótimo obtive sucesso mais 90% do tempo estava com insucesso (...) (sic).

144. Além disso, ao analisar as operações de Geraldo Pereira (fls. 5254), a Acusação afirmou que o acusado se beneficiava da distribuição irregular dos negócios e, de forma semelhante ao que foi apontado na análise das operações de Maurício Porto, também estaria atuando irregularmente ao distribuir os melhores negócios a ele, pessoa vinculada à SLW, em detrimento da Fapa, pessoa não vinculada à SLW, o que seria não só uma prática não equitativa, mas uma violação aos §§ 2º e 3º do art. 8º da Instrução CVM nº 387/03.

Cristiane Coelho

145. A Acusação afirmou que Cristiane Coelho teria trabalhado com Marcelo Porto na corretora Concórdia, tendo sido admitida em 2002 na SLW, por indicação deste, e atuado como operadora de mesa até 2009. Embora tenha deixado de atuar como agente autônoma após seu desligamento, a SPS afirmou que a acusada manteria cadastro ativo de investidora junto à U.I., corretora onde os irmãos Marcelo e Maurício Porto trabalham à época da elaboração do relatório.

146. Em seu depoimento (fls. 3970 a 3976), indagada sobre a Fapa, respondeu que “*já ouviu falar, mas não conhece. Pelo que sabe, eram clientes da SLW, mas não eram da depoente*”.⁴²

147. A Acusação verificou, no entanto, em consulta ao Serpro, que a acusada não apenas teria sido admitida na corretora por indicação de Marcelo Porto, mas também seria sócia, ao lado deste e de Geraldo Pereira, da sociedade GKTL Agentes Autônomos de Investimentos Ltda. desde 2000. Tal informação foi corroborada por Geraldo Pereira em seu depoimento (fls. 4791-4795), tendo declarado que, na SLW, “*fez uma parceria com a equipe de Marcelo Porto, que incluía o irmão deste, Maurício Porto, e Cristiane Coelho*”.

148. A Acusação analisou as operações *day trade* em IND efetuadas por Cristiane Coelho por meio da corretora SLW entre os anos de 2007 e 2008, concluindo que a mesma teria auferido lucro no valor de R\$317.259,00 em Ajustes do Dia no período, sendo a média de sua taxa de

⁴² Sobre tal declaração, a SPS afirmou que “[n]ão é demais lembrar que Marcelo Porto era o operador responsável pelo assessoramento e pela recepção das ordens da Fapa. Ademais, membros de sua equipe, Geraldo Pereira e Maurício Porto declararam que recebiam ordens da Fapa, na ausência de Marcelo, o que, aparentemente, torna inverossímil a declaração prestada por Cristiane Coelho quanto à Fundação, assessorada e atendida pelos demais membros da equipe com quem trabalhava”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

sucesso de 77% e a taxa de sucesso financeiro de 96% (tabelas 36 e 37, fls. 5257).

149. Além disso, ao analisar as operações de Cristiane Coelho (fls. 5257), a Acusação afirmou que a acusada se valia de sua posição de operadora na corretora para se beneficiar da distribuição irregular dos negócios e, de forma semelhante ao que foi apontado na análise das operações de Maurício Porto e Geraldo Pereira, corroborou a violação aos §§2º e 3º do art. 8º da Instrução CVM nº 387/03.

César Bonatto, Cláudio Arena, Elso Martins e Luiz Ataranto

150. A Acusação afirmou que embora constasse das fichas cadastrais apresentadas pela SLW como sendo assessorados por Maurício Porto, os referidos comitentes declararam em seus depoimentos (fls. 3939-3945, 4017-4021, 4029-4033 e 4359-4364) que o responsável pela recepção de suas ordens seria Marcelo Porto, quem efetivamente os assessorava. Os quatro eram clientes da corretora Concórdia, onde Marcelo Porto trabalhou até o ano de 2002, e transferiram suas operações para a SLW no mesmo período em que Marcelo Porto se transferiu para esta corretora.

151. Sobre César Bonatto, economista que atuava à época do depoimento como corretor de imóveis (09.10.2012), foi ressaltado que sua renda e patrimônio declarados na ficha cadastral de 01.03.2004 seriam inconsistentes com seus ganhos no mercado de IND, tendo ressaltado que até aquela data o acusado já tinha auferido ganhos brutos de R\$454 mil⁴³.

152. Em seu depoimento, perguntado sobre como justificaria o fato de, diante das informações constantes de sua ficha, ter chegado a negociar, em um único dia, ainda em fevereiro de 2002, contratos no valor total superior a R\$1 milhão, respondeu que não se recordava. Em junho de 2008, ano em que vinha obtendo sua maior taxa de sucesso, deixou subitamente de operar, para, segundo ele, se dedicar à sua profissão.

153. Embora César Bonatto tenha declarado que as suas ordens seriam sempre a mercado e “a partir das 10h05, um pouco depois da abertura do pregão”, a Acusação verificou que várias ordens teriam sido executadas ao longo do dia e a diferentes valores e, ao contrário do disse o acusado, foi verificado que a maior parte das ordens teria sido aberta no período da tarde. Ainda em seu depoimento, o acusado confirmou conhecer Maurício Porto, apontado em sua ficha cadastral como seu assessor e, embora seu principal contato fosse com Marcelo Porto, Maurício ocasionalmente recebia suas ordens de negociação.

154. A Acusação analisou as operações em IND efetuadas em nome de César Bonatto por meio da corretora SLW entre os anos de 2002 e 2008, tendo verificado um ganho total de R\$1.421.350,00 em Ajustes do Dia, com uma média da taxa de sucesso de 78,2% e de taxa de sucesso financeiro de 92% (tabela 41 do relatório, fls. 5261). Em 2008, ano em que estaria obtendo

⁴³ Inquirido a esse respeito em seu depoimento, Cesar Bonatto declarou que “não preencheu o questionário constante na ficha cadastral de maneira fidedigna, por resguardo das informações”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

sua maior taxa de sucesso, teria deixado de operar IND.

155. Além disso, ao analisar em detalhes as operações de César Bonatto realizadas em 08.03.2007 (fls. 5261-5262), a Acusação afirmou que César Bonatto, atuando conjuntamente à Fundação, e dentro de uma mesma janela de especificação, teria se beneficiado da abertura de ordens de negociação posteriormente à execução dos negócios, e também da forma como estes eram distribuídos. Dessa forma, concluiu a SPS que caso as ordens de Cesar Bonatto tivessem sido efetivamente emitidas a mercado, considerando tratar-se de derivativo de alta liquidez, sua execução se daria de maneira imediata, ao preço de momento (como declarado pelo próprio), e não da forma segmentada, dentro de uma larga faixa de valores, como se verificou.

156. No tocante ao acusado Cláudio Arena, que segundo a Acusação teria omitido em seu depoimento (fls. 4017-4021) o fato de ter sido cliente da corretora Concórdia (onde Marcelo Porto trabalhou), informação que foi apresentada pela Bovespa e confirmada por Marcelo Porto em seu depoimento (fls. 4797-4803), foram identificadas operações em IND em apenas oito pregões no mês de fevereiro de 2002, com lucro de R\$73 mil, quando deixou de operar subitamente.

157. Posteriormente, o acusado voltou a operar em abril de 2007 e continuou no mercado até abril de 2008, tendo auferido lucro de R\$582 mil neste segundo período, e novamente parou de operar, pois, segundo declarou em seu depoimento, “*desenvolveu uma doença coronária, o que o fez diminuir situações das quais decorram emoções fortes*”.

158. O Acusado afirmou também em depoimento que quem efetivamente recebia suas ordens era Marcelo Porto, apesar de seu operador em ficha cadastral ser o irmão, Maurício Porto. A Acusação destacou que embora Cláudio Arena tenha informado que operava sempre a mercado, (i) várias de suas ordens foram executadas espaçadamente, ao longo do dia, e a valores distintos, algumas delas negociadas com 5, 20, e até 30 lotes por vez, e (ii) ao ser indagado acerca de eventuais ligações feitas para corretora, solicitando o cancelamento de ordens, declarou que as fazia, “*eventualmente quando remanesca alguma ordem fora de preço*”, o que, na visão da Acusação, soaria contraditório com a declaração prestada.

159. A Acusação analisou as operações *day trade* em IND efetuadas em nome de Cláudio Arena por meio da corretora SLW nos anos de 2002, 2007 e 2008, tendo verificado um lucro de R\$655.550,00 em Ajustes do Dia no período, com uma média de taxa de sucesso de 64% e de taxa de sucesso financeiro de 90% (tabela 43 às fls. 5263).

160. Ao analisar as operações de Cláudio Arena realizadas em 25.07.2007, a Acusação concluiu que o acusado teria se beneficiado de ordens posteriores à execução dos respectivos negócios que lhe foram especificados (na operação de compra), assim como na distribuição das compras, em detrimento da Fundação. Além disso, foi destacado que, nesse mesmo dia, diversos outros comitentes vinculados e/ou assessorados por Marcelo Porto realizaram *day trades*, e todos eles, de maneira contrária à Fundação, obtiveram resultados satisfatórios em suas operações, conforme discriminado a seguir: Maurício Porto (lucro de R\$7.500,00), César Bonatto (lucro de R\$14.400,00), Eduardo Barros (lucro de R\$ 14.900,00), Elso Martins (ganho de R\$5.800,00), Luiz



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Ataranto (lucro de R\$16.000,00) e Olavo Diniz (ganho de R\$8.800,00).

161. Elso Martins, ao longo de todo o período em que atuou no mercado futuro, trabalhava como comandante de aeronave, com renda mensal declarada de R\$7,5 mil (2004) e, sobre suas ordens, informou que as passava pessoalmente, sempre via telefone, para Marcelo Porto, segundo ele, seu “*amigo de bar*” (fls. 4029-4033). Marcelo, em seu depoimento (fls. 4797-4803), afirmou que ambos eram “*amigos de infância, jogando bola no mesmo time*”, e teria sido por intermédio de Marcelo Porto que Elso Martins teria passado a operar junto à SLW. Quanto à sua motivação para operar no mercado de Índice Futuro, Elso declarou que “*alguns amigos já operavam e achou interessante*”.

162. Questionado acerca dos tipos de ordem que emitia, respondeu que “*dava ordens a mercado, ou seja, está ‘x’ pontos, compra, batendo ‘y’ pontos, vende*”, acrescentando que “*deixava ordens apostando em determinado patamar de preço. Se este patamar não fosse atingido, cancelava então a ordem dada*”. A Acusação afirmou que dos 342 dias em que emitiu ordens (sempre aos pares, de compra e de venda) no período em que operou neste mercado, em apenas 7 dias as duas ordens foram canceladas, e em apenas um dia o cancelamento atingiu apenas uma das ordens, com carregamento da posição para o dia seguinte. Nos demais 334 dias, tais “*patamares*” foram atingidos e ambas as ordens foram executadas, resultando em *day trades*.

163. Foi verificado que Elso Martins encerrou suas negociações em IND no mês de agosto de 2008, mesmo período em que a Fapa deixou de operar neste mercado. Questionado se continuaria investindo em mercado futuro após o período investigado, declarou que não, pois “*não tem dinheiro disponível para poder apostar neste mercado*”.

164. A Acusação analisou as operações *day trade* em IND efetuadas Elso Martins por meio da corretora SLW entre os anos de 2002 e 2008, tendo verificado ganhos no total de R\$1.259.500,00 em Ajustes do Dia, uma média de taxa de sucesso de 73% e de taxa de sucesso financeiro de 91% (tabela 45, fls. 5265). Sobre as operações realizadas em 16.08.2007, a Acusação fez as seguintes observações:

257. Causa, a princípio, certa estranheza nas operações desse dia a abertura simultânea de ordens opostas, de compra e de venda, em nome da Fundação, uma vez que esta é impedida de realizar *day trades*. Tal situação, no entanto, se explica como uma prática necessária ao sucesso da “*operação com seguro*” nesse determinado dia (e que se repetiu em outras datas, com alguma regularidade): como, até aquele determinado momento, o mercado ainda não apresentava uma direção definida, não se podia calcular, de antemão, se o *day trade* que beneficiaria o comitente envolvido se valeria das compras ou das vendas iniciais. Posteriormente, com a tendência de baixa verificada, foram especificadas à Fapa as operações de compra, sendo cancelada a sua ordem de venda aberta às 12h08.

258. Nesse dia, mais uma vez, outros comitentes vinculados ou assessorados por Marcelo Porto realizaram *day trades* com resultados positivos, a saber: Maurício Porto (lucro de R\$ 11.000,00), César Bonatto (lucro de R\$ 4.400,00), e Olavo Diniz (lucro de R\$ 5.900,00).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

259. Esta pluralidade de comitentes atuando simultaneamente à Fundação, já destacada acima, corrobora a maneira dolosa como eram feitas as distribuições dos negócios no mercado de Índice Futuro. Afinal, frequentemente, dois ou mais dos comitentes investigados atuaram de modo simultâneo, em uma determinada data, e sempre (ou quase sempre) obtendo lucro em suas operações *day trade*, enquanto a Fapa, atuando nestes mesmos dias, fosse na “ponta” compradora, fosse na vendedora, arcava seguidamente com Ajustes do Dia negativos.

165. Por fim, a Acusação citou Luiz Ataranto, corretor de seguros com renda mensal declarada de R\$6 mil (em 2008), que declarou (fls. 4359-4364) ser bom conhecedor do mercado, embora tenha feito afirmações absolutamente equivocadas, tais como “*o mercado de day trade é o mercado de Índice Futuro, incluindo dólar e commodities*”.

166. Informou ter procurado Marcelo Porto na SLW por indicação de um amigo, já falecido, e que esta seria a única corretora na qual já mantivera cadastro. Confrontado com a informação de que já possuía cadastro na corretora Concórdia, reconheceu que realizou operações por esta corretora entre 1999 e 2000, período em que Marcelo Porto lá trabalhava. Declarou, ainda, conhecer R.S. (ex-esposa de Marcelo Porto), pois esta teria sido “*sua cliente*”, e saber que Maurício Porto e Marcelo eram irmãos.

167. Quanto aos tipos de ordens que emitia, declarou que “*dava ordem de comprar e de vender a mercado*”. A Acusação afirmou que, conforme já mencionado em relação a outros comitentes investigados, várias das ordens de Luiz Ataranto eram executadas espaçadamente, ao longo do dia, e a valores distintos, o que não condiria com ordens à mercado, cuja execução deveria ser imediata. Luiz Ataranto declarou haver parado de operar porque “*perdeu sua mãe*”, além de ter “*sofrido um infarto*”, o que o levou a decidir que seria “*contraindicada para sua saúde a continuidade das operações*”.

168. A Acusação analisou as operações *day trade* em IND efetuadas em nome de Luiz Martins por meio da corretora SLW no período de 2005 e 2008, tendo verificado ganhos no valor de R\$839.260,00 em Ajustes do Dia, com média de taxa de sucesso de 71% e de taxa de sucesso financeiro de 90% (tabela 47, fls. 5.266).

169. No exemplo utilizado pela Acusação em seu relatório⁴⁴, verificou-se que embora a hora da ordem da Fapa tenha sido 13h03 e a hora da ordem de Luiz Ataranto 13h09, o acusado teria se beneficiado do melhor negócio às 12h35, o que seria uma violação à regra prevista na primeira parte do §2º do art. 8º da Instrução CVM nº 387/03, que prevê que, em caso de concorrência de ordens, a prioridade para cumprimento deve ser determinada pelo critério cronológico.

Olavo Diniz

170. Consta de sua ficha cadastral, fornecida pela corretora SLW, a informação de que

⁴⁴ Conforme tabela 48, fls. 5267, relativa às operações do dia 04.10.2007.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Olavo Diniz era assessorado por Maurício Porto, tendo este último afirmado, em seu depoimento, que Olavo era seu cliente. A Acusação tentou intimar o acusado para prestar esclarecimentos, não tendo obtido sucesso.

171. Ao analisar as operações *day trade* em IND efetuadas por Olavo Diniz por meio da corretora SLW entre os anos de 2006 e 2008, foi verificado que o acusado teria obtido lucros no total de **R\$601.550,00** em Ajustes do Dia no período, com uma média de taxa de sucesso no período seria de 77% e a taxa de sucesso financeiro seria 92% (fls. 5.268).

Eduardo Barros

172. A Acusação analisou as operações *day trade* em IND efetuadas em nome de Eduardo Barros por meio da corretora SLW entre os anos de 2007 e 2008, concluindo que o mesmo teria ganhado o total de R\$928.050,00 em Ajustes do Dia, com uma média da sua taxa de sucesso de 86% e de taxa de sucesso financeiro 97% (tabela 51, fls. 5269).

173. Eduardo Barros declarou em depoimento (fls. 4023-4027) não conhecer Marcelo e Maurício Porto e que teria iniciado suas aplicações em IND trazido por um amigo, Geraldo Pereira, que trabalhava em conjunto com Marcelo Porto, Maurício Porto e Cristiane Coelho, que, por sua vez, confirmou esta informação (fls. 4791-4795), acrescentando que Eduardo Barros já era seu conhecido, pois seus filhos estudaram juntos. Questionado pela Acusação, não saberia explicar a existência de várias ordens de compra e venda abertas em seu nome em um mesmo horário, pois emitia sempre ordens a mercado, por telefone, para serem executadas imediatamente.

b. Operadores Alexandre Ponsirenas e André Mamed

174. Alexandre Ponsirenas e André Mamed, agentes autônomos de investimento vinculados à SLW, são acusados por terem concorrido para a realização das práticas não equitativas que tiveram como beneficiários os comitentes Life Peers Partners, Euclides Bolini, Marcelo Gagliardi, Antônio Lima, Ingo Krause e Elton Ughini.

175. Em depoimento (fls. 4757-4762), André Mamed declarou que, em julho de 2002, transferiu-se do Banco Cidade para a SLW, levando uma carteira de clientes da qual faziam parte dois comitentes, Elton Ughini e Life Peers. Meses depois, ainda no ano de 2002, Alexandre Ponsirenas (fls. 4742-4747) tornou-se, também, agente autônomo vinculado a esta corretora, para onde se transferiu a convite de André, o qual conhecia desde 1994, pois Alexandre já havia trabalhado com o pai de André Mamed.

176. Os acusados foram sócios, entre 2002 e 2006, na Ômega Agentes Autônomos de Investimento Ltda. (“Ômega”) e, embora conste da ficha cadastral de todos estes comitentes o nome de André Mamed como assessor, a Acusação verificou, nos depoimentos tomados, que estes, em sua maioria, tornaram-se clientes da corretora SLW por intermédio de Alexandre Ponsirenas, mas eram atendidos indistintamente por ambos os operadores, conforme será detalhado adiante.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

177. A Acusação destacou, como características marcantes do grupo de comitentes pessoas naturais assessorados por Alexandre Ponsirenas e André Mamed, as elevadíssimas taxas de sucesso obtidas em operações em IND; dos cinco comitentes cujas operações serão a seguir analisadas, quatro atingiram 100% de sucesso em suas negociações do tipo *day trade*, sendo que todos esses comitentes operaram exclusivamente por meio de day trades. O único deste grupo a não atingir esse percentual (por ter sofrido prejuízo de R\$ 1.500,00, em apenas um dos pregões de que participou) foi o comitente Antônio Lima, que, no entanto, confessou sua participação em um esquema em que recebia em sua conta corrente recursos advindos de operações cursadas na corretora SLW, e repassava a maior parte para contas bancárias de terceiros.

178. Assim, de um total de 86 operações *day trade* realizadas por este grupo, houve sucesso em 85 delas, com um ganho total acumulado de R\$889.800,00 por parte desses comitentes, sendo que a chance de obter tal taxa de sucesso, de acordo com cálculos probabilísticos mencionados no relatório, seria de 1 em 889.324.740.865.930.000.000.000.

179. Destaque-se que, diante da análise dos extratos de conta corrente (CDs às fls. 990, 2047, 2062, 3100 e 3927) desses comitentes⁴⁵, verificou-se que, em média, a cada duas ou três operações realizadas (ou, em alguns casos, até mesmo a cada dia), estes comitentes “zeravam” suas contas correntes na corretora, transferindo todos os lucros obtidos para as suas contas correntes bancárias, mesmo voltando a atuar novamente nos pregões dos dias subsequentes, fato que, no entender da Acusação, deixaria transparecer a certeza por parte destes investidores de que não existiam potenciais prejuízos a serem cobertos em suas operações posteriores.

180. Assim, de maneira geral, os comitentes Antônio Lima, Ingo Krause, Euclides Bolini e Marcelo Gagliardi faziam suas operações sem saldo algum disponível em suas contas na corretora SLW, ficando por vezes expostos (fossem em posições compradas ou vendidas), em alguns casos, em valores totalmente incompatíveis com suas rendas e patrimônios declarados nas respectivas fichas cadastrais.

181. A Acusação destacou, ainda, que alguns destes comitentes assessorados por Alexandre Ponsirenas e André Mamed também foram beneficiários de operações do tipo *day trade* nos mercados à vista e de opções da Bovespa, atingindo igualmente elevadas taxas de sucesso, entretanto, como tais operações não foram objeto da investigação referente a este processo, a análise não foi aprofundada.

Antônio Lima e Ingo Krause

182. Os comitentes Antônio Lima e Ingo Krause, que foram sócios na J.R. Ltda. entre 2000 e 2010, confessaram em seus depoimentos (fls. 4010-4015 e 4457-4462) terem participado de um esquema, no qual recebiam em suas contas correntes créditos decorrentes de operações efetuadas na corretora SLW e transferiam a maior parte desses recursos para contas correntes bancárias que

⁴⁵ Exceto o comitente Elton Ughini, que mantinha elevados valores investidos junto à corretora.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

lhes eram designadas por C.C.F., apontado por ambos como o suposto agenciador deste esquema.

183. Segundo Antônio Lima, C.C.F., seu amigo desde 2000, o procurou, dizendo que *“queria aplicar em bolsa de valores, mas tinha o seu nome protestado na praça, e gostaria de alugar o nome do depoente para realizar suas operações”*. O acusado afirmou que C.C.F. seria agente autônomo na corretora N. e trabalharia em conjunto com J.M., que seria quem arquitetava tais operações. Asseverou, ainda, ter conversado com C.C.F. e J.M. antes de seu depoimento à CVM, buscando orientações de como proceder em sua oitiva.

184. Antônio Lima, que recebeu tais depósitos durante cerca de um mês, entre janeiro e fevereiro de 2004, afirmou jamais ter sequer telefonado alguma vez para a corretora SLW para emitir ordens de negociação, e que, periodicamente, C.C.F. o contatava *“dizendo que havia depositado em sua conta corrente no Banespa o resultado das aplicações daquele dia”*, e informando *“para quais contas correntes deveria enviar um DOC naquele dia”*.

185. Decorrido esse período, ao receber o extrato da corretora e perceber *“o montante das operações nas quais estava envolvido”*, Antônio teria contatou C.C.F., dizendo a este que *“não mais queria participar das operações”*.

186. Perguntado acerca dos beneficiários, Antônio Lima prontificou-se a encaminhar à CVM seu extrato bancário referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2004, no entanto, os extratos mensais por ele apresentados (fls. 5004-5008) demonstram apenas os créditos oriundos das transferências recebidas da SLW e a posterior saída destes recursos, porém sem a discriminação das contas destino, o que impossibilitou a identificação dos beneficiários finais.

187. Com a saída de Antônio Lima, foi cooptado para participar do esquema o seu sócio à época, Ingo Krause, que afirmou ter sido convencido por C.C.F., em uma festa de aniversário na casa de Antônio Lima a que ambos compareceram, de que os investimentos que faria eram de *“lucro certo”*. A Acusação verificou que Ingo Krause recebeu os créditos oriundos destas operações em sua conta corrente no entre os meses de março e setembro de 2004, quando então, aconselhado por seu gerente bancário de que *“tal tipo de operação poderia ser lavagem de dinheiro”*, decidiu suspender tais operações.

188. A Acusação identificou as contas beneficiárias dos recursos, com os respectivos valores depositados (fls. 5015-5020)⁴⁶: (i) J.M., R\$111.430,00 (2 transferências), embora Ingo Krause tenha declarado não ter chegado a conhecer J.M.; (ii) C.J., R\$9.469,73 (8 depósitos); (iii) Life Peers Ltda., R\$29.666,47 (2 depósitos); (iv) J.C.B., R\$96.516,00 (5 depósitos).

189. Ao analisar as operações *day trade* em IND efetuadas em nome dos acusados por meio da SLW, no ano de 2004, a Acusação verificou os seguintes dados: (i) Antônio Lima operou em 10 pregões, tendo obtido sucesso em 9 deles (taxa de sucesso de 90%), com taxa de sucesso

⁴⁶ Ressalte-se que, dado o tempo transcorrido desde as operações, só foi possível a Ingo Krause recuperar “alguns” desses comprovantes (conforme e-mail deste, fls. 5015). Assim, os valores apresentados podem não corresponder, necessariamente, ao valor total efetivamente depositado em cada conta corrente.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

financeiro de 98% e lucro de R\$73.350,00; (ii) Ingo Krause operou em 19 pregões, tendo obtido sucesso em todos eles, com taxa de sucesso e de sucesso financeiro de 100%, tendo auferido lucro de R\$148.125,00.

190. Em que pese os depoimentos prestados e as informações colhidas, a Acusação entendeu não haver elementos suficientes capazes de comprovar que J.M., C.J. e J.M. teriam cometido irregularidade no âmbito do mercado de valores mobiliários, motivo pelo qual entendeu que a atuação sancionadora da CVM restaria prejudicada.

Elton Ughini

191. O acusado era agente autônomo vinculado à corretora SLW e, ainda que estivesse habilitado a abrir suas próprias ordens, informou, em seu depoimento (fls. 3955-3962) transmiti-las para Alexandre Ponsirenas e André Mamed, os quais lhe ligavam sugerindo operações e de quem recebia “dicas”. O acusado afirmou que André Mamed, que constava como seu assessor na ficha cadastral da SLW, seria seu amigo desde a época em que trabalharam no Banco Cidade.

192. Elton informou que operou em Índice Futuro “*a título de experiência e aprendizado*”, após sugestão de Alexandre Ponsirenas e André Mamed, sendo que nos 21 pregões em que atuou, sempre por meio de *day trades*, atingiu 100% de sucesso, acumulando ganhos de R\$444.075,00 (anos 2004, 2005 e 2006).

193. Em outro momento de seu depoimento, Elton Ughini afirmou que o objetivo destas aplicações era o de fazer *hedge* de sua carteira de ações, o que, segundo a Acusação, não seria condizente a atuação de alguém que opera exclusivamente por meio de *day trades*.

Euclides Bolini

194. Euclides Bolini informou em seu depoimento (fls. 4446-4451) que começou a atuar no mercado financeiro quando conheceu Alexandre Ponsirenas, “*que namorava a irmã de sua ex-esposa, com o qual tinha muito contato*”, que o teria convencido de que “*seria possível ganhar um bom dinheiro*”.

195. A Acusação afirmou que embora tendo alcançado 100% de sucesso nos 17 pregões em que atuou no ano de 2004, e acumulado ganhos de R\$83.000,00, Euclides demonstrou ser totalmente leigo em assuntos relacionados ao mercado de capitais. Segundo ele, “*aplicar em mercado futuro é o mesmo que aplicar em ações*”. Questionado acerca do que seria um contrato de Índice Futuro Bovespa, respondeu que “*não sabe dizer*”, e sobre o que seria um *day trade*, respondeu que “*não se recorda ao certo, mas sabe que tem uma boa rentabilidade*”.

196. Sobre suas operações, disse que sempre seguia as sugestões e orientações de Alexandre Ponsirenas, que “*lhe passava o posicionamento de quanto poderia ganhar*”, e que deixou de operar após ter perdido contato com este. Também informou ter conhecido André Mamed, “*na corretora, por meio de Alexandre Ponsirenas*”, e que ambos “*sempre entravam em contato*” com ele.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Marcelo Gagliardi

197. Marcelo Gagliardi declarou ser “*amigo de juventude*” de Alexandre Ponsirenas, e informou ter sido por sugestão e intermédio deste que começou a operar no mercado de capitais (fls. 4467-4471). Também afirmou conhecer André Mamed, como sendo “*sócio de Alexandre Ponsirenas*”.

198. Marcelo Gagliardi confessou não possuir qualquer conhecimento sobre o mercado financeiro (perguntado sobre o que seria um *day trade*, respondeu que “*é Índice Futuro*”). Segundo ele, Alexandre Ponsirenas, que era quem recebia suas ordens, “*ligava dando algumas sugestões*”, e que, como Alexandre “*declarava que tinha um grafista muito bom e algumas boas informações*”, autorizava as operações sugeridas.

199. Sobre as estratégias utilizadas para decidir sobre suas operações, Marcelo declarou que “*era sempre orientado por Alexandre*” e que ele “*não acompanhava [o andamento do mercado], confiando em Alexandre*”. Perguntado se lhe teria sido exigido algum depósito inicial, ou que mantivesse saldo em sua conta corrente para a realização de suas operações, respondeu simplesmente que “*não*” e, embora tenha negado o pagamento de qualquer tipo de comissão, declarou ter dado “*alguns presentes a Alexandre Ponsirenas, como jantares e caixa de uísque*”.

200. As operações *day trade* em IND efetuadas em nome de Marcelo Gagliardi por meio da corretora SLW em 2004 garantiram ao acusado um ganho total de R\$141.150,00 em Ajustes do Dia, com taxa de sucesso e taxa de sucesso financeiro no período de 100% (fls. 5276).

Life Peers

201. A acusação analisou as operações *day trade* em IND efetuadas em nome de Life Peers por meio da corretora SLW entre os anos de 2002 e 2005, tendo verificado um ganho total de R\$145.875,00 em Ajustes do Dia no período, com uma média de taxa de sucesso de 72% e de taxa de sucesso financeiro 93%.⁴⁷

202. A sociedade Life Peers era cliente do Banco C., onde André Mamed trabalhava, e transferiu suas operações para a corretora SLW em julho de 2002, mesmo mês em que André Mamed se tornou agente autônomo desta corretora.

203. O representante legal da sociedade, R.H., afirmou que a sociedade era assessorada por André Mamed e Alexandre Ponsirenas (fls. 4944-4947) e que “*em alguns momentos específicos*” pessoas ligadas à SLW teriam autorização para efetuar operações sem a prévia ordem da *Life Peers* sem, no entanto, explicitar maiores detalhes. Sustentou que decidia se a operação de um determinado dia seria ou não um *day trade* com base no tamanho da operação e nas condições do mercado, tendo a Acusação pontuado que em todos os 32 pregões em que operou, a Life Peers atuou por meio de *day trades*.

⁴⁷ Conforme exemplo da tabela 57, fls. 5276.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

204. Por fim, embora R.H. tenha, em sua resposta, declarado não conhecer Ingo Krause, a Life Peers foi beneficiária de dois depósitos efetuados pelo referido acusado no valor total de R\$29.666,47, sendo que essa mesma conta recebia recursos oriundos das operações da Life Peers no mercado futuro, conforme se verificou no extrato de conta corrente fornecido pela corretora SLW (CD à fls. 2062).

c. Sandro Endler (F.E.) e Marli Moreno

205. A Acusação propôs a responsabilização de Sandro Endler por práticas não equitativas que tiveram como beneficiária a comitente F.E., sua esposa, que auferiu lucro de R\$443.475,00 em operações *daytrade* de IND no período de 2005 a 2008, com média de taxa de sucesso de 89% e de taxa de sucesso de 91%. O acusado era, à época dos fatos, agente autônomo vinculado à corretora SLW e sócio da esposa, que não possuía registro como agente autônoma, na M.C. Agentes Autônomos de Investimento Ltda. desde o ano de 2006.

206. F.E. declarou (fls. 4902-4911) que era a própria quem efetivamente emitia suas ordens, e que estas eram passadas diretamente a seu marido Sandro, via telefone, bem como confirmou receber ligações deste, “*a respeito dos relatórios de análise de mercado da corretora*”. Questionada acerca dos motivos pelos quais deixou de operar, diante de uma performance em que obteve, declarou ter sido “*pelo fato de ter engravidado*”, e ter decidido se “*dedicar à gestação*”.

207. F.E. também afirmou conhecer Alexandre Ponsirenas, colega de trabalho de seu marido, porém não informou conhecer André Mamed, que, em seu depoimento (fls. 4757-4762), afirmou conhecê-la. Sandro Endler, por sua vez, informou (fls. 4925-4929) ter ingressado na corretora SLW no ano de 2005, mesmo período em que começaram as negociações de F.E. no mercado de Índice Futuro.

208. Questionado acerca de seu grau de relacionamento com Alexandre Ponsirenas e André Mamed, Sandro limitou-se a afirmar que estes eram seus “*colegas de trabalho*” e, quanto à sociedade de agente autônomos em que Alexandre e André são sócios, afirmou apenas conhecê-la, “*em âmbito profissional*”, apesar de André Mamed ter afirmado em depoimento que Sandro Endler também teria sido sócio da referida sociedade.

209. Sandro Endler confirmou ser o assessor responsável pelo atendimento à sua esposa, no entanto, indagado se, de alguma forma, auxiliava ou interferia nas operações desta, simplesmente declarou que “*as operações não recebiam interferência de minha parte e ela recebia auxílio de acordo com o departamento de análise técnica da corretora SLW*”.

210. Embora Sandro Endler tenha afirmado que não se valeu de sua posição de operador na corretora SLW para, de algum modo, interferir nas operações de sua esposa, a análise das suas operações efetuadas por F.E. (a título de exemplo, a Acusação explicitou a análise das operações realizadas no dia 16.08.2006, de contratos com vencimento para o mês de agosto), demonstra a forma como F.E., pessoa vinculada à corretora, teria sido efetivamente beneficiada na distribuição dos negócios no mercado IND, em violação aos dispositivos da Instrução CVM nº 387/03.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

211. Marli Moreno atuou como agente autônoma vinculada à SLW no período de 1999 a 2011. Em seu depoimento (fls. 4727-4731), afirmou que *“um bom investidor, com boas análises à sua disposição, e atuando em um mercado mais favorável como o da década passada, poderia ser considerado como tendo bom desempenho ao atingir taxas de sucesso de 60% a 70%”*.

212. Ao longo do ano de 2001, quando a Fapa ainda não operava pela SLW, a acusada chegou bem próximo a este percentual, pois operou em 91 pregões, com taxa de sucesso de 59%. Mesmo com esse sucesso superior a 50%, no entanto, apresentou um prejuízo total de R\$46.700,00 em suas operações *day trade* no mercado de Índice Futuro, com uma taxa de sucesso financeiro de 45% no período.

213. Porém, logo nos três primeiros meses do ano de 2002, quando a Fundação passou a operar por intermédio da SLW, a Acusação ressaltou que o desempenho de Marli Moreno *“mudou drasticamente”*, com lucro bruto de R\$204.000,00 em suas operações IND, enquanto a Fundação, nesse mesmo período, sofria prejuízos no valor de R\$285.000,00. Para as operações da acusada realizadas nos anos de 2002 e 2003 (41 pregões no total), a média da taxa de sucesso e de sucesso financeiro foi de 83% e 95%, respectivamente.

214. Em que pese a SLW não tenha apresentado as ordens de negociação referentes ao período em que Marli Moreno operou com mais elevada taxa de sucesso, ao analisar as operações realizadas pela acusada, a Acusação concluiu que a comitente se valia de sua posição como operadora para se beneficiar da forma como eram especificados os negócios e, além disso, por ser operadora da SLW e, portanto, pessoa vinculada à corretora, teria havido violação aos dispositivos da Instrução CVM nº 387/03.

d. *Pedro Sylvio Weil*

215. Pedro Sylvio Weil (*“Pedro Weil”*), diretor responsável pela Instrução CVM nº 387/03 à época dos fatos (fls. 862), em depoimento tomado por ofício (fls. 5087-5093), declarou, quanto às ordens em que a execução é anterior à emissão, que *“se deve ao fato do grande volume de trabalho existente; tanto o operador quanto o assessor priorizavam a execução das ordens em detrimento de seu registro, que era feito tão logo se encerrava o horário de pregão”*. Afirmou ainda que entre 2002 e 2008 a SLW *“sempre priorizou a realização dos negócios dos clientes aos negócios em IND das pessoas vinculadas à corretora”*.

216. Pelo exposto, Pedro Weil é acusado por descumprir a Instrução CVM nº 387/03, em seu art. 4º, parágrafo único c/c arts. 6º, § 2º e 8º, § 2º, na qualidade de diretor responsável da SLW no período das operações aqui relatadas, por agir com falta de diligência, especialmente no que tange ao sistema de registro de ordens e às regras de prioridade, permitindo a existência de um ambiente de completo descontrole na SLW e, portanto, propício para ocorrência de práticas não equitativas no mercado de valores mobiliários em negócios realizados no âmbito da BM&F, no período de janeiro de 2002 a setembro de 2008.

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br**III.2.3. DA CORRETORA NOVINVEST**

217. A Fapa operou por intermédio da Novinvest entre 25.11.2002 e 16.09.2008 e, de acordo com as informações prestadas pela Fundação (fls. 101), quem recepcionava suas ordens eram Renato Lima Silva (“Renato Silva”) e Ricardo Siqueira Rodrigues (“Ricardo Rodrigues”). Já de acordo com a Novinvest, os assessores da Fapa seriam Ricardo Rodrigues e Jayme Mello (fls. 537).

218. A Fapa negociou IND pela Novinvest em 440 pregões, totalizando 16.350 contratos, comprados ou vendidos, tendo arcado com Ajustes do Dia negativos no total de R\$8.357.075,00. Em apenas 67, ou 15%, dos 440 pregões em que transacionou obteve Ajustes do Dia positivos, tendo a Acusação calculado que a probabilidade de ocorrer uma performance tão baixa seria de apenas 1 em $1,3 \times 10^{52}$ vezes.

219. No âmbito da Novinvest, foram investigados os acusados abaixo relacionados que, como pode ser observado, em sua maioria somente efetuou registro na corretora após a Fapa iniciar suas operações por essa mesma corretora e não mais negociava IND após 2008, justamente quando a Fapa parou de negociar contratos de Índice Futuro Bovespa (tabela constante do relatório de inquérito às fls. 5285):

Tabela 67 - Clientes investigados da corretora Novinvest – fls. 5285

COMITENTE	ATIVACÃO	SAÍDA	NEGOCIAÇÕES IND
ALTAIR ALVES PINTO (“ALTAIR PINTO”)	20.05.03	26.02.04	20.05.03 a 18.11.03
ÁLVARO GUILHERME MONTEIRO BARBOSA (“ÁLVARO BARBOSA”)	04.03.05	04.05.09	04.03.05 a 12.07.05
ERIC DAVY BELLO (“ERIC BELLO”)	01.08.03	04.05.09	01.08.03 a 06.01.05
MARCOS ANTÔNIO URCINO DOS SANTOS (“MARCOS URCINO”)	19.04.00	13.03.01	-
	19.02.02	06.07.04	19.02.02 a 07.05.03
RENATO LIMA	06.11.01	(ativo)	05.12.01 a 29.06.11
SANDRO ROGÉRIO LIMA BELO (“SANDRO BELO”)	29.03.00	04.05.09	12.03.03 a 23.10.06

220. Com base nas informações recebidas pela BSM (CD à fls. 2914), foram calculadas as taxas de sucesso das operações *day trade* de cada um dos comitentes investigados com relação a transações realizadas entre janeiro de 2002 e agosto de 2008 e também as probabilidades de esses sucessos ocorrerem, de acordo com o número de pregões em que houve negociações, conforme informações constantes da tabela 68 elaborada pela Acusação e abaixo reproduzida, que mostra, também, o número transacionado de contratos *day trade* e o lucro resultante dos Ajustes do Dia dessas operações⁴⁸.

Tabela 68 - Taxas de sucesso em IND dos comitentes investigados na Novinvest (2002 a agosto de 2008)

COMITENTE	CONTRATOS	PREGÕES	SUCESSOS	TAXA SUCESSO	TAXA SUCESSO FINANCEIRO	PROBABILIDADE	AJUSTE R\$
ALTAIR PINTO	960	25	24	96%	99%	1 em 1.290.555	121.650,00

⁴⁸ A Acusação ressaltou que em relação aos comitentes Eric Bello, Renato Lima e Sandro Belo, acusados no IA CVM Nº 30/2005, não estão incluídas as operações que já foram objeto de investigação nesse Inquérito, de modo a não haver *bis in idem*.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

ÁLVARO BARBOSA	640	29	29	100%	100%	1 em 536.870.912	193.350,00
ERIC BELLO	3.570	46	40	87%	99%	1 em 6.445.783	488.550,00
MARCOS URCINO	2.740	86	59	69%	89%	1 em 2.733	166.125,00
RENATO LIMA	44.514	586	378	65%	90%	1 em 1,8 x 10 ¹²	1.456.310,00
SANDRO BELO	940	21	19	91%	97%	1 em 9.039	165.950,00
TOTAL	52.724	764	520	68%	93%	-	2.588.510,00

221. De acordo com a tabela acima (fls. 5285), dos cinco clientes relacionados, três alcançaram sucesso acima dos 85%, sendo que os dois que obtiveram taxas de sucesso mais baixas que os demais tiveram taxas de sucesso financeiro na ordem de 90%, o que demonstraria que na impossibilidade de um *day trade* “seguro”, a perda desses comitentes era sempre muito baixa.

222. A Acusação destacou ainda a diferença de desempenho entre esses comitentes e a Fapa, que praticamente só tinha prejuízo, tendo afirmado que “[a] existência concomitante de aplicadores tão competentes e um investidor tão inábil quanto a Fapa revela que as condições de mercado na Novinvest não eram normais. Somente um esquema de distribuição irregular no âmbito da corretora seria capaz de justificar o ocorrido, tal como aconteceu na SLW (...)”.

223. Outro ponto ressaltado pela Acusação foi que, similarmente ao que ocorreu no caso na SLW, a partir de 24.11.2003 todas as ordens de negociação passaram a ser registradas como monitoradas, aquela em que o cliente, em tempo real, decide e determina à corretora as condições de execução o que, na visão da Acusação, seria uma coincidência que não denotaria uma decisão de natureza negocial ou estratégica de cada um dos comitentes, mas tão somente que as ordens de negociação eram registradas de forma pouco criteriosa, facilitando assim a ocorrência das práticas não equitativas.

224. Outro fato identificado e que para a Acusação demonstraria falta de controle da corretora em relação às operações por ela intermediadas foi o caso de comitentes investigados terem ficado (a) expostos, em posições compradas ou vendidas de IND, em valores elevados e absolutamente incompatíveis com as situações financeiras declaradas em suas fichas cadastrais; e (b) sem saldo em sua conta corrente junto à corretora, tendo citado como exemplo o caso de Marcos Urcino que em um determinado pregão teria ficado com uma posição comprada em IND em valores equivalentes a 130 vezes o valor da sua renda declarada na ficha cadastral (dia 04.12.02, CD à fls. 2914; fls. 4473).

225. Situações análogas foram observadas, por exemplo, com os comitentes Eric Bello e Sandro Belo, tendo a Novinvest declarado que a alavancagem desses clientes era autorizada pelos diretores responsáveis, sendo mais flexível nas operações de *intraday*, e exigindo o depósito pelos próprios clientes das margens de garantia cobradas pela BM&F no caso das posições carregadas, estas, sim, necessariamente de acordo com a capacidade financeira dos clientes (fls. 518).

226. A Acusação destacou também que encontrou vários casos em que pessoas ligadas à corretora tiveram os melhores negócios especificados para elas em detrimento da Fapa, em violação à Instrução CVM nº 387/03 (e às Regras e Parâmetros de Atuação da Novinvest, fls.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

548⁴⁹), mesmo padrão identificado na SLW.

227. Com relação à forma de tramitação das ordens, de acordo com a Novinvest (fls. 534-550; 583-597), antes da implantação do Sinacor, os operadores preenchiam um mapa de operação, em papel, com as ordens recebidas e, após executadas, estas eram remetidas ao *BackOffice* ao longo do dia para que fossem posteriormente abertas e registradas na BM&F. Após o Sinacor, a abertura se dava manualmente por solicitação do operador no momento em que o cliente passava a ordem e, em caso de execução, a ordem era registrada no sistema, com base no mapa de operação, no horário da grade da BM&F. Tais ordens eram abertas automaticamente pelo Sinacor quando da realização dos negócios.

228. Assim como na corretora SLW, na Novinvest não havia um cadastramento, no sistema, de cada passo de tramitação da ordem *pari passu* com a ocorrência de cada evento, situação, que no entender da Acusação, facilitava a distribuição “artificial” dos negócios por parte do assessor, beneficiando os participantes do “esquema”.

II.2.3.1 *Análise das operações realizadas por meio da Novinvest*

229. Segundo a Acusação, dentro da Novinvest teriam sido criadas distintas maneiras de se processar tal esquema em comparação com a SLW, por meio de ordens aparentemente “normais” quanto ao seu trâmite, ou seja, que seguiam o encadeamento natural de uma ordem de negociação no mercado de índice futuro da BM&F: abertura, execução do respectivo negócio e posterior especificação.

230. Foi destacado, inicialmente, que a forma de realização das “operações com seguro” adotada no âmbito da corretora SLW também teria se repetido na Novinvest, embora em menor quantidade. Assim, no período inicial das operações da Fapa junto à corretora Novinvest, teriam sido utilizadas a mesma sistêmica de registro de ordens posteriores à execução de negócios, seguida da distribuição direcionada destes com alocação dos piores negócios à Fapa (nos termos do exemplo trazido às fls. 5287-5288, constante da tabela 69), o que tornaria evidente as irregularidades cometidas.

231. A partir do final do ano de 2003, aqueles que promoviam tais operações na Novinvest teriam feito a primeira alteração em seu *modus operandi*, utilizando-se de um novo processo, de tal forma que as ordens de negociação da Fundação teriam passado a ser, em sua grande maioria, abertas anteriormente aos negócios que lhe seriam posteriormente especificados. Sobre esse ponto, a Acusação fez as seguintes considerações:

372. (...) Dessa forma, a partir do final do ano de 2003, aqueles que promoviam tais operações na Novinvest fizeram a primeira alteração em seu *modus operandi*, utilizando-se de um novo processo, de tal forma que as ordens de negociação da Fundação passassem a ser, em sua grande maioria, abertas anteriormente aos

⁴⁹ Segundo as quais, na distribuição dos negócios, as ordens de pessoas não vinculadas à corretora deveriam ter prioridade em relação às de pessoas a ela vinculadas.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

negócios que lhe seriam posteriormente especificados.

373. Dentro de um esquema de “operações com seguro”, a necessidade de abertura posterior das ordens de negociação se explica pela impossibilidade de se conhecer, *a priori*, qual o tipo de negócio (se de compra ou de venda) não se prestará à montagem de operações *day trade* bem sucedidas. Esse novo método de atuação iria resolver tal questão, posto que consistia na abertura, logo pela manhã, de ordens de negociação opostas, de compra e de venda, em nome da Fundação. Após a realização dos negócios do dia, e em função da maneira como estes seriam distribuídos aos comitentes beneficiados, uma destas ordens (ou, em determinadas ocasiões, até mesmo ambas) era cancelada, e a ordem remanescente recebia os negócios “ruins” daquele dia. Assim, os efeitos desse cancelamento supriam a necessidade de abertura de uma ordem posterior, pois no lugar desta, para efetivação do “seguro”, entrava a ordem subsistente. Conforme já foi mencionado, ao analisarmos as operações na SLW, tal duplicidade de ordens é, por si só, um contrassenso, uma vez que a Fapa era impedida de realizar *day trades*.

374. A seguir, é apresentado um exemplo onde ambas as ordens abertas às 10h00 em nome da Fundação (fls. 5132 e 5133) foram canceladas, uma vez que todos os negócios disponíveis se prestaram à montagem de uma operação *day trade* para o comitente Altair Pinto:

Tabela 70 - Operações do dia 29.09.03 na Novinvest (série OUT3)

LINHA	NOME DO INVESTIDOR	HORA ORDEN	HORA NEGÓCIO	Nº NEGÓCIO	HORA ESPECIFICAÇÃO	TIPO	QTDE. CONTRATOS	COTAÇÃO NEGOCIO	AJUSTE DO DIA
(1)	ALTAIR PINTO	12h23	12h21	5068-7	19h13	C	10	15.890,00	9.150,00
(2)	ALTAIR PINTO	12h23	12h36	5516-6	19h13	C	5	15.890,00	4.575,00
(3)	ALTAIR PINTO	14h36	13h11	6339-8	19h13	V	5	16.050,00	(2.175,00)
(4)	ALTAIR PINTO	14h36	13h14	6396-7	19h13	V	5	16.050,00	(2.175,00)
(5)	ALTAIR PINTO	14h36	13h14	6399-1	19h13	V	5	16.050,00	(2.175,00)

375. Com todos os negócios desse dia sendo especificados a Altair Pinto, este concluiu seu *day trade* com lucro de R\$ 7.200,00. Note-se que, no período inicial em que se adotou este novo método de operação, embora as ordens da Fapa tivessem sido abertas pela manhã, as do comitente Altair foram abertas posteriormente à execução de quatro dos cinco negócios que lhe foram mais tarde especificados.

376. No outro exemplo que será apresentado, já do ano de 2004, apenas a ordem de venda da Fundação, aberta às 09h18 (fl. 5135) foi executada. A sua ordem de compra, aberta no mesmo horário (fl. 5134), não foi executada. No entanto, curiosamente, tal ordem **também não consta como tendo sido cancelada**.

377. Tal fato, uma nova mudança de procedimento daqueles que conduziam o esquema de distribuição irregular de negócios no âmbito dessa corretora, se verificou em todas as ordens não executadas da Fundação, a partir de junho de 2004. E tal aprimoramento se explica: tais ordens, não sendo nem executadas nem canceladas, permaneciam em uma espécie de “limbo” dentro dos sistemas da corretora, e não constavam dos relatórios de cancelamento de ordens emitidos pela corretora. Isso representou mais uma forma de tentar encobrir as irregularidades, e que só pôde ser detectada mediante a análise, dia por dia, dos relatórios de abertura de ordens emitidos pela corretora Novinvest (CDs às fls. 604, 2137 e 3097).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

378. Por fim, destaque-se que, diferentemente do exemplo passado, neste que será apresentado a seguir as ordens de compra e de venda de Renato Lima também foram abertas anteriormente aos negócios que lhe foram distribuídos. De fato, ao se analisar os mesmos relatórios de abertura de ordens citados no parágrafo anterior, emitidos para os comitentes investigados nessa corretora, encontrar-se-á situação semelhante àquela encontrada na relação de ordens da Fundação, com as suas ordens sendo abertas logo pela manhã, e sendo por diversas vezes abandonadas, certamente nos dias em que não foi possível a montagem de operação *day trade* bem sucedida. Desta forma, as próprias operações dos comitentes beneficiados revestiam-se de aparente regularidade.

379. O que não houve, no entanto, por parte do operador Renato Lima neste exemplo específico (e que se repetirá em outros que serão apresentados), foi o cuidado de se fazer a abertura de suas ordens de compra e de venda em horário diferente ao de abertura dessas mesmas ordens para a Fundação, eis que, de maneira suspeita, todas foram abertas concomitantemente, às 09h18, conforme demonstrado na Tabela 71.

Tabela 71 - Operações do dia 01.06.04 na Novinvest (série JUN4)

LINHA	NOME DO INVESTIDOR	HORA ORDEM	HORA NEGÓCIO	Nº NEGÓCIO	HORA ESPECIFICAÇÃO	TIPO	QTDE. CONTRATOS	COTAÇÃO NEGOCIO	AJUSTE DO DIA
(1)	RENATO LIMA	9h18	11h13	4659-7	12h03	V	5	19.560,00	360,00
(2)	RENATO LIMA	9h18	11h49	6546-0	13h03	V	5	19.390,00	(2.190,00)
(3)	RENATO LIMA	9h18	11h49	6549-4	13h03	C	5	19.380,00	2.340,00
(4)	RENATO LIMA	9h18	11h49	6551-6	13h03	V	5	19.360,00	(2.640,00)
(5)	RENATO LIMA	9h18	11h51	6659-8	12h03	C	5	19.570,00	(510,00)
(6)	RENATO LIMA	9h18	11h51	6665-2	13h03	V	5	19.390,00	(2.190,00)
(7)	RENATO LIMA	9h18	11h56	6865-5	13h03	C	5	19.410,00	1.890,00
(8)	RENATO LIMA	9h18	11h58	6997-0	13h03	C	5	19.370,00	2.490,00
(9)	RENATO LIMA	9h18	12h03	7308-0	13h03	V	5	19.390,00	(2.190,00)
(10)	RENATO LIMA	9h18	13h05	10723-5	15h00	C	5	19.340,00	2.940,00
(11)	FAPA	9h18	16h18	15836-0	17h32	V	5	19.400,00	(2.040,00)
(12)	RENATO LIMA	9h18	16h18	15833-6	17h32	C	5	19.380,00	2.340,00
(13)	FAPA	9h18	16h26	15977-4	17h32	V	5	19.380,00	(2.340,00)
(14)	RENATO LIMA	9h18	16h27	15996-0	17h32	C	10	19.420,00	3.480,00
(15)	FAPA	9h18	16h31	16047-0	17h32	V	5	19.390,00	(2.190,00)
(16)	FAPA	9h18	16h31	16051-9	17h32	V	5	19.380,00	(2.340,00)
(17)	RENATO LIMA	9h18	17h03	16559-6	17h32	V	5	19.580,00	660,00
(18)	RENATO LIMA	9h18	17h06	16578-2	17h32	V	5	19.580,00	660,00
(19)	RENATO LIMA	9h18	17h09	16605-3	17h32	V	5	19.580,00	660,00

380. Vê-se, nesse exemplo, que entre a primeira e terceira janelas de especificação (linhas 1 a 10), foi possível a Renato Lima o fechamento de *day trade* parcial, com pequeno lucro, sem que houvesse até este momento nenhum negócio excedente.

381. Na especificação realizada às 17h32, no entanto, após serem especificadas a Renato as vendas de linhas 17 a 19 (todas ao preço de R\$ 19.580,00), e este ter concluído o seu *day trade* com lucro final de R\$ 8.100,00, remanesceram quatro negócios de venda de contratos a preços desfavoráveis, entre R\$ 19.380,00 e R\$ 19.400,00 (linhas 11, 13, 15 e 16). Assim, estes foram especificados à ordem de venda que havia sido aberta em nome da Fapa, às 09h18, enquanto a ordem de compra, simultaneamente aberta, era abandonada, sem execução ou cancelamento. (grifos no original)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

232. A Acusação observou que a partir de 2005 houve outra alteração no *modus operandi*, passando as ordens da Fapa serem abertas com a quantidade de contratos igual a zero. Posteriormente, ao se identificar a necessidade de utilização da ordem aberta em nome desta, alterava-se a quantidade de contratos, adequando-a ao número necessário para englobar todos os negócios remanescentes⁵⁰.

233. Tal procedimento, segundo a SPS, na prática trazia de volta uma situação equivalente à das ordens abertas posteriormente aos negócios executados, uma vez que em determinadas datas, como nos dias 09 e 17 de maio daquele mesmo ano (fls. 5146 e 5147), as ordens abertas com quantidade de contratos igual a zero assim permaneceram. Sem a alteração dessa quantidade, sua execução era inexistente, equivalendo, portanto, a uma ordem não aberta.

II.2.3.2 Dos horários de abertura das ordens da Fapa na Novinvest

234. Com relação a esse tema, a Acusação destacou que valeriam para a Novinvest todas as considerações tecidas quando da análise das operações na SLW quanto à abertura de ordens da Fapa em momento anterior ao da transmissão verbal dessa ordem, via telefone, e também quanto à especificação a esta de negócios executados antes de tal efetivo contato⁵¹.

235. Ressaltou, ainda, que não teria sido possível obter maiores esclarecimentos acerca do processo interno de recebimento e abertura das ordens da Fundação nessa corretora, uma vez que Renato Lima, apontado por Bóris Sauer como sendo o operador responsável pela recepção e abertura de tais ordens, nas duas vezes em que foi intimado a prestar esclarecimentos, recusou-se a prestar quaisquer informações (fls. 4863-4876).

236. Da mesma forma, o gerente da filial da corretora Novinvest no Rio de Janeiro, Ricardo Siqueira Rodrigues, e o operador Jayme Pereira Mello, apontados pela própria corretora como sendo os operadores que recebiam e executavam ordens da Fundação, foram unânimes em declarar que tais funções cabiam a Renato Lima⁵².

237. Assim, recebida da corretora Novinvest a listagem de todos os números de telefone

⁵⁰ Segundo a Acusação, este procedimento pode ser verificado pela mera visualização do documento “Relatório de Alteração em Ordens – BM&F”, fornecido pela Novinvest (fls. 5136-5142), em paralelo às ordens de negociação da Fapa (CD à fls. 3097), em que constam os horários originais de abertura das ordens.

⁵¹ Diferentemente do que foi feito em relação à corretora SLW, a análise do horário de abertura das ordens da Fapa em função dos horários das ligações efetuadas (ou não) desta para a corretora Novinvest é apresentada posteriormente às operações intermediadas por esta corretora. Isso se explica pelas diferenças apontadas nos procedimentos pelos quais se efetivavam as “operações com seguro” no âmbito da Novinvest, e que resultaram em situações bastante suspeitas, com ordens de negociação em nome da Fapa sendo abertas em horários como: 06h34 (dia 06.11.03), 07h29 (dia 15.02.06) e 07h45 (dia 20.11.03), decerto antes mesmo de ser iniciado o expediente diário nessa Fundação.

⁵² A Acusação afirmou que “Ricardo Rodrigues, cujo nome aparece em cerca de 90% das ordens da Fapa como sendo o operador responsável por sua abertura, declarou em seu depoimento (fls. 4879 a 4883) que ele ‘sequer dava suporte à Fundação, pois quem a trouxe para a Novinvest e a atendia era Renato Silva’, e ‘desconhece como seu nome aparece como responsável por ordens de clientes que não atendia’”. Quanto à Jayme Mello, a SPS ressaltou que embora tenha reconhecido que eventualmente recebia as ordens da Fundação, “na ausência de Renato”, afirmou (fls. 4858-4862) que “quem assessorava a Fapa era, exclusivamente, Renato Silva”.

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

por meio dos quais eram recepcionadas ordens de negociação⁵³ durante o período em que a Fapa operou por intermédio desta corretora (fls. 3916 e 3917), a Acusação fez o cruzamento destes dados com os já mencionados registros telefônicos recebidos da Fundação (CDs às fls. 3886 e 3888), e com as ordens de negociação desta, fornecidas pela corretora (CD à fl. 3097), além de ter cruzado tais registros com o “Relatório de Alteração em Ordens – BM&F”, fornecido pela Novinvest (fls. 5136-5142), uma vez que quaisquer alterações em suas ordens deveriam, obviamente, ser determinadas pela própria Fundação.

238. Essa parte da investigação tinha como objetivo verificar se os horários de transmissão verbal das ordens, via telefone, para a corretora, seriam compatíveis com os horários de abertura de ordens e de execução dos negócios distribuídos à Fapa e uma das análises feitas, referentes ao mês de fevereiro de 2006, consta na tabela 72 abaixo reproduzida (fls. 5293).

Tabela 72 - Análise dos negócios IND x ligações telefônicas da Fapa – fevereiro de 2006

DIA	HORA DE ABERTURA DA ORDEM	HORA DE ALTERAÇÃO DA ORDEM	HORA DE EXECUÇÃO DO PRIMEIRO NEGÓCIO	HORA DAS LIGAÇÕES PARA A CORRETORA	RAMAL FAPA DE ORIGEM
1	8h35	15h09	13h40	12h05/16h04	2327 (Arlida)
2	8h22	12h24	11h35	11h27	2137 (Bóris)
3	8h34	12h08	12h14	11h20/15h12	2327 (Arlida)
9	12h19	14h33	13h21	não houve ligação	
10	8h23	11h01	10h02	não houve ligação	
13	8h11	14h48	13h30	não houve ligação	
14	9h17	15h06	15h37	não houve ligação	
15	7h29	12h26	12h23	não houve ligação	
21	10h08	13h04	11h32	não houve ligação	
22	9h20	17h32	16h19	17h54	2137 (Bóris)

239. Por meio das informações constantes na tabela acima, verifica-se que nos pregões dos dias 9, 10, 13, 14, 15 e 21 não houve um contato telefônico da Fapa com a corretora, tendo a SPS ressaltado que nesse mês de fevereiro do ano de 2006, o prejuízo total da Fapa em Ajustes do Dia, operando pela corretora Novinvest, atingiu R\$152.430,00.

240. Nesse contexto, a Acusação constatou que assim como teria ocorrido no âmbito da corretora SLW, o esquema das “operações com seguro” na corretora Novinvest também teria se desenvolvido independentemente do prévio contato entre os operadores envolvidos e o coordenador de investimentos da Fapa, Bóris Sauer.

II.2.3.3 Análise individual das condutas dos comitentes ligados à Novinvest

241. A Acusação sustentou que diferentemente do que teria ocorrido na SLW, em que coexistiriam grupos definidos de comitentes operando de forma vinculada a determinadas equipes de operadores (ou até mesmo a um operador isolado), na Novinvest o esquema de “operações com

⁵³ As ordens de negociação da Fapa eram transmitidas exclusivamente para a filial do Rio de Janeiro da corretora Novinvest.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

seguro” teria girado em torno de duas figuras principais: o gerente da filial do Rio de Janeiro da corretora, Ricardo Rodrigues, e o operador responsável pelo assessoramento e recepção das ordens da Fapa, Renato Lima, que, como está sendo acusado de ter sido beneficiário direto destas operações, os comentários acerca de sua atuação serão feitos juntamente com a análise de seus negócios.

242. Ricardo Rodrigues, conforme apontado, consta nos registros de ordens fornecidos pela Novinvest como operador responsável por cerca de 90% das ordens de negociação abertas em nome da Fapa. Também consta como sendo o responsável pela abertura de 91% das ordens de negociação do comitente Sandro Belo, e por 50% das ordens em nome de Eric Bello (CDs às fls. 1819, 2137 e 3097).

243. Em seu depoimento (fls. 4879-4885), Ricardo Rodrigues declarou ter atuado como gerente de filial na corretora Novinvest “entre julho de 1999 e agosto de 2006”, e, após essa data, “como agente autônomo junto à corretora”. Negou, contudo, ter sido o responsável pela abertura das ordens de negociação apontadas no parágrafo anterior, “de clientes que jamais atendeu, e que sequer conhecia”⁵⁴.

244. Questionado acerca de um eventual relacionamento seu com alguém ligado à Fapa, Ricardo Rodrigues declarou que “sequer dava suporte à Fundação, pois quem a trouxe para a Novinvest e a atendia era Renato Silva, pois esta já era sua cliente na S.”, acrescentando ainda que, na verdade, “Renato foi contratado com o objetivo de trazer para a Novinvest antigos clientes da S., que havia encerrado suas atividades”.

245. Ao lhe ser perguntado sobre o grau de relacionamento que possuía com os demais operadores da Novinvest, dentre os quais Renato Lima, informou simplesmente que “Renato foi operador, e atualmente é agente autônomo”, e que “nunca teve um relacionamento pessoal mais próximo com nenhum dos citados”. No entanto, Renato Lima já trabalhara com Ricardo Rodrigues na corretora S. e, algum tempo depois de a S. ter encerrado suas atividades, Renato foi chamado por Ricardo para trabalhar na corretora Novinvest⁵⁵.

246. A Acusação destacou que Ricardo Rodrigues foi condenado no PAS CVM nº 30/2005, que investigou irregularidades em negócios com opções e no mercado de índice futuro Bovespa, em prejuízo da Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social – Refer e do Fundo de Investimento Zircônio, a multas pecuniárias nos valores de R\$ 614.382,50 (devido a, na qualidade de operador da corretora Novinvest, ter participado na realização de práticas não equitativas e de operações fraudulentas), e R\$ 444.852,00 (por, na qualidade de investidor, ter realizado operações irregulares, no âmbito da Bovespa e da BM&F, intermediadas por esta corretora, configurando-se

⁵⁴ O comitente Eric Bello, também assessorado por Renato Lima, declarou em depoimento (fls. 4844-4849) que “conheceu Ricardo Rodrigues através de G.C., e, há cerca de quinze anos, ocasionalmente se reunia com Ricardo no bar ‘Todo Dia’, pois também era de mercado”.

⁵⁵ Conforme consta no item 87, “i”, do voto do diretor-relator Roberto Tadeu Antunes Fernandes no julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM Nº 30/2005, proferido em 11.12.12.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

práticas não equitativas e operações fraudulentas)⁵⁶.

247. Já no âmbito do PAS CVM Nº 13/2005, que investigou irregularidades relacionadas a negócios realizados na BM&F e na Bovespa, em prejuízo de fundos exclusivos da Prece Previdência Complementar, e intermediados, dentre outras, pela corretora Novinvest, Ricardo Rodrigues foi condenado, pela realização de práticas não equitativas, descritas na alínea “d” do item II da Instrução CVM nº 8/9, à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$760.350,00.

248. Foi ressaltado que algumas das operações investigadas nos processos sancionadores (30/2005 e 13/2005), e que resultaram na condenação de Ricardo Rodrigues, Renato Lima, de Eric Bello e seu sócio J.C.S.C.⁵⁷, e de diversos outros operadores e investidores, são rigorosamente semelhantes às “operações com seguro” aqui analisadas.

249. Por fim, ao lado destes, tem-se também a figura do operador Jayme Pereira Mello (ao qual estão vinculados dois dos investigados, Sandro Belo e Marcos Urcino), cuja atuação será abordada quando da análise das operações destes comitentes.

a. Renato Lima

250. A Acusação afirmou que, diferentemente de Marcelo Porto – assessor da Fapa na corretora SLW que teria realizado as operações irregulares em nome de sua esposa –, o operador da Novinvest Renato Lima teria se valido do esquema de “operações com seguro” atuando em seu próprio nome, e, de modo semelhante ao que ocorria na SLW, com nítidas e sucessivas infrações ao que dispõe o §2º do art. 8º da Instrução CVM nº 387/03, uma vez que os melhores negócios disponíveis foram distribuídos a ele, pessoa vinculada à corretora, em evidente prejuízo da Fundação.

251. Outra irregularidade apontada pela Acusação, ainda que em menor quantidade, foi a violação ao previsto no §3º desse mesmo artigo 8º, uma vez que não havia ordem aberta em nome de Renato Lima passível de cumprimento no momento da execução de alguns destes negócios⁵⁸.

252. Em que pese Renato Lima ter se negado a prestar depoimento (fls. 4863-4876), a Acusação afirmou que, dadas as flagrantes irregularidades verificadas em suas operações, bem como nas operações da Fundação a qual assessorava, a simples análise destas seria suficiente para configurar sua efetiva e destacada participação no esquema de “operações com seguro” desenvolvido no ambiente de negociações em mercado BM&F da corretora Novinvest⁵⁹.

⁵⁶ O comitente Eric Bello, investigado no presente Inquérito, foi condenado, ao lado de Ricardo Rodrigues, nesse mesmo PAS Nº 30/2005, a multa pecuniária de R\$ 612.824,00, pela realização dessas mesmas operações irregulares, no âmbito da Bovespa e da BM&F, intermediadas pela corretora Novinvest.

⁵⁷ A princípio investigado no presente IA, mas posteriormente excluído, devido ao seu falecimento no ano de 2012.

⁵⁸ Foi ressaltado que as práticas citadas também seriam contrárias às disposições das Regras e Parâmetros de Atuação da Corretora Novinvest (fls. 589-597).

⁵⁹ A Acusação mencionou ainda que Cabe ainda mencionar que Renato Lima foi condenado, assim como Ricardo Rodrigues e Eric Bello, no PAS nº 30/2005, que, como citado, investigou irregularidades em negócios no mercado de índice futuro Bovespa semelhantes aos aqui analisados, tendo-lhe sido imposta a penalidade de multa pecuniária no

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

253. A Acusação analisou as operações *day trade* em IND efetuadas em nome de Renato Lima por meio da corretora Novinvest no período compreendido entre 2001 e 2008, tendo feito uma segregação das operações realizadas antes (tabela 73) e depois (tabela 74) da entrada da Fapa na Novinvest (fls. 5295-5296):

Tabela 73 - Resumo das Operações em IND – Renato Lima (anos de 2001/2002) - 5295

ANO	OPERAÇÕES DAY TRADE			AJUSTES DO DIA (R\$)			TAXA DE SUCESSO FINANCEIRO
	Nº DIAS	Nº SUCESSOS	TAXA DE SUCESSO	TOTAL RECEBIDO	TOTAL PAGO	TOTAL POR ANO	
2001	2	0	0%	0,00	(9.300,00)	(9.300,00)	0%
2002*	2	0	0%	0,00	(750,00)	(750,00)	0%
Total	4	0	0%	0,00	(10.050,00)	(10.050,00)	0%

*até 25.11.2002

Tabela 74 - Resumo das operações em IND – Renato Lima (anos de 2002/2008) – fls. 5296

ANO	OPERAÇÕES DAY TRADE			AJUSTES DO DIA (R\$)			TAXA DE SUCESSO FINANCEIRO
	Nº DIAS	Nº SUCESSOS	TAXA DE SUCESSO	TOTAL RECEBIDO	TOTAL PAGO	TOTAL POR ANO	
2002	8	8	100%	46.500,00	0,00	46.500,00	100%
2003	48	39	81%	316.725,00	(6.000,00)	310.725,00	98%
2004	121	79	65%	451.200,00	(35.700,00)	415.500,00	93%
2005	88	48	55%	127.110,00	(31.905,00)	95.205,00	80%
2006	111	70	63%	217.180,00	(30.850,00)	186.330,00	88%
2007	185	112	61%	423.950,00	(85.100,00)	338.850,00	83%
2008*	25	22	88%	65.300,00	(2.100,00)	63.200,00	97%
TOTAL	586	378	65%	1.647.965,00	(191.655,00)	1.456.310,00	90%

*até agosto desse ano.

254. A Acusação afirmou que no período de quase dois anos ilustrado na tabela 73, Renato Lima negociou contratos de índice futuro em somente treze pregões, dos quais em apenas quatro concluindo *day trades*, com taxa de sucesso igual a zero, e prejuízo acumulado de R\$10.050,00. Já na tabela 74, que demonstra as operações *day trade* de Renato Lima no mercado de Índice Futuro em período concomitante ao da Fundação, constata-se uma notável alteração em seu desempenho, com seus ganhos brutos totalizando R\$1.456.310,00.

255. A Acusação destacou que não somente os resultados obtidos pelo acusado melhoraram sensivelmente após o início das operações da Fapa em IND pela Novinvest, como também o interesse demonstrado por este em operações do tipo *day trade* neste mercado⁶⁰.

256. A Acusação observou ainda que após um período de mais de nove meses sem ter efetuado qualquer negociação no mercado de Índice Futuro, apenas nos primeiros trinta dias subsequentes ao citado dia 25.11.02 esse comitente realizou as oito operações *day trade* constantes da tabela a seguir, com 100% de aproveitamento e lucros de R\$46.500,00⁶¹.

valor de R\$ 218.100,00 por ter realizado operações irregulares, no âmbito da BM&F, intermediadas pela corretora Novinvest, configurando-se práticas não equitativas, descritas na alínea “d” do item II e vedadas pelo item I, da Instrução CVM nº 08/79.

⁶⁰ Dos 44.604 contratos de Índice Futuro Bovespa negociados por Renato Lima nesse período, apenas 90 não constituíram operações do tipo *day trade*.

⁶¹ As perdas da Fundação, neste mesmo período, totalizaram R\$ 231.060,00.

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br**Tabela 75 - Operações de Renato Lima entre 25.11.02 e 25.12.02 – fls. 5296**

DATA	AJUSTES DO DIA (R\$)	DATA	AJUSTES DO DIA (R\$)
27.11.02	3.750,00	05.12.02	7.200,00
28.11.02	6.300,00	10.12.02	4.200,00
29.11.02	6.450,00	18.12.02	8.100,00
03.12.02	6.000,00	19.12.02	4.500,00
		TOTAL	46.500,00

257. Foi destacado ainda que Bóris Sauer, em seu depoimento (fls. 4387-4395), ao ser questionado acerca do processo de escolha das corretoras com as quais a Fapa trabalharia, informou que “as corretoras vinham à Fapa apresentar-se, via de regra”, e que “mantiveram contato basicamente com as corretoras que procuravam a Fundação”, com a posterior recomendação das candidatas que deveriam ser selecionadas partindo do próprio Bóris.

258. Quanto ao fato de a Fundação estar situada em Curitiba e ser atendida pela filial da Novinvest no Rio de Janeiro, e não por sua matriz situada em São Paulo, este declara simplesmente que “o contato com a Fapa veio do Rio de Janeiro”.

259. Verificou-se, no entanto, pelas declarações prestadas pelo gerente da filial, Ricardo Rodrigues (fls. 4879- 4883), que Renato Lima não apenas assessorava a Fapa, como também a teria cooptado como cliente para a corretora Novinvest, “pois esta já era sua cliente na S.” Assim, a Acusação constatou que o início do esquema de “operações com seguro” no âmbito da corretora Novinvest teria se dado imediatamente após o início das operações da Fundação (que foi trazida para essa corretora por Renato Lima, um operador já conhecido de Bóris Sauer).

260. Por fim, a Acusação trouxe mais dois exemplos de operações em que o comitente e operador Renato Lima teria se beneficiado em detrimento da Fapa. No primeiro caso, que já estaria sob o esquema de abertura de ordens de negociação para a Fundação sem a definição nesta da quantidade de contratos, feita *a posteriori*, demonstra como a Fapa poderia ser também utilizada para minimizar eventuais prejuízos⁶².

Tabela 76 - Operações do dia 04.01.06 (série FEV6) – fls. 5297

LINHA	NOME DO INVESTIDOR	HORA ORDEM	HORA NEGÓCIO	Nº NEGÓCIO	HORA ESPECIFICAÇÃO	TIPO	QTDE. CONTRATOS	COTAÇÃO NEGOCIO	AJUSTE DO DIA
(1)	RENATO LIMA	8h40	11h55	3714-6	13h41	C	5	35.350,00	330,00
(2)	FAPA	8h41	12h20	4285-9	13h41	V	5	35.230,00	(2.130,00)
(3)	FAPA	8h41	12h20	4316-2	13h41	V	5	35.210,00	(2.430,00)
(4)	RENATO LIMA	8h40	12h25	4420-7	13h41	V	5	35.300,00	(1.080,00)

261. Com relação a esse dia, a Acusação fez as seguintes observações sobre as negociações realizadas (grifos no original, fls. 5297):

⁶² Conforme já explicado, acerca das operações cursadas na corretora SLW, o fato de ser vedado à Fundação a realização de operações do tipo *day trade* por vezes tornava impossível a eliminação total de eventuais prejuízos dos comitentes envolvidos.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- Às 08h40 foram abertas ordens de compra e de venda de 5 contratos cada, em nome Renato Lima.
- Logo em seguida, às 08h41, foi aberta uma ordem de venda de em nome da Fapa, porém com **quantidade de contratos igual a zero** (fl. 5138).
- Entre 11h55 e 12h25 foram executadas uma compra e três vendas, sempre de 5 contratos cada.
- Com o mercado se comportando desfavoravelmente, às 12h36 a ordem da Fapa foi alterada para 10 contratos (fl. 5138). Ressalte-se que, embora existissem 3 vendas executadas, totalizando 15 contratos, uma destas necessariamente teria de ser usada no fechamento de *day trade*, junto à compra executada.
- Assim, com o horário limite para especificação destes negócios se aproximando, o melhor preço de venda disponível (R\$ 35.300,00) foi especificado em nome de Renato Lima, juntamente com a compra efetuada a R\$ 35.350,00. Não foi possível a este evitar um prejuízo de R\$ 750,00, mas este foi minimizado, dada a distribuição dos dois piores negócios à ordem alterada da Fapa (linhas 2 e 3), cujo prejuízo em ajustes do dia atingiu R\$ 4.560,00.

262. A Acusação ressaltou que Renato Lima “*poderia ter aguardado as próximas janelas de especificação para concluir seu day trade, talvez até mesmo com lucro, caso o mercado subisse acima dos 35.350 pontos. No entanto, caso assim tivesse procedido (especificando à Fundação também a venda de linha 4, mediante a alteração da ordem desta para 15, e não 10 contratos), Renato correria o risco de o mercado baixar ainda mais após às 13h41, e não lhe seria possível, neste caso, utilizar-se da Fundação para minimizar seu prejuízo*”⁶³.

263. Já no pregão do dia 13.05.2004 (contratos IND com vencimento em jun/04), foram abertas ordens de compra e de venda em nome de Renato Lima, às 09h18 (fls. 5298). Às 09h26 e 09h27 são executados negócios opostos, de compra e de venda, pela mesma exata cotação (R\$18.340,00). Às 10h49, foram especificados a Renato Lima ambos os negócios de compra e de venda, executados em um intervalo de apenas um minuto, e à mesma cotação de R\$18.340,00, com este concluindo um “*estranho day trade*” de 10 contratos de índice futuro, com resultado financeiro igual a R\$0,00.

Tabela 77 - Operações do dia 13.05.2004 (série JUN4) – fls. 5298

LINHA	NOME DO INVESTIDOR	HORA ORDEM	HORA NEGÓCIO	Nº NEGÓCIO	HORA ESPECIFICAÇÃO	TIPO	QTDE. CONTRATOS	COTAÇÃO NEGOCIO	AJUSTE DO DIA
(1)	RENATO LIMA	9h18	9h26	1130-9	10h49	V	10	18.340,00	(6.600,00)
(2)	RENATO LIMA	9h18	9h27	1143-0	10h49	C	10	18.340,00	6.600,00

264. Sobre essa e outras operações classificadas como “*estranhas*” no relatório de inquérito e verificadas também na análise das negociações de outros comitentes que operaram por

⁶³ Foi mencionado que essa alteração de procedimento teria sido verificada nas “operações com seguro” após a implementação das janelas de especificação: os *day trades* dos comitentes beneficiados passaram a ser, em sua grande maioria, fechados dentro dessas janelas, mesmo que mediante um eventual pequeno prejuízo.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

intermédio da Novinvest, a Acusação pontuou que explicariam “*em grande parte a divergência verificada entre as taxas de sucesso por dias de operação e a taxa de sucesso financeiro, uma vez que tais day trades são concluídos sem lucro. Ao que tudo indica, tais operações foram realizadas apenas para tentar reduzir as taxas de sucesso apresentadas pelos comitentes beneficiários do esquema e, possivelmente, desviar a atenção de eventuais investigações*”.

b. Eric Bello

265. A Acusação analisou as operações *day trade* em IND efetuadas em nome de Eric Bello por meio da corretora Novinvest entre os anos de 2003 e 2005, tendo verificado ganhos totais de R\$488.550,00 em Ajustes do Dia no período, com média da sua taxa de sucesso e de sucesso financeiro de 87% e 99,6%, respectivamente (fls. 5299).⁶⁴

266. Embora tenha declarado em depoimento (fls. 4844-4849) conhecer de longa data o gerente da Novinvest Ricardo Rodrigues, Eric Bello informou que “*quem recebia suas ordens na corretora era Renato Lima*”. Entretanto, 50% de suas ordens de negociação foram abertas por Ricardo Rodrigues. Além disso, a Acusação afirmou que Eric Bello teria começado suas operações pela Novinvest sem ter feito qualquer depósito inicial e, ao ser questionado acerca de tal situação, confirmou que “*normalmente isto é exigido*”, mas, na Novinvest, “*acredita que não fez qualquer depósito*”.

267. A Acusação destacou que esse comitente tinha como característica deixar sua conta corrente na corretora com saldo igual a zero, praticamente a cada operação realizada, tendo declarado a respeito que a Novinvest não exigia que mantivesse saldo em sua conta corrente para realização de suas operações, e que realizava essas retiradas porque “*não deixava dinheiro na corretora*”.

268. Mesmo sem a exigência de manutenção de saldo na corretora, foi ressaltado que foi permitido a Eric Bello, em determinado momento, estar em posição comprada em contratos de Índice Futuro Bovespa em um montante superior a R\$2.400.000,00 e, com relação a essa situação específica, o acusado falou que “*no Banco C.S., chegou a ter uma ordem rejeitada por não possuir saldo suficiente em conta, mas na Novinvest isto nunca ocorreu*”.

269. Por fim, a Acusação utilizou as operações realizadas no dia 11.2.2004 para demonstrar o *modus operandi* do ilícito, com especificação de negócios lucrativos ao acusado, que obteve lucro de R\$22.500,00 em detrimento da Fapa, que nesse dia sofreu um prejuízo de R\$156.000,00 em Ajustes do Dia. Além disso, alertou que também identificou para esse investigado “*as mesmas estranhas operações apontadas na análise do comitente Renato Lima, com day trades fechados em pouquíssimos minutos, a cotações iguais de compra e venda e resultado final nulo (...)*”.

⁶⁴ Como já mencionado, Eric Bello foi condenado ao lado de Ricardo Rodrigues no PAS N° 30/2005 à multa pecuniária de R\$612.824,00, pela realização de operações irregulares, no âmbito da Bovespa e da BM&F, intermediadas pela corretora Novinvest.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

c. *Álvaro Barbosa*

270. Em seu depoimento (fls. 5193-5120), Álvaro Barbosa informou que “*prestou consultoria para a Arbor, empresa de administração de recursos, entre 2004 e 2005*”. A Acusação verificou que teriam pertencido ao quadro societário da *referida sociedade*, entre outros, M.A.R., C.A.R., R.C.B., C.C.B. e C.E.C.L., todos estes condenados, ao lado de Ricardo Rodrigues, Renato Lima e Eric Bello, no PAS CVM nº 30/2005, a multas pecuniárias no valor total de R\$6.175.312,50, pela realização de operações irregulares, no âmbito da Bovespa e da BM&F, intermediadas pela corretora Novinvest, nas quais se configuraram práticas não equitativas e operações fraudulentas, descritas respectivamente nas alíneas “d” e “c” do item II da Instrução CVM nº 8/79.

271. Sobre os motivos pelos quais teria escolhido a corretora Novinvest, e quem teriam sido seus contatos nessa corretora, Álvaro Barbosa declarou que “*conheceu F.S.A., que era operador da Novinvest, e em função deste conhecimento fez seu cadastro na Novinvest*”, e que “*conheceu também Ricardo Rodrigues (Ricardão) em função de a Arbor localizar-se no mesmo prédio que a Novinvest*”.

272. Álvaro Barbosa afirmou em seu depoimento que daria suas ordens sempre a mercado e que acompanharia a execução da ordem por telefone, o que é refutado pela Acusação, uma vez que de acordo com os registros apurados as ordens do acusado eram executadas ao longo do dia e a distintos valores de execução. Quanto ao hábito de zerar sua conta corrente junto à corretora a cada *day trade* realizado, mesmo voltando a operar dentro de pouco tempo, afirmou que seria praxe da corretora “automaticamente” depositar os recursos na conta corrente, o que foi rebatido pela Acusação já que ao longo das investigações, não se teria constatado que tal afirmação pudesse ser verdadeira, especialmente considerando que tal prática não foi verificada nos extratos de conta corrente de outros investigados, fornecidos pela corretora Novinvest (CDs às fls. 604, 2137 e 3097).

273. A Acusação analisou as operações *day trade* em IND efetuadas em nome de Álvaro Barbosa por meio da corretora Novinvest no ano 2005, no total de 29 dias, tendo verificado ganhos no valor de R\$193.350,00 em Ajustes do Dia, com taxas de sucesso e de sucesso financeiro de 100% (tabela 81, fls. 5301).

274. Perguntado, ainda em seu depoimento, a que atribuiria esse elevado grau de sucesso obtido em suas operações no mercado futuro, ao longo do período investigado, Álvaro Barbosa respondeu que “*teve uma época de muita sorte, e que gostaria de continuar tendo esta sorte, mas infelizmente ela não o acompanhou*”, acrescentando, ainda, não considerar normal uma taxa de sucesso nestes patamares para quem opera nesse mercado. A Acusação salientou que o comitente não teria chegado a “testar sua sorte” para verificar se ela, de fato, o abandonara, já que, após 2005, não mais operou em IND.

275. Outro fato destacado pela Acusação foi que ao analisar os *Relatórios de Alteração em*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Ordens – BM&F deste comitente, fornecidos pela corretora Novinvest (CD à fls. 2137), teria restado demonstrado que suas ordens de negociação eram, em sua quase totalidade, abertas com a quantidade de contratos igual a zero, número este que era posteriormente alterado, quando já definidos os negócios que seriam a ele especificados.

276. Por fim, ao analisar, as operações do dia 12.07.2005, foi verificado que foram simultaneamente abertas ordens de compra e venda de Álvaro Barbosa e as ordens de venda da Fapa às 9h29, todas elas com quantidade de contratos igual a zero. Entre 10h22 e 12h27 foram executados negócios de compra e de venda, em quantidade total de 15 e 30 contratos, respectivamente. Às 12h21, as ordens de negociação de Álvaro Barbosa são alteradas para 15 contratos cada e entre 12h25 e 12h29, foram especificados os negócios executados para ambos os comitentes, sendo direcionadas ao acusado as três melhores vendas (concluindo o pregão com *day trade* positivo de R\$13.800,00), enquanto que à Fapa foram alocados os três piores negócios de venda, resultando em prejuízo de R\$16.725,00.

d. *Sandro Belo e Marcos Urcino*

277. A Acusação analisou as operações *day trade* em IND efetuadas em nome dos acusados por meio da corretora Novinvest e identificou (i) com relação às operações de Sandro Belo realizadas entre anos 2003 e 2006, ganhos toais de R\$165.950,00 em Ajustes do Dia no período, com médias de taxa de sucesso e de sucesso financeiro de 91% e 97%, respectivamente (fls. 5303); (ii) no caso de Marcos Urcino, nas negociações com IND nos anos de 2002 e 2003, houve ganhos de R\$127.725,00 em Ajustes do Dia no período, com médias de taxa de sucesso e de sucesso financeiro de 72% e 88%, respectivamente (fls. 5303).

278. Sandro Belo foi analista de investimentos e gerente de investimentos da Fundação E., onde ocupava o cargo de diretor administrativo-financeiro ao tempo da acusação. Questionado, em seu depoimento (fls. 4490-4496), acerca das aplicações financeiras dessa Fundação, declarou que a E. atuava no mercado de capitais “*por diversas corretoras*”, entre as quais a própria Novinvest. Informou também à época era o responsável pelas aplicações financeiras da Fundação, mas que “*como analista e gerente não decidia sobre as operações, apenas transmitia as ordens às corretoras*”.

279. Quanto aos motivos pelos quais teria escolhido a corretora Novinvest para suas operações, Sandro Belo declarou que “*a Fundação já operava por essa corretora, e o serviço era bastante satisfatório, e o corretor Jayme, que o atendia, era bastante prestativo*”, acrescentando que “*este operador atendia tanto à Fundação quanto ao depoente*”.

280. Embora tenha informado que suas ordens de negociação eram recebidas “*quase sempre por Jayme Mello*”, verifica-se que 91% das ordens de Sandro Belo foram abertas por Ricardo Rodrigues. O acusado declarou, ainda, que recebia ligações da corretora sugerindo operações, “*de Jayme, que fazia análises gráficas e repassava tais informações*”.

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

281. Já Marcos Urcino declarou que *“até 2001 trabalhou na Caixa de Previdência dos funcionários do Beg, como gerente de investimentos”*, onde era, *“juntamente com os diretores J.R., R. e G., e com F.B.”*, um dos responsáveis pelas aplicações da Fundação Prebeg, que também operava pela corretora Novinvest (fls. 4470-4476).

282. Questionado quanto aos motivos para ter escolhido a corretora Novinvest, Marcos Urcino respondeu que *“a maior parte de suas ações estava na corretora S., mas a que dava melhor assistência em IND era a Novinvest, por meio dos corretores F.A. e Jayme Mello, do Rio de Janeiro, já conhecidos seus da época da Prebeg”*, acrescentando, porém, que *“quem abriu seu cadastro na corretora Novinvest foi Ricardo Siqueira”*.

283. A Acusação afirmou que ambos eram da cidade de Goiânia, e declararam ser atendidos pelo mesmo operador Jayme Mello, da filial Rio de Janeiro da corretora Novinvest. Perguntado a ambos, nos seus depoimentos, se tinham algum tipo de relacionamento pessoal, Sandro Belo declarou apenas conhecer Marcos Urcino, como um *“consultor de investimentos em Goiânia”*, e que este conhecimento se deu através *“de sua atuação no mercado”*. Marcos Urcino, por sua vez, informou conhecer Sandro Belo *“desde a época em que trabalhou na Prebeg”*, acrescentando que o avô de Sandro é da mesma cidade de seu pai, e que *“suas filhas estudaram juntas no mesmo colégio, durante algum tempo”*, denotando um relacionamento entre ambos não tão superficial como quis transparecer Sandro Belo.

284. Ouvido em depoimento (fls. 4858-4862), Jayme Mello declarou que *“desde o ano 2000 atua na Novinvest como operador de mesa, atendendo especificamente aos clientes pessoa física, via telefone, fazendo a recepção e execução de ordens”*, e que *“não possuía uma carteira própria de clientes”*, pois *“apenas os agentes autônomos atendiam os seus próprios clientes”*. Confirmou, porém, que recebia e executava ordens dos clientes Sandro Belo e Marcos Urcino.

285. A Acusação analisou as operações do comitente Sandro Belo e da Fapa no dia 02.03.2004, e verificou que as ordens de compra de Sandro e a ordem de venda da Fapa foram abertas, respectivamente, às 09h07 e 09h08, enquanto a ordem de venda de Sandro Belo foi aberta somente às 15h41, posteriormente aos dois negócios que lhe foram especificados às 16h21, com a ordem da Fundação (cronologicamente anterior) ainda pendente de sua completa execução (fls. 5303).

Tabela 85 - Operações do dia 02.03.04 (série ABR4) – fls. 5303

LINHA	NOME DO INVESTIDOR	HORA ORDEM	HORA NEGÓCIO	Nº NEGÓCIO	HORA ESPECIFICAÇÃO	TIPO	QTDE. CONTRATOS	COTAÇÃO NEGOCIO	AJUSTE DO DIA
(1)	SANDRO BELO	9h07	13h19	9308-8	16h21	C	5	22.400,00	4.860,00
(2)	SANDRO BELO	9h07	13h20	9324-0	16h21	C	5	22.400,00	4.860,00
(3)	FAPA	9h08	13h24	9405-0	16h21	V	10	22.420,00	(9.120,00)
(4)	FAPA	9h08	13h30	9537-4	16h21	V	10	22.380,00	(10.320,00)
(5)	FAPA	9h08	15h03	10697-0	16h21	V	10	22.600,00	(3.720,00)
(6)	SANDRO BELO	15h41	15h27	11856-0	16h21	V	5	22.760,00	540,00
(7)	SANDRO BELO	15h41	15h36	12346-7	16h21	V	5	22.770,00	690,00
(8)	FAPA	9h08	16h06	13862-6	17h06	V	10	22.620,00	(3.120,00)

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

286. A Acusação concluiu que o acusado teria sido beneficiado com a atribuição, à sua ordem posterior, dos negócios de venda fechados à cotação de R\$22.760,00 e R\$22.770,00 (linhas 6 e 7), tendo concluído *day trade* com lucro de R\$10.950,00, ao passo que a Fapa, a quem foram direcionados os piores negócios de venda, teria arcado com um prejuízo de R\$26.280,00 em Ajustes do Dia.

287. Analisadas as operações realizadas pelos mesmos comitentes em 04.06.2004, a Acusação destacou que, além da “*distribuição dos negócios sempre de maneira prejudicial à Fapa, o comitente Sandro Belo operando em janelas de especificação distintas, mas concluindo, dentro de cada uma destas, um day trade parcial, isso tudo aliado a uma visível irregularidade no horário de especificação de negócios à Fundação*”.⁶⁵

Tabela 86 - Operações do dia 04.06.04 (série JUN4) – fls. 5304

LINHA	NOME DO INVESTIDOR	HORA ORDEM	HORA NEGÓCIO	Nº NEGÓCIO	HORA ESPECIFICAÇÃO	TIPO	QTDE. CONTRATOS	COTAÇÃO NEGOCIO	AJUSTE DO DIA
(1)	FAPA	12h11	9h25	622-7	12h23	V	5	19.570,00	(4.050,00)
(2)	FAPA	12h11	9h25	623-5	12h23	V	10	19.560,00	(8.400,00)
(3)	FAPA	12h11	9h25	624-3	12h23	V	5	19.570,00	(4.050,00)
(4)	SANDRO BELO	12h08	9h27	649-9	12h23	C	5	19.610,00	3.450,00
(5)	SANDRO BELO	12h08	9h27	651-0	12h23	C	10	19.620,00	6.600,00
(6)	SANDRO BELO	12h08	9h27	652-9	12h23	C	5	19.620,00	3.300,00
(7)	SANDRO BELO	12h08	9h50	1823-3	12h23	V	5	19.800,00	(600,00)
(8)	SANDRO BELO	12h08	9h54	2015-7	12h23	V	15	19.800,00	(1.800,00)
(9)	SANDRO BELO	12h08	9h55	2052-1	12h23	V	5	19.800,00	(600,00)
(10)	SANDRO BELO	12h08	10h36	2878-6	12h23	C	5	19.760,00	1.200,00

⁶⁵ Sobre essas operações a acusação fez a seguinte análise acerca da cronologia dos fatos: (1) Entre 09h25 e 09h27, sem que houvesse qualquer ordem aberta para esses comitentes, foram executadas compras e vendas de contratos, no total de 20 cada. (2) Representando aqui a mais tradicional das práticas de “operações com seguro”, verificada a posterior alta do mercado, foram executados, entre 09h50 e 09h55, três novos negócios de venda, bem como uma nova compra, às 10h36. Nesse momento, afigura-se bastante claro a quem iriam pertencer as compras e vendas iniciais: às 12h08 foram abertas ordens de compra e de venda em nome de Sandro Belo, e, três minutos depois, foi aberta uma ordem de venda em nome da Fapa. (3) Em sequência, às 12h23, foi feita a especificação desses negócios cursados na primeira janela de especificações. As vendas iniciais, executadas a preços piores (linhas 1 a 3), foram distribuídas à Fundação, enquanto a Sandro Belo couberam, além das compras efetuadas até então, as vendas de linhas 7 a 9. Nesse momento, Sandro já concluía um *day trade* parcial de 25 contratos, com lucro de R\$ 11.550,00. (4) Às 12h32, com o mercado continuando a subir, foram executadas duas novas vendas, em cotações melhores que as anteriores (linhas 11 e 12). Tais negócios teriam permitido um lucro ainda maior a Sandro Belo, do que o obtido com os negócios da janela de especificação anterior. Todavia, a garantia fornecida pela “operação com seguro” exigia, na maior parte das vezes, que os *day trades* fossem fechados dentro de uma mesma janela de especificação. (5) Entre 15h17 e 15h18, duas outras vendas foram executadas, a cotações ainda melhores que as anteriores (linhas 13 e 14). Cerca de vinte minutos depois, com ligeira reversão do mercado, foram executadas as compras de linhas 15 e 16, que garantiam um *day trade* adicional de 10 contratos. De fato, às 16h00, esses negócios foram especificados a Sandro Belo, com este concluindo, afinal, seu *day trade* com lucro total de R\$ 13.200,00. (6) Curiosamente, somente às 18h47 seriam especificadas à Fundação as vendas ocorridas às 12h32. Destaca-se que tal fato está em desacordo com o que dispõe a Deliberação do Conselho de Administração da BM&F de 23.09.03, que implementou as janelas de especificação da BM&F, segundo a qual tais negócios deveriam ter sido especificados até o horário-limite de 14h00. (7) Com essas últimas operações que lhe foram tardiamente distribuídas, a Fapa, nesse dia, arcou com Ajustes do Dia negativos no valor total de R\$ 17.400,00.

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

LINHA	NOME DO INVESTIDOR	HORA ORDEM	HORA NEGÓCIO	Nº NEGÓCIO	HORA ESPECIFICAÇÃO	TIPO	QTDE. CONTRATOS	COTAÇÃO NEGOCIO	AJUSTE DO DIA
(11)	FAPA	12h11	12h32	7179-7	18h47	V	10	19.830,00	(300,00)
(12)	FAPA	12h11	12h32	7181-9	18h47	V	10	19.820,00	(600,00)
(13)	SANDRO BELO	12h08	15h17	9506-8	16h00	V	5	19.900,00	900,00
(14)	SANDRO BELO	12h08	15h18	9543-2	16h00	V	5	19.910,00	1.050,00
(15)	SANDRO BELO	12h08	15h37	10079-7	16h00	C	5	19.850,00	(150,00)
(16)	SANDRO BELO	12h08	15h37	10086-0	16h00	C	5	19.850,00	(150,00)

288. Assim, a Acusação entendeu restar demonstrado nos dois exemplos anteriores a forma como Sandro Belo se beneficiava do “seguro” representado pela Fundação para auferir lucros indevidos em operações no mercado futuro.

289. Com relação a Marcos Urcino, a Acusação inicialmente observou que a Novinvest não forneceu os registros de abertura de ordens referentes ao período em que esse comitente operou. Dessa forma, a análise de operações envolvendo contratos da série ABR3, no dia 13.03.2003, teria ficado restrita à demonstração da maneira como os melhores negócios do dia eram direcionados a este investigado, permitindo-lhe concluir *day trade* com o maior lucro possível (fls. 5305).

Tabela 87 - Operações do dia 13.03.03 (série ABR3) - fls. 5305

LINHA	NOME DO INVESTIDOR	HORA ORDEM	HORA NEGÓCIO	Nº NEGÓCIO	HORA ESPECIFICAÇÃO	TIPO	QTDE. CONTRATOS	COTAÇÃO NEGOCIO	AJUSTE DO DIA
(1)	FAPA	*	9h07	719-2	18h42	V	5	10.920,00	(1.905,00)
(2)	FAPA	*	9h58	1450-4	18h42	V	5	10.940,00	(1.605,00)
(3)	FAPA	*	9h58	1452-0	18h42	V	5	10.940,00	(1.605,00)
(4)	FAPA	*	11h44	3901-9	18h42	V	5	10.970,00	(1.155,00)
(5)	MARCOS URCINO	*	11h59	4342-3	18h42	V	10	11.020,00	(810,00)
(6)	MARCOS URCINO	*	12h16	4899-9	18h42	V	5	11.010,00	(555,00)
(7)	MARCOS URCINO	*	12h27	5312-7	18h42	V	5	11.010,00	(555,00)
(8)	FAPA	*	12h38	5605-3	18h42	V	5	10.960,00	(1.305,00)
(9)	MARCOS URCINO	*	12h54	6185-5	18h41	C	10	10.900,00	4.410,00
(10)	MARCOS URCINO	*	13h21	6945-7	18h41	C	10	10.920,00	3.810,00
(11)	FAPA	*	13h32	7110-9	18h42	V	5	10.970,00	(1.155,00)
(12)	MARCOS URCINO	*	13h52	7242-3	18h42	V	5	11.030,00	(255,00)
(13)	MARCOS URCINO	*	15h04	8013-2	18h41	C	5	10.980,00	1.005,00
(14)	MARCOS URCINO	*	15h09	8146-5	18h48	V	5	10.980,00	(1.005,00)
(15)	MARCOS URCINO	*	15h10	8154-6	18h41	C	10	10.980,00	2.010,00
(16)	MARCOS URCINO	*	15h14	8284-4	18h48	V	5	10.980,00	(1.005,00)
(17)	MARCOS URCINO	*	16h32	10607-7	18h41	C	5	11.020,00	405,00
(18)	MARCOS URCINO	*	16h50	10801-0	18h42	V	5	11.070,00	345,00
(19)	MARCOS URCINO	*	16h50	10802-9	18h42	V	5	11.070,00	345,00
(20)	MARCOS URCINO	*	17h02	10856-8	18h41	C	5	11.020,00	405,00
(21)	MARCOS URCINO	*	17h08	10905-0	18h41	C	10	11.020,00	810,00
(22)	MARCOS URCINO	*	17h16	10956-4	18h42	V	5	11.060,00	195,00
(23)	MARCOS URCINO	*	17h57	11261-1	18h42	V	5	11.060,00	195,00

290. Nesse dia, às 18h42 foi feita a especificação dos negócios para a Fapa, tendo sido distribuídos à Fundação os seis piores preços de venda, com valores variando entre R\$10.920,00



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

e R\$10.970,00 (linhas 1 a 4, 8 e 11), resultando em prejuízos em Ajuste do Dia no total de R\$8.730,00. Entre 18h41 e 18h48, sem que sequer tenha sido obedecida a sequência numérica dos negócios executados, foram especificados a Marcos Urcino os dez melhores preços de venda, executados entre R\$10.980,00 e R\$11.070,00 (linhas 5 a 7, 12, 14, 16, 18, 19, 22 e 23), que, aliados às suas compras, proporcionaram-lhe um *day trade* positivo no valor de R\$9.750,00.

291. Foi destacado, no tocante ao exemplo apresentado, que embora não tenha sido fornecida pela corretora a ordem de venda em nome da Fapa, seria presumível que, caso fossem regulares tais operações, esta teria sido emitida *antes* das 09h07, horário do primeiro negócio que foi posteriormente especificado à Fundação.

292. A Acusação continua seu raciocínio ponderando que “[e] se, nesse dia, a Fapa emitiu uma ordem para a venda de 30 contratos, e esta já havia sido parcialmente executada com negócios ocorridos entre 09h07 e 11h44, cujas cotações variaram entre R\$ 10.920,00 e R\$ 10.970,00, não haveria qualquer fundamentação lógica, senão o próprio esquema irregular do qual essa Fundação era vítima, para a execução de sua ordem não ter sido completada entre 11h59 e 12h27, quando foram realizadas vendas com o mercado acima dos 11.000 pontos, e sim posteriormente, nos valores de R\$ 10.960,00 e R\$ 10.970,00”.

e. Altair Pinto

293. Em seu depoimento (fls. 4399-4405), Altair Pinto informou possuir apenas o curso ginásial, trabalhando com o comércio de pedras e granitos. Sobre a sua atuação no mercado de capitais, afirmou que “*excetuando algumas ações (...) decorrentes de planos de expansão, somente atuou no mercado no ano de 2003, época em que fez algumas operações na Bolsa, e depois parou*” e, sobre os tipos de mercados em que costumava investir, respondeu que “*em mercado futuro e em futuro de dólar, não se recordando se na Bovespa ou na BM&F*”.

294. Questionado acerca de seu grau de conhecimento de mercado financeiro, declarou que seria “*como o de uma pessoa normal, não sendo muito aprofundado*”, porém disse que “*não sabe explicar o que é um day trade*”, e que resolveu operar no mercado de índice futuro Bovespa “*por alguém ter lhe dito que neste mercado daria para se ‘ganhar um dinheirinho’, não se recordando quem tenha sido essa pessoa*”.

295. Quanto aos motivos pelos quais teria escolhido a corretora Novinvest, Altair Pinto informou que “*a procurou espontaneamente, não se recordando exatamente como, e que poderia ter escolhido qualquer uma outra*”, tendo acrescentado que “*não se recorda onde ficava tal corretora*”, e que “*não se recorda de nenhum contato específico, embora falasse com três ou quatro pessoas lá*”.

296. Perguntado se as ordens que emitia eram a mercado, administradas ou monitoradas, respondeu que “*não reconhece o significado destes termos, e apenas dava ordens para comprar ou vender, de acordo com as orientações que recebia dos atendentes*”. Sobre os motivos pelos

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

quais resolveu operar quase que exclusivamente por meio de *day trades*, respondeu que “*tais operações lhe foram indicadas pela própria corretora*”. Quanto à estratégia utilizada para decidir sobre suas operações, respondeu que “*atendia às sugestões dos operadores da corretora, que lhe indicavam o que deveria fazer*”.

297. Sobre o modo como acompanhava o andamento do mercado e como decidia se a operação de um determinado dia seria *day trade*, declarou que “*acompanhava as cotações via computador, não se recordando exatamente se estava operando com índice da Petrobrás, da Vale, ou de alguma outra empresa, e que seguia as sugestões da corretora*” e que quem decidia sobre fechar determinada operação no dia ou carregá-la para o pregão seguinte era a corretora, que lhe dava indicações.

298. Questionado acerca do motivo pelo qual sempre sacava todo o saldo de sua conta corrente, se iria operar novamente dentro de pouco tempo, respondeu que “*não sabe informar ao certo o porquê, mas que, como não tinha certeza se iria operar novamente no dia seguinte, preferia zerar a conta*”, e que “*não se recorda de qual garantia teria dado à corretora para suas operações, mas acredita que deveria haver alguma*”.

299. Acerca das operações do acusado, foram analisadas as operações *day trade* em IND efetuadas em 2003, por meio da Novinvest, e em 25 pregões, o acusado teve sucesso em 24, tendo obtido lucros de R\$121.650,00 em Ajustes do Dia, com médias de taxa de sucesso e de sucesso financeiro de 96% e 99% (fls. 5307).

300. Especificamente com relação às operações realizadas em 06.11.2003, a Acusação destacou que nesse dia os horários de abertura das ordens de negociação de Altair Pinto e da Fundação foram, respectivamente às 06h32 e 06h34, tendo comentado que “[s]e, por si só, já seria totalmente improvável que o responsável pelas negociações da Fundação emitisse uma ordem neste horário, muito antes de iniciado o expediente na Fapa, causa ainda mais estranheza o fato de, nesse mesmo dia, um cliente da corretora cujas operações são aqui investigadas ter emitido suas ordens apenas dois minutos antes, e tudo isso mais de duas horas antes do horário de início do pregão”.

Tabela 89 - Operações do dia 06.11.03 (série DEZ3) – fls. 5307

LINHA	NOME DO INVESTIDOR	HORA ORDEM	HORA NEGÓCIO	Nº NEGÓCIO	HORA ESPECIFICAÇÃO	TIPO	QTDE. CONTRATOS	COTAÇÃO NEGOCIO	AJUSTE DO DIA
(1)	ALTAIR PINTO	6h32	9h15	313-0	18h47	C	10	18.485,00	11.760,00
(2)	FAPA	6h34	11h27	2606-7	18h47	V	5	18.580,00	(4.455,00)
(3)	FAPA	6h34	11h34	2836-1	18h47	V	5	18.600,00	(4.155,00)
(4)	ALTAIR PINTO	6h32	11h46	3185-0	18h47	V	5	18.650,00	(3.405,00)
(5)	ALTAIR PINTO	6h32	11h54	3436-1	18h47	V	5	18.650,00	(3.405,00)
(6)	FAPA	6h34	11h56	3469-8	18h47	V	5	18.600,00	(4.155,00)
(7)	FAPA	6h34	12h02	3617-8	18h47	V	5	18.580,00	(4.455,00)
(8)	FAPA	6h34	12h03	3647-0	18h47	V	5	18.570,00	(4.605,00)
(9)	FAPA	6h34	12h05	3738-7	18h47	V	5	18.570,00	(4.605,00)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

301. A Acusação verifico que, no momento em que foram feitas a especificações dos negócios, às 18h47, os dois melhores preços de venda foram direcionados a Altair Pinto, permitindo a este o fechamento de *day trade* com lucro de R\$4.950,00, enquanto a Fundação sofreu prejuízos de R\$ 26.430,00 em Ajustes do Dia. Nesse mesmo dia, também por meio de ordens de negociação abertas no peculiar horário de 06h33, o operador Renato Lima negociou contratos de Índice Futuro da mesma série, obtendo lucro de R\$ 19.500,00 em seu *day trade*.

f. *Jayme Mello*

302. A Acusação propôs a responsabilização de Jayme Pereira Mello (“Jayme Mello”), agente autônomo de investimento vinculado à Novinvest CVM Ltda., por ter concorrido para a realização das práticas não equitativas que tiveram como beneficiários os comitentes Sandro Belo e Marcos Urcino.

303. Em seu depoimento (fls. 4858-4862), Jayme Mello declarou que entrou na Novinvest como estagiário em 1999 e desde 2000 atuava como operador de mesa atendendo pessoa física via telefone, fazendo a recepção e execução de ordens. Informou também que trabalhava com Ricardo Rodrigues desde que entrou na corretora e que F.A. seria o operador com quem trabalharia, “executando as mesmas funções”. Também declarou que Sandro Belo era cliente da corretora e que seu relacionamento com ele seria “apenas profissional”, pois recebia as ligações e executava suas ordens de Sandro Belo e Marcos Urcino.

304. Quando perguntado o motivo pelo qual as ordens de Renato Silva eram por ele abertas, respondeu em seu depoimento que “*Renato era tão somente um agente autônomo, não tendo habilitação para operar os sistemas de Bolsa. Que, no mercado BM&F, nas ordens executadas no pregão viva voz, o próprio Renato ligava, falando diretamente com o operador, mas nas ordens abertas no sistema, estas obrigatoriamente eram passadas ao depoente ou a F.A. Que jamais havia visto o documento que lhe foi apresentado, enviado pela Novinvest (ordem de compra/venda)*”.

305. O acusado afirmou também que quem assessorava a Fapa era exclusivamente Renato Silva e que eventualmente recebia ordens da Fundação, na ausência de Renato, assim como F.A.

II.2.2.4 *Depoimentos de pessoas ligadas à Novinvest*

a. *P.S.G.*

306. P.S.G. foi apontado pela Novinvest como pessoa responsável pela especificação das ordens (fls. 3098), tendo sido destacado pela Acusação os seguintes trechos do seu depoimento (fls. 4824-4807):

- a. Perguntado sobre como se dava a tramitação de uma ordem na Novinvest, respondeu que o operador, quando recebia a ordem, a repassava para o operador de pregão, para que fosse executada, e avisava o BackOffice, para



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

que este a abrisse no sistema. Todavia, nem sempre esse aviso era dado. Então, quando o depoente percebia, pelo sistema, que havia um negócio executado no pregão, sem que a ordem estivesse aberta no sistema, ligava para o “operador de pregão” para que este o informasse quem era o operador responsável pela ordem. Este então era contatado e a ordem então aberta no sistema, com o respectivo comitente.

- b. Havia apenas um BackOffice na corretora, que atendia tanto as mesas do Rio quanto de São Paulo, sendo ele o único funcionário a trabalhar como ponta de mesa (BackOffice) de BM&F na Novinvest até cerca de 2010. **Nos horários em que não estava, ninguém exercia essa função, ficando as boletas pendentes até sua chegada.**
- c. Na abertura da ordem, não se recorda se indicava no sistema com precisão o tipo de ordem, se monitorada, administrada etc.
- d. Era comum receber ordens de compra e venda simultâneas, pois o operador dizia que o cliente iria operar nas duas pontas. (grifos no original)

b. F.S.A.

307. A Acusação destacou que F.S.A. teria sido cadastrado como operador responsável em várias ordens de negociação (CDs às fls. 1819, 2137 e 3097), e também apontado pelo comitente investigado Marcos Urcino como uma das pessoas que recebia suas ordens na corretora, tendo apontado os trechos do depoimento de F.S.A. a seguir transcritos (fls. 4851-4854):

- a. Atuava na Novinvest como ponta de mesa, assim como Jayme Mello, mas que, na Novinvest, todos os funcionários tinham várias funções, não havendo divisão específica de tarefas.
- b. Perguntado por que várias ordens de negociação de Renato Lima foram abertas pelo depoente, respondeu que não sabe informar o motivo, mas que Renato era um dos principais operadores da Novinvest, um dos mais antigos, e atuava na mesa, com sua senha, e no seu terminal.
- c. Passava o dia todo à frente do terminal de operações, e era responsável pela execução das ordens. Executava-as sem saber quem era o comitente final (sabia apenas quem era o operador que lhe havia passado a ordem). Após as ordens serem executadas, o operador responsável passava os dados dos clientes, e estas informações eram repassadas a São Paulo, dentro das grades de horários, para a especificação, em uma planilha criada pela própria corretora, e que era preenchida com os nomes dos próprios operadores que haviam recebido as ordens dos clientes.

c. J.O.M.J.

308. J.O.M.J., diretor responsável pela Instrução CVM nº 387/03 à época dos fatos (fls. 534), em depoimento tomado por ofício (fls. 5148-5165), fez as seguintes observações:

- a. Como se dava a tramitação de uma ordem BM&F na Novinvest, respondeu que esta era recebida pelo operador de mesa ou agente autônomo; se fosse a mercado era executada no pregão, senão ficava na fila de ofertas. Uma vez



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

executada, era lançada num mapa operacional com os dados do cliente e da ordem. Esse mapa era preenchido e enviado ao BackOffice na matriz em São Paulo ao longo do pregão ou, depois da criação das janelas de especificação, antes do término das mesmas. Uma vez recebido pelo BackOffice, a ordem era aberta e a sua especificação era feita na matriz em São Paulo. Todas as características (transmissor, operador responsável, tipo de ordem, operador de pregão, cliente, quantidade, preço, etc.) eram então preenchidas e a ordem especificada.

- b. Qual a razão do fato, incongruente, de haver várias ordens de negociação na Novinvest em que a execução do negócio é anterior à emissão da respectiva ordem, respondeu que no período considerado as ordens de BM&F eram executadas via pregão. Assim, grande parte das ordens era a mercado e passadas pelos integrantes da mesa de operações ao operador, que as transmitia ao pregão verbalmente, cabendo a quem as recepcionava preencher o mapa de operações. Apenas depois que este era transmitido para o BackOffice é que as ordens eram abertas, manualmente. Sendo assim, era muito comum que ordens executadas a mercado tivessem horário de abertura de ordem posterior ao de execução.
- c. Por que a FAPA, sendo da cidade de Curitiba, era atendida pela Filial Rio de Janeiro da corretora Novinvest, e não pela Matriz, em São Paulo, respondeu que o operador que recepcionava as ordens da Fundação era Renato Lima Silva, contratado pelo diretor Arlindo Morales em face da carteira de clientes no estado do Paraná que ele atendia, desde a corretora Safic.

III.2.4. DA CORRETORA ÁGORA

309. A Fapa operou por intermédio da Ágora, via Spirit entre 16.10.2002 e 23.09.2003, e diretamente, de 09.09.2003 a 10.11.2005. A Fundação indicou (fls. 101) que Fabiano Roque Mattos (“Fabiano Mattos”) recebia suas ordens, enquanto Boris Sauer, coordenador de investimentos da Fapa, indicou ser atendido por M.S., operador da Filial de Belo Horizonte na época dos fatos e que admitiu receber ordens da Fapa (fls. 4933).

310. Nesse período, a Fapa negociou IND em 156 pregões, totalizando 136 contratos, comprados ou vendidos, tendo arcado com Ajustes do Dia negativos no total de R\$1.912.635, obtido resultados positivos em somente 27 dos 156 pregões em que operou (17%), tendo ressaltado que a probabilidade de ocorrer uma *performance* tão baixa seria de apenas 1 em $5,3 \times 10^{16}$ vezes.

311. De acordo com a Acusação, esses clientes teriam sido registrados após a Fapa estar operando por essa corretora e teriam deixado de operar IND após 2005, quando a Fundação deixou de negociar por essa corretora, conforme tabela a seguir (fls. 5310):

Tabela 90 – Clientes investigados da corretora Ágora – fls. 5310

COMITENTE	ATIVACÃO	SAÍDA	NEGOCIAÇÕES IND
HUGO CESAR FIGUEIREDO (“HUGO FIGUEIREDO”)	20.02.04	23.04.09	26.02.04 a 22.09.04
JOSÉ EVERALDO REBELLO MORELLI (“JOSÉ EVERALDO”)	20.02.03	23.04.09	21.02.03 a 26.02.04
LAURINHA OKAMURA DE ALMEIDA (“LAURINHA OKAMURA”)	12.03.04	23.04.09	14.04.04 a 04.06.04
LUIZ SERGIO VON GAL DE ALMEIDA (“LUIZ VON GAL”)	09.09.03	23.04.09	09.09.03 a 17.03.04

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

COMITENTE	ATIVACÃO	SAÍDA	NEGOCIAÇÕES IND
MARLENE CRISTINA SERRANO ("MARLENE SERRANO")	16.10.02	23.04.09	16.10.02 a 24.10.03

312. Com base nas transações realizadas no período, a Acusação calculou a taxa de sucesso das operações *day trade* de cada um dos clientes nesse conjunto e a probabilidade de esses sucessos ocorrerem, conforme abaixo reproduzido (fls. 5311):

Tabela 91 - Taxas de sucesso em IND dos comitentes investigados na Ágora – fls. 5311

COMITENTE	CONTRATOS	PREGÕES	SUCESSOS	TAXA SUCESSO	SUCESSO FINANCEIRO	PROBABILIDADE	AJUSTE R\$
HUGO FIGUEIREDO	2.060	41	41	100%	100%	1 em 2,2 x 10 ¹²	203.475,00
JOSÉ EVERALDO	1.820	21	20	95%	98%	1 em 95.325	218.250,00
LAURINHA OKAMURA	1.170	22	22	100%	100%	1 em 4.194.304	122.925,00
LUIZ VON GAL	3.750	50	50	100%	100%	1 em 1,1 x 10 ¹⁵	442.800,00
MARLENE SERRANO	1.810	35	35	100%	100%	1 em 34.359.738.368	184.200,00
TOTAL	10.610	169	168	99%	100%	-	1.171.650,00

313. Dos cinco clientes relacionados, quatro alcançaram sucesso de 100% e um atingiu 95%, o que levou a Acusação a concluir que a existência concomitante de investidores tão competentes e um investidor tão inábil quanto à Fapa revelaria que as condições de mercado na Ágora não seriam normais e que haveria um esquema de distribuição irregular no âmbito da corretora.

314. Para ratificar essa conclusão, foi verificada a quantidade de negócios realizados anteriormente à abertura de suas respectivas ordens e, de um total de 1.924 negócios realizados pelos comitentes, 93% dos negócios em média foram executados anteriormente à abertura das ordens, o que demonstraria, na visão da Acusação, a desorganização da Ágora, que realizava operações sem o devido registro no sistema, consequentemente, facilitando distribuições irregulares dos negócios.

315. Além disso, as ordens de negociação dos comitentes investigados (fls. 444 e 3090) nas operações realizadas na BM&F até 19.03.2004 era tipo administradas e, após essa data, discricionárias, que consiste em uma ordem dada por administrador de carteira ou por quem represente mais de um cliente, cabendo ao emitente estabelecer as condições em que a ordem deve ser executada. Os comitentes, contudo, não eram administradores de carteira ou representavam mais de um cliente.

316. Outro elemento que no entender da Acusação demonstraria a falta de controle de Ágora em relação às operações por ela intermediadas seria o fato de vários dos comitentes investigados terem ficado inúmeras vezes expostos, em posições compradas ou vendidas de IND, em valores incompatíveis com suas situações financeiras declaradas em suas fichas cadastrais, bem como sem saldo em sua conta corrente junto à corretora. Situações nesse sentido teriam sido verificadas com Luiz Von Gal, Hugo Figueiredo, Laurinha Okamura e José Everaldo.

317. A esse respeito, a Ágora declarou que “a avaliação de risco no mercado futuro não era feita sobre o valor do contrato, mas sim sobre uma possível variação.” Assim, “não seria



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

possível exigir do cliente garantias sobre o valor de cada contrato” (fls. 5098).

318. Entretanto, a Acusação não compartilha a mesma visão da corretora, tendo afirmado que o argumento seria impróprio, pois bastaria “*analisar o exemplo dado no parágrafo 492***Erro! Fonte de referência não encontrada..** *Se a cotação do contrato de IND tivesse uma queda de, por exemplo, 2% – algo perfeitamente possível neste mercado – o comitente teria que arcar com um Ajuste do Dia na ordem de R\$ 40 mil, valor que ele, de acordo com os dados de sua ficha cadastral, não possuía”.*

319. De acordo com o operador da corretora Ágora, entre 2003 e 2010, A.O.S., “*no seu conhecimento, para operar na BM&F o cliente precisa possuir garantias, dado os ajustes diários*” (fls. 4734). Já a agente autônoma M.Z., que atuou pela corretora entre 1998 e 2008, perguntada se a corretora Ágora exigia depósito inicial para o cliente começar a operar nos mercados da BM&F e Bovespa, respondeu que “*com certeza, o cliente teria que ter dinheiro, ou papéis que servissem de lastro às operações*” (fls. 4866).

III.2.4.1 Da tramitação das ordens na BM&F

320. De acordo com declaração da Ágora (fls. 5097-5100), em razão da quantidade de negócios realizados, até 2003 havia um funcionário que boletava as ordens periodicamente e o comitente seria incluído apenas no final do dia, sendo que a partir de 2003 as especificações passaram a ser feitas dentro das janelas de especificação.

321. A Acusação ressaltou que em auditoria realizada pela BM&F em 13.07.2007, os procedimentos de controle identificados na Mesa de Operações teriam sido considerados ineficazes, inexistentes e/ou em desacordo com as Regras e Parâmetros de Atuação da Corretora e demais normas e regulamentos do mercado (fls. 1874-1878), conforme descrito a seguir:

O horário indicado no formulário de registro de ordens correspondia ao de registro do negócio nos sistemas da BM&F, que podia acontecer até 15 minutos após o fechamento do negócio no pregão viva-voz, e não ao de efetivo recebimento da ordem transmitida pelo cliente.

Foram identificadas falhas na seriação cronológica das ordens de operações. Em pelo menos 2.781 ordens registradas pela corretora no período entre 22.01 e 23.03.07, a ordem subsequente da série estava registrada com horário anterior ao atribuído à ordem precedente.

Havia ordens sem identificação do transmissor.

Havia divergências entre horários de execução e registro da ordem. Por exemplo, a ordem 271.335, registrada às 10h49, com o primeiro negócio realizado em seu atendimento às 10h26; a ordem 277.348, registrada às 15h50, com o primeiro negócio executado em seu atendimento às 15h33.

322. Deste modo, a Acusação pontuou que “*assim como nas corretoras anteriormente analisadas, na Ágora não havia o cadastramento, no sistema, de cada passo de tramitação da ordem pari passu com a ocorrência de cada evento. Essa situação de descontrole facilitava*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

sobremaneira a distribuição ‘artificial’ dos negócios por parte do assessor, beneficiando os participantes do ‘esquema’”.

III.2.4.2 Dos horários de abertura das ordens da Fapa na corretora Ágora

323. De forma semelhante às demais corretoras, a Acusação fez uma análise comparativa entre os horários de abertura das ordens de negociação da Fapa e de execução dos negócios que lhe foram especificados, com os horários das ligações telefônicas efetuadas desta para a corretora. Foram verificadas divergências entre tais horários e, dos negócios especificados à Fundação, 86% das operações foram executadas antes do horário de abertura das respectivas ordens, tendo havido dias em que ordens de negociação foram abertas e negócios foram especificados em nome da Fundação e “sequer houve um contato telefônico desta com a corretora”.

324. Ao ser questionado (fls. 4782-4787), o operador Fabiano Mattos declarou que “*não há como registrar uma ordem posteriormente à sua execução*”⁶⁶ e, quanto à tramitação de uma ordem de negociação emitida pela Fapa, declarou que, caso a ordem “*já estivesse no preço*”, havia a espera ao telefone pela confirmação, pois esta “*era executada na hora*”. Do contrário, “*a ordem ficava apenas registrada, aguardando a execução*”.

III.2.4.3 Das operações intermediadas pela Ágora

325. De acordo com a Acusação, o esquema teria sido desenvolvido em duas filiais da Ágora, uma em Belo Horizonte, onde seriam recebidas as ordens da Fapa e teriam sido beneficiados comitentes diretamente ligados ao operador Fabiano Mattos, responsável por trazer a Fundação para a corretora, e outra em Ribeirão Preto, onde agiria um grupo de investidores ligados a Dario Ramos e José Morelli.

326. Sobre as operações realizadas por intermédio dessa corretora, considerando que as “operações com seguro” desenvolvidas em pouco se diferiam dos esquemas já apontados nas corretoras SLW e Novinvest, a Acusação fez diretamente a análise das operações individuais dos investidores envolvidos.

327. A Acusação ressaltou que assim como ocorreu no caso da Novinvest, a partir de 09.02.2004 “*passaram a ser abertas ordens de negociação opostas em nome da Fapa, de compra e de venda, e sempre no mesmo horário, em praticamente todos os pregões em que a Fundação atuou, prática que perdurou até 10.11.05, último dia de operações da Fundação por intermédio desta corretora*”⁶⁷.

328. E, também da mesma maneira pela qual se procedia naquela corretora, as ordens não

⁶⁶ Todos os comitentes investigados no âmbito dessa corretora tiveram um percentual de negócios especificados a ordens abertas posteriormente à sua execução superior a 90%, o qual atingiu até mesmo os 100%, no caso da comitente Marlene Serrano (ex-esposa do operador Fabiano Roque Mattos).

⁶⁷ A Acusação pontuou que “[c]onforme já mencionado, tal duplicidade de ordens constitui uma incongruência, uma vez que a Fundação está impedida de realizar day trades.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

executadas eram simplesmente “abandonadas”, sem que fosse promovido o seu devido cancelamento, e, portanto, não constavam dos relatórios de alteração de ordens fornecidos pela corretora Ágora. Esse tipo de situação teria sido detectada não apenas nas datas em que, efetivamente, houve a execução de uma das ordens da Fapa – como, por exemplo, nos dias 17.06.04, 18.06.04 e 28.07.04 – mas também em ocasiões nas quais a Fundação sequer operou, quando ambas as ordens eram “abandonadas”, por vezes até mesmo durante vários dias seguidos, como ocorreu entre os dias 22 e 25 de junho de 2004 (fls. 5166-5181).

III.2.4.4 Da análise individual dos comitentes que operaram pela Ágora

a. Operador Fabiano Mattos

329. Fabiano Mattos recebia ordens de negociação da Fapa na filial Belo Horizonte e era a pessoa autorizada a dar ordens (fls. 375-379; 1776-1784) em nome de Hugo Figueiredo e M.S., sua ex-esposa.

330. Como característica comum aos comitentes citados, a Acusação identificou taxas de sucesso de 100% obtidas em suas operações *day trade* no mercado de Índice Futuro, além do volume de operações realizadas, que seriam incompatíveis com a renda e patrimônio declarados nas fichas cadastrais.

331. A Acusação destacou que a investidora M.S. teve lucro em todos os 35 pregões em que atuou ao longo dos anos de 2002 e 2003, tendo as operações em seu nome na Ágora se iniciado em 16.10.2002, exato dia em que foram iniciadas as operações da Fapa por intermédio da corretora. Foram analisadas as operações *day trade* em IND da comitente realizadas entre 2002 e 2003, tendo sido verificado um ganho total de R\$184.200,00 em Ajustes do Dia no período, sendo que nos 35 pregões em que operou, a comitente nunca perdeu, tendo obtido taxa de sucesso de 100% (fls. 5316).

332. M.S. informou em depoimento (fls. 4373-4375) que se separou de Fabiano Mattos em 2003 e que “*nunca investiu em qualquer mercado*”; não lembrou de ter assinado a ficha cadastral da Ágora, datada de 02.08.2002, cujas informações não corresponderiam à realidade, pois sua renda mensal seria bem inferior ao informado, assim como afirmou não ter recebido qualquer quantia referente às operações.

333. Em depoimento (fls. 4782-4787), Fabiano Mattos confirmou que teria realizado as operações em nome de M.S. devido, segundo ele, à determinação emanada de um diretor da corretora, que teria lhe pedido que “*parasse de operar em seu próprio nome*”. No entanto, alegou que sua esposa saberia que ele operava em seu nome e que os R\$184 mil obtidos nas operações pertenceria ao casal, tendo sido transferidos da corretora diretamente para a conta bancária conjunta dos dois.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

334. A Acusação destacou, ainda, que as operações de Fabiano Mattos, em nome de sua esposa iniciaram-se no dia 16.10.2002, exatamente a mesma data em que tiveram início as operações da Fapa por intermédio dessa corretora.

335. Ao analisar em detalhes as operações realizadas em 13.03.2003 (fls. 5317), a Acusação verificou que as operações demonstrariam como Fabiano Mattos, operando em nome de sua esposa, beneficiava-se da forma como fazia a distribuição dos negócios, operando conjuntamente à Fundação, com alocação dos 13 piores negócios à Fapa, gerando um prejuízo de R\$24.450,00, enquanto que os quatro melhores negócios foram direcionados à M.S., o que ganhou R\$7.950,00⁶⁸.

336. Diante do exposto, a Acusação entendeu que, além da prática não equitativa, estariam configuradas, em várias das operações efetuadas por Fabiano Mattos em nome de M.S., infrações ao disposto no §2º do art. 8º da Instrução CVM nº 387/03, visto terem sido distribuídos a pessoa vinculada à corretora, nessas ocasiões, os melhores negócios do dia, em prejuízo de pessoa não vinculada, no caso, a Fundação. Também seria flagrante o descumprimento também ao §3º do art. 8º da Instrução CVM nº 387/03, uma vez que não havia ordem aberta em nome da comitente passível de cumprimento no momento da execução desses negócios.

Hugo Figueiredo

337. A Acusação afirmou que, com o fim do casamento entre Fabiano Mattos e M.S. em 2003, cessaram também as operações efetuadas por Fabiano em nome desta e, a partir de fevereiro de 2004, Fabiano Mattos teria voltado a atuar em conjunto com o comitente Hugo Figueiredo, em cuja ficha cadastral Fabiano é (tal qual ocorria com sua ex-esposa) apontado como “*pessoa autorizada a dar ordens*” (fls. 375-379).

338. Em seu depoimento (fls. 4312-4329), Hugo Figueiredo declarou que teria atuado no mercado financeiro de 1994 a 2002, e à época do questionamento estaria trabalhando embarcado e, ao ser questionado sobre a destinação dos ganhos obtidos, respondeu que teria gasto tais valores em viagem ao exterior.

339. Quanto à sua situação patrimonial nos dias atuais, e anteriormente ao início de suas operações no mercado de Índice Futuro, este informou que seu patrimônio seria basicamente o mesmo desde aquela época, não possuindo bens imóveis ou automóveis. Ao ser questionado sobre como justificaria o fato de sua renda não ser compatível com os volumes negociados, uma vez que chegou a operar, em um único dia, contratos com valor total superior a R\$2 milhões (volume diário

⁶⁸ Sobre tais operações, a Acusação destacou: “Ressalte-se que, nesse dia, a ordem aberta em nome da Fapa era de venda de 100 contratos, a qual, às 14h27 (hora do primeiro negócio de venda especificado em nome de Marlene Serrano) já havia sido parcialmente executada, com negócios ocorridos entre 09h05 e 13h26, e cujas cotações variaram entre R\$ 10.900,00 e R\$ 11.000,00. Não haveria motivo, portanto, que não fosse o próprio esquema de distribuição irregular de negócios promovido no âmbito da corretora Ágora, para que a execução de sua ordem não tivesse sido completada às 14h27, quando foi realizada uma venda com o mercado acima dos 11.000 pontos, e sim posteriormente, à cotação inferior, de R\$ 10.970,00.” (fls. 5317-5318).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

de negócios), o acusado afirmou que *“não se impressiona com valores, pois sua intenção era operar day trade, e jamais arriscaria todo o seu patrimônio”*.

340. A Acusação apontou que o extrato da conta corrente de Hugo Figueiredo na corretora (fls. 3090) indicaria que o comitente tinha o hábito de zerar sua conta corrente a cada operação realizada, atuando em grandes volumes sem saldo e sem possuir carteira de ações junto à corretora.

341. Considerando que em 17.08.2004 o acusado carregou uma posição de 10 contratos IND para o dia seguinte, foi-lhe questionado se teria sido chamado para elevar sua margem na corretora, ao que este respondeu que *“apenas uma vez, e fez tal depósito”*. Contudo, a Acusação afirmou que constaria no extrato de conta corrente tal chamada de margem, no valor de R\$ 106.040,86, que teria gerado um saldo devedor de R\$106.141,29 que perdurou até o dia 20.08.2004, quando se deu a liquidação financeira daquela posição com a venda de contratos efetuada no dia posterior, a demonstrar que a afirmação do acusado de que teria feito tal depósito não corresponderia à realidade.

342. Hugo confirmou que conhecia Fabiano Mattos anteriormente ao início de suas operações, pois trabalhou com ele nas corretoras RMC e Síntese. No entanto, e embora este constasse em sua ficha cadastral como *“pessoa autorizada a dar ordens”*, alegou que *“somente depois de já ser cliente da Ágora descobriu que Fabiano trabalhava lá”*.

343. Fabiano Mattos, por sua vez, declarou *“que se recorda de um Hugo, que trabalhou com o depoente na RMC e na Síntese”*, porém negou ter sido por seu intermédio que este começou a operar através da corretora Ágora, inclusive por, *“na data que consta na ficha cadastral de Hugo”*, estar trabalhando em Belo Horizonte. Em consulta à corretora, no entanto, foi informado por esta (fls. 5111) que Hugo Figueiredo (embora residisse em São Paulo, onde havia uma filial da Ágora) era assessorado pela equipe da filial de Belo Horizonte, onde Fabiano declarou trabalhar durante o período de operações deste comitente.

344. Quanto às operações *day trade* em IND efetuadas em nome de Hugo Figueiredo, foi verificado que o acusado realizou operações em 41 dias no ano de 2004, tendo sido bem-sucedido nos 41 dias, com taxa de sucesso de 100% e lucro de R\$203.475,00. Ao analisar as operações realizadas em 26.07.2004, a Acusação verificou que Hugo Figueiredo teria se beneficiado, tanto através da abertura de ordens de negociação posteriormente à execução de negócios, como pela forma que estes lhe eram distribuídos, em detrimento da Fapa (fls. 5319).

b. *Comitentes vinculados a Dario Ramos e José Everaldo*

345. Dario Pereira Ramos (“Dario Ramos”) consta nas fichas cadastrais dos comitentes Luiz Sérgio Von Gal de Almeida (“Luiz Von Gal”) e Laurinha Okamura como *“pessoa autorizada a dar ordens”*, investidores que alegaram não terem feito as operações aqui investigadas.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

346. Em seu depoimento (fls. 3978-3983), Dario Ramos informou ter agenciado clientes para diversas corretoras, dentre as quais a Ágora, e também que acreditava ter *“trabalhado para a Ágora entre 2003, quando o escritório em Ribeirão Preto foi aberto, e 2006, quando foi fechado”*.

347. Questionado se conhecia os comitentes José Everaldo, Luiz Von Gal e Laurinha Okamura, Dario respondeu que trabalhou com José Everaldo na Lavra e posteriormente na Ágora. Ainda segundo ele, *“José Everaldo não era agente autônomo na época, mas atuava como agente com permissão da Corretora”*, tendo confirmado que *“José Everaldo era seu cliente”*, e que *“Luiz Sérgio foi seu cliente na Lavra, trazido por José Everaldo”*. Porém, negou ter conhecido Laurinha Okamura, esposa de Luiz Von Gal⁶⁹.

348. Quanto à autorização para dar ordens, registrada nas fichas cadastrais de Luiz Von Gal e Laurinha Okamura na Ágora, declarou que *“não dava ordens em nome de seus clientes, apesar disto constar em suas fichas cadastrais”*, pois *“não tinha procuração deles conferindo esses poderes”*, acrescentando, ainda, que *“jamaís repassou ordens de clientes para o mercado futuro Bovespa”*.

349. Perguntado se a corretora exigia que os clientes mantivessem saldo suficiente em suas contas correntes para a realização de suas operações, respondeu que *“sim, e o saldo deveria sempre ser verificado”*. Porém, confrontado com a informação de que seus clientes sempre sacavam todo o saldo de suas contas correntes e operavam em montantes incompatíveis com sua situação financeira e patrimonial, muitas das vezes com saldo igual ou próximo a zero em suas contas correntes, este apenas respondeu que *“não poderia, isso não era possível”*.

350. Sobre o êxito obtido nas operações no mercado futuro promovidas em nome de seus clientes, entre os anos de 2003 e 2004, período em que estes obtiveram lucro em 92 de um total de 93 pregões em que atuaram, declarou que *“em quase 40 anos de mercado, nunca viu tal fato, não podendo explicá-lo”*, acrescentando não ser normal uma taxa de sucesso nesses patamares.

José Everaldo Rebello Morelli

351. José Everaldo declarou (fls. 3985-3990) que seu contato na Ágora seria Dario, acrescentando que *“já era cliente do Dario Ramos quando tinha cadastro na Fator”*, e que *“já o conhecia há longa data”*. José Everaldo informou também que era ele próprio quem efetivamente dava as ordens de negociação no mercado de índice futuro, e que quem as recebia *“era sempre o Dario”*.

352. Perguntado se conhecia os outros dois comitentes, respondeu que *“não conhece Laurinha”*, mas confirmou que *“conhece Luiz Sergio, pois ambos têm um amigo em comum, Sr. V.C., que já é falecido”*. O acusado declarou ser dentista e que *“desde o ano de 1993 vive de renda proveniente de alugueis de imóvel”* e em momento algum de seu depoimento confirmou a

⁶⁹ Foi confirmado pela corretora Ágora que, mesmo não estando habilitado como agente autônomo, José Everaldo trabalhava na filial de Ribeirão Preto dessa corretora.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

informação fornecida por Dario Ramos de que ambos teriam trabalhado juntos na filial de Ribeirão Preto da corretora Ágora.

353. Entretanto, P.M., gerente dessa filial entre os anos de 2002 e 2005, declarou em depoimento (fls. 4434-4438) que Dario Ramos *“era um dos agentes autônomos da filial Ribeirão Preto”*, e José Everaldo *“era um cliente de Dario Ramos que estava se preparando para fazer a prova para agente autônomo”*, e que *“também exercia funções de operador, e passava ordens para a mesa em São Paulo, mas sempre de forma vinculada a Dario, que era quem recebia as comissões de corretagem”*. P.M. também afirmou conhecer Fabiano Mattos.

354. A Acusação analisou as operações *day trade* em IND efetuadas em nome de José Everaldo por meio da Ágora nos anos de 2003 e 2004, em que o acusado auferiu ganhos no total de R\$218.250,00 em Ajustes do Dia, com médias de taxa de sucesso e de sucesso financeiro de 95% e 98%, respectivamente (fls. 5322). A análise das operações realizadas em 25.02.2004 e 05.09.2003, selecionados por meio de critério amostral, demonstraria, no entender da Acusação, que a distribuição das ordens era feita de maneira artificial (fls. 5323-5324).

Laurinha Okamura e Luiz Von Gal

355. A Acusação destacou que Luiz Von Gal e Laurinha Okamura, que operaram pela Ágora nos anos de 2003 e 2004, obtiveram resultados positivos em 100% dos 72 pregões em que atuaram e lucro total de R\$565.725,00, tendo constado o nome de Dario Ramos nas fichas cadastrais do casal como *“pessoa autorizada a dar ordens”*.

356. No entender da Acusação, *“com base nas informações prestadas por esse casal em seus depoimentos, não se revela minimamente razoável que estes tenham, de fato, realizado pessoalmente as operações apontadas, ou que tenham ficado com a totalidade dos valores delas decorrentes”*.

357. Em depoimento (fls. 3998-4001), Luiz Von Gal declarou que *“estudou até o colegial”* e que no período apontado trabalhava como zelador no condomínio em que residia e que desconhecia as operações realizadas; afirmou que jamais teria operado nesse mercado ou recebido o ganho apontado. Quanto às citadas operações na BM&F, este afirmou que *“desconhece qualquer destas operações”*, e que *“jamais operou nesse mercado”*, além de não ter recebido os cerca de R\$ 440 mil em lucros, e sequer ter tido conhecimento de tais fatos.

358. Não se recordava de ter preenchido e assinado a ficha cadastral e não reconhecia os bens e os rendimentos nela declarados, tendo ressaltado que recebia somente o piso salarial (2009).

359. Entretanto, o acusado declarou ter atuado *“no mercado de opções da Vale do Rio Doce”* até 1992, e confirmou conhecer o operador Dario Ramos, da época em que este trabalhava na corretora Lavra, na qual Dario tinha autorização para emitir ordens em seu nome. Alegou, porém, que fazia muito tempo que não o via ou falava com ele. Disse, no entanto, recordar-se *“de*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

ter recebido pedidos de alguns operadores para preenchimento de fichas cadastrais para fins de bater cotas”, porém não se recordava de efetivamente ter atendido algum desses pedidos.

360. Afirmou, também, conhecer José Everaldo, *“da época em que tinha cadastro na Lavra”, com quem ainda mantinha contatos esporádicos, acrescentando que este “era operador, juntamente com o Dario”.*

361. De forma semelhante, Laurinha Okamura declarou (fls. 3992-3994) possuir apenas o curso colegial completo e que, desde 2001, *“ficou fazendo o serviço de faxina no condomínio onde residiu até setembro de 2009, quando foi dispensada”.*

362. Acerca de suas operações no mercado financeiro, respondeu que *“nunca investiu nesse mercado, não sabendo sequer como ele funciona”,* e ao ser confrontada com a informação de que existiria uma ficha cadastral em seu nome na corretora, com data de 12.03.2004, afirmou que *“nunca preencheu qualquer ficha”.* Entretanto, quando lhe foi exibida a cópia de sua ficha cadastral na Ágora (fls. 380-381), disse que somente estava tomando conhecimento daquela ficha naquele momento e que não se recordava de ter preenchido qualquer ficha, apesar de a letra e a assinatura serem semelhantes às suas.

363. Laurinha Okamura também não reconheceu os valores declarados em sua ficha cadastral referentes aos seus rendimentos mensais, tendo, inclusive, durante seu depoimento, exibido sua carteira profissional, que demonstrou que recebia, à época, apenas R\$240,00 de salário. Declarou, ainda, não conhecer Dario Ramos nem José Everaldo.

364. Em face dessas declarações, e uma vez que, diferentemente das demais corretoras investigadas, os extratos de contas correntes fornecidos pela Ágora não identificam as contas bancárias para as quais foram transferidos os recursos, a Ágora foi intimada a apresentar cópia de todos os comprovantes de retirada das contas correntes destes comitentes, ao que respondeu que *“tais documentos não estão arquivados na corretora, visto o tempo decorrido”* (fls. 3909).

365. Questionado acerca do fato de Luiz Von Gal e Laurinha Okamura terem negado conhecer as operações realizadas em seus nomes, o diretor responsável pelo cumprimento da Instrução CVM nº 387/03 no âmbito dessa corretora, L.A.U.G., declarou em seu depoimento (fls. 5097-5100) que *“a corretora tinha como prática padrão encaminhar ao endereço cadastrado de todos os clientes as notas de corretagem das operações realizadas”,* informação confirmada pela BSM (fls. 3900-3902).

366. Considerando o exposto, principalmente o fato de Luiz Von Gal ter informado já ter operado nos anos 80 e 90, tendo, portanto, certo conhecimento do mercado, no entender da Acusação as declarações prestadas pelo casal seriam claramente inverossímeis. Afirmou que *“[n]a verdade, tudo leva a crer que afigura-se aqui uma situação semelhante à dos comitentes da corretora SLW, Antônio Lima e Ingo Krause, que confessaram ter ‘emprestado’ seus nomes para a realização das operações irregulares. Diferentemente destes, no entanto, e a par de todas as evidências em contrário, Luiz Von Gal e Laurinha Okamura optaram por negar qualquer conhecimento acerca dos fatos apontados”.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

367. A Acusação analisou as operações *day trade* em IND efetuadas em nome de Luiz Von Gal e Laurinha Okamura por meio da corretora Ágora nos anos de 2003 e 2004, com ganhos totais de R\$442.800,00 e R\$122.925,00 em Ajustes do Dia, respectivamente, ambos com 100% de sucesso.

368. Foi destacado, ainda, a proximidade do horário de abertura das ordens dos comitentes vinculados à filial de Ribeirão Preto com o horário de abertura das ordens da Fundação, que era atendida pela filial de Belo Horizonte, o que teria ocorrido em diversas ocasiões⁷⁰.

III.2.4.5 Depoimentos de pessoas ligadas à Novinvest

a. A.O.S.

369. A.O.S. foi cadastrado como operador responsável da maioria das ordens de negociação dos comitentes investigados e, em depoimento às fls. 4733-4737, quando perguntado:

- a. sobre como se dava a tramitação de uma ordem na Ágora, respondeu que os corretores das várias mesas na corretora repassavam as ordens aos operadores (função exercida pelo depoente); estes informavam, via boleto, as ordens para o BackOffice, que fazia a especificação; apenas o corretor sabia quem era o beneficiário da ordem dada – o depoente, como operador, não sabia de quem eram as ordens recebidas;
- b. se a corretora Ágora exigia depósito inicial para o cliente começar a operar na BM&F, respondeu que, para operar na BM&F, o cliente precisa possuir garantias, dado os ajustes diários.

b. A.S.D.

370. A.S.D. foi cadastrado como operador responsável da maioria das ordens de negociação dos comitentes investigados e, em depoimento às fls. 4749-4753, quando perguntado:

- a. Perguntado quais as funções ali exercidas na Ágora, respondeu que atuava como ponta de mesa, assim como José Wilson e Marcos Bazana, dentre outros, fazendo a especificação das operações nos sistemas da Ágora e da BM&F.
- b. Perguntado sobre como se dava a tramitação de uma ordem na Ágora, respondeu que apenas sabe que os operadores lhe passavam, via boleto, as operações que haviam sido executadas. Então, abria a ordem no sistema e fazia a especificação de acordo com a boleto.
- c. Perguntado quem era o responsável por definir a distribuição das ordens, respondeu que o próprio operador.

⁷⁰ Como exemplos: dia 09.09.03 (ordens de Luiz Von Gal às 18h57 e da Fapa às 18h55); dia 15.10.03 (ordens de Luiz Von Gal às 18h08 e da Fapa às 18h07); dia 22.10.03 (ordens de Luiz Von Gal às 18h20 e da Fapa às 18h19); dia 06.11.03 (ordens de Luiz Von Gal às 19h09 e da Fapa às 19h07); dia 09.09.03 (ordens de Luiz Von Gal às 18h57 e da Fapa às 18h55); dia 20.04.04 (ordens de Laurinha Okamura às 17h28 e da Fapa às 17h31); dia 19.05.04 (ordens de Laurinha Okamura às 12h42 e da Fapa às 12h43).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- d. Nas ordens de negociação, o código de três letras identificava o terminal do operador que havia recebido e executado a ordem do cliente.
- e. Perguntado se teria tomado conhecimento de taxas de sucesso de até 100% em operações day trade nos mercados de Índice Futuro, respondeu que não, e que acha tal taxa de sucesso algo fora do normal – o cliente teria que ser muito bom, e jamais viu algo assim no mercado.

c. *M.Z.*

371. *M.Z.* é agente autônoma e ficou na Ágora de 1998 a 2008. Não está ligada a nenhuma pessoa que tenha apresentado indícios de participação nas “operações com seguro” e, em depoimento às fls. 4864-4867, perguntada:

- a. se teria tomado conhecimento de taxas de sucesso de até 100% em operações day trade nos mercados de Índice Futuro e de opções, obtidas por investidores intermediados pela corretora Ágora, respondeu que “adoraria saber a fórmula para tal sucesso, pois possui 30 anos de mercado, e jamais viu tal taxa de ganhos”.
- b. se a corretora Ágora exigia depósito inicial para o cliente começar a operar nos mercados da BM&F, respondeu que, “com certeza, o cliente teria que ter dinheiro ou papéis que servissem de lastro às operações”.

d. *Ricardo Miguel Stabile e L.A.U.G.*

372. *Ricardo Miguel Stabile* era o diretor estatutário responsável pelo cumprimento da Instrução CVM nº CVM 387/03 à época dos fatos e *L.A.U.G.* é o diretor responsável à época da acusação. Em respostas (praticamente idênticas) a depoimentos tomados por ofício (fls. 5097-5100 e 5110-5117), fizeram as seguintes declarações:

- a. Perguntados sobre a razão de haver várias ordens de negociação em que a execução do negócio é anterior à sua emissão, responderam que “como o pregão era viva voz e o dinamismo das operações muito grande, é possível que a formalização da ordem tenha sido realizada posteriormente à execução do negócio”.
- b. Perguntados sobre os clientes *M.S.*, *Laurinha Okamura* e *Luiz Von Gal*, que negaram ter realizado qualquer negócio intermediado pela Ágora, responderam que a corretora tinha como padrão encaminhar ao endereço cadastrado de todos os clientes as notas de corretagem das operações realizadas. Entendem que o não reconhecimento das operações deveria ter sido manifestado pelos clientes junto à corretora ou à Bovespa no período, o que não ocorreu.
- c. Perguntados sobre como a Ágora tratava, em termos de priorização, entre 2002 e 2005, os negócios em IND de pessoas vinculadas à corretora, responderam que a instrução dada sempre foi de dar prioridade aos negócios dos clientes.

373. Relativamente à resposta apresentada por estes diretores ao questionamento do item (a), acima, a Acusação destacou que, ao contrário do que suas declarações deixam transparecer, a



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

abertura de ordens posteriormente à execução dos negócios que lhes seriam especificados não era algo ocasional, tendo atingido 93% do total dos negócios cursados pelos comitentes aqui investigados e pela Fundação (conforme Tabela 92 do relatório de inquérito às fls. 5311).

374. Da mesma maneira, este intervalo de tempo entre a execução do negócio e a abertura da ordem correspondente não seria algo que se pudesse atribuir, na visão da Acusação, exclusivamente ao “dinamismo das operações”, vez que este lapso temporal era, por vezes, superior a oito horas, como no exemplo apresentado na Tabela 96 (fls. 5318), onde a comitente M.S. teve especificado para sua ordem de venda, aberta às 18h16, um negócio que havia sido executado às 09h52.

IV. DAS RESPONSABILIDADES

375. Pelas razões expostas, a Acusação propôs a responsabilização das seguintes pessoas:

- a) SLW CVC LTDA., por descumprir os arts. 6º, §2º e 8º, §2º da Instrução CVM nº 387/03, em razão das falhas no sistema de registro de ordens, da não observância da regra de prioridade e, também, por violar o art. 4º, parágrafo único da mesma Instrução, agindo com falta de diligência ao permitir a existência de um ambiente propício para ocorrência de práticas não equitativas no mercado de valores mobiliários em negócios realizados no âmbito da BM&F, no período de 30 de março de 2007 (data da vigência da Instrução CVM nº 450, que alterou o parágrafo único do art. 4º da Instrução CVM nº 387/03) a setembro de 2008;
- b) Pedro Sylvio Weil, por descumprir a Instrução CVM nº 387/03, em seu art. 4º, parágrafo único c/c arts. 6º, § 2º e 8º, § 2º, na qualidade de diretor responsável da SLW CVC Ltda., no período das operações relatadas, por agir com falta de diligência, especialmente no que tange ao sistema de registro de ordens e às regras de prioridade, permitindo a existência de um ambiente de completo descontrole na SLW e, portanto, propício para ocorrência de práticas não equitativas no mercado de valores mobiliários em negócios realizados no âmbito da BM&F, no período de janeiro de 2002 a setembro de 2008;
- c) Antonio Alves de Lima, por ter anuído e se beneficiado de práticas não equitativas auferindo lucro indevido de R\$73.350,00 no período analisado, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;
- d) César Bonatto Retzlaff, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas auferindo lucro indevido de R\$1.421.350,00 no período analisado, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- e) Cláudio Marcos Arena, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas auferindo lucro indevido de R\$655.550,00 no período analisado, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;
- f) Cristiane Coelho, agente autônoma de investimento vinculada à SLW CVC, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas descritas auferindo lucro indevido de R\$317.250,00 no período analisado, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;
- g) Eduardo José de Moraes Barros, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas, auferindo lucro indevido de R\$ 928.050,00 no período analisado, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;
- h) Elso Martins Junior, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas, auferindo lucro indevido de R\$1.259.500,00 no período analisado, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;
- i) Elton Ughini, agente autônomo de investimento vinculado à SLW CVC, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas auferindo lucro indevido de R\$444.075,00 no período analisado, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do § 3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;
- j) Euclides Bolini Junior, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas auferindo lucro indevido de R\$83.100,00 no período analisado, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;
- k) Geraldo Pereira Júnior, agente autônomo de investimento vinculado à SLW CVC: (i) por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas auferindo para si lucro indevido de R\$3.029.663,00 no período analisado, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76; e (ii) por ter concorrido para a realização de práticas não equitativas que tiveram como beneficiário o comitente Eduardo Barros, restando configurada a conduta vedada pelo



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;

- l) Ingo Krause Junior, por ter anuído e se beneficiado de práticas não equitativas auferindo lucro indevido de R\$148.125,00 no período analisado, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;
- m) Life Peers Partners Comércio e Serviços Ltda., atualmente denominada Kin fay do Brasil Intermediação de Negócios Ltda., por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas auferindo lucro indevido de R\$145.875,00 no período analisado, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;
- n) Luiz Ataranto Martins, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas auferindo lucro indevido de R\$839.260,00 no período analisado, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;
- o) Marcelo Gagliardi, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas auferindo lucro indevido de R\$141.150,00 no período analisado, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;
- p) Marli Porazza Moreno, agente autônoma de investimento vinculada à SLW CVC, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas auferindo lucro indevido de R\$226.275,00 no período analisado, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;
- q) Maurício da Costa Porto, agente autônomo de investimento vinculado à SLW CVC, (i) por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas auferindo lucro indevido de R\$1.133.740,00, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76; e (ii) por ter concorrido para a realização de práticas não equitativas que tiveram como beneficiários os comitentes Cesar Bonatto, Cláudio Arena, Elso Martins, Luiz Ataranto e Olavo Diniz, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- r) Marcelo da Costa Porto, agente autônomo de investimento vinculado à SLW CVC (i) por ter realizado negócios em nome de sua esposa à época dos fatos, R.S., que resultaram no lucro indevido de R\$2.231.030,00, restando configurada a ocorrência de práticas não equitativas no período analisado, conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do § 3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76; e (ii) por ter concorrido para a realização de práticas não equitativas, que tiveram como beneficiários os comitentes Cesar Bonatto, Cláudio Arena, Elso Martins, Luiz Ataranto e Olavo Diniz, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do § 3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;
- s) Olavo Oliveira Diniz, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas auferindo lucro indevido de R\$601.550,00 no período analisado, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;
- t) André Freire Mamed, por ter concorrido para a realização de práticas não equitativas, que tiveram como beneficiários os comitentes Antônio Lima, Ingo Krause, Life Peers Partners, Elton Ughini, Marcelo Gagliardi e Euclides Bolini, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do § 3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;
- u) Alexandre Antônio Leite de Oliveira Ponsirenas, agente autônomo de investimento vinculado à SLW CVC por ter concorrido para a realização de práticas não equitativas que tiveram como beneficiários os comitentes Life Peers Partners, Euclides Bolini, Marcelo Gagliardi, Antônio Lima, Ingo Krause e Elton Ughini, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do § 3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;
- v) Sandro Trindade Endler, agente autônomo de investimento vinculado à SLW CVC, por ter realizado práticas não equitativas que tiveram como beneficiária a comitente sua esposa, que auferiu lucro indevido de R\$443.475,00, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;
- w) Novinvest CVM Ltda., por descumprir os arts. 6º, §2º e 8º, § 2º da Instrução CVM nº 387/03, em razão das falhas no sistema de registro de ordens e da não observância da regra de prioridade, no período de novembro de 2002 a setembro de 2008, e também



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

por violar o art. 4º, parágrafo único da mesma Instrução, agindo com falta de diligência ao permitir a existência de um ambiente propício para ocorrência de práticas não equitativas no mercado de valores mobiliários em negócios realizados no âmbito da BM&F, no período de 30 de março de 2007 (data da vigência da Instrução CVM nº 450, que alterou o parágrafo único do art. 4º da Instrução CVM nº 387/03) a setembro de 2008;

- x) José Oswaldo Morales Júnior, por descumprir a Instrução CVM nº 387/03, em seu art. 4º, parágrafo único c/c arts. 6º, §2º e 8º, §2º, na qualidade de diretor responsável da Novinvest, por agir com falta de diligência, especialmente no que tange ao sistema de registro de ordens e às regras de prioridade, permitindo a existência de um ambiente de completo descontrole na corretora e, portanto, propício para ocorrência de práticas não equitativas no mercado de valores mobiliários em negócios realizados no âmbito da BM&F, no período de novembro de 2002 a setembro de 2008;
- y) Altair Alves Pinto, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas auferindo lucro indevido de R\$121.650,00 no período analisado, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;
- z) Álvaro Guilherme Monteiro Barbosa, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas auferindo lucro indevido de R\$193.350,00 no período analisado, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;
- aa) Eric Davy Bello, por ter realizado e se beneficiado das práticas não equitativas auferindo lucro indevido de R\$488.550,00 no período analisado, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do § 3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;
- bb) Marcos Antonio Urcino dos Santos, por ter realizado e se beneficiado das práticas não equitativas descritas nos itens 277 a 291, auferindo lucro indevido de R\$ 127.725,00 no período analisado, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM N° 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do § 3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;
- cc) Renato Lima Silva, agente autônomo de investimento vinculado à Novinvest CVM Ltda., (i) por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas auferindo lucro indevido de R\$1.456.310,00 no período analisado, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do § 3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76; e



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- (ii) por ter, na qualidade de assessor e responsável pela recepção de ordens de negociação da Fapa, concorrido para a realização de práticas não equitativas que tiveram como beneficiários os comitentes Eric Bello, Álvaro Barbosa, Sandro Belo, Marcos Urcino e Altair Pinto, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;
- dd) Sandro Rogério Lima Belo, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas auferindo lucro indevido de R\$165.950,00 no período analisado, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;
- ee) Jayme Pereira Mello, agente autônomo de investimento vinculado à Novinvest CVM Ltda., por ter concorrido para a realização de práticas não equitativas que tiveram como beneficiários os comitentes Sandro Belo e Marcos Urcino, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;
- ff) Ricardo Siqueira Rodrigues, agente autônomo de investimento vinculado à Novinvest CVM Ltda., por ter concorrido para a realização de práticas não equitativas que tiveram como beneficiários os comitentes Eric Bello, Álvaro Barbosa, Sandro Belo, Marcos Urcino e Altair Pinto, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do § 3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;
- gg) Ágora Sênior CM E Futuros Ltda., atualmente denominada Ágora CTVM S.A., por descumprir os arts. 6º, §2º e 8º, §2º da Instrução CVM nº 387/03, em razão das falhas no sistema de registro de ordens, e da não observância da regra de prioridade, permitindo, assim, a existência de um ambiente propício para ocorrência de práticas não equitativas no mercado de valores mobiliários em negócios realizados no âmbito da BM&F, no período de setembro de 2003 a novembro de 2005;
- hh) Ricardo Miguel Stabile, por descumprir a Instrução CVM nº 387/03, em seu art. 4º, parágrafo único c/c arts. 6º, §2º e 8º, §2º, na qualidade de diretor responsável da Ágora Sênior CM e Futuros Ltda. no período das operações aqui relatadas, por agir com falta de diligência, especialmente no que tange ao sistema de registro de ordens e às regras de prioridade, permitindo a existência de um ambiente de completo descontrole na Corretora e, portanto, propício para ocorrência de práticas não equitativas no mercado de valores mobiliários em negócios realizados no âmbito da BM&F, no período de setembro de 2003 a novembro de 2005;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- ii) Hugo César Figueiredo, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas auferindo lucro indevido de R\$203.475,00 no período analisado, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;
- jj) José Everaldo Rebello Morelli, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas auferindo lucro indevido de R\$218.250,00 no período analisado, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;
- kk) Laurinha Okamura de Almeida, por ter anuído e se beneficiado de práticas não equitativas auferindo lucro indevido de R\$122.925,00 no período analisado, concorrendo, assim, para a configuração da conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;
- ll) Luiz Sérgio Von Gal de Almeida, por ter anuído e se beneficiado de práticas não equitativas auferindo lucro indevido de R\$442.800,00 no período analisado, concorrendo, assim, para a configuração da conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;
- mm) Dario Pereira Ramos, agente autônomo de investimento vinculado à Ágora Sênior CM e Futuros Ltda., por ter concorrido para a realização de práticas não equitativas que tiveram como beneficiários os comitentes Luiz Von Gal, Laurinha Okamura e José Everaldo, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;
- nn) Fabiano Roque Mattos, agente autônomo de investimento vinculado à Ágora Sênior CM e Futuros Ltda., (i) por ter realizado práticas não equitativas que tiveram como beneficiária a comitente M.C.S., sua esposa, que auferiu lucro indevido de R\$184.200,00, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76; e (ii) por ter concorrido para a realização das práticas não equitativas descritas que tiveram como beneficiário o comitente Hugo Figueiredo, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do § 3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76; e
- oo) Bóris Guiomar Sauer, coordenador de investimentos da Fundação Assistencial e Previdenciária da Emater/PR – Fapa e responsável efetivamente pelo processo



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

decisório de investimento, por ter concorrido para, e permitido, a realização das práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do § 3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76.

V. DAS DEFESAS

376. Dos 41 acusados no presente processo, não apresentaram defesa, apesar de devidamente intimados, Life Peers Partners Comércio e Serviços Ltda., atualmente denominada Kinfay do Brasil Intermediação de Negócios Ltda., Álvaro Guilherme Monteiro Barbosa, José Everaldo Rebello Morelli, Laurinha Okamura de Almeida e Luiz Sérgio Von Gal de Almeida.

377. Os argumentos de defesa apresentados pelos demais serão resumidos a seguir, começando por Boris Guimar Sauer, integrante da Fapa, seguido dos demais separados por corretora, na ordem em que aparecem no relatório de inquérito.

V.1. ACUSADO LIGADO À FAPA

V.1.1. BORIS GUIMAR SAUER (fls. 7200-7219)

378. O acusado informou que teria iniciado seu vínculo com a Fapa em 1989, como estagiário, e em 1992 foi efetivado como coordenador de investimentos e que todas as decisões de investimento da Fapa eram discutidas e aprovadas no Comitê de Investimentos da Fundação, sendo que “*quaisquer investimentos eram definidos pela Política de Investimentos, aprovada pelo Conselho Deliberativo*”.

379. Dessa maneira, a atribuição da diretoria seria executar o que constava na referida política, sendo equivocado o entendimento que imputa ao acusado responsabilidade por tal execução, pois nenhum documento comprovaria que Boris Sauer teria controle do processo decisório ou atribuições para executar a política de investimentos.

380. Afirmou que não caberia a Boris sequer aprovar as corretoras que operavam para a Fapa, sendo o processo de seleção amplamente registrado nos autos nas atas enviadas. Assim, sustentou que não seria razoável supor que o acusado pudesse impor sua vontade à diretoria durante esse longo período de oito anos, como também tais resultados ruins não fossem contestados pela diretoria se todos não tivessem de acordo. Nesse sentido, o acusado defendeu que nenhuma operação teria sido executada sem o conhecimento e aprovação dos superiores hierárquicos e do conselho deliberativo.

381. No tocante ao relacionamento de Boris Sauer com os demais acusados, este seria estritamente profissional, não havendo nenhuma outra relação, nem mesmo eventual, com os outros operadores apontados como assessores dos supostos beneficiários.

382. Boris sustentou ainda que, na verdade, H.M. teria se declarado responsável gestão da renda variável da Fapa e que receberia as boletas diariamente para conferência, que participaria de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

fato das operações com contratos futuros e que operaria pessoalmente as ordens do mercado à vista. Além disso, muitas vezes o acusado nem estaria presente, em caso de férias, por exemplo, a demonstrar que o resultado obtido pelos supostos beneficiários em nada dependia de sua presença, sendo certo que a CVM já teria decidido que para a existência de tal esquema não seria necessária a presença de membros da Fundação prejudicada no esquema.

383. Outro ponto destacado por Boris Sauer foi que ao longo de todo o relatório de inquérito não teria sido demonstrado qual benefício teria sido auferido pelo acusado por meio do suposto esquema.

384. Com relação às inconsistências técnicas apontadas pela Acusação com relação às justificativas das operações da Fapa, afirmou que “[p]or decisão da diretoria, em determinados momentos poderia sim a Fapa carregar posição comprada, aumentando assim a exposição em renda variável sem a compra de posições à vista. Seria assim um hedge de alta, reconhecidamente útil quando os esperados períodos de alta do Ibovespa poderiam ser curtos repiques ou para dar tempo de montar uma posição à vista de longo prazo sem perder a valorização do mercado”.

385. No que tange às posições antagônicas em diferentes corretoras, afirmou que poderia haver duas explicações possíveis, sendo a primeira uma “rolagem de posição, onde a Fapa migraria seu lote de um vencimento para outro”, caso em que seriam feitas compras e vendas concomitantes no mesmo dia, mas em contratos diferentes, sendo a outra possibilidade “um ajuste na posição carregada em uma das corretoras face o volume de margem depositado”.

386. Com relação aos registros telefônicos da Fapa, destacou que a Fundação mantinha posição nas corretoras e mesmo que nenhuma ordem fosse passada, todas as corretoras ligariam ao longo do dia para informar o mercado e suas variações, não se podendo imaginar que em uma relação operacional quase que diária pudessem os operadores esperar passivamente o contato do cliente. Além disso, muitas vezes o acusado teria utilizado o seu telefone celular para acompanhar o mercado e acompanhar as ordens.

387. Portanto, concluiu afirmando que não teriam sido demonstradas as necessárias provas ou indícios aptos a referendar a responsabilização do acusado, que, além de não ter nenhum poder decisório sobre a estratégia determinada na política de investimentos, teria mantido relacionamentos estritamente profissionais com os operadores, sem qualquer relacionamento comprovado com os beneficiários e nunca teria obtido qualquer vantagem financeira de nenhuma corretora, dos investigados ou da Fapa.

V.2. ACUSADOS LIGADOS À SLW

V.2.1. MARCELO DA COSTA PORTO (FLS. 6593-6624)

388. O defendente alegou, preliminarmente, que as operações ocorridas entre 2001 e 2005 teriam sido alcançadas pela prescrição. Sustentou que o termo inicial da contagem do prazo seria o dia 06.09.2006, quando a GMA teria tomado conhecimento das irregularidades, tendo o acusado



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

tomado conhecimento do processo em curso somente dia 16.01.2013⁷¹ (fls. 6596), motivo pelo qual defendeu que as operações realizadas até outubro de 2008 também estariam prescritas.

389. Sustentou, também, a inépcia da Acusação, pois não teria sido descrita e especificada a conduta do acusado conforme exigido pela norma, não tendo sido provada, portanto, a materialidade das acusações como exige o art. 6º, II, da Deliberação CVM nº 538/08, tendo sido Marcelo Porto acusado somente pelo fato de ter atendido a Fapa na corretora SLW⁷².

390. Requereu a produção de provas a fim de obter o registro de ordens de todos os clientes da corretora SLW no período em que a FAPA operou. Sustentou que seria impossível imputar ao defendente a prática das infrações constantes do relatório de inquérito “*mediante meras probabilidades aritméticas*”, sendo necessário provar a existência de um comitente lesado. Além disso, afirmou que seria possível responsabilizar a CVM com base na sua atividade de fiscalização, uma vez que nada teria sido feito na época dos fatos ocorridos.

391. No mérito, a defesa contestou os casos hipotéticos trazidos pela Acusação para explicar como funcionariam as “operações com seguros” (fls. 5218-5219) e trouxe dados relativos à taxa de sucesso das operações realizadas pelo acusado Marcelo Porto de 2007 a 2009. Sustentou que teria sido comprovado, por meio dos depoimentos prestados, a existência de um erro no registro das ordens por parte da corretora SLW, pois a transcrição das ordens era feita a mão e o sistema formal de registros da corretora não se dava “*just in time*”, sendo esse atraso atribuível à pessoa responsável pela inserção das ordens e pela especificação do cliente.

392. Assim, diante da quantidade de operações para especificar e dos boletos disponíveis para inserção no sistema, ocorreria a digitação conforme a disponibilidade de tempo e não de forma sistemática e sequencial, não havendo o suposto tratamento diferenciado, pois todos estariam igualmente nessa situação.

393. A defesa afirmou que haveria dias em que a Fapa teria tido lucro superior ao dos acusados (exemplo da tabela 28 do relatório de inquérito), tendo alegado também que as operações da Fapa tratar-se-iam de “*ajuste, não de prejuízo, ao contrário, sem correlação com operação, mas sim com a flutuação do mercado em relação a sua posição*”.

394. Sustentou que haveria um formulário, a boleto, no qual a ordem era anotada e passada para um funcionário da corretora, e não seria sua responsabilidade “*converter esse documento em dados do sistema, muito menos dos clientes, por tratar-se de um procedimento exclusivo da corretora*”, não sendo o acusado responsável pela abertura das ordens; afirmou que os assessores

⁷¹ No caso dos acusados Maurício Porto, Cristiane Coelho, Geraldo Pereira, Elso Martins, Luiz Ataranto e Eduardo Barros, cujos argumentos de defesa são muito similares aos apresentados por Marcelo Porto e entre si, motivo pelo qual serão apresentados conjuntamente, as datas citadas são, respectivamente: 16.01.2013 (fls. 6628), 10.09.2012 (fls. 6264), 18.01.2013 (fls. 6466); 20.09.2012 (fls. 6328); 21.09.2012 (fls. 6500); e 20.09.2012 (fls. 6296).

⁷² Com relação a este ponto, outras defesas repetem esse argumento com as seguintes diferenças: (i) Geraldo Pereira e Luiz Ataranto sustentaram que seria somente por conhecerem Marcelo Porto; (ii) Cristiane Coelho afirmou que teria sido acusada “*pelo único fato de haver trabalhado na SLW e conhecer Marcelo Porto*”; e (iii) Elso Martins e Eduardo Barros disseram ter sido acusados somente por serem clientes da SLW.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

não teriam acesso ao sistema de registro ou de especificação de ordens, o SINACOR.

395. No tocante às operações do acusado reproduzidas pela Acusação no relatório (tabelas 31 e 32), afirmou que só comprovariam que o acusado atuava em “*entendimento contrário ao da Fapa*”.

396. Defendeu que não teria sido comprovado o nexo causal entre sua conduta e os danos causados à Fapa, que sequer teria tido prejuízo e sim deixado de ganhar, pois, além de não haver coincidência entre os períodos que em que operavam (o acusado teria deixado de operar depois da Fapa⁷³), a tentativa de provar a “culpa” do acusado por meio do percentual de negócios anteriores à abertura das ordens demonstraria somente falha nos procedimentos da corretora. Além disso, eventual insucesso teria se dado em razão exclusivamente da política de investimentos da Fundação, que atuaria em um mercado volátil sem controle e sem parâmetros, “*em razão das limitações estruturais de gestão concentradas em uma única pessoa*”.

397. O acusado mencionou também que a única semelhança nas operações de Maurício Porto e Geraldo Pereira seria que ambas teriam sido dadas na direção contrária da Fapa, porém todas realizadas no mercado e em momentos diferentes e não “na abertura” como afirmado o relatório. Assim, questionou se o fundamento da Acusação é uma suposta distribuição privilegiada por meio de ordens abertas posteriormente à sua execução, como seriam justificados os casos em que a ordem foi aberta antes da execução.

398. Não existiria, também, uma análise da taxa de sucesso restrita às ordens que foram abertas antes da execução de forma a verificar se a taxa de sucesso se mantém no valor encontrado, resposta que, segundo a defesa, poderia invalidar o argumento de que as ordens abertas depois permitiriam a alegada distribuição favorecendo esse ou aquele comitente.

399. O acusado criticou ainda a análise das operações apresentadas no relatório, pois deixaram de considerar eventuais operações para zerar uma operação no sentido oposto ou representariam abertura de uma nova posição, sendo relevante verificar as operações dos demais comitentes no mesmo dia, pois certamente teriam suportado prejuízo ou preços piores.

400. Outro ponto trazido pela defesa foi a inexistência de comprovação de dolo na conduta do agente, que seria elemento do tipo administrativo em questão, carecendo a Acusação, portanto, de fundamento, pois o acusado não teria tido participação ou conhecimento do suposto esquema, não teria assumido o risco e não responderia pela prática do ato.

401. Alegou que para que fosse possível a sua responsabilização por prática não equitativa, seria, também, necessário comprovar a geração de benefício indevido, que não teria ocorrido, além da habitualidade (conjunto de operações em um determinado espaço de tempo que resultem em constante lesão a outro comitente). No caso concreto, aduziu que a Fapa teria dado as ordens

⁷³ Esse argumento foi reproduzido pelos acusados Maurício Porto, Geraldo Pereira, Cristiane Coelho, Elso Martins, Luiz Ataranto, Olavo Diniz e Eduardo Barros com os devidos ajustes (alguns deixaram de operar antes da Fapa, como alegaram Geraldo Pereira e Cristiane Coelho, tendo os demais alegado que teriam parado depois da instituição).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

diretamente aos operadores da SLW e que o acusado nunca teria recebido tais ordens, motivo pelo qual não teria como conhecer o seu conteúdo ou detalhes sobre a conta da Fundação.

402. Por fim, defendeu que as taxas de sucesso apresentadas seriam decorrentes do seu conhecimento do mercado futuro e também do fato de que o acusado teria corrido o risco para obter os melhores preços, não tendo sido comprovado que o acusado, ao efetuar as operações, tenha utilizado de estratégia ilícita para obter lucros para si em detrimento de outro investidor.

V.2.2. MAURÍCIO PORTO, GERALDO PEREIRA, CRISTIANE COELHO, ELSON MARTINS, LUIZ ATARANTO, OLAVO DINIZ E EDUARDO BARROS⁷⁴

403. Considerando que os termos da defesa de Maurício Porto são bastante semelhantes aos apresentados pelos demais acusados citados, faço referência aos argumentos trazidos pela defesa deste último, relatada acima, com as observações a seguir.

404. Geraldo Pereira sustentou, com relação às operações apresentadas (tabela 35 do relatório), que suas ordens teriam sido executadas nos melhores preços pelo fato de que ele teria inserido no sistema ordens limitadas, que teriam sido obedecidas respeitando o sequenciamento de ofertas do mercado no sistema.

405. Afirmaram que a SPS teria comparado operações realizadas em momentos diferentes, além de presumir que a Fapa teria tido prejuízo, e, na visão das defesas, a diferença de preço entre a posição e o fechamento não caracterizaria lucro ou prejuízo, e sim a diferença entre a compra e vendas realizadas no mesmo dia.

406. A defesa de Cristiane Coelho apontou que a Acusação seria inepta, pois segundo o relatório teriam sido identificados os clientes com maiores ganhos entre 01.01.2002 e 31.12.2007, mas a acusada teria operado na BM&F apenas de 2007 até 2008, a demonstrar incoerência no período de datas apontado, tendo destacado que no ano de 2008 a acusada teria operado somente quatro vezes.

407. Argumentou ainda que não haveria nos autos registro de qualquer ligação da acusada com a Fapa, pois ela nunca teria atendido a Fundação e tampouco teria feito parte de suas atribuições atendê-la, não cabendo usar sua relação com Marcelo Porto para provar o vínculo com a Fapa. A defesa discordou também da análise feita pela SPS das operações realizadas (tabela 37, fls. 5257), tendo afirmado que o suposto prejuízo da Fundação não teria relação com o lucro obtido por Cristiane Coelho.

408. Elson Martins, Luiz Ataranto, Olavo Diniz e Eduardo Barros sustentaram que estariam sendo acusados pelo fato de serem clientes da SLW, inexistindo nexos causal com as operações da Fapa, assim como não existiria correlação entre as datas de término das operações, visto que os acusados teriam deixado de operar depois da Fapa.

⁷⁴ Fls. 6625-6656, fls. 6463-6494, fls. 6261-6290; fls. 6325-6355, fls. 6497-6558; fls. 6659-6696 e fls. 6293-6322.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

409. Luiz Ataranto afirmou em sua defesa que, ao contrário do que consta no relatório (tabela 47), com exceção do ano de 2005, o acusado não teria obtido mais que 75% de sucesso nas operações, tendo atribuído tal feito à “*disciplina em limitar seus erros e usufruir seus acertos*”. Com relação às operações realizadas em 04.10.2007, sustentou que o ajuste negativo da Fapa teria se dado pelo comportamento do mercado.

410. Olavo Diniz alegou, quanto à preliminar de prescrição suscitada por todos os acusados, que a citação negativa não poderia ser considerada válida uma vez que não teria havido citação ou intimação por edital na forma da lei.

V.2.3. CESAR BONATTO (FLS. 5808-5849)

411. Em sua defesa, Cesar Bonatto afirmou que celebrou contrato para realização de operações com a SLW em 10.03.2004, quando teria começado a operar pela corretora, tendo seu relacionamento com a SLW se iniciado por meio de Marcelo Porto, que lhe “*apresentou as melhores condições de corretagem para as operações com índice Futuro Bovespa (IND)*”, com quem teria relação “*estritamente comercial e profissional*”.

412. Afirmou que durante o período no qual operou por intermédio da SLW, citando que teria operado entre 01.10.2002 e 30.09.2004, teria sempre mantido o mesmo *modus operandi*, qual seja, “*acompanhar a volatilidade do papel ao longo do dia, realizando day trades e sempre buscando encerrar as suas operações no mesmo pregão, seja com lucro ou prejuízo*”. Dessa forma, em 24 meses em que operou, esteve presente em 12 pregões, em média, tendo realizado operações com o mesmo perfil e no limite operacional, conforme poderia ser observado no extrato apresentado anexo à defesa.

413. Sustentou que emitia as ordens sempre verbalmente, por telefone, a Marcelo Porto e, na sua ausência, para Maurício Porto, estando ciente de que as ordens eram executadas no momento que eram solicitadas, nunca tendo utilizado sistema eletrônico. Além disso, afirmou que sempre conferia os avisos com notas de corretagem e estes refletiam as ordens solicitadas, tendo ressaltado que tais documentos não informavam o horário da execução das ordens.

414. Quanto às informações relativas ao seu patrimônio, sustentou que não teria preenchido a ficha cadastral de maneira fidedigna, o que explicaria a discrepância entre seu patrimônio e suas negociações, não tendo obrigação de declarar sua situação patrimonial nesse documento.

415. Cesar Bonatto afirmou ainda que não tinha como saber que o assessor não estava inserindo as ordens a mercado e tampouco imaginar que a Fapa operava os mesmos contratos IND, pois nunca teria tido contato com a Fundação, não procedendo a alegação da Acusação no sentido de que atuava em conjunto com a Fapa pelo simples fato de suas operações terem sido executas nas mesmas janelas, não existindo, portanto, qualquer elemento de conexão que possa comprometer a atuação do defendente.

416. Defendeu o acusado que suas operações seriam respaldadas em suas ordens e em



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

conformidade com seu perfil operacional, não havendo que se falar em qualquer irregularidade, e que os resultados positivos, por si só, não seriam suficientes para condená-lo por envolvimento no suposto esquema. Portanto, concluiu afirmando que a acusação seria improcedente, pois o defendente em nenhum momento teria realizado as suas operações beneficiando-se indevidamente em detrimento de contrapartes, em conluio com as demais pessoas indicadas na acusação.

V.2.4. CLÁUDIO MARCOS ARENA (FLS. 5920-7394)

417. Inicialmente, a defesa alegou que a Acusação não teria logrado êxito em comprovar qualquer participação de Cláudio Arena no suposto conluio, não tendo trazido qualquer elemento que comprovasse sua participação.

418. Foi ressaltado que a taxa de sucesso das operações do acusado, de 64%, seria a menor taxa de sucesso dentre todos os acusados no âmbito do presente processo, tendo sido Cláudio Arenas o único a apresentar taxa de sucesso inferior a 70% dentre os clientes da SLW acusados, a demonstrar claro distanciamento do acusado em relação aos demais. Ressaltou, ainda, que tal taxa de sucesso seria razoável e possível de ser explicada em função da *expertise* do comitente.

419. Sobre esse ponto, a defesa pontuou que o acusado teria experiência e conhecimento do mercado, tendo, durante o período analisado, carteira de investimento bastante diversificada visando à maximização de ganhos, além de contar com tempo disponível para analisar o mercado, tendo apresentado informações sobre os ativos operados pelo acusado entre 2001 e 2013, a demonstrar que já era um “*investidor do mercado*” antes (e depois) dos fatos narrados pela Acusação (ou seja, os períodos em que o acusado investiu não coincidiriam com o período de atuação da Fapa). Além disso, o acusado afirmou seria membro do comitê de investimentos de um fundo de investimento imobiliário (à época da apresentação da defesa).

420. Por ser um investidor experiente, as análises empregadas pelo acusado para decidir o momento ideal do investimento não poderiam ser confundidas com a probabilidade de um apostador em jogos de azar, sendo que, se tratando de um investidor experiente, não haveria probabilidade de acertos de 50%, elevando-se tal porcentagem em razão dos conhecimentos e experiência adquiridos (inclusive, o acusado já teria atingido percentual de acertos mais expressivos em outros mercados como, por exemplo, o de opções em operações *day trade*).

421. Com relação à taxa de sucesso financeiro, afirmou que o acusado obteve a segunda mais baixa dentre os clientes da SLW e a terceira mais baixa dentre os clientes das corretoras investigadas, não sendo tal cálculo elemento determinante para a responsabilização por práticas não equitativas.

422. Quanto aos demais indícios apontados, a defesa fez as seguintes ponderações:

- (i) o fato de o acusado não ter mencionado que era cliente da corretora na qual Marcelo Porto era operador até 2002 não caracterizaria indício de participação



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

no suposto esquema e tampouco teria sido comprovado qualquer vínculo com quaisquer pessoas ligadas às corretoras ou à Fapa;

- (ii) quanto ao fato de ter atuado em 8 pregões em 2002 e ter voltado a operar no período de abril de 2007 a abril de 2008, alegou que parou de operar no primeiro período por conta da doença de sua mãe e no segundo por conta do falecimento da mesma;
- (iii) a inversão da ordem cronológica das ordens só demonstraria a desorganização da corretora, de forma alheia ao conhecimento do acusado.

V.2.5. ALEXANDRE PONSIRENAS, ANDRÉ MAMED, ELTON UGHINI, EUCLIDES BOLINI E MARCELO GAGLIARDI (FLS. 6358-6460)

423. Os acusados apresentaram razões de defesa em conjunto no qual alegaram preliminarmente a ocorrência da prescrição⁷⁵ e, em especial, a incidência da prescrição intercorrente no presente processo.

424. Afirmou que o relatório fundamentou a acusação na mera análise de dados estatísticos e taxas de sucesso, sem ter indicado outros elementos aptos a demonstrar a ocorrência do ilícito para certos acusados. Além disso, a análise estatística seria “falha e falaciosa” ao considerar a probabilidade de sucesso em *daytrades* de 50% e que taxas de sucesso elevadas seriam indicativas de abusos ou fraudes.

425. Defendeu que não haveria vínculo entre os acusados, os gestores da Fapa e os assessores da Fundação. Os defendentes não teriam operado com os mesmos agentes autônomos da Fapa, e não haveria prova de ligação entre, de um lado, Marcelo e Maurício Porto e, de outro, Alexandre Ponsirenas e Andre Mamed. Além disso, a Fapa não teria atuado nos mesmos dias em que os acusados operaram.

426. Sustentou, também, a insuficiência da individualização da conduta pela Acusação, combinada com a insuficiência de provas e ausência da remissão expressa às provas existentes no processo, o que constituiria cerceamento de defesa e, principalmente, inépcia do relatório com base na Deliberação CVM nº 538/08.

427. Ao analisar a conduta individual dos acusados, iniciou com a defesa de Elton Ughini, tendo ressaltado que, ao contrário do alegado pela Acusação, o acusado não teria habilitação para abrir ordens de compra ou venda em razão de residir no Rio de Grande do Sul. Afirmou que à época dos fatos a regulamentação não vedava que os agentes autônomos dessem informações ou trocassem ideias com seus clientes, sendo vedada apenas a administração de carteira, que não ocorreu.

428. A defesa ainda rebateu a análise da Acusação com relação às operações do acusado,

⁷⁵ Afirmam os acusados que teriam sido intimados somente no final de março de 2014, decorridos 10 anos dos fatos reputados irregulares, não tendo ocorrido nenhum fato interruptivo da prescrição nesse período.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

afirmando que as conclusões refletidas no relatório não procederiam e, além disso, (i) Elton Ughini teria começado a operar com índices em 02.08.2001, muito antes da Fapa, tendo parado de operar muito antes da Fundação, faltando, portanto, a coincidência de períodos, nos termos do voto proferido no PAS CVM nº 13/05; (ii) o acusado operava com um padrão de comportamento (sempre iniciava com 5 contratos e vendia e comprava a mesma quantidade de acordo com as oscilações do mercado), o que destoaria do comportamento de alguém envolvido em esquemas; (iii) o acusado possui conhecimento consolidado no mercado de capitais e não teria tido forte atuação no mercado de índices, sendo que seus lucros nesse mercado representaria menos de 10% de seus ganhos totais em bolsa em 2004 (3,4% em 2005 e 3,7% em 2006), o que demonstraria que as operações estão de acordo com o perfil do acusado⁷⁶.

429. Com relação a Euclides Bolini, afirmou que o acusado somente teria operado em 2004, fato que demonstraria a ausência do elemento exigido no PAS CVM nº 13/05 (coincidência de períodos). Acrescentou que, ao contrário do alegado, o acusado não era leigo em assuntos do mercado, pois operava fortemente com outros ativos, em especial no mercado à vista, e acrescenta que conforme decisão proferida no PAS CVM nº 08/04, *“a inexperiência do acusado não é elemento suficiente para a sua condenação por prática não equitativa”*.

430. Afirmou que a Acusação não teria analisado nenhuma operação de Euclides Bolini, e *“[d]esses 17 pregões, em 7 deles a FAPA simplesmente não operou índice pela SLW. Dos 10 restantes, em 3 deles a FAPA concluiu operações de índice em condições mais favoráveis do que Euclides. Dos 10 dias em que Euclides e FAPA operaram, em 7 a FAPA teve ajuste positivo e em apenas 3 sofreu ajuste negativo decorrente de operações realizadas naqueles pregões”*.

431. A defesa repete a alegação de que a Acusação não teria analisado as operações em detalhes com relação ao acusado Marcelo Gagliardi, tendo se baseado apenas nas taxas de sucesso. Sustentou que o acusado operou somente em 19 pregões em 2004, sendo que em *“12 deles a FAPA simplesmente não teria operado índice pela SLW. Dos 7 restantes, em 6 a FAPA concluiu operações em índice mais favoráveis do que Marcelo Gagliardi, sendo que em 2 deles Gagliardi teve prejuízo”*.

432. Com relação aos operadores Alexandre Ponsirenas e André Mamed, afirmou que não conheciam Ingo Krause e Antônio Lima, da mesma forma os referidos acusados teriam afirmado, em depoimento, que não conheciam Alexandre e André, tendo ressaltado que a relação de Antônio e Ingo seria com C.C.F., não havendo motivo, portanto, para que a acusação tenha sido formulada contra André e Alexandre.

433. A operações da Life Peers, por sua vez, não teriam nem mesmo as taxas de sucesso favoráveis à tese da Acusação (63%, 75% e 50% nos anos de 2003, 2004 e 2005, respectivamente). Quanto aos depósitos no valor total de R\$29 mil, afirmou que a Acusação não teria extraído nenhuma conclusão a esse respeito, não tendo, inclusive, perguntado à acusada a origem e os

⁷⁶ O acusado alegou ter tido lucro no mercado à vista e de opções de aproximadamente R\$9,8 milhões de 2004 a 2006, que seria 22 vezes mais do que aquilo que lucro no mercado de índices.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

motivos dos referidos depósitos.

434. Defendeu que não seria parte da responsabilidade dos agentes autônomos fiscalizar clientes ou investigar fatos e, como tais profissionais não teriam o poder de alterar boletas, o que somente poderia ser feito por pessoas dentro do *backoffice* da corretora, não poderiam concorrer com a prática das infrações referidas no relatório de inquérito. Nessa linha, afirmou que somente um agente autônomo que estivesse operando pela Fapa poderia enxergar as operações da Fapa e, em tese, fraudá-las, o que não seria o caso de Alexandre Ponsirenas e André Mamed.

435. Sustentou que os telefonemas entre clientes e agentes autônomos seriam gravados, o que compraria a lisura do procedimento, contudo, no caso concreto, não havia mais tais gravações, o que impossibilitaria que os acusados provassem que não comentaram atos ilícitos, por ser a prova negativa impossível, cabendo o ônus da prova à comissão de inquérito.

436. Ainda assim, a defesa arguiu que a acusação não se sustentaria, pois tais operações eram realizadas por telefone até a execução da ordem, sendo somente registrada no sistema após a sua execução, com a introdução da boleta no sistema, sendo o último ato a especificação.

437. Nesse sentido, não teria lógica em falar que uma suposta distribuição artificial de negócios seria facilitada pela ausência de cadastramento no sistema do passo a passo da tramitação da ordem, pois isso “*não existia na SLW nem em nenhuma corretora do país porque era assim que funcionava o pregão viva-voz*”, sendo que qualquer erro no registro dessa ordem deveria ser imputado apenas à corretora, o que, por sua vez, não permitiria chegar à conclusão da existência de prática não equitativa.

438. Por fim, a defesa apresentou os seguintes pedidos de produção de provas (i) a realização de perícia técnica destinada a corroborar os argumentos da defesa, em especial o fato de que os defendentes teriam operado em vários pregões em condições piores que a Fapa; (ii) a oitiva de testemunhas, a serem arroladas oportunamente, a fim de demonstrar que os acusados jamais teriam tido ligação com a Fapa, o funcionamento do pregão viva-voz à época dos fatos e a questão dos horários das ordens de compra e de venda das corretoras.

V.2.6. ANTÔNIO LIMA (FLS. 5620-5628)

439. O defendente alegou a ocorrência da prescrição, visto que as operações realizadas em seu nome ocorreram no período entre 09.01 a 09.02.2004, enquanto o inquérito administrativo teria sido instaurado apenas em 2010 e o acusado somente teria sido notificado em setembro de 2012.

440. No mérito, o acusado sustentou que teria sido direcionado por C.C.F. a uma corretora de ações e teria sido cadastrado no sistema BM&F pela SLW que tinha autorização para realizar e registrar operações em nome de seus clientes. Desde então o acusado teria acompanhado passivamente as negociações, em razão de sua inexperiência e falta de conhecimento técnico.

441. Afirmou que jamais teria agido diretamente ou concorrido para a prática prevista no



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Instrução CVM nº 08/79, que pressupõe a existência de dolo e teria apenas assistido à prática negocial acionária em seu nome, sequer auferindo vantagens, pois os valores eventualmente depositados em sua conta corrente eram repassados para contas de titularidades de outras pessoas, a pedido de C.C.F., sob o argumento de que se tratava de depósitos equivocados em sua conta, sendo que tais pedidos de repasse não lhe teriam causado desconfiança, uma vez que era investidor inexperiente e de boa-fé.

442. Além disso, alegou que não teria vínculo profissional ou pessoal com quaisquer envolvidos, não tendo relações com a intermediária, seu gestor ou agentes autônomos arrolados no presente processo. Portanto, não conheceria Alexandre Ponsirenas e eventuais “intermediações foram realizadas sem o conhecimento e anuência do investidor”

443. Informou que solicitou à instituição bancária extratos informativos e tão logo fossem obtidos seriam juntados aos autos ou, caso o relator entendesse necessário, que fosse determinada a realização de diligência para a “persecução da verdade real”.

V.2.7. INGO KRAUSE (FLS. 5769)

444. O acusado afirmou que nunca teria atuado ativamente no mercado e que em uma festa de aniversário de Antônio Lima teria sido apresentado a C.C.F., que fez uma proposta de “com um pequeno investimento eu teria grande rentabilidade”.

445. No dia 09.03.2004, a acusado teria ido ao escritório de C.C.F., assinado um contrato e adquirido uma cota de R\$3.000,00 e, a partir desse momento, teriam se iniciado movimentações em sua conta bancária, sobre as quais o acusado ganharia uma percentagem. Alegou que quando a movimentação financeira aumentou, teria sido alertado pelo gerente do banco que “poderia caracterizar lavagem de dinheiro”.

446. Afirmou que teria questionado C.C.F. que respondeu que não teria relação com lavagem de dinheiro, entretanto o acusado teria solicitado que seu nome não fosse mais utilizado. Ingo Krause afirmou que após esse dia não teria tido mais contato com C.C.F. e que acreditava ter recuperado grande parte do dinheiro investido.

V.2.8. SANDRO ENDLER (FLS. 6729-6764)

447. Foi inicialmente suscitada a prescrição da ação punitiva com relação aos supostos ilícitos ocorridos entre 2005 e 2008, tendo a defesa sustentado que, além do requisito da efetiva apuração dos fatos, seria imprescindível a bilateralidade dos atos da administração em questões de caráter punitivo para ser eficaz a interrupção do prazo prescricional. Alegou que o acusado teria sido intimado da existência do procedimento no final de março de 2014, depois de decorridos 6 anos do último dos fatos reputados irregulares pela Acusação.

448. Ainda que fosse adotada a orientação “equivocada” da CVM sobre o conceito de ato inequívoco de apuração a fim de considerar que o prazo teria sido interrompido em 06.09.2006,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

data do Relatório de Análise nº 32/2006 elaborado pela GMA-2, considerando que o prazo prescricional só poderia ser interrompido uma vez, caberia à CVM intimar os acusados e dar início ao PAS até 06.09.2011, o que não teria ocorrido.

449. Foi suscitada também a prescrição intercorrente, pois a investigação teria ficado paralisada desde 06.09.2006 até 17.06.2010 quando houve a instauração do inquérito pela Portaria CVM/SGE/nº145/2010, sem nenhum despacho em sentido técnico proferido nesse ínterim.

450. No mérito, afirmou que F.E. teria operado por “pouco mais de dois anos” como afirmado pela Acusação, e sim durante 4 anos, de 2005 a 2008, e teria deixado de operar por ter engravidado de gêmeos com uma “gestação complicadíssima” e também por conta da crise americana do *subprime* que teria deixado o mercado mais volátil e arriscado.

451. Sustentou que F.E. jamais teria afirmado que conhecia André Mamed, e isso sequer lhe teria sido perguntado, pois o nome do operador não estaria na lista apresentada.

452. Quanto à relação do acusado com a sociedade Ômega, a resposta em depoimento teria sido sim porque a SPS teria perguntado apenas “*sim ou não*” e foi dito também que teria sido em âmbito profissional, pois seria impossível ter relação pessoal com uma pessoa jurídica, tendo respondido, portanto, exatamente o que lhe fora perguntado.

453. Afirmou que, de forma resumida, o relatório disporia de dois elementos para formular a acusação: as supostas altas taxas de sucesso nas operações e a análise de um único pregão em um universo de 514 pregões em que F.E. teria operado, ou seja, uma amostra representativa de apenas 0,19% dos pregões, o que não constituiria, no sentir da defesa, amostragem ou exemplo de nada.

454. Além disso, a defesa sustentou que não teriam sido indicadas as fontes dos horários que constam da tabela 64 do item 342 às fls. 5281, o que impossibilitaria por completo a contestação do acusado, tendo afirmado ainda que as informações ali contidas não refletiriam a realidade do que teria ocorrido naquele dia, quando, na verdade, F.E. teria realizado diversas operações (e não apenas duas) e duas delas com prejuízo.

455. A defesa também aduziu que dos 514 pregões em que operou, a Fapa não teria operado pela SLW em 297 (57% dos pregões) e, dos 219 dias em que ambas operaram concomitantemente, em 29 F.E. teria tido prejuízo e em 116 a maioria dos preços obtidos por F.E. teria sido pior do que os da Fapa, portanto em 66% dos pregões ela teria tido prejuízo ou teria operado em condições piores que da Fundação.

456. Defendeu que a taxa de sucesso não seria a indicada no relatório, pois não levou em conta os custos e emolumentos, que, descontados, levaria a taxas diferentes⁷⁷. Assim, se veria que a comitente operava com o mesmo padrão de lotes mínimos de 5 a 10 contratos por pregão e com o objetivo de obter lucro médio de cerca de R\$550,00 por pregão, que teria sido sua média nos 4

⁷⁷ A defesa apresentou tabela com as seguintes taxas: (i) taxas de sucesso de 86%, 88%, 85% e 87% para os anos de 2005 a 2008, respectivamente; (ii) taxas de sucesso 78%, 83%, 80% e 83% para o mesmo período (fls. 6754).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

anos em que operou, tendo sido os prejuízos estancados com *stop loss* e a comitente baseado suas entradas e saídas de forma consciente e com uma estratégia bem definida, de acordo com dados econômicos ou com base em análises de grafistas, não havendo, portanto, participação em nenhum esquema.

457. A defesa criticou também a premissa adotada pela CVM no sentido de que a probabilidade de se obter sucesso em day trade seria de 50%, pois adotar tal teoria significaria tornar inúteis qualificação e formação técnica. Da mesma forma, seria incorreto adotar a premissa de que o mercado se movimenta para cima e para baixo em igual proporção, pois bastaria olhar para o gráfico do Ibovespa no período de 1994 a 2013 que demonstraria uma curva com acentuada valorização, não havendo “*uma média histórica do mercado*” a indicar, incorretamente, que o índice estaria parado, oscilando ao redor dessa “*média*”.

458. Afirmou que se não houvesse chance de elevados retornos, a bolsa não existiria, sendo que em um mercado líquido como o de índice proporcionaria diversas entradas e saídas durante o mesmo pregão, pois as oscilações ocorrem centenas de vezes no dia. Assim, a taxa de sucesso deveria ser calculada considerando a probabilidade de ganhos versus o comportamento dos preços no instante do negócio, e não “pregões participados” versus “pregões ganhos”.

459. Outro ponto destacado pela defesa foi a suposta ausência de dois elementos que seriam fundamentais de acordo com a própria jurisprudência da CVM: atuação dos investidores e da Fundação pelo mesmo intermediário durante um mesmo período e a existência de vínculos entre o investidor, o gestor dos fundos/fundações e os intermediários, elementos que não constariam no caso dos autos.

460. Sustentou que F.E. sempre teria operado por intermédio do marido, e jamais com os mesmos agentes autônomos que atendiam a Fapa, não havendo nenhuma prova de ligação de F.E. ou o acusado com os acusados Marcelo Porto e Maurício Porto. Da mesma forma, não teria nenhuma conexão do acusado ou sua esposa com os gestores da Fapa.

461. Com relação a Sandro Endler, afirmou que não haveria “*nada em relação ao acusado*” e que somente poderia haver condenação se houvesse prova inequívoca da má-fé do defendente. Ademais, agentes autônomos não teriam acesso ao SINACOR, pois todo o processo de especificação de ordens seria executado pelo *backoffice* da corretora, e, além disso, como não operava para a Fapa, jamais poderia “*enxergar*” as operações da Fundação para fraudá-las.

462. Por fim, a defesa solicitou a “*realização de perícia para confirmar que em vários pregões operou em condições piores do que as da Fapa, o que torna simplesmente impossível a alegada prática não equitativa*” (fls. 6764).

V.2.9. MARLI MORENO (FLS. 5600-5606)

463. Preliminarmente, a defendente alegou a prescrição, pois só teria sido notificada do processo em 21.03.2014, enquanto as supostas operações teriam ocorrido nos anos 2001 a 2004.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

464. Em relação ao mérito, alegou que (i) todas as operações teriam sido realizadas dentro das normas aplicáveis; (ii) o relatório seria incerto quanto aos responsáveis pelos ilícitos, apenas insinuando que a acusada teria obtido lucro em detrimento da Fapa; (iii) as operações teriam sido *“realizadas contra o mercado num volume irrisório”* que não poderiam configurar qualquer manipulação face ao elevado nível dos negócios com índices e considerando a alta liquidez dos ativos; (iv) a acusada não conhecia a Fapa e as pessoas que por meio dela operaram e operava no mercado com base no seu *“feeling, percebia que o mercado estava se tornando comprador e tenderia a subir”*.

465. Por estas razões, defendeu que não haveria *“prova da materialidade e do dolo das operações”*.

V.2.10. SLW E PEDRO WEIL

466. Inicialmente, a defesa alega a insuficiência de provas sobre a existência de um “esquema” para distribuir indevidamente os negócios efetuados na SLW em prejuízo da Fapa. Ainda, caso efetivamente tivesse ocorrido tal esquema, a Acusação não teria reunido provas suficientes para responsabilizar as corretoras por negligência por *“ter criado ‘ambiente propício’ para tanto em razão de terem sido detectadas falhas no sistema de registro e controle de ordens”*.

467. Afirma que não há nos autos qualquer elemento que indique, de forma minimamente concreta ou coerente, a existência de irregularidades nas operações que envolveram a Fapa ou os demais comitentes investigados. A tese da Acusação estaria apoiada em presunções, que não se confundiriam com indícios, com a formulação de uma acusação genérica e derivada de amostragens isoladas de operações com IND analisadas em pregões aleatórios para, mediante extrapolação, afirmar que virtualmente todas as operações cursadas pela Fapa com IND no âmbito das corretoras acusadas estariam eivadas de irregularidades, sem demonstrar o quadro completo dos negócios investigados.

468. Além disso, mesmo em pregões nos quais somente a Fapa negociou sem a participação dos demais comitentes, a Acusação sustenta que a fraude estaria em curso, buscando atribuir responsabilidade por todo e qualquer mau negócio da Fapa aos acusados, sem explicitar em que consistiria a “impossibilidade prática” de construir operações manipulados nesses dias, nos termos do item 175 do relatório de inquérito (fls. 7002).

469. No tocante aos ganhos em detrimento da Fapa, afirmou que somente seria possível fazer tal afirmação diante da demonstração *“de que as exatas posições vendidas em IND assumidas pela Fundação deveriam corresponder exatamente a posições compradas de alguns comitentes”*, o que não teria sido demonstrado pela SPS, não tendo sido demonstrada, da mesma forma, correlação entre volumes financeiros e número de contratos operados pela Fundação e pelos comitentes (fls. 7004).

470. Quanto às elevadas taxas de sucesso, na visão da defesa tal elemento não seria não se mostraria suficiente para que afirmar a existência de um expediente fraudulento no ambiente de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

uma corretora. Ademais, a afirmação de que os comitentes beneficiados supostamente auferiam “ganhos acima da média” teria sido feita a partir de restrita amostragem de operações, não havendo nenhuma análise estatística apta a fundamentar tal assertiva que somente poderia ser feita frente à investigação de toda a carteira de operações praticadas por esses investidores, incluindo as posições de mercado à vista.

471. Feitas essas observações iniciais sobre a tese acusatória principal, a defesa inicia a análise individualizadas das condutas da SLW e seu diretor responsável Pedro Weil, e relata que as imputações formuladas com relação a esses acusados teriam por base (i) ocorrência de falhas no sistema de registro de ordens das aludidas operações com IND; (ii) não observância de regra de prioridade no que toca ao registro de operações por pessoas ligadas à corretora; e (iii) falta de diligência ao permitir a existência de um ambiente propício para a ocorrência de práticas não equitativas no mercado de valores mobiliários em negócios realizados no âmbito da BM&F.

472. Assevera que, superada a tese acusatória principal, os indícios remanescentes de irregularidades diriam respeito a (i) alegados desencontros entre horários de ligações da Fapa para a SLW e a execução de ordens em nome do mesmo cliente; (ii) divergências entre horários de registro de ordens no sistema BM&F e a sua respectiva execução; e (iii) alegado favorecimento de pessoas ligadas à SLW no que toca a ordens executas em concorrência com a Fapa.

473. Em caráter preliminar, sustentou que a pretensão punitiva da CVM acerca dos fatos ocorridos entre os anos de 2002 e 2007 estaria prescrita, pois o primeiro ato de caráter investigatório que chegou ao conhecimento do indiciado teria sido o Ofício/CVM/SPS/GPS-2/Nº 98/2013, de 09.04.2013 (fls. 5087-5090), momento em que teria sido interrompido o prazo, tendo operado, dessa forma, a prescrição. Sustentou que ainda que o Colegiado entenda de forma diversa o conceito de ato inequívoco, a primeira diligência realizada com biteralidade seria o Ofício/CVM/SPS/GPS-2/Nº 38/2011, de 21.02.2011 (fls. 937-938), de forma que a prescrição alcançaria os atos anteriores a 21.02.2006.

474. A defesa argumentou também que a Acusação teria excedido seus poderes ao extrapolar o período investigado e incluir o ano de 2008, uma vez que tanto as manifestações técnicas da GMA-2 quanto a Portaria/CVM/SGE/nº 145, de 17.6.2010 teriam delimitou o escopo temporal das investigações entre junho de 2001 a dezembro de 2007, exigindo, assim, o reconhecimento da nulidade desse aspecto da acusação com a desconsideração de qualquer imputação relacionada ao pedido excedente.

475. Ainda em sede preliminar, afirmou que as acusações em relação ao diretor responsável deveriam ser afastadas uma vez em que não se seria razoável exigir que qualquer pessoa pudesse “detectar a ocorrência das aventadas irregularidades dada a irrelevante representatividade de volume operacional e financeiro das transações investigadas em face do giro diário ou mensal de operações da SLW”, o seria, na visão da defesa, verdadeira responsabilização objetiva desse acusado (fls. 7011-7012).

476. Subsidiariamente, alegou a ilegitimidade passiva do diretor responsável, visto que o



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

art. 4, parágrafo único, da Instrução CVM nº 387/03, antes da alteração introduzida pela Instrução CVM nº 450/07, não contemplava a responsabilização direta e pessoal por descumprimento das disposições daquela instrução.

477. No mérito, a defesa expôs que as evidências arroladas careceriam de substrato suficiente para fundamentar uma alegação generalizada no sentido de que haveria um “ambiente propício” para a prática das distribuições irregulares a que a Acusação faz referência. Isso porque a SLW “*sempre possuiu adequados e regulares mecanismos operacionais e de compliance seguidos à risca por seus operadores e agentes autônomos contratados*”.

478. Isso porque a Acusação não teria demonstrado a inexistência de um sistema de registro de ordens dotado de todos os requisitos elencados no art. 6, §2º, da Instrução CVM nº 387/03 e, ao contrário do alegado, a vasta documentação fornecida pela corretora para auxiliar a investigação seria um verdadeiro contra indício dessa alegação. Assim, os únicos elementos objetivos a respeito do sistema adotado pela SLW que deveriam merecer melhor apuração seriam: (a) a inconsistência entre horários de registro e execução de ordens; e (b) inconsistências entre horários de ligações telefônicas efetuadas pela Fapa à mesa de operações, pontos que, no entanto, não teriam sido objeto de maior apuração⁷⁸.

479. Assim, caso a Acusação entendesse ter havido qualquer irregularidade no que diz respeito aos objetivos da Fapa com o uso de derivativos, esse exame juízo de valor fugiria às atribuições e competências de uma corretora de valores.

480. Outro ponto ressaltado pela defesa foi o fato de que os montantes envolvidos não seriam substanciais se confrontados com o movimento diário e anual intermediado pela SLW entre 2002 a 2008, pois as movimentações da Fapa representariam 0,2589% do volume de negócios BM&F movimentado pela SLW. Nesse contexto, não teria sido verificada a presença de irregularidades sistemáticas que pudessem chamar a atenção do diretor responsável por meio de ferramentas de *compliance*. Em especial, não caberia à SLW visualizar a totalidade da carteira da Fapa e avaliar a qualidade de sua estratégia de *hedge*.

481. Portanto, além da insignificância dos valores e volume de negócios envolvidos no caso em relação à SLW, a sociedade de agentes autônomos que assessorava a Fapa no ambiente da SLW, integrada por Marcelo Porto, Maurício Porto, Geraldo Pereira e Cristiane Coelho, não dependia exclusivamente das comissões geradas por esse cliente, possuindo outras receitas advindas de outros clientes, a demonstrar que não haveria incentivo financeiro que justificasse o suposto esquema.

482. Especificamente sobre os procedimentos operacionais da SLW, destacou que a

⁷⁸ A defesa cita que somente houve pedido de esclarecimento feito ao Diretor Responsável por meio do Ofício/CVM/SPS/GPA-2/Nº 98/2013, de 09.04.2013 (fls. 5087-5090) e respondido em fls. 5091 a 5094, além da solicitação feita à SLW para que identificasse os números de telefone de contato de sua mesa de operações em SP por meio dos quais a corretora poderia ser contatada pela Fapa, nos termos do Ofício/CVM/SPS/GPA-2/Nº 148/12, de 18.09.2012, respondido pela SLW em 29.09.2012 (fls. 3920).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

corretora, tanto nas práticas internas como com relação aos seus procedimentos operacionais, sempre seguiu normas e rotinas exigidas pela regulamentação aplicável e que em momentos de transição normativa poderia haver a ocorrência de falhas, sem que isso se traduzisse em um “expediente lesivo ao cliente”. O fato de outras duas corretoras além da SLW estarem sendo investigadas por terem incorrido nos mesmos desvios operacionais seria *“evidência mais do que clara de que se estava diante de uma situação sistêmica, que poderia ocorrer involuntariamente no âmbito de qualquer corretora de valores”*.

483. Portanto, a defesa aduz que não se poderia confundir a eventual ocorrência de um problema operacional com ausência de controles ou existência de um ambiente de completo descontrole na corretora, propício a esquemas. Nesse sentido, afirmou que a implementação e a vigência de todo o sistema de registro e especificação de ordens teria *“uma finalidade instrumental”*, que seria assegurar a fiel consecução das ordens passadas pelos clientes aos intermediários, visando à eliminação dos riscos operacionais intrínsecos aos mercados organizados.

484. Nesse sentido, as operações apontadas no relatório da Acusação demonstrariam, na verdade, certa fragilidade operacional inserida dentro de uma “curva de aprendizado” e de adaptação necessária à eficácia dos sistemas diante das normas vigentes à época e, ainda que ocorressem problemas, existiriam procedimentos para corrigi-los, inexistindo agente de mercado que possa atuar com 100% de acerto em suas rotinas operacionais

485. No que tange aos registros telefônicos, sustentou que a SLW e a Fapa não possuíam sistemas de gravação de contatos telefônicos à época dos fatos e que a SPS teria tido acesso somente aos registros das ligações (log) efetuadas a partir dos ramais da Fapa indicados como sendo de Boris ou A.S. Portanto, não teria havido um exame do inteiro e exato teor do contato mantido entre a Fapa e a SLW e, conseqüentemente, tal linha de argumentação não poderia ser usada para inferir o teor das ligações e tampouco para demonstrar como funcionava o suposto esquema.

486. A defesa alegou também que não teriam sido verificadas as informações a respeito do perfil de atuação dos comitentes, considerando a sua atuação em mercados à vista, por exemplo, sendo que a maior parte dos acusados teria operado grandes volumes de operações à vista em paralelo a suas atividades no mercado futuro.

487. Por fim, quanto ao suposto favorecimento de pessoas ligadas à corretora em detrimento da Fapa, violação ao art. 8, §2º, da Instrução CVM nº 387/03, pois a Acusação teria desconsiderado a existência de normativos da própria CVM e da BM&F que informam a inaplicabilidade dessa limitação a determinados tipos de ordens (no caso, monitoradas ou administradas), além de ter confundido a aplicação do conceito próprio do momento de “execução” de ordens com o momento da “especificação”, não tendo demonstrado um único caso concreto em que a alegada concorrência tenha ocorrido, não havendo que se falar em concorrência no caso concreto.

V.3. ACUSADOS LIGADOS À NOVINVEST



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

V.3.1. NOVINVEST, JOSÉ OSWALDO MORALES JÚNIOR E RICARDO SIQUEIRA (FLS. 7248-7346)

488. Foi apresentada defesa conjunta da corretora, seu diretor responsável perante a Instrução CVM nº 387/03, José Oswaldo Morales Júnior, e Ricardo Siqueira Rodrigues, agente autônomo de investimentos ligado à Novinvest.

489. Preliminarmente, a defesa apresentou considerações acerca da metodologia utilizada para examinar as chamadas operações com seguro. Afirmou que a simples utilização de uma probabilidade matemática sem levar em conta a expertise de cada comitente seria equiparar as operações de IND a jogos de azar, o que não faria sentido na visão da defesa, pois o contrato de IND guardaria relação com o Ibovespa que, por sua vez, seria composto por uma cesta de ações, pelo que se esperaria que profissionais que atuem no mercado e acompanhem o comportamento das empresas que dele participam tivessem retornos bastante superiores a 50%.

490. Além disso, afirmou que a Acusação não teria discriminado e individualizado “as operações objeto de suposto benefício da especificação posterior”, tendo sido feita com base no somatório dos resultados dos clientes suspeitos do benefício ao longo de todo o período em que tenham operado em conjunto com a Fapa, passando a prova da “operação com seguro” passado a ser amostral.

491. Assim, sustentou que o critério amostral não poderia validamente fundamentar qualquer acusação em sede de direito punitivo, pois ao longo do período analisado os contratos negociados tiveram diferentes características (por exemplo, centenas de vencimentos, rolagens de posição), sendo que, para a defesa, cada alteração de contrato e cada vencimento precisaria ser discriminado. Citou como exemplo o ocorrido no PAS CVM nº 30/2005, que, em diversas ocasiões, houve coincidência de o segurador e o comitente operaram no mesmo dia, porém em séries diferentes, gerando, com isso, “equivocado resultado irregular apontado no termo de acusação” que teria sido revisto pelo Colegiado.

492. Portanto, afirmou que a impossibilidade de se ter acesso à discriminação individual das operações, bem como do detalhamento de datas, horários e series das ordens tidas como “operações com seguro”, dos comitentes acusados e as equivalentes informações daquelas alocadas ao “segurador” não permitiria a efetiva comparação e, por consequência, eliminação daquelas ordens divergentes e que teriam sido equivocadamente apontadas como irregulares.

493. Apontou que essa questão da discriminação das operações teria relevância no tocante à comprovação de quem seria o comitente lesado e, ainda, à correlação dos ganhos aos dias em que as vítimas operavam. Na maneira apresentada pela Acusação, bastaria que o cliente operasse e que existam outros investidores institucionais operando em uma mesma corretora, sem a preocupação de identificar quem teria sido prejudicado em correlação as operações irregulares.

494. A tese de não determinar quem seria o lesado, na verdade iria contra uma das mais importantes premissas comprovação das próprias “operações com seguro”: a inequívoca existência



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

de vínculos entre os envolvidos, além de impedir que se confirme a correlação dos ajustes do dia desse comitente prejudicado e dos supostos beneficiários.

495. Os acusados alegaram também a ocorrência da prescrição, uma vez que as operações supostamente irregulares teriam ocorrido no período compreendido entre junho de 2001 a dezembro de 2007 e o processo somente teria sido instaurado em abril de 2014, já esgotado o prazo prescricional estabelecido pelo art. 1º da Lei nº 9.873/88, tendo defendido não ter havido nenhum ato capaz de interromper o prazo nesse período.

496. Ainda em sede preliminar, foi alegada a ocorrência de *bis in idem* quanto a Novinvest e Ricardo Rodrigues, pois esses acusados já teriam sido acusados por supostas irregularidades da idêntica espécie tratada nos autos e que foram objeto dos PAS CVM nº 13/05 e nº 30/05, posto tratar-se das mesmas pessoas, dos mesmos fatos e dos mesmos valores tutelados.

497. No mérito, além dos pontos que já foram citados, a defesa ressaltou que seria necessário “*construir um efetivo vínculo que permita demonstrar um elo coerente e efetivo com o intuito de tirar proveito do ente ‘segurador’*” e que, com base na metodologia utilizadas em outros processos para confirmar vínculos, afirmou que tal comprovação não teria ocorrido no caso da Novinvest.

498. Aduziu que, diferentemente dos processos anteriores envolvendo a corretora, em que o elo apontado com o ente segurador foi Ricardo Rodrigues, no presente processo teria sido Renato Lima, e que não está presente o Grupo S. e seus apontados vínculos com Ricardo, não tendo sido nenhum dos clientes da Novinvest oriundo de relacionamento profissional anterior dos três “operadores responsáveis”.

499. Dos seis clientes, cinco teriam expertise elevado ou seriam profissionais de mercado e nenhum teria repassado recursos a terceiros ou teria tido dúvidas com relação a seus negócios ou teria informação não ter declarado imposto de renda. Todos teriam feitos seus cadastros espontaneamente ou por indicação de algum profissional da corretora, e tampouco os acusados deram aos apontados operadores autorização para executar ordens em seu nome.

500. Dos ditos operadores responsáveis, apenas Renato Silva teria operações vinculadas em seu nome, não tendo a Acusação comprovado qualquer benefício auferido por Jayme Mello e Ricardo Rodrigues. Ao longo de toda a acusação, as citações a Jayme Mello foram no sentido de que atendia os clientes Sandro Belo e Marcos Urcino, tratando-se apenas de vínculo profissional. Assim, na visão defesa não teria sido apontado qualquer elo entre os clientes forte o suficiente para o vínculo necessário para a configuração das “operações com seguros”.

501. A defesa então passa a tratar da suposta ausência de fundamentos relativamente aos indícios e acusações imputados a Ricardo Rodrigues. Nesse sentido, apontou que teriam sido desconsiderados diversos pontos que infirmam a conclusão equivocada quanto a responsabilidade de Ricardo Rodrigues, como (i) manifestação da Novinvest na qual teria esclarecido que o responsável pela estratégia comercial seria A.M. e o operador responsável por recepcionar as ordens da Fapa seria exclusivamente Renato Lima, constante às fls. 5159, tendo a Acusação, ao



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

contrário, incluído informação em aparente contradição com essa declaração no item 392 às fls. 5292; (ii) o presidente e o diretor financeiro da Fapa não teriam feito qualquer menção a Ricardo Rodrigues, tendo informado que Renato Lima atendia a Fapa, sendo que nenhuma pessoa vinculada à Fapa teria reportado Ricardo Rodrigues como operador responsável pelas perdas ordens das da entidade.

502. Afirmou que não seria verdade que Ricardo Rodrigues teria sido responsável pela abertura de ordens da Fapa, restando claro da leitura do depoimento de Boris Sauer que o acusado fazia somente a recepção das ordens. Conforme informações fornecidas pela Novinvest, o operador responsável pela abertura e recepção das ordens era P.S.G. (fls. 2137-2139) e as senhas do Sinacor não teriam sido distribuídas fora da matriz em SP e, conseqüentemente, Ricardo Rodrigues, gerente da filial do Rio de Janeiro, não teria acesso ao Sinacor. Ainda, o depoimento de P.S.G. indicaria que certas informações do Sinacor, como o campo operador, não seriam confiáveis.

503. A defesa salientou que o operador de Eric Bello, na verdade, seria Renato Lima e não Ricardo Rodrigues, e tampouco esse último seria o operador de Álvaro Barbosa, cujo assessor seria usualmente F.S. Altair Pinto não teria um assessor específico, tendo sido atendido na maior parte das vezes por P.S.G. Por fim, sustentou que Ricardo Rodrigues não seria o operador de Sandro Belo ou de Marcos Urcino, que eram atendidos usualmente por Jayme Mello.

504. Em síntese, a defesa afirmou que as acusações teriam tido fundamento em prova indiciária, as quais teriam sido objeto de contra indícios apresentados, o que tornaria ilegítima a utilização do referido meio probatório.

V.3.2. RENATO LIMA E SANDRO BELO (FLS. 7069-7183)

505. Em sede preliminar, a defesa alega a ocorrência de *bis in idem*, pois Renato Lima e Sandro Belo já foram investigados e punidos no âmbito do PAS CVM nº 30/05 e, “*agora por idênticas operações e práticas, realizadas em igual período, os mesmos acusados estão respondendo a outro processo, com a única diferença de que o comitente lesado aparece como sendo a Fapa, também um fundo de pensão*”.

506. A defesa sustentou que se o esquema fraudulento era um só, no qual os três comitentes seguradores apareciam como lesados, seria óbvio que os fatos apurados seriam os mesmos. Além disso, afirmou que o PAS CVM nº 30/05 teria apreciado “*todas as operações realizadas pelos acusados, naquele feito, sem excluir possíveis operações day trade envolvendo a Fapa*”. Assim, requereu que este processo fosse apensado ao PAS CVM nº 30/05 que estaria em fase de análise de recurso no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional quando da apresentação da defesa.

507. Ainda em sede preliminar, alegou cerceamento de defesa, pois, como teria ficado evidente com a análise da numeração dos autos (por exemplo, às fls. 003 consta outra referência à numeração indicando fls. 1147 que foi riscado), há folhas que não teriam sido disponibilizadas ao



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

acusado. A ausência de mais de mil folhas implicaria, na visão da defesa, em infração à legislação aplicável e deveria ser reconhecida, portanto, a absoluta nulidade do processo por cerceamento de defesa. Caso assim não fosse reconhecido, pleiteou a defesa que os autos fossem devolvidos à superintendência a fim de que supra as supostas irregularidades apontadas por meio da inclusão de todas as folhas que antecederam o Relatório de Análise nº 32/06.

508. Em seguida, a defesa alegou a ocorrência da prescrição quinquenal, pois teria havido transcurso de mais de cinco anos entre a infração e a intimação dos acusados (a última operação atribuída a Renato Lima teria sido em agosto de 2008, tendo ocorrido a prescrição em agosto de 2013; e com relação a Sandro, teria sido em 2006, tendo ocorrido a prescrição em 2011). Também foi alegada a ocorrência da prescrição intercorrente, pois desde a determinação do Superintendente Geral à época para instauração do inquérito em 26.09.2006 e a efetiva instauração em 17.06.2010, teriam transcorrido mais de 3 anos.

509. Adicionalmente, sustentou que não haveria identidade típica entre a imputação de práticas não equitativas e qualquer ilícito penal, não sendo aplicável, assim, o disposto no §2º, art. 1º, da Lei nº 9.873/99.

510. O último argumento preliminar suscitado diz respeito à inépcia da acusação, pois para a defesa não teriam sido indicados os fatos que a fundamentaram e as provas da conduta dos acusados a fim de demonstrar a materialidade e autoria. Em virtude da alegada conexão com o PAS CVM nº 30/05, a defesa entendeu que a Acusação teria deixado de cumprir esse ponto quando afirmou que parte da relação de operações atribuídas aos acusados estaria excluída e relacionada em outro processo, pois deveriam ter sido descritas na acusação todas as operações com a devida comprovação.

511. No mérito, a defesa sustentou a ausência da materialidade infracional para comprovar a prática não equitativa e o seu respectivo dolo, a fragilidade dos indícios reunidos pela Acusação e dissertou sobre a questão das janelas de especificação de ordens. Alegou que as fórmulas apresentadas para a taxa de sucesso e a taxa de sucesso financeiro não passariam de *“estratagemas destinados exclusivamente a suprir a obrigatoriedade de trazer à luz dos autos prova da materialidade infracional”*.

512. Em primeiro lugar, não teria sido considerada a totalidade das operações realizadas pelos comitentes e pela Fapa, sendo que as conclusões apresentadas teriam sido decorrentes de uma análise parcial, resultado da aplicação de um método estatístico, pois as análises procedidas no âmbito da GMA-2 não comportariam todas as operações realizadas pelos acusados, mas apenas uma pequena amostra extraída de hiatos temporais.

513. Entre as falhas da utilização da amostragem para as provas, estaria a ausência da indicação de determinados parâmetros, entre eles: a taxa de erro admissível, o nível de confiança (probabilidade) e a taxa de precisão. As provas baseadas nas equações propostas pela acusação, portanto, seriam especulativas e não serviriam para revestir da segurança necessária possível decisão condenatória.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

514. O mesmo valeria para a premissa de que quando se compra o índice futuro de ações, a probabilidade de fechar este mesmo dia com ganho ou perda é de 50%. Seria fato que as operações em mercado futuro de índices estariam dentre as mais avançadas do mercado, exigindo conhecimentos técnicos e experiência neste setor do mercado financeiro e de capitais, uma vez que as oscilações de um índice seriam muito voláteis, havendo várias inversões no decorrer de um único período. Entretanto, a utilização de certas técnicas ou instrumentos especializados em sinalizar os momentos mais prováveis para a ocorrência de alterações na tendência de evolução de um índice complexo como o Índice Bovespa estariam auxiliando investidores a obterem indicadores significativamente superiores ao parâmetro de 50%.

515. A Acusação teria tentado demonstrar que os resultados obtidos pelos acusados não teriam decorrido da sua formação e experiência no mercado, mas de um esquema montado nas corretoras. No entanto, a prova indiciária utilizada deveria cumprir certos requisitos para, de forma legítima, fragilizar a garantia constitucional da presunção de inocência, a saber: (i) tratar-se de vários indícios; (ii) os fatos de onde partem os indícios deveriam estar comprovados pela prova oral sob contraditório ou mediante provas diretas; (iii) deveriam ser periféricos aos que se pretende provar de forma indireta; (iv) deve existir uma íntima relação entre todos os fatos, os que se podem provar e os que se deduzem da referida prova indiciária; e (v) a relação deve ser tal que permita descartar qualquer irracionalidade no processo dedutivo, e esta motivação deve estar expressamente exposta na sentença.

516. No presente caso, a ausência de individualização da conduta que ensejou a acusação de cada um dos investigados e a desconsideração dos contra indícios fulminaria a utilização das provas indiciárias no presente caso.

517. A defesa afirmou que Renato Silva não seria neófito no mercado de capitais, trabalhando no mercado desde 1993, sendo que sua performance não resultaria somente de sua formação e experiência, mas também de fatores externos como o crescimento vertiginoso do mercado de dólar em 2003, mantendo um crescimento em níveis menores em 2004, 2005 e 2006, além de eventuais vínculos existentes com outros profissionais decorrente do próprio tempo em que passou trabalhando no mercado.

518. Quanto aos alegados vínculos pessoais e profissionais de Renato Lima, afirmou que, depois de tanto tempo trabalhando no mercado financeiro, seria natural que tivesse vasto leque de clientes, amigos e colegas de trabalho, e isso não seria suficiente para corroborar com o argumento de que esse círculo de relacionamento estivesse alinhado para cometer uma série de ilicitudes.

519. Da mesma forma, afirmou que Sandro Belo não seria principiante no mercado, o que justificaria seus resultados, além do mercado ter tido comportamento de alta. Além disso, não teria nada que o ligasse a Bóris Sauer e nem aos demais acusados, com exceção da relação óbvia mantida com os operadores e gerentes da Novinvest.

520. No que toca o problema da janela de especificação de ordens, não há dúvida que haveria explicações razoáveis, entre elas, o volume de operações realizadas e a concentração da



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

atividade em um funcionário, sem substituto, não sendo possível utilizar tal negligência para presumir um esquema de reespecificação de ordens.

521. Em se tratando de materialidade, a defesa sustentou que o dolo seria um elemento essencial para a configuração do tipo “prática não equitativa” e a Acusação não teria delineado como os defendentes teriam manifestado sua vontade do resultado ou, ainda, assumido o risco do resultado: indevida posição de desequilíbrio ou desigualdade. Sustentou também que os defendentes não tinham domínio sobre o ato de especificação ou reespecificação das operações em uma ou outra janela.

522. Ao final, foi requerida produção de provas testemunhal e pericial (perícia contábil econômico-financeira), a ser elaborada por especialista em mercado de capitais que não integre os quadros da CVM, com a finalidade de, com imparcialidade, auxiliar a defesa na interpretação e conferência dos cálculos matemáticos econômico-financeiros realizados pela CVM.

V.3.3. ERIC DAVY BELLO (FLS. 5912-5918)

523. A defesa alega a incidência da prescrição, pois as operações do acusado teriam sido realizadas no período entre o ano de 2003 a 2005, sendo que a intimação para a apresentação da defesa foi recebida somente em março de 2014.

524. No mérito, contestou os elementos utilizados para a formulação da acusação, quais sejam, amizade pessoal com Ricardo Rodrigues, gerente da Novinvest, ausência de depósito inicial junto à corretora e cálculo das taxas de sucessos, tendo alegado que não seriam suficientes, pois (i) não haveria vínculo entre o acusado e a Fapa; (ii) o acusado não teria responsabilidade quanto às violações ocorridas na Novinvest, como por exemplo a ausência de depósitos iniciais ou problemas ligados ao registro de ordens; (iii) a performance do acusado seria justificada por sua experiência no mercado financeiro; (iv) o relacionamento com Ricardo Rodrigues seria estritamente profissional, sendo que o acusado não teria tido qualquer ciência da manipulação das suas ordens e/ou de outros comitentes.

525. Especificamente quanto à “taxa de sucesso”, sustentou que sua utilização como indício de possível conluio “*não resiste a uma análise mais apurada*”, pois sua utilização sem conexão com outros fatores violaria princípios do direito, sendo que qualquer indício deveria ser provado, já que tratar-se-ia apenas de “*um ponto de partida, um meio para se chegar a uma presunção*”.

V.3.4. ALTAIR ALVES PINTO (FLS. 5850-5865)

526. O defendente alegou inicialmente que teria ocorrido a prescrição em razão do decurso do prazo quinquenal no art. 2º da Lei nº 9.873/99, pois as atividades suspeitas teriam ocorrido entre 20.03.2003 e 18.11.2003, tendo o acusado sido intimado a se manifestar somente em 14.11.2012.

527. No mérito, sustentou que não haveria provas de que vincule o acusado à Fapa ou às pessoas envolvidas da corretora, sendo Altair Pinto “*mero cliente da Novinvest*”. Sustentou que o



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

acusado operava de acordo com as sugestões da própria corretora, como teria sido reconhecido no próprio relatório de inquérito (fls. 5307), e que o acusado reconheceu desconhecer o mercado de capitais e considerar seus investimentos um “jogo” e a possibilidade de perder dinheiro, tendo parado de operar porque tais negociações o submetiam a muita adrenalina e também por insistência de sua esposa e, segundo a defesa, “[n]inguém, em esquema algum, deixa de se beneficiar de algo ilícito tendo por motivo a perturbação do cônjuge, ou de existir a possibilidade de perder dinheiro”.

528. Argumentou que não teria sido apontado qualquer fato que demonstrasse que Altair Pinto tivesse agido intencionalmente, tampouco teria sido demonstrado que o acusado tivesse conhecimento dos procedimentos adotados na corretora e que sua contraparte seria a Fapa. Ao contrário, haveria nos autos indicação de que o acusado não tinha relação com os envolvidos e demonstração inequívoca de que desconhecia os procedimentos relativos às ordens dadas.

529. A defesa ressaltou que a totalidade dos negócios oferecidos pela corretora seriam compatíveis com a renda apresentada nos termos da ficha cadastral do acusado às fls. 2131-2139. Além disso, afirmou que o acusado teria declarado todos os ganhos obtidos no imposto de renda, o que seria uma demonstração de sua boa-fé, tendo informado que sacava todo o dinheiro da corretora por não ter certeza se operaria novamente.

530. Adicionalmente, o período em que o acusado operou, de 20.05.2003 a 18.11.2003, não seria coincidente com o período em que a Fapa teria operado, de 12.06.2001 a 16.09.2008, não sendo suficiente para uma acusação a mera improbabilidade matemática dos resultados.

V.3.5. JAYME PEREIRA MELLO (FLS. 7220-7241)

531. Preliminarmente, foi alegada prescrição, uma vez que as atividades investigadas consideradas suspeitas foram realizadas até outubro de 2006, no caso do comitente Sandro Belo, e maio de 2003, para as operações do investidor Marcos Urcino, sendo que o acusado somente teria sido notificado acerca do inquérito em 30.01.2013, sete anos depois. Ainda que se considere que o relatório da GMA-2 fosse ato apto a interromper o prazo prescricional, a pretensão punitiva da administração estaria igualmente prescrita.

532. Alegou também a ocorrência da prescrição intercorrente, pois durante o período de quase quatro anos de 06.09.2006, data do já mencionado relatório, e 17.06.2010, data de instauração do inquérito, não houve nenhum despacho proferido.

533. O acusado também sustentou a inépcia da acusação em decorrência de imprecisões jurídicas já que o relatório de inquérito teria deixado de explicar de forma clara e detalhada as supostas operações suspeitas, tendo também se furtado se demonstrar o nexo causal entre as ações e omissões do acusado e a infração imputada, não tendo sido indicadas as provas que demonstrassem a sua participação no suposto esquema.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

534. Na visão da defesa teria havido também cerceamento de defesa por ter sido convocado para prestar declarações às fls. 4852-4858 sem ter sido informado que estaria sendo ouvido pela Acusação na qualidade de suspeito ou acusado, não tendo sido informado que as suas declarações poderiam ser utilizadas contra ele.

535. Em relação ao mérito, afirmou que teria sido empregado celetista da corretora por todo o período investigado e que em nenhum momento teria sido comprovado qualquer benefício econômico, repasse de qualquer natureza feito ao acusado ou participação na receita de corretagem advinda de qualquer cliente da Novinvest.

536. Declarou que seguia ordens da diretoria e enviava mapas periódicos aos BackOffices da matriz em São Paulo, onde eram realizadas as especificações, tendo ressaltado que não teria a senha do sistema Sinacor e, além disso, que restaria claro que as pessoas responsáveis pelas ordens da Fapa seriam Renato Silva e Ricardo Rodrigues, e não o acusado.

537. A defesa afirmou que após a instauração deste processo em 2010, *“todas as respostas da Novinvest, da Fapa e de seus funcionários, estas dadas na sede de Termos de Declaração e Intimações de Esclarecimentos, apontariam que claramente que (sic) o ora Defendente não era o operador que fazia o suporte aos já mencionados clientes”*.

538. Por fim, a defesa solicitou que (i) fossem anulados todos os atos do processo, bem como do inquérito disciplinar, uma vez que os mesmos não teriam sido produzidos com a devida observância das garantias constitucionais da ampla defesa e contraditório, para que fossem renovados todos os atos com a presença do defendente e seu advogado, inclusive com a tomada de novos depoimentos de todos os investigados e acusados; (ii) fossem demonstradas e individualizadas todas as ordens das operações suspeitas, de forma detalhada, nas quais o acusado aparecesse como operador dos acusados Sandro Belo e Marcos Urcino; e (iii) a oitiva de testemunhas, a serem arroladas oportunamente, bem como prova documental superveniente, a fim de demonstrar a veracidade de suas alegações.

V.3.6. MARCOS ANTONIO URCINO DOS SANTOS (FLS. 7347-7368)

539. As questões preliminares suscitadas são bem similares aquelas apresentadas na defesa de Jayme Mello, motivo pelo qual faço referência ao resumo apresentado no item anterior.

540. Em relação ao mérito, afirmou que teria iniciado sua relação profissional com a Novinvest em 2000, quando a Fundação Prebeg selecionou a referida corretora para prestar serviços de corretagem, lugar onde o acusado já exercia o cargo de gerente de investimentos. Declarou que *“em decorrência desse relacionamento estritamente profissional, do bom custo de corretagem e atendimento por parte dos operadores da corretora Novinvest, principalmente os funcionários Jayme Mello e F.S., resolveu (...) abrir seu cadastro pessoa física na corretora em 2001”*.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

541. O acusado sustentou que seu único contato com Ricardo Rodrigues teria sido com a finalidade de solicitar as fichas cadastrais e negociar as devoluções de corretagem e que, portanto, não teria executado nenhuma ordem ou sido atendido por Ricardo Rodrigues e tampouco teve contato com integrantes da Fapa. Relatou que sempre teria operado segundo suas condições financeiras e de acordo com sua situação cadastral.

542. Sustentou que ao contrário do afirmado pela Acusação, teria sido orientado pela Novinvest “*no sentido de não manter saldo em conta corrente, pois, segundo se recorda, a corretora havia dito que isso era uma norma do BACEN*” e, ainda, disse que a corretora nunca teria solicitado depósito de margem para suas posições, o que seria comum à época no mercado.

543. Com relação a Sandro Belo, profissional que trabalhava na Electra, advertiu que manteve com ele relações cordiais naturais a pessoas que trabalham na mesma área.

544. O acusado questionou o fato da Acusação não ter feito uma análise criteriosa de todas as operações por ele realizadas e também aquelas feitas pela Fapa, tendo sido a acusação toda se baseado em “*meras alegações*”.

545. Por fim, a defesa solicitou que (i) fossem anulados todos os atos do processo, bem como do inquérito disciplinar, uma vez que os mesmos não teriam sido produzidos com a devida observância das garantias constitucionais da ampla defesa e contraditório, para que fossem renovados todos os atos com a presença do defendente e seu advogado, inclusive com a tomada de novos depoimentos de todos os investigados e acusados; (ii) fossem demonstradas e individualizadas todas as ordens das operações suspeitas, de forma detalhada, nas quais o acusado e a Fapa tenham participado; e (iii) a oitiva de testemunhas, a serem arroladas oportunamente, bem como prova documental superveniente, a fim de demonstrar a veracidade de suas alegações.

V.4. ACUSADOS LIGADOS À ÁGORA

V.4.1. ÁGORA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (fls. 6229-6235)

546. Em sua defesa, a corretora alegou preliminarmente sua ilegitimidade passiva em relação à acusação que lhe fora imputada. Em síntese, sustentou que a Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., acusada, teria sido incluída nos autos do presente processo sob a alegação de que seria a atual denominação da Ágora Senior CM e Futuros Ltda. (“Senior Futuros”), entretanto tais sociedade teriam personalidades jurídicas distintas e, desde 2006, pertenceriam a estruturas de controle completamente independentes uma da outra.

547. Esclareceu que a cooperação da acusada com o regulador na fase investigativa pode ter contribuído para tal equívoco, pois, tendo sido requerida a prestar informações, forneceu à CVM as informações que possuía acerca do que lhe fora solicitado, o que teria sido possível porque à época ambas as corretoras compartilhavam a mesma estrutura de controles internos.

548. Mencionou também que após longos anos de inatividade, em 31.12.2012 a Senior Futuros foi incorporada pela Ágora Participações Ltda. (“Ágora Participações”), que culminou na



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

sua extinção. Assim, se houvesse uma sucessora, não seria a acusada e sim a Ágora Participações Ltda.

549. Em razão do exposto, solicitou a exclusão da acusada do rol de indiciados do presente processo, com extinção sem julgamento do mérito.

V.4.2. FABIANO ROQUE MATTOS (FLS. 5870-5911)

550. Inicialmente, Fabiano Mattos informou que apesar de ser agente autônomo à época dos fatos, era funcionário da corretora e ocupava o cargo de gerente de captação e não de agente autônomo como teria sido alegado pela Acusação.

551. Rebateu a informação fornecida pela Ágora de que seria uma das pessoas responsáveis pela recepção, execução e confirmação das ordens, defendendo que bastaria observar as ordens, nos campos de compra e de venda não constaria o nome do acusado e sim o nome de A.S.D. e A.O.S. Alegou que da mesma forma não seria verdade que o acusado faria a especificação das ordens, pois, segundo a regulamentação do Sinacor, os responsáveis devem possuir login e senha, itens aos quais o acusado alega nunca ter tido acesso.

552. Sustentou que diferentemente do alegado no relatório de inquérito, o acusado teria se separado de fato em janeiro de 2005 e de direito em agosto de 2005.

553. Com relação à Hugo Figueiredo, afirmou que seu nome teria sido inserido na ficha cadastral desse comitente posteriormente, à máquina, sem o conhecimento do acusado ou do comitente, o que teria “*dado margem a essa suposição* [de que Fabiano seria o operador das ordens de Hugo]”. A corroborar tal afirmação, citou as regras e parâmetros da corretora, em que constaria que a corretora somente poderia receber ordens por meio de procuradores ou representantes desde que devidamente autorizados, o que não teria ocorrido no caso, tendo sido o cadastro alterado, não sendo, portanto, confiável.

554. Sustentou que “estranhamente” não constaria do processo as ordens de compra e venda de Hugo Figueiredo nas quais constem o acusado como operador, porque não existiriam e também porque Fabiano Mattos não seria o operador desse comitente, não sendo o fato de conhecer o investidor suficiente para chegar a essa conclusão. Inclusive, teria ficado claro no depoimento de Hugo que ele teria conhecimentos de mercado e operava sozinho.

555. Quanto à recepção de ordens em BH, ressaltou que teria sido transferido para a filial em 2004 e antes disso somente teria trabalhado na captação em SP, portanto o relato da Acusação não estaria correto, pois teria sido afirmado que o acusado sempre trabalhou em BH.

556. O acusado suscitou a ocorrência de prescrição, uma vez que os fatos ocorreram em 2002. Destacou que teria operado em nome da mulher, pois a corretora proibia os funcionários de operarem em nome próprio, tendo obtidos os ganhos citados em razão do seu conhecimento do mercado, baseado em análises técnicas, tendo afirmado que seria possível acertar 100% das operações citadas, que seriam legítimas, contra o mercado e não fraudulentas. Além disso, não



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

teriam sido levadas em consideração as outras operações do acusado e também o fato de que opera há muitos anos.

557. Por fim, Fabiano Mattos ofereceu proposta de termo de compromisso na petição de defesa em que se comprometeu a pagar à CVM R\$6.000,00.

V.4.3. HUGO CESAR FIGUEIREDO (FLS. 5771-5773)

558. O acusado negou a suposta parceria feita com Fabiano Mattos e afirmou que apenas teria tomado conhecimento que Fabiano trabalhava na Ágora após ter começado a operar na corretora.

559. Sustentou que nunca teria autorizado qualquer pessoa a operar em seu nome e que, para operar, Hugo Figueiredo telefonava para a corretora a cada posição aberta e acompanhava o mercado em tempo real, não tendo, portanto, um assessor específico.

560. Defendeu que o nome de Fabiano Mattos em sua ficha cadastral teria sido preenchido por outra pessoa, uma vez que o acusado teria preenchido a ficha de próprio punho e enviado pelo correio e o nome de Fabiano teria sido datilografado e não constaria a assinatura do acusado, divergindo do resto da ficha. Assim, sustentou que tal “rasura” no cadastro demonstraria a intenção de se criar uma versão fantasiosa dos fatos.

561. Quanto ao seu índice de acerto, afirmou que seria justificado em virtude de seus estudos nos Estados Unidos e as técnicas ainda seriam pouco utilizadas no Brasil, e acrescentou que seria formado em administração de empresas desde 1995 e teria trabalhado como operador de mercado, não podendo ser considerado um leigo na matéria.

562. A defesa ressaltou que suas operações teriam sido bem-sucedidas de fato, entretanto a CVM teria “pincelado” somente um período de sucesso nas operações com Índice Futuro, tendo desconsiderado períodos em que também teria perdido dinheiro. De qualquer forma, destacou que matematicamente, a probabilidade daquele acerto, ainda que seja reduzida, existiria e poderia acontecer, como de fato teria ocorrido com o acusado.

563. Declarou que à época das operações havia retornado ao Brasil a menos de três meses e que teria reservas financeiras fruto de seu “trabalho duro” e que seriam compatíveis com o risco assumido. Afirmou que o fato de não utilizar exclusivamente *day trades* seria suficiente para desconstituir a tese de “direcionamento de ordens”.

564. Portanto, alegou que seria absurda a acusação de prática com relação a ele, uma vez que nunca teria frequentado a corretora, transmitia as ordens por telefone, não teria acesso e desconheceria a possibilidade de alteração de comitente e teria carregado uma posição de um dia para o outro, não havendo, portanto, as condições necessárias para que o acusado tivesse praticado o ilícito tratado no processo.

565. O acusado manifestou que sua defesa estaria prejudicada devido ao tempo decorrido e, como consequência, não disporia mais da documentação que poderia utilizar como prova, tais



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

como estudos de mercado, análises gráficas e fundamentalistas que teriam servido de base para tomada de decisões.

566. Por fim, Hugo Figueiredo ofereceu proposta de termo de compromisso na petição de defesa no valor de R\$3.000,00.

V.4.4. RICARDO MIGUEL STABILE (FLS. 6699-6728)

567. Em sede preliminar, o acusado alegou que o princípio da ampla defesa teria sido violado, na medida em que a Acusação se refere a fatos ocorrido há mais de uma década, o que se traduziria em uma evidente dificuldade para quem quer que pretenda se defender de uma acusação comunicada tanto tempo após a ocorrência dos fatos que a suportam. Assim, a impossibilidade de produção de provas pelo acusado seria uma violação ao princípio da ampla defesa, motivo pelo qual requer o acusado a declaração de nulidade do presente processo.

568. Sustentou que seria indispensável uma contextualização da realidade à época, em que estaria em curso uma mudança de paradigma que teria causado o desenvolvimento de novas estruturas, sendo que no início das operações analisadas no processo, a Instrução CVM nº 387/03 sequer estava em vigor. Assim, na visão da defesa, não se poderia exigir de um administrador, com relação ao período compreendido entre os anos de 2002 e 2005, a implementação de padrões e rotinas de controle compatíveis com “os atuais standards do mercado”.

569. Citou que para fazer frente a essa nova realidade, teriam sido feitos vultosos investimentos, sendo esse esmero da corretora sido reconhecido pela CVM no julgamento do PAS CVM nº 2005/2918.

570. Sustentou que a partir de 2004, quando o acusado assumiu a responsabilidade pelo cumprimento dos dispositivos da Instrução CVM nº 387/03, sob sua gestão foram desenvolvidos



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

diversos projetos relacionados ao departamento de *compliance*⁷⁹ e criados novos controles e acompanhamento de regras instituídas pelo *compliance*.⁸⁰

571. Defendeu que o parágrafo único do art. 4º da Instrução CVM nº 387/03, assim como o art. 153 da Lei nº 6.404/76 imporiam aos administradores um padrão de conduta, um *standard*, de caráter eminentemente protetivo, não sendo razoável exigir o acompanhamento detalhado de todas as atividades da instituição, “*sendo-lhe perfeitamente autorizado confiar em seus controles e no trabalho de profissionais qualificados, surgindo seu dever de agir especificamente tão somente quando houver alguma indicação consistente de falha relevante do sistema de controles internos da instituição*”.

572. A defesa apontou que a Acusação teria utilizado premissas equivocadas para sustentar suas especulações, que não se sustentariam diante de uma análise mais detida dos fatos e documentos dos autos. Com relação a afirmação de que a possibilidade de se obter um ajuste do dia positivo seria de 50%, sustentou que tal premissa desconsideraria o fato de que dificilmente o mercado mudaria de tendência ao longo do dia, sendo a probabilidade de que o mercado continuasse caindo ou subindo seria muito maior que 50%, tendo sido com base nessa “premissa equivocada” que a Acusação teria filtrado as corretoras a serem investigadas.

573. Quanto aos supostos objetivos da Fapa (que seria somente alcançar as metas atuariais) e à afirmação feita no relatório de inquérito no sentido de que não seria adequado aplicar à Fapa o conceito de “taxa de sucesso”, a defesa pontuou que a inclusão da Agora e, conseqüentemente, do

⁷⁹ Seriam eles: “(i) criação e monitoração do cumprimento do Código de Ética e Conduta; (ii) criação do comitê mensal de *compliance*; (iii) descrição das rotinas e procedimentos de todas as áreas da empresa; (iv) cartilha de Lavagem de Dinheiro amplamente divulgada a todos os colaboradores com o intuito de esclarecer as principais dúvidas sobre a matéria; (v) criação de diversas políticas e diretrizes internas com o intuito de regular todas as atividades, com minucioso detalhamento, zelando, assim, por boas práticas na condução dos negócios da corretora, como por exemplo, a proibição do uso de celulares nas dependências da empresa e a impossibilidade de comunicação por meios eletrônicos que não o e-mail da instituição (e-mail pessoal, ICQ, etc); (vi) através das políticas supracitadas, faz-se também o trabalho de disseminação da cultura de redução de custos e de não ocultação de eventuais erros/falhas operacionais ou humanas; (vii) criação e monitoramento da Política Interna de Investimentos pessoais de todos os colaboradores, onde além dos próprios, seus parentes até o 2º grau e cônjuges (ou companheiros), de maneira geral, são impossibilitados de operar nos mercados de futuros e de opções, efetuar operações de *day trade*, operar na conta própria e na conta do cliente com o mesmo ativo (no mesmo dia); (viii) revisão e atualização do Manual de *Compliance*; (ix) revisão do Manual de Controles Internos referente às rotinas e procedimentos de todas as áreas, fluxogramas e com definição, clara e objetiva, das responsabilidades de cada colaborador; (x) testes de *compliance* com o objetivo de verificar se todos os negócios da empresa estão sendo conduzidos de acordo com o disposto na legislação em vigor; (xi) Plano de Continuidade de Negócios, consistindo em um programa abrangente para planejar todas as estratégias de continuidade de negócios em situações de desastre ou incidentes que possam vir a ocorrer, focado também em dar maior segurança aos colaboradores no exercício de suas atividades; e (xii) fortalecimento e atualização dos procedimentos de *due diligence* e *know your customer* (KYC) junto ao setor de *compliance*” (fls. 6707).

⁸⁰ Foram citados: “(i) aperfeiçoamento dos sistemas de avaliação da compatibilidade patrimonial dos clientes com suas respectivas operações e carteiras; (ii) aperfeiçoamento dos sistemas de controle de ganhos/perdas consecutivos; (iii) avaliação das operações realizadas pelos assessores em contas próprias e de seus respectivos clientes para certificar a inexistência de conflito de interesses; (iv) avaliação de operações realizadas por pessoas vinculadas; e (v) controle das operações dos clientes maiores de 80 anos, com alertas especiais a eles sobre os riscos do mercado” (fls. 6708)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

acusado, no processo teria sido baseada justamente no cálculo das taxas de sucesso a partir dos ajustes do dia que a acusação afirmou que não seriam adequados para mensurar os resultados da Fapa, o que seria incoerente na visão da defesa.

574. No tocante à afirmação da Acusação de que, devido ao grupamento de registro identificado em algumas ordens, *“não foi possível verificar se a execução das ordens obedeceu à sequência cronológica do recebimento e se a numeração do registro da ordem obedeceu ao prescrito no §2º do item II do artigo 6º da Instrução CVM nº 387/03”*, a defesa argumentou que não se poderia admitir que a ausência da possibilidade de verificação configurasse evidência da não observância da regra de prioridade prevista no art. 8º, §2º, da Instrução CVM nº 387/03, tratando-se de mera ilação. Além disso, afirmou que em razão da quantidade de negócios e da forma de operacionalização à época (grande maioria das ordens recebida via pregão viva voz), seria possível que se verificasse eventual impossibilidade prática do registro imediato da ordem, caso em que a especificação ocorreria em horário próximo ao fechamento das janelas.

575. Desse modo, levando em consideração o intenso ritmo das negociações em pregão viva voz e o momento de transição ao novo ambiente regulatório, seria razoável que ocorressem erros materiais nos registros das ordens que, no entender da defesa, não poderiam ser utilizados para inferir que o ambiente da corretora carecia de controles adequados, como já teria decidido a CVM em 06.12.2003 ao julgar o PAS CVM nº RJ2002/4589, podendo-se falar somente em *“falha pontual e isolada”*, para fins de argumentação, mas *“jamais em um recorrente descumprimento das normas postas”*.

576. No que se refere à incompatibilidade das operações realizadas com as informações financeiras nas fichas cadastrais dos clientes, afirmou que diante do longo tempo decorrido não teria mais acesso às referidas informações patrimoniais e, além disso, sustentou que o atual entendimento do Colegiado⁸¹ a respeito do tema seria no sentido de que a corretora não precisaria usar exclusivamente a ficha cadastral como base para analisar a compatibilidade entre operações do cliente e o patrimônio declarado, tendo citado os PAS CVM nºs SP2003/0070 e SP2005/0180⁸², tendo citado a título de exemplo a existência de ativos custodiados na corretora que, somados ao patrimônio declarado fossem compatíveis com o volume operado, não sendo possível saber, em visto do transcurso do tempo, se tais clientes possuíam ativos custodiados.

577. Por fim, quanto à auditoria realizada pela BM&F em 13.07.2007, a defesa ponderou que tal diligência teria sido realizada exclusivamente na Ágora CTVM que, apesar de ter integrado o mesmo grupo econômico da Ágora Sênior, teria personalidade jurídica distinta e, além disso, o período analisado seria complementarmente diferente daquele abrangido na acusação.

578. Igualmente não deveria prosperar o argumento da Acusação quanto à incompatibilidade das ligações da Fapa, tendo citado que o responsável poderia ter transmitido as

⁸¹ A defesa mencionou o PAS CVM nº SP2003/0070, Dir. Rel. Wladimir Castelo Branco, j. 26.4.2005, e o PAS CVM nº SP2005/0180, Dir. Rel. Pedro Oliva Marcilio de Sousa, j. 4.7.2007.

⁸² Julgados em 26.04.2005 e 04.07.2007, respectivamente.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

ordens no dia anterior, por exemplo, sendo que devido ao decurso do tempo o acusado ficaria impossibilitado de obter a documentação necessária para amparar seus argumentos.

579. O acusado afirmou ainda que teria sido acusado no PAS nº SP2007/0113, na qualidade de diretor responsável pelo cumprimento da Instrução CVM nº 387/03, em alegada violação ao mesmo parágrafo único do art. 4 da referida Instrução, em virtude de uma suposta falta do seu dever de diligência no registro das ordens entre setembro e outubro de 2004, tendo sido celebrado termo de compromisso. Alegou que o sequenciamento de processos referentes aos mesmos fatos e períodos não poderia ser *“considerada uma política regulatória adequada”*.

V.4.5. DARIO PEREIRA RAMOS (FLS. 5775-5790)

580. Inicialmente, o acusado faz comentários no sentido de que P.M. seria responsável pela filial da Ágora, em que pese ter declarado em depoimento que *“na verdade, não haveria um gerente, especificamente falando e sim uma representação da Agora nesta cidade, e o depoente como todos que ali trabalhavam, exercia atividades de agente autônomo (...)”*. Afirmou que P.M. seria mais do que um gerente, pois teria organizado equipes, aberto filiais, organizado o *homebroker* da Ágora.

581. Ressaltou que P.M. teria afirmado, em depoimento, que José Morelli *“exercia funções de operador e passava ordens para a mesa de São Paulo, mas sempre de forma vinculada a Dario, que sempre recebia as comissões”*.

582. O acusado sustentou que José Morelli teria forjado suas fichas cadastrais sem o seu conhecimento e que tais fichas seriam analisadas P.M., responsável da Ágora. Relatou que teria dito aos membros da comissão de inquérito que abrissem as contas bancárias do acusado para ver *“claramente a globalidade de ganhos havidos à época”* e o *“destino do dinheiro relativo às irregularidades reveladas”*, tendo afirmado também em depoimento às fls. 4436 que *“nenhuma filial da Agora fazia cadastro”*.

583. Ressaltou que não seria compreensível como o ‘estruturador da Ágora-Ribeirão’ teria ficado indiferente aos negócios da filial e sequer teria chamado a atenção do responsável pela filial pelo *“fato extraordinário de acontecer ali mesmo um lucro inusitado de 100% (...) em operação day trade”*.

584. O acusado destacou alguns cadastros, entre eles o de José Morelli, que teria informações adicionadas à máquina sem a assinatura do defendente, com escassas informações da sua situação financeira e patrimonial, e o de Luiz Sérgio Von Gal de Almeida, que teria declarado desconhecer e negado tê-lo feito. Solicitou, considerando que foram preenchidos com letra de forma, a realização de exame grafotécnico para identificar quem teria preenchidos os documentos.

VI. DAS PROPOSTAS DE TERMO DE COMPROMISSO

585. Diversos acusados apresentaram propostas de termo de compromisso nas condições a



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

seguir sintetizadas:

- (i) Altair Pinto: pagamento do valor de R\$20.000,00 (fls. 7379-7382);
- (ii) César Bonatto: pagamento de R\$300.000,00 (fls. 5842-5849);
- (iii) Cláudio Arena: pagamento de R\$35.000,00 (fls. 7383-7394).
- (iv) Fabiano Mattos: pagamento de R\$6.000,00 (fls. 5876-defesa);
- (v) Hugo Figueiredo: pagamento de R\$3.000,00 e afastar-se do mercado de capitais brasileiro, seja operando ou trabalhando, pelo período de dois anos (fls. 5773-defesa);
- (vi) Ricardo Stabile: pagamento de R\$200.000,00 (fls. 7395-7399);
- (vii) Sandro Belo: pagamento de R\$94.521,38 (fls. 7376-7378); e
- (viii) SLW e Pedro Weil: pagamento total de R\$400 mil, sendo R\$200 mil para cada proponente (fls. 7400-7411).

586. A PFE, ao apreciar os aspectos legais das propostas, concluiu que as propostas não estariam aptas a prosperar por não terem contemplado a indenização dos prejuízos suportados pela Fapa, conforme requisito previsto no inciso II, §5º, art. 11, da Lei nº 6.385/76, não tendo

587. Em linha com a manifestação da PFE, o Comitê concluiu pela existência de óbice legal à aceitação das propostas e entendeu ser inconveniente a celebração dos termos de compromisso considerando as características do caso concreto e a natureza e gravidade das infrações, entendimento acompanhado pelo Colegiado, que deliberou, por unanimidade, pela rejeição das propostas apresentadas em reunião realizada em 05.05.2015 (fls. 7.454-7455).

588. A SLW e Pedro Weil apresentaram pedido de reconsideração (fls. 7.456-7.462) da referida decisão, tendo a PFE entendido que os argumentos apresentados não seriam suficientes para afastar o óbice anteriormente apontado. O Comitê, por sua vez, afirmou que ainda que o obstáculo apontado fosse eventualmente superado, no seu entendimento a aceitação das propostas seria inconveniente e inoportuna.

589. O Colegiado, em reunião realizada em 15.12.2015, acompanhou o entendimento do Comitê e deliberou pela manutenção da decisão (fls. 7.472-7.473).

VII. DA DISTRIBUIÇÃO E ATOS POSTERIORES

590. Em reunião do Colegiado realizada em 02.12.2014, a diretora Luciana Dias foi designada como relatora deste processo (fls. 7413) e, tendo em vista a licença-maternidade cujo término coincidiu com o fim de seu mandato, o processo foi, em decorrência do sorteio, redistribuído por sorteio para o diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes em reunião do Colegiado de 08.09.2015 (fls. 7469).

591. Em razão do término do mandato do diretor Roberto Tadeu, o presente processo foi novamente redistribuído em 26.07.2016 para minha relatoria (fls. 7474).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

592. Em 15.01.2019, proferi despacho em que foram analisados os pedidos de produção de prova feitos pelos acusados Alexandre Ponsirenas, André Mamed, Antonio Lima, Cristiane Coelho, Dário Pereira Ramos, Eduardo José de Moraes Barros, Elso Martins Junior, Elton Ughini, Euclides Bolini, Geraldo Pereira, Jayme Pereira Mello, Luiz Ataranto, Marcelo Porto, Maurício Porto, Marcelo Gagliardi, Marcos Urcino, Olavo Diniz, Renato Lima, Sandro Belo e SLW, tendo proposto o indeferimento dos pedidos apresentados pelas razões expostas no documento (fls. 7512-7518), decisão acompanhada pelo Colegiado em reunião realizada na mesma data (fls. 7519-7524).

593. Em 22.02.2019, foi apresentado pedido de reconsideração com relação à decisão que indeferiu as provas solicitadas por Marcelo Porto, Maurício Porto, Cristiane Coelho, Eduardo Barros, Elso Martins, Geraldo Pereira, Luiz Ataranto e Olavo Diniz, tendo o Colegiado rejeitado o pedido em reunião realizada em 15.10.2019 (fls. 7593-7585).

É o relatório.

Rio de Janeiro, 03 de março de 2020.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR RELATOR



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 14/2010

Reg. Col. 9.575/15

Acusados:

Ágora CTVM S.A.
Alexandre Antônio Leite de Oliveira Ponsirenas
Altair Alves Pinto
Álvaro Guilherme Monteiro Barbosa
André Freire Mamed
Antonio Alves de Lima
Bóris Guiomar Sauer
César Bonatto Retzlaff
Cláudio Marcos Arena
Cristiane Coelho
Dário Pereira Ramos
Eduardo José de Moraes Barros
Elsó Martins Junior
Elton Ughini
Eric Davy Bello
Euclides Bolini Junior
Fabiano Roque Mattos
Geraldo Pereira Júnior
Hugo César Figueiredo
Ingo Krause Junior
Jayme Pereira Mello
José Everaldo Rebello Morelli
José Oswaldo Morales Junior
Laurinha Okamura de Almeida
Life Peers Partners Comércio e Serviços Ltda.
Luiz Ataranto Martins
Luiz Sérgio Von Gal de Almeida
Marcelo da Costa Porto
Marcelo Gagliardi
Marcos Antonio Urcino dos Santos
Marli Porazza Moreno
Maurício da Costa Porto
Novinvest CVM Ltda.
Olavo Oliveira Diniz
Pedro Sylvio Weil
Renato Lima Silva
Ricardo Miguel Stabile
Ricardo Siqueira Rodrigues
Sandro Rogério Lima Belo
Sandro Trindade Endler
SLW CVC Ltda.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Assunto: Prática não equitativa no mercado de valores, em infração ao inciso I da Instrução CVM nº 8/79 no tipo descrito no inciso II, letra “d”, e violação do dever de diligência descrito no artigo 4º, parágrafo único, c/c arts. 6º, §2, e 8º, §2, todos da Instrução CVM nº 387/03.

Diretor Relator: Henrique Machado

VOTO

I. DO OBJETO

1. Trata-se de processo administrativo sancionador conduzido pela SPS em conjunto com a PFE, com vistas a apuração de prática não equitativa conduzida a partir do direcionamento artificial de negócios realizados nos mercados futuros da BM&F com contratos futuros de índice Bovespa (ou IND) com o objetivo de beneficiar determinados comitentes em prejuízo da Fapa¹.
2. No caso concreto, a SMI verificou inicialmente que a Fundação incorreu em prejuízos de R\$14,7 milhões em Ajustes do Dia no período de junho de 2001 a junho de 2006, tendo verificado, após novas diligências, que a instituição continuou a enfrentar perdas da ordem de R\$7,6 milhões no período de 01.07.2006 a 31.12.2007. Foi verificado que os maiores prejuízos estavam concentrados nas operações intermediadas por três corretoras, SLW, Novinvest e Ágora, nas quais a Fapa sofreu prejuízos da ordem de R\$13,4 milhões, R\$8,3 milhões e R\$1,9 milhões², respectivamente.
3. Diante dessa constatação, foi instaurado inquérito administrativo a fim de investigar a existência do ilícito de prática não equitativa e os possíveis envolvidos, tanto no âmbito da Fundação como nas três corretoras citadas, cujas conclusões foram consubstanciadas no relatório de inquérito e serão analisadas ao longo deste voto. Antes de analisar o mérito das acusações, passo a tratar das preliminares arguidas pelos acusados.

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula referenciados no presente voto e que não estiverem nele definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório que o acompanha.

² Valores aproximados e detalhados na tabela 5 constante do relatório anexo a este voto e do relatório de inquérito às fls. 5.224. Com relação à SLW e à Novinvest, foram consideradas as operações realizadas pela Fapa entre 2002 e 2008, enquanto que na Ágora foram selecionadas as operações realizadas no período de 2002 a 2005.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

II. PRELIMINARES

II.1. PRESCRIÇÃO

4. A grande maioria dos acusados suscitou as prescrições quinquenal e intercorrente previstas na Lei nº 9.873/99, art. 1º e §1º, respectivamente. O art. 1º da referida lei estabelece que prescreve em cinco anos a ação punitiva da administração para apurar infração à legislação em vigor, trazendo uma lista de atos e fatos aptos a interromper o transcurso do prazo, dentre eles, a “*notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital*” e “*qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato*”.

5. Ato inequívoco que importe apuração do fato, conforme posicionamento consolidado desta Autarquia, não é limitado ao ato que instaura o processo administrativo sancionador³, abrangendo quaisquer atos destinados à apuração dos fatos supostamente irregulares, independentemente da ciência do investigado⁴. Trata-se, portanto, de “*ato administrativo documentado, cuja existência seja indubitosa, e que tenha o objetivo claro de dar impulso ao processo administrativo de investigação*”⁵.

6. No caso dos autos, antes da instauração do processo sancionador houve vários atos que ensejaram a interrupção da prescrição quinquenal, prazo que, conforme precedentes desta casa, pode ser interrompido várias vezes, tais como o Relatório de Análise nº 032/06 elaborado pela GMA-2 em 06.09.2006, no qual foi proposta a abertura de inquérito, complementado pelo MEMO/CVM/GMA-2/nº 008/08, de 12.02.2008 (fls. 25-30), além da própria instauração do inquérito em 17.06.2010⁶ e de seu relatório, concluído em 19.03.2014 (fls. 5212-5344).

7. Já na fase sancionadora⁷, os acusados foram citados para apresentarem defesa entre 27.03.2014 e 16.07.2014, além de terem sido analisadas propostas de termo de compromisso feitas pelos acusados Altair Pinto, Cesar Bonatto, Claudio Arena, Fabiano Mattos, Hugo Figueiredo,

³ Exemplificativamente, PAS CVM 22/1994, Rel. Dir. Luiz Antonio de Sampaio Campos, j. 15.04.2004; PAS CVM RJ2005/6924, Rel. Dir. Marcelo Trindade, j. 31.10.2006; PAS CVM RJ2015/5002, Rel. Dir. Roberto Tadeu, j. 15.03.2016; PAS CVM 01/2011, Rel. Dir. Henrique Machado, j. 27.02.2018; PAS CVM 18/2013, Rel. Dir. Henrique Machado, j. 08.05.2018, PAS CVM RJ2014/2426, Rel. Dir. Henrique Machado, j. 12.07.2018; PAS CVM 16/2010, Rel. Dir. Henrique Machado, j. 26.02.2019; PAS CVM 21/2010, Rel. Dir. Carlos Rebello, j. 15.10.2019.

⁴ Nesse sentido foi a decisão proferida pela juíza MM. Juíza da 14ª Vara Federal do Rio de Janeiro ao indeferir pedido de antecipação de tutela que buscava suspender processo sancionador instaurado pela CVM: “O citado art. 2º, II, da Lei nº 9.873/99 estabelece que se interrompe a prescrição ‘por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato’, não se exigindo o conhecimento pessoal da parte investigada. A menção ao pronome indefinido ‘qualquer’ denota a intenção do legislador em incluir como causa interruptiva da prescrição os atos, indiscriminadamente, destinados à apuração dos fatos supostamente irregulares, independente da ciência do interessado. Se o legislador quisesse condicionar a interrupção do prazo prescricional à prévia comunicação ao interessado da prática de um ato de investigação, teria estabelecido redação semelhante a do inciso ‘I’”.

⁵ Nos termos do voto proferido no âmbito do PAS CVM RJ2005/6924, Rel. Dir. Marcelo Trindade, julgado em 31.10.2006.

⁶ Por meio da Portaria/CVM/SGE/Nº 145 (fls. 01).

⁷ Nos termos do art. 21 da Instrução CVM nº 607, de 17 de junho de 2019, “[c]onsidera-se instaurado o processo administrativo sancionador com a citação dos acusados para apresentação de defesa”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Pedro Weil, Ricardo Stabile, Sandro Lima Belo e SLW nas reuniões do Colegiado realizadas em 05.05.2015 e 15.12.2015⁸.

8. Considerando que o presente processo trata da análise de condutas vedadas pelo item I da Instrução CVM nº 08, de 08 de outubro de 1979, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, e que essas também consistem em crime⁹, aplicar-se-á ao presente caso, por força do disposto no §2º do art. 1º da Lei nº 9.873/99¹⁰, o prazo prescricional previsto na legislação penal, mais especificamente, o prazo de doze anos descrito no artigo 109, IV, do Código Penal, em razão da pena máxima prevista para o delito, oito anos.

9. A respeito do tema, convém destacar que, segundo o entendimento atual do STJ¹¹, a atração do regime penal de prescrição para a esfera administrativa dependeria tão somente do reconhecimento pela autoridade administrativa de que as condutas apuradas configuraram ilícito criminal e, por conseguinte, ensejam a comunicação do Ministério Público. Deixou-se de exigir, portanto, o recebimento da denúncia pelo juízo criminal, com a consequente instauração da ação penal¹².

10. No presente caso, a existência de indícios de crime foi comunicada ao *Parquet* em 20.05.2015, por meio do Ofício nº 49/2015/CVM/SGE. Deste modo, não resta dúvida quanto à aplicação do prazo prescricional previsto na legislação penal e, assim, quanto a não incidência da prescrição da ação punitiva da administração pública no presente processo. Neste ponto, faço referências as razões consignadas no voto que proferi por oportunidade do julgamento do PAS CVM nº 08/2016 e do PAS CVM nº 09/2016, em 16 de dezembro de 2019.

11. Com relação à prescrição intercorrente, que somente passa a incidir a partir da instauração do processo administrativo sancionador¹³, com a intimação dos acusados para

⁸ Em 15.12.2015, o Colegiado analisou o pedido de reconsideração quando a não aceitação das propostas de termo de compromisso apresentado por Pedro Weil e SLW.

⁹ Nos termos do art. 27-C a Lei nº 6.385/76, que, à época dos fatos, tinha a seguinte redação: “Realizar operações simuladas ou executar outras manobras fraudulentas, com a finalidade de alterar artificialmente o regular funcionamento dos mercados de valores mobiliários em Bolsas de Valores, de mercadorias e de futuros, no mercado de balcão ou no mercado de balcão organizado, com o fim de obter vantagem indevida ou lucro, para si ou para outrem, ou causar danos a terceiros: Pena - reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa de até 3 (três) vezes o montante da vantagem ilícita obtida em decorrência do crime”.

¹⁰ O referido parágrafo contém a seguinte previsão: “[q]uando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição rege-se-á pelo prazo previsto na lei penal.”

¹¹ EDv no EREsp nº 1656383/SC, 1ª Seção do STJ, DJ de 5.9.2018.

¹² Até a decisão da 1ª Seção do STJ, de 5.9.2018, prevalecia nos tribunais superiores o entendimento exarado pela 3ª Seção do Eg. STJ, no MS 14159/DF, sob a relatoria do Min. Napoleão Nunes Maia Filho, e publicada no DJ 10.02.2012.

¹³ Conforme precedentes da CVM (PAS CVM 22/1994, Dir. Rel. Luiz Antonio de Sampaio Campos, julg. em 15.4.2004; PAS CVM 11/2002, Rel. Dir. Luciana Dias, julg. em 26.2.2013; PAS CVM 08/2012, Rel. Dir. Ana Novaes, julg. em 16.12.2014; PAS CVM 23/2010, Rel. Dir. Roberto Tadeu, julg. em 4.11.2014; PAS CVM RJ2010/3695, Rel. Dir. Pablo Renteria, julg. em 15.12.2015; PAS CVM 11/2013, Rel. Dir. Gustavo Gonzalez, julg. em 30.1.2018; PAS CVM RJ2003/2759, Rel. Dir. Henrique Machado, julg. em 20.2.2018; PAS CVM 18/2013, Rel. Dir. Henrique Machado, julg. em 8.5.2018) e do CRSFN (Acórdão CRSFN nº 11434/15, Recurso nº 11.411, 375ª Sessão, Cons. Rel. Bruno Meyerhof Salama, julg. em 27.1.2015; acórdão CRSFN nº 285/2017, Recurso nº 13.600, 403ª Sessão, Cons. Rel. Flávio Maia Fernandes Dos Santos, julg. em 27.6.2017).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

apresentação de defesas, que, como mencionado, ocorreu entre março e julho de 2014, verifica-se que houve atos aptos a interromper o prazo prescricional trienal, não tendo o processo jamais sido paralisado por mais de três anos.

12. Com efeito, após a designação da Diretora Luciana Dias como relatora do processo, em 02.12.2014 (fls. 7.413), houve a redistribuição do feito, por sorteio, para o Diretor Roberto Tadeu em 08.09.2015 (fls. 7.469), em função de licença maternidade e término de mandato da relatora. A seguir, em 26.07.2016, houve nova distribuição do processo, desta feita para minha relatoria (fls. 7.474), tendo em vista a minha nomeação para substituir a antiga relatora.

13. Conforme já me manifestei em algumas oportunidades¹⁴, prevalece no Colegiado desta CVM,¹⁵ e tem sido mantido pelo CRSFN,¹⁶ o entendimento de que tanto a designação de novo relator, pelo fim de seu mandato, quanto a redistribuição a novo diretor nomeado, configuram ato de impulsão do processo, aptos a interromper a prescrição intercorrente, não se tratando de mera “mudança de mesa”, mas, sim, dos encaminhamentos necessários ao desfecho do processo.¹⁷

14. Em reunião de 15.01.2019, já com o presente processo sob a minha relatoria, o Colegiado proferiu decisão saneadora, tendo analisado os inúmeros pedidos de produção de prova formulados pelos acusados, entre os quais, a realização de perícias técnicas, a oitiva de testemunhas e a requisição de novos documentos (fls. 7519-7524).

15. Verifica-se, portanto, que, desde a intimação dos acusados para apresentação de defesas e início da fase sancionadora, o feito não restou paralisado por mais de três anos, não havendo que se falar em prescrição intercorrente.

16. Pelos motivos acima expostos, rejeito as preliminares de incidência de prescrição quinquenal e intercorrente.

II.2. INÉPCIA DA ACUSAÇÃO

17. Marcelo Porto, Maurício Porto, Geraldo Pereira, Cristiane Coelho, Elso Martins e Luiz Ataranto sustentaram que a acusação seria inepta, pois não teria sido descrita e especificada a conduta dos acusados conforme exigido pela norma, não tendo sido provada, portanto, a materialidade das acusações como exige o art. 6º, II, da Deliberação CVM nº 538/08, tendo sido Marcelo Porto acusado somente pelo fato de ter atendido a Fapa na corretora SLW.

18. Renato Silva e Sandro Belo também alegaram inépcia da acusação, pois não teriam sido indicados os fatos que a fundamentaram e as provas da conduta dos acusados a fim de

¹⁴ PAS CVM nº RJ2013/2759, julgado em 20.02.2018; PAS CVM nº 18/2013, julgado em 08.05.2018.

¹⁵ V. PAS CVM nº 08/2004, Diretora-Relatora Luciana Dias, julgado em 06.12.2012; PAS CVM nº 02/2011, Diretor-Relator Gustavo Borba, j. em 08.12.2015 e PAS CVM nº RJ2011/3823, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 09.12.2015.

¹⁶ V. Acórdão CRSFN nº 411/2016, Recurso nº 14.448, 397ª Sessão, Conselheiro-Relator Antonio Augusto de Sá Freire Filho, j. em 29.11.2016.

¹⁷ V., quanto a isso, o voto do Conselheiro Marcos Martins Davidovich no Recurso nº 11.411, relativo ao PAS CVM nº 16/2002, iniciado na 371ª Sessão e finalizado na 375ª Sessão; e da Conselheira Adriana Cristina Dullius Britto no Recurso nº 11.408, relativo ao PAS CVM nº 16/2003, iniciado na 375ª Sessão e finalizado na 376ª Sessão.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

demonstrar a materialidade e autoria. Em virtude da alegada conexão com o PAS CVM nº 30/05, a defesa entendeu que a Acusação teria deixado de cumprir esse ponto quando afirmou que parte da relação de operações atribuídas aos acusados estaria excluída e relacionada em outro processo, pois deveriam ter sido descritas na acusação todas as operações com a devida comprovação.

19. Afasto a alegação dos acusados, pois entendo estarem presentes na peça acusatória todos os elementos necessários à compreensão do ilícito imputado aos defendentes e, por conseguinte, ao exercício do seu direito de defesa, tendo sido indicadas as condutas dos acusados e os elementos de autoria e materialidade considerados pela Acusação suficientes para a instauração deste processo sancionador.

20. Quanto à alegada conexão com o PAS CVM nº 30/05, esta preliminar será analisada em detalhes no item a seguir e, no tocante à alegação de que a acusação teria sido falha ao não relacionar todas as operações excluídas, não vislumbro nenhum prejuízo nesse caso, pois as operações analisadas no âmbito dos PAS CVM nº 30/05 e nº 13/05 foram detalhadas nos respectivos processos, tratando-se de pouquíssimos pregões em comparação ao presente caso.

21. Além disso, constam dos autos deste processo todas as informações utilizadas pela Acusação para embasar não só o mérito da imputação em si como os cálculos dos benefícios auferidos, sendo certo que todos os acusados estavam de posse de todos os elementos necessários para servir de suporte às suas defesas e eventuais contestações de valores, se assim entendessem, o que não ocorreu.

22. Pelos motivos expostos, afasto a preliminar arguida.

II.3. BIS IN IDEM

23. Ainda em sede preliminar, convém enfrentar a alegação de Renato Lima, Sandro Belo, Novinvest e Ricardo Rodrigues de ocorrência de *bis in idem*, em vista da apuração conduzida no âmbito do PAS CVM nº 30/05 e do nº 13/05, nos quais também figuraram como acusados pela prática de irregularidades supostamente similares às descritas no presente processo.

24. Como exposto em precedentes do Colegiado¹⁸, no âmbito dos processos administrativos, a vedação à dupla apenação (*non bis in idem*) tem natureza constitucional e encontra respaldo direto também no art. 2º, *caput*, da Lei nº 9.784/99¹⁹. Sua caracterização pressupõe a identidade (i) de sujeitos; (ii) fática; e (iii) de fundamentos jurídicos.

¹⁸ PAS CVM nº 04/2010, Rel. Dir. Ana Novaes, julg. em 23.9.2014; PAS CVM nº 06/2012, Rel. Dir. Gustavo Borba, julg. em 20.8.2018; PAS CVM nº 21/2010, Rel. Dir. Carlos Rebello, julg. em 15.10.2019.

¹⁹ “Art. 2º. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

25. Em relação à Novinvest, verifica-se que a infração a ela imputada no presente PAS – qual seja, violação ao art. 4º, parágrafo único, ao art. 6º, §2º, e ao art. 8º, §2º, da Instrução CVM nº 387/03 – é distinta daquelas apreciadas no âmbito do PAS CVM nº 13/05 e 30/05.

26. No primeiro precedente, a corretora foi acusada de participar do esquema investigado e incorrer nos ilícitos de operação fraudulenta e uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, ao passo que, no segundo caso, imputou-se à Novinvest violação ao art. 1º da Instrução CVM nº 220/94 e ao art. 3º da Instrução CVM nº 387/03. Ausente, portanto, a identidade de fundamentos jurídicos entre este processo e os precedentes referenciados pela acusada.

27. Quanto aos demais acusados, verifica-se, de início, o preenchimento de dois dos elementos necessários ao reconhecimento do *bis in idem*, haja vista que Renato Lima, Sandro Belo e Ricardo Rodrigues²⁰ foram acusados no âmbito do PAS CVM nº 13/05 e, no caso desse último acusado, também no âmbito do PAS CVM nº 30/05 pelo uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários.

28. Cumpre, portanto, examinar se os fatos que ensejaram as respectivas acusações são idênticos.

29. A esse respeito, há que se reconhecer que tanto o presente processo quanto os precedentes mencionados têm por objeto a apuração de irregularidades em operações realizadas no mercado futuro de IND por intermédio da Novinvest, nas quais restou configurado, dentre outras irregularidades, o ilícito descrito na alínea “d”, do item II, da Instrução CVM nº 08/79.

30. As acusações diferem-se, entretanto, em razão da diversidade de comitente prejudicado pelo direcionamento artificial de negócios. Tal como exposto inicialmente, no presente caso, figurou como “segurador” das operações realizadas no mercado futuro a Fapa, ao passo que no PAS CVM nº 13/05 e no nº 30/05 tal papel foi desempenhado pela Prece e pela Refer, respectivamente.

31. Em que pese a aproximação entre os esquemas investigados, a apuração em autos apartados decorre de opção investigativa legítima, em consonância à exigência constitucional de eficiência administrativa, conforme já reconhecido em precedente do Colegiado²¹, e não importa, por si só, em violação ao princípio do *non bis in idem*.

²⁰ No âmbito do PAS 30/05, Ricardo Rodrigues foi acusado tanto na qualidade de comitente beneficiário das operações irregulares como também na qualidade de operador responsável pela filial da Novinvest no Rio de Janeiro. Já no âmbito do PAS 13/05, foi acusado por ter se beneficiado de operações em que restou configurado o direcionamento artificial de ordens.

²¹ Nesse sentido, convém reproduzir trecho do voto proferido pela Diretora Relatora Ana Novaes no âmbito do PAS CVM nº 09/2006, julg. em 5.3.2013: “(...) não há nada de ilegal no fato de esta Autarquia optar pelo desmembramento de processos, notadamente quando, em relação a determinados fatos, já existirem elementos suficientes de autoria e materialidade e, para outros, se mostrar necessária a adoção de outras providências investigatórias. (...). Trata-se de medida que, além de tornar concreta a exigência constitucional de eficiência administrativa, também aplica, na prática, o princípio da celeridade processual, sem desprezar, em nada, as garantias constitucionais dos dependentes”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

32. Há que se ressaltar que, para além da entidade prejudicada, o recorte temporal do presente processo também é distinto dos demais, visto que as investigações englobaram todo o período em que a Fapa operou por intermédio da Novinvest, isto é, de 25.11.2002 a 16.09.2008. Já os PAS CVM nº 13/05 e nº 30/05 se limitaram a analisar as operações intermediadas por essa corretora no período de outubro de 2002 a abril de 2004²². Nota-se, portanto, que há uma sobreposição das operações analisadas apenas em relação aos exercícios de 2002 a 2004.

33. Tal fato não foi ignorado pela Acusação, a qual consignou expressamente no relatório de inquérito não terem sido analisadas no presente processo as operações realizadas em nome de Eric Bello, Renato Lima e Sandro Belo que já foram objeto de investigação no âmbito do PAS CVM nº 30/05²³.

34. Da mesma forma, no âmbito do inquérito administrativo que deu origem ao referido PAS, a área técnica ressaltou que, a despeito da existência de indícios de que o esquema investigado teria sido conduzido também em detrimento de outras entidades de previdência complementar, notadamente a Fapa, a apuração de tais irregularidades estaria sendo conduzida em procedimento distinto, o Processo CVM nº SP2006/0122.

35. Em relação a Ricardo Rodrigues, verifica-se que, no presente caso, propôs-se a responsabilização do acusado “*por ter concorrido para a realização das práticas não equitativas (...) que tiveram como beneficiários os comitentes Eric Bello, Álvaro Barbosa, Sandro Belo, Marcos Urcino e Altair Pinto*”. Isto é, Ricardo Rodrigues não foi acusado por operações irregulares realizadas em seu próprio nome, mas tão somente pela sua atuação como assessor dos comitentes beneficiários.

36. Ainda que no âmbito do PAS CVM nº 30/05 o acusado tenha sido responsabilizado “*na qualidade de operador responsável pela filial da corretora Novinvest no Rio de Janeiro*”, a penalidade aplicada a Ricardo Rodrigues naquela oportunidade, equivalente a cinquenta por cento do montante das operações irregulares intermediadas por esta corretora, não considerou os negócios investigados no presente caso, haja vista as considerações expostas no item 33 acima e o fato de que, naquele processo, foram identificados, ainda, outros comitentes beneficiários.

37. Assegura-se, portanto, que, em caso de eventual condenação destes acusados no presente processo, as operações irregulares executadas não serão duplamente consideradas para fins de aplicação de penalidade.

38. Por estas razões, não vislumbro qualquer impeditivo a apuração da responsabilidade de Renato Lima, Sandro Belo e Ricardo Rodrigues no presente PAS.

²² Especificamente, no âmbito do PAS 13/05, as operações intermediadas pela Novinvest ocorreram de outubro de 2002 a julho de 2003. Por sua vez, no âmbito do PAS 30/05, consideraram-se os negócios executados por esta corretora no período de dezembro de 2003 a abril de 2004.

²³ Segundo a nota de rodapé nº 45 do relatório, “*em relação aos comitentes Eric Bello, Renato Lima e Sandro Belo, acusados no IA CVM nº 30/2005, não estão incluídas as operações que já foram objeto de investigação nesse Inquérito, de modo a não haver bis in idem*”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

39. Ricardo Stabile alegou a existência de processo anterior envolvendo mesmo período e imputação, pois teria sido acusado no PAS nº SP2007/0113, na qualidade de diretor responsável pelo cumprimento da Instrução CVM nº 387/03, em alegada violação ao mesmo parágrafo único do art. 4 da referida Instrução, em virtude de uma suposta falta do seu dever de diligência no registro das ordens entre setembro e outubro de 2004, tendo sido celebrado termo de compromisso. Alegou que o sequenciamento de processos referentes aos mesmos fatos e períodos não poderia ser “*considerada uma política regulatória adequada*”.

40. Não merece prosperar o argumento trazido pelo acusado. Como o próprio defendente ressaltou, não se trata tecnicamente de *bis in idem*. Além disso, verifica-se que não há identidade fática entre os processos, um dos requisitos para a caracterização do *bis in idem*, uma vez que o processo citado pelo acusado tinha por objeto a análise do ilícito de práticas não equitativas em relação a um curtíssimo período de tempo (24.09.2004 a 19.10.2004), com foco em dois comitentes em especial, sendo o objeto do presente processo muito mais amplo sob o aspecto temporal, já que engloba as operações realizadas de setembro de 2003 a novembro de 2005, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

II.4. CERCEAMENTO DE DEFESA

41. Alguns acusados alegaram cerceamento ao direito de defesa com fundamentos diversos, a saber: (i) a ausência de folhas nos autos que não teriam sido disponibilizadas, o que implicaria, na visão da defesa, infração à legislação aplicável, motivo pelo qual deveria ser reconhecida a nulidade do processo ou, subsidiariamente, determinada a devolução dos autos à área de origem para suprir essa suposta irregularidade; (ii) o longo período decorrido desde as operações supostamente irregulares dificultaria a produção de contraprovas a subsidiar as razões de defesa dos acusados, especialmente considerando a inexistência de dever legal de guarda de registros e documentos por período superior a cinco anos; (iii) a Acusação não teria indicado a fonte das informações integrantes do relatório de inquérito, o que impossibilitaria por completo a defesa, tendo afirmado ainda que as informações ali contidas não refletiriam a realidade do que teria ocorrido; (iv) insuficiência de provas e ausência da remissão expressa às provas existentes no processo, o que constituiria cerceamento de defesa e, principalmente, inépcia do relatório com base na Deliberação CVM nº 538/08; (v) convocação de determinado acusado para prestar declarações sem ter sido informado que estaria sendo ouvido pela Acusação na qualidade de suspeito ou acusado e tampouco que suas declarações poderiam ser utilizadas contra ele.

42. Em primeiro lugar, ressalta-se que a Acusação é baseada nos documentos constantes dos autos do processo sancionador, integralmente disponibilizado aos acusados para que possam ter subsídios para preparar suas defesas. O fato de a área técnica deixar de incluir documentos contidos no processo administrativo de origem em nada representa para o acusado cerceamento de defesa ou ofensa a qualquer outro direito. Nesse sentido, como já tive oportunidade de ressaltar²⁴,

²⁴ Despacho acerca de pedidos de produção de provas referente ao PAS CVM nº RJ2013/8880.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

os acusados não se defendem de fatos e documentos contidos em processos preliminares de apuração da CVM e sim nos limites da acusação formulada pela área técnica no âmbito do processo sancionador.

43. Quanto ao longo período decorrido, a suposta dificuldade alegada por certos acusados em produzir provas em seu favor não se confunde com cerceamento ao direito de defesa, o qual pressupõe a atuação da CVM no sentido de obstaculizar a produção de provas pelos acusados, o que não ocorreu²⁵.

44. Em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, todos os acusados tiveram a oportunidade de apresentar seus argumentos de defesa, tendo tido acesso a todos os documentos utilizados pela Acusação compilados em mais de 7.000 folhas de processo, além de diversos CDs contendo documentos referentes às operações realizadas, provas mais do que suficientes para formar o juízo acusatório, ao contrário do que suscitaram certos acusados.

45. Além desse vasto conjunto probatório diligentemente colhido e analisado pela Acusação, é facultado aos acusados formular pedidos de diligências que serão avaliados pelo relator do processo. No presente caso, determinados acusados formularam pedidos os quais foram apreciados em decisão do Colegiado de 15.01.2019, entretanto, decidiu-se, por unanimidade, pelo indeferimento dos pedidos, uma vez que se concluiu que as diligências requeridas eram desnecessárias e infrutíferas e, em alguns casos, os pedidos formulados eram genéricos e injustificados.

46. Pelo exposto, verifica-se que foram reunidos todos os elementos necessários à análise das operações tidas como irregulares pela Acusação, estando contido no processo um vasto conjunto probatório composto, além de outros documentos, de todos os dados relativos às operações realizadas nos segmentos Bovespa e BM&F, obtidos a partir das respostas aos ofícios enviados pela CVM aos acusados, à BM&F e à BSM.

47. Com base nessas informações a Acusação preparou as diversas tabelas constantes do relatório de inquérito, sendo descabida a alegação de alguns acusados no sentido de que tais dados não representariam a realidade, pois ausente qualquer indicativo a levantar dúvida quanto à sua veracidade e legitimidade, além do fato de os atos administrativos gozarem de presunção de legitimidade e veracidade.

48. Acerca da matéria, ao proferir despacho sobre pedidos de produção de prova no âmbito do PAS CVM RJ2013/8880 em 12.02.2019, consignei que *“que não se pode retirar a presunção de veracidade e legitimidade inerente a documentos e provas produzidas por autoridade administrativa sem que se produza uma contraprova que coloque em dúvida a validade e eficácia da prova acusatória”*.

²⁵ V. voto proferido pelo Dir. Alessandro Broedel no PAS CVM nº 18/2008 j. em 14.12.2010 e a manifestação do Dir. Gustavo Borba no âmbito do PAS 06/2012, j. em 20.08.2018.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

49. Melhor sorte não assiste ao argumento de que teria havido cerceamento do direito de defesa de acusados convocados para prestar depoimento, pois não teriam sido alertados que estavam sendo ouvidos na qualidade de suspeito na fase investigativa e, portanto, alguns não teriam contado com a presença de advogados.

50. Como se sabe, a fase pré-sancionadora possui caráter investigativo, sendo a coleta de provas intrínseca à natureza do procedimento em benefício da efetividade da fiscalização, destacadamente quando não há sequer convicção formada pela Administração Pública quanto à ocorrência de infrações administrativas e à autoria, não cabendo exigir-se necessariamente, naquela fase, a indicação expressa dos eventuais e futuros acusados. Mais do que isso, conforme entendimento do STF:

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO – COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CONTRADITÓRIO. Descabe ter-se como necessário o contraditório em inquérito administrativo. O instrumento consubstancia simples sindicância visando a, se for o caso, instaurar processo administrativo no qual observado o direito de defesa. (RE 304.857/RJ, Relator Min. Marco Aurélio, DJE 05.02.2010).

51. Portanto, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa ou qualquer outro tipo de violação aos direitos de ampla defesa e contraditório dos acusados, pelo que rejeito a preliminar arguida.

II.5. EXTRAPOLAÇÃO DO PERÍODO INVESTIGADO

52. Segundo alegado em defesa, a Acusação teria excedido seus poderes ao extrapolar o período investigado e incluir o ano de 2008, uma vez que tanto as manifestações técnicas da GMA-2 quanto a Portaria/CVM/SGE/nº 145, de 17.06.2010 teriam delimitado o escopo temporal das investigações entre junho de 2001 a dezembro de 2007, exigindo, assim, o reconhecimento da nulidade desse aspecto da acusação com a desconsideração de qualquer imputação relacionada ao pedido excedente.

53. Não verifico, entretanto, a nulidade alardeada.

54. Com efeito, ao proporem a instauração de inquérito administrativo, as áreas técnicas de origem devem descrever os elementos de autoria e materialidade que conseguiram reunir em suas atividades ordinárias de supervisão. Podem inclusive destacar elementos de prova que entendam especialmente relevantes ou sugerir diligências específicas, entre outras considerações.

55. Entretanto, não é esperado e tampouco exigível que, em fase tão preliminar de investigação, essas áreas consigam estabelecer precisamente a moldura fático-jurídica da futura acusação a ser esquadrinhada e formalizada pela superintendência especializada após a devida instrução processual²⁶. Ao contrário, é inerente aos trabalhos de investigação a descoberta de

²⁶ Nessa linha, guardadas as peculiaridades do processo administrativo disciplinar, é a jurisprudência do STJ, da qual se destaca: “Não há nulidade no ato que instaurou o processo administrativo e constituiu a comissão processante em



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

novos fatos e elementos de provas que poderão resultar na ampliação ou redução do escopo apuratório²⁷. Aliás, a apuração poderá resultar, inclusive, na identificação de ilícitos não antevistos por oportunidade da análise inicial da área técnica de origem como ocorreu, por exemplo, no PAS CVM nº 18/2013, julgado em 8 de maio de 2018.

56. Da mesma forma, este Colegiado já se manifestou²⁸ no sentido de que o ato praticado pelo Superintendente-Geral da CVM tem caráter eminentemente formal, praticado com o intuito de dar impulso ao processo, na forma da Deliberação CVM nº 457, de 23.12.2012, posteriormente, da Deliberação CVM nº 538/08, especialmente, dos seus artigos 1º e 3º, respectivamente, e atualmente nos termos do art. 8º, da Instrução CVM nº 607/19. A portaria de instauração do inquérito não veicula juízo definitivo atinente ao mérito da apuração, não podendo, conseqüentemente, representar, por si mesma, um delimitador da autoria ou da materialidade a ser perquirida e eventualmente constatada na forma da peça de acusação.

57. Ou seja, no âmbito desta Comissão de Valores Mobiliários, a apuração de infrações administrativas por meio da Superintendência de Processos Administrativos Sancionadores – SPS – não está restrita aos fatos, aos sujeitos ou à capitulação jurídica eventualmente esboçada na análise preliminar da área de origem ou na portaria de instauração. As atividades de investigação da SPS, em cada processo, devem ser inicialmente impulsionadas por aquela análise preliminar, mas suas conclusões poderão ser materialmente distintas, como decorrência do conhecimento adquiridos ao longo da instrução.

58. Em qualquer caso, ainda na fase pré-sancionadora, a acusação deverá diligenciar no sentido de obter diretamente do investigado esclarecimentos sobre os fatos que podem ser a ele imputados, e, após a instauração do processo sancionador, ser-lhe-á garantido a oportunidade de defesa especificamente quanto ao teor da acusação, assim como a devida oportunidade de produção probatória, nos termos dos arts, 2º, 5º e 29, da Instrução CVM nº 607/19.

59. Por esse motivo, rejeito a preliminar suscitada.

II.6. ILEGITIMIDADE PASSIVA - ÁGORA

60. A Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, aqui denominada Ágora CTVM, arguiu, em sede preliminar, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do presente processo sancionador. A defesa alega que seria incorreto o entendimento da Acusação de que a Ágora CTVM corresponderia a atual denominação da Ágora Senior CM e Futuros Ltda. (“Senior Futuros”). Em seu entender, as referidas sociedades teriam personalidades jurídicas e estrutura societária distintas, de modo que as duas sociedades não se sucederiam em quaisquer tipos de

razão de suposta falta de individualização dos atos praticados pelo investigado, porquanto, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a descrição minuciosa dos fatos se faz necessária apenas quando do indiciamento do servidor, após a fase instrutória, na qual são efetivamente apurados, e não na portaria de instauração ou na citação inicial.” (MS nº 12.927/DF, Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, DJ 12/2/2008)

²⁷ Nesse sentido, cita-se o PAS CVM nº 21/2010, Rel. Dir. Carlos Rebello, julgado em 13 de agosto de 2019.

²⁸ PAS CVM nº 30/2005, Rel. Dir. Roberto Tadeu, julgado em 11.08.2012.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

direitos ou obrigações. Além disso, desde 2006, as duas pertenceriam a grupos de controle totalmente independentes.

61. A defesa ressaltou que todos os pedidos de informações e esclarecimentos no âmbito deste processo teriam sido endereçados à acusada porque, desde 2006, a Senior Futuros não seria mais operacional. A Ágora CTVM, por sua vez, forneceu todos os documentos e prestou os esclarecimentos solicitados pela CVM devido ao fato de ambas compartilharem a mesma estrutura de *compliance*.

62. A defesa mencionou também que, ainda em 2006, o controle da Ágora CTVM foi alienado pela primeira vez e passou a ser exercido pela Ágora Holdings S.A., tendo sido novamente alienado em 2008 para B.B.B. S.A. Já a Senior Futuros foi incorporada pela Ágora Participações Ltda. (“Ágora Participações”) e extinta em 2012, no âmbito da reorganização societária do grupo. Assim, a sucessora da Senior Futuros seria a Ágora Participações, motivo pelo qual seria devida a extinção do processo sem julgamento do mérito em face da Ágora CTVM.

63. Em que pesem os argumentos trazidos pela acusada, eles não merecem prosperar.

64. Primeiramente, cabe destacar que os ofícios enviados pela CVM à época dos fatos, ainda em 2005, foram todos respondidos pela Ágora CTVM, conforme listado a seguir, sendo que nas datas das respostas, com base na informação fornecida pela defesa, a Senior Futuros ainda era operacional:

- a) por meio do Ofício/CVM/GMA-2 nº 052/05, enviado em 13.04.2005, a área técnica questiona expressamente acerca da “*identificação das pessoas responsáveis pela transmissão das ordens em nome do comitente Fundação de Assistência Previdenciária da Emater-PR*”, bem como dos funcionários responsáveis por sua recepção, execução e confirmação junto ao comitente. A resposta, além de estar assinada pela Ágora CTVM, indica Fabiano Mattos e Dário Ramos, agentes autônomos vinculados à Ágora CTVM e, A.G.O., um dos operadores indicados nos registros das ordens dos clientes investigados que, conforme informado pela própria corretora, era, à época dos fatos, funcionário da Ágora CTVM (fls. 3087);
- b) em resposta protocolada em 11.05.2005, a Ágora CTVM encaminha cópias dos registros das ordens dos comitentes Luiz Von Gal e Fapa relativos aos períodos solicitados (fls. 406), constando em todas as ordens o logo da Ágora CTVM (fls. 407-415).

65. Já em 2012, em resposta à solicitação da SPS quanto à identificação dos operadores que especificavam as ordens dos comitentes investigados no período de 01.01.2002 a 31.12.2007, foram listadas as pessoas envolvidas sendo todos, com exceção de M.Z.²⁹, funcionários da Ágora CTVM (fls. 3909-3913). Nessa mesma resposta, Ricardo Stabile é indicado como “Diretor

²⁹ M.Z. foi indicada como sendo agente autônomo - AAI.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Estatutário responsável pelo cumprimento das Instruções CVM 301/99 e 387/03 entre 01/01/2002 a 31/12/2003”.

66. Com efeito, ao ser questionado sobre os negócios suspeitos realizados dentro da corretora, Ricardo Stabile declarou, em resposta ao Ofício/CVM/SPS/GPS-2/nº108/2013 (fls. 5107-5109):

Primeiramente, cumpre informar que minha atuação como diretor responsável da Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (‘Ágora’ ou ‘Corretora’) se iniciou em 1993 e se estendeu até 2009 [...] Atualmente e desde que me desliguei da Ágora não possuo nenhuma atividade profissional em razão do período de ‘non compete’ acordado na alienação da Corretora para o Grupo Bradesco (grifou-se)

67. Nesse caso, o próprio diretor da corretora, ao ser questionado sobre os acusados neste processo, sobre as suas respectivas operações e sobre os trâmites das ordens BM&F na corretora, respondeu que exerceu o cargo de diretor da Ágora CTVM de 1993 a 2009, inclusive fazendo referência à posterior alienação de controle da acusada para o B.B.B., não tendo sido, em nenhum momento, sequer aventada a possibilidade de se tratar de outra pessoa jurídica.

68. Além disso, conforme consta dos autos, as fichas cadastrais dos clientes acusados no presente processo, bem como os contratos firmados entre eles e a corretora (fls. 354-370; 375-381) para fins de intermediação, custódia e subcustódia de compra e venda de valores mobiliários fazem referência explícita à Ágora CTVM e à inscrição no CNPJ nº 74.014.747/0001-35³⁰.

69. Outros documentos presentes nos autos corroboram a conclusão de que a Ágora CTVM era a responsável pelas operações, a saber, as ordens de compra e venda dos clientes (fls. 401-404), assim como as “*Regras e Parâmetros de Conduta e Atuação da Corretora Junto às Bolsas de Valores, Bolsas de Mercadorias e Futuros, ao Mercado e Clientes*” (“Regras e Parâmetros Ágora”, fls. 430-440), encaminhadas pela própria corretora em resposta ao Ofício/CVM/SPS/GPS-2/nº35/11 (fls. 421-422), todos em nome da Ágora CTVM.

70. No tocante às Regras e Parâmetros Ágora, impende ressaltar que o documento trata expressamente da Ágora CTVM sem qualquer menção à outra sociedade do grupo, fato que se figura especialmente importante dado que a acusação referente à Ágora CTVM permeia regras de atuação da corretora, especificamente em relação ao controle de registro das ordens. Além disso, tanto as Regras e Parâmetros Ágora quanto os registros de ordens constantes dos autos estão em nome da Ágora CTVM, não havendo qualquer referência a Senior Futuros.

71. Adicionalmente, como mencionado no relatório anexo a este voto, a Fapa começou a negociar na BM&F por meio da Spirit que, por não ser detentora de título de corretora de mercadorias e futuros da BM&F, repassou os negócios à Ágora CTVM de outubro de 2002 a setembro de 2003, conforme consta no contrato de intermediação, de custódia e subcustódia

³⁰ Conforme consulta à JUCESP, tanto a Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, como a Ágora Senior Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A tem o mesmo CNPJ e data de constituição (30.10.1997). A Ágora Senior Corretora de Mercadorias e Futuros Ltda. está inscrita em CNPJ distinto (03.375.855/0001-95) e foi constituída em 24.06.1999.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

celebrado entre as duas corretoras (fls. 345-350). Ainda que tal período não esteja sendo considerado para verificação da conduta da corretora, o documento corrobora o fato de que a pessoa jurídica que lidava com as questões ligadas ao mercado futuro da Fapa era a Ágora CTVM.

72. Portanto, os documentos que constam nos autos indicam que a Ágora CTVM era, à época, responsável tanto pela emissão, transmissão e especificação das ordens dos comitentes investigados no âmbito dessa corretora quanto pela governança das negociações, até porque, conforme afirmado pela própria defesa, tratava-se da “*mesma estrutura de compliance*”. Embora a acusada alegue que a sucessora da Senior Futuros seja a Ágora Participações Ltda.³¹, tal fato é indiferente para o caso dos autos, uma vez que as irregularidades foram cometidas no âmbito da Ágora CTVM.

73. Nesse contexto, tenho que o equívoco da Acusação foi ter citado o nome da “Ágora Sênior CM e Futuros Ltda.” no capítulo das responsabilidades constante do relatório de inquérito. No mesmo parágrafo, entretanto, foi indicado o nome da Ágora CTVM, sua inscrição no CNPJ e o endereço correspondente, além de a citação ter sido enviada em nome da Ágora CTVM, que compareceu regularmente aos autos.

74. Por fim, devo aduzir que no âmbito do PAS CVM nº 12/2013, julgado em 24.05.2016, que tinha por objeto a apuração de eventuais irregularidades no cumprimento das regras de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, no período compreendido entre janeiro de 2002 a dezembro de 2007, por parte das corretoras investigadas neste processo sancionador (PAS CVM nº 14/2010), o então diretor relator Gustavo Borba acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Ágora, pois entendeu que “*pelo cotejo das notas de corretagem com as tabelas presentes no relatório da Acusação, verifica-se que, de fato, conforme alega a Ágora CTVM, as operações citadas pela Acusação foram intermediadas pela Ágora CMF*”.

75. Com a *devida venia*, discordo do entendimento proferido naquela assentada e registro, nos termos acima, não ser essa a realidade constante dos autos deste processo. Diante de todo o conjunto probatório dos autos analisado ao longo desta seção, verifica-se que os elementos apresentados são capazes de demonstrar que a Ágora CTVM era a pessoa jurídica responsável pelas ordens dos comitentes investigados.

76. Por todo o exposto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva da Ágora CTVM.

III. MÉRITO

III.1. PRÁTICA NÃO EQUITATIVA (OPERAÇÕES COM SEGUROS)

77. Este processo tem por objeto analisar o uso de práticas não equitativas por parte de certos comitentes em prejuízo da Fapa, conforme vedado pelo item I da Instrução CVM nº 08/79,

³¹ Conforme Protocolo e Justificação de Incorporação juntado pela defesa (fls. 6251).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

no tipo específico descrito no item II, letra “d”³². Dentre os possíveis arranjos que configuram o uso de práticas não equitativas estão as “operações com seguros”, em que determinados investidores, frequentemente entidades de previdência complementar, são utilizados como “seguradores”, assumindo o risco de operações realizadas no mercado de valores mobiliários.

78. Na outra ponta, na qualidade de beneficiários, figuram comitentes que, após verificarem o resultado que as operações no mercado futuro gerariam a partir da ponta do negócio já executada, têm seus ganhos potencializados a partir do direcionamento das ordens, criando um claro desequilíbrio entre os participantes envolvidos, exatamente nos termos da conduta vedada pela alínea “d” do item II, da Instrução CVM nº 8/79.

79. O ponto de partida para a investigação de casos que tais, portanto, se dá com a identificação desse desequilíbrio entre participantes com características comparáveis, chamando a atenção situações em que, em um dado período, dentre diversos comitentes clientes de um mesmo intermediário, alguns obtêm lucros sistemáticos e percentual de acerto excepcional em operações *day-trade*, enquanto outros, os “seguradores”, apresentam prejuízos sucessivos.

80. Como bem destacado pelo então Dir. Relator Gustavo Borba ao analisar ilícito similar em que restou comprovado o direcionamento artificial de negócios com contratos futuros em detrimento da carteira própria da Prece – Previdência Complementar³³, a caracterização da prática não equitativa requer a identificação dos indícios que, conjuntamente analisados, demonstrem que os ganhos auferidos foram derivados de arranjos intencionais. Vale a transcrição de um excerto do citado voto:

O grande desafio enfrentado pela Acusação seria a demonstração de que os ganhos auferidos por determinados comitentes deram-se à custa dos Fundos, aos quais foram especificados os negócios que resultaram em “ajustes do dia” negativos. Daí decorre uma das dificuldades enfrentadas na apuração de responsabilidades no âmbito de tais operações. Isso porque, a princípio, estamos diante de operações regulares, executadas a mercado, isto é, operações em que as partes supostamente envolvidas no ilícito não são contrapartes e, por conseguinte, não há uma estrita correlação entre os ganhos auferidos por alguns dos comitentes e os prejuízos suportados pelos Fundos exclusivos, ou mesmo, entre os volumes negociados. (grifou-se)

81. Nesse sentido, aproveito para rechaçar o argumento suscitado pela SLW e seu diretor responsável no sentido de que somente seria possível afirmar que houve ganhos em detrimento da Fapa diante da demonstração “*de que as exatas posições vendidas em IND assumidas pela*

³² I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não equitativas.

II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como:

(...)

d) prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, aquela de que resulte, direta ou indiretamente, efetiva ou potencialmente, um tratamento para qualquer das partes, em negociações com valores mobiliários, que a coloque em uma indevida posição de desequilíbrio ou desigualdade em face dos demais participantes da operação.

³³ PAS CVM nº 06/2012, Dir. Relator Gustavo Borba, julgado em 20.08.2018.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Fundação deveriam corresponder exatamente a posições compradas de alguns comitentes” e de que não teria sido demonstrada a correlação entre volumes financeiros e número de contratos operados pela Fundação e pelos comitentes (fls. 7004).

82. Esse argumento não merece prosperar, pois, conforme precedente acima citado e outros em que o Colegiado já teve oportunidade de se manifestar sobre esse ponto³⁴, o *modus operandi* do ilícito de prática não equitativa consubstanciada na operação com seguro, como é o caso dos autos, consiste na realização de negócios contra o mercado, não sendo imprescindível que haja, para configuração da irregularidade, negócios nas duas pontas para o comitente beneficiário e para o prejudicado, atuando como contrapartes diretas. Pode haver, inclusive, dias em que o segurador nem atue naquele mercado, seja porque o andamento do mercado tenha gerado bons resultados que não exijam o acionamento do “segurador” ou, até mesmo a situação inversa, um pregão em que o mercado não tenha andado bem e que não tenha havido negócios lucrativos para distribuir aos beneficiários.

83. Com efeito, é possível que haja dias em que a Fapa tenha negociado sem a participação dos demais comitentes e ainda assim exista a irregularidade, ao contrário do que alegam alguns acusados. É que, conforme objetivamente demonstrado pela Acusação, a forma como os preços evoluem em determinado dia pode inviabilizar a atuação conjunta, resultando, de todo modo, em prejuízo para a Fundação (fls. 5245-5246).

84. Para exemplificar essa situação, a Acusação analisou algumas operações, sendo válido citar as negociações realizadas em 02.02.2006 de contratos com vencimento para o mês de fevereiro de 2006, chamando atenção para o fato de que a ordem da Fapa é aberta posteriormente à execução de quase todos os negócios (fls. 5246-5247).

Tabela 25 - Operações do dia 02.02.06 (série FEV6)

LINHA	NOME DO INVESTIDOR	HORA ORDEM	HORA NEGÓCIO	Nº NEGÓCIO	HORA ESPECIFICAÇÃO	TIPO	QTDE. CONTRATOS	COTAÇÃO NEGOCIO	AJUSTE DO DIA
(1)	FAPA	13h43	12h12	4977-7	13h53	C	5	38.430,00	(15.930,00)
(2)	FAPA	13h43	13h01	7075-0	16h20	C	5	38.360,00	(14.880,00)
(3)	FAPA	13h43	13h31	7984-6	16h20	C	5	38.290,00	(13.830,00)
(4)	FAPA	13h43	13h31	7994-3	16h20	C	5	38.250,00	(13.230,00)
(5)	FAPA	13h43	13h31	8014-3	16h20	C	5	38.180,00	(12.180,00)
(6)	FAPA	13h43	13h48	8554-4	16h20	C	5	38.170,00	(12.030,00)
(7)	FAPA	13h43	15h22	11302-5	16h21	C	5	37.900,00	(7.980,00)
(8)	FAPA	13h43	15h22	11309-2	16h21	C	5	37.840,00	(7.080,00)

³⁴ A título exemplificativo, no voto proferido pelo então Dir. Otavio Yazbek no PAS CVM nº 13/05 em 25.06.2012, foi ressaltado que “[o]s indícios de irregularidade, nesses casos, começam a aparecer quando se identifica que, operando em um mesmo intermediário, determinados clientes ou grupos de clientes concentram, sistematicamente, resultados bem melhores do que outros nos primeiros ajustes diários de suas operações. E daí decorre outra dificuldade para a investigação das irregularidades em casos como este: as operações onde se vislumbra irregularidade nem mesmo têm, como contrapartes, os beneficiados e os prejudicados. Não é o fechamento do negócio que é direcionado. Assim, nesse tipo de esquema, os participantes beneficiados e prejudicados mantêm, entre si, apenas uma relação indireta, na medida em que é aquela massa de operações existente no intermediário ao término do pregão que será distribuída entre um conjunto de clientes que os engloba”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

85. Acerca das operações da Fapa realizadas em 02.02.2006 descritas na tabela acima, a Acusação fez a seguinte análise:

178. Já no dia 02.02.06 (Tabela 25), há uma ordem de compra da Fapa aberta às 13h43, posterior, portanto, a mais da metade dos negócios que mais tarde lhe seriam especificados. Note-se a tendência baixista ao longo das cotações do dia em análise, o que, tal como no exemplo anterior, não permitiu o fechamento de um *day trade* positivo mediante uma venda de contratos ainda dentro daquelas janelas de especificação. Nesse caso, mesmo a especificação do melhor dentre todos estes negócios a qualquer um dos comitentes envolvidos poderia ter um resultado final potencialmente negativo caso não houvesse a posterior reversão da tendência de preços até o final do pregão. Com todos os oito negócios lhe sendo especificados próximo aos horários limite de fechamento da segunda (14h00) e terceira (16h30) janelas, a fundação sofreu, nesse dia, severos prejuízos em Ajustes do Dia, no montante de R\$ 97.140,00.

86. Nesse contexto, após um filtro inicial com base nos ganhos e perdas atípicos, um dos principais parâmetros utilizados para aferir a existência de direcionamento artificial nas ordens é a taxa de sucesso das operações dos comitentes investigados, que, como detalhado no relatório anexo a este voto, calcula o percentual de pregões em que as operações de um determinado comitente obtiveram Ajustes do Dia positivos em relação ao total de pregões em que aquele comitente esteve presente em um dado período.

87. Outro indicador pensado pela Acusação e utilizado no caso do presente processo é a taxa de sucesso financeiro, que compara os ajustes positivos com o total modular de ajustes ocorridos, permitindo uma fácil visualização do total de ganhos em reais derivados de Ajustes do Dia descontados os valores pagos. Com esse cálculo, buscou-se mitigar a ação de alguns operadores que, com o objetivo de não apresentarem altas taxas de sucesso, chamando, assim, a atenção do regulador, incorrem em pequenos prejuízos em determinados pregões (ou até zeram suas posições), sendo essas perdas ínfimas perto dos ganhos auferidos.

88. Abro parênteses para esclarecer que a opção da Acusação de examinar o resultado das operações a partir dos Ajustes do Dia não é aleatória ou indevida, conforme ressaltado pelo Diretor Carlos Rebello no âmbito do voto proferido no PAS CVM 21/2010, julgado em 15.10.2019, cujo teor reproduzo a seguir:

83. De início, aproveito para esclarecer que não é aleatória a opção da Acusação de examinar o resultado das operações a partir dos ajustes do dia, como querem fazer crer alguns acusados. Tal escolha se deve ao fato de que as práticas irregulares anteriormente descritas neste voto eram realizadas ao longo de cada pregão e envolviam a distribuição entre os clientes da CSCM de operações com cotações mais ou menos favoráveis em relação ao preço de fechamento.

84. Por essa razão, mesmo quanto aos investidores que não realizavam *day trades*, tal como os fundos envolvidos no presente processo, utilizou-se como parâmetro o resultado obtido nos ajustes do dia, visto que o objetivo era



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

analisar o desempenho dos negócios a eles atribuídos em relação à cotação média daquele pregão.

85. Assim, a obtenção de recorrentes ajustes do dia negativos – como se verificou em relação a determinados comitentes – nada tem a ver com estratégias de médio ou longo prazo, refletindo, na realidade, a realização de negócios por preços constantemente desfavoráveis quando comparados à cotação de fechamento. Nestes casos, o que se verifica são sucessivos equívocos no *market timing* do investimento, isto é, nas decisões quanto ao momento de entrada e saída das posições.

86. Nada obstante, já se reconheceu em precedente do Colegiado [PAS CVM 06/2012, Rel. Dir. Gustavo Borba, julgado em 20.8.2018] que em operações com seguro, é muito comum a realização de *day trades* “por conferirem ao comitente beneficiário a certeza de lucro, uma vez que já se conhece o comportamento do mercado ao longo do dia, ao passo que o carregamento da posição poderia colocar em risco o sucesso da operação”.

89. Voltando aos parâmetros usados pela Acusação, ressalta-se que altos percentuais da taxa de sucesso financeiro e/ou taxa de sucesso constituem forte indício de que aquelas operações estariam sendo direcionadas para privilegiar uns em detrimentos de outros, especialmente levando em consideração que se trata de um mercado altamente arriscado e, por consequência, ainda que maiores riscos possam gerar maiores retornos, há, igualmente, elevadas chances de grandes perdas.

90. Com efeito, ainda que o investidor seja experiente e esteja acostumado a lidar com esse tipo de mercado, que faça uso de gráficos e estudos e utilize estratégias avançadas de investimento e ferramenta de *stop loss*, táticas citadas por alguns acusados para justificar retornos improváveis, é de se esperar, como citado, que em um mercado dessa natureza, com tamanha volatilidade, haja alguma alternância entre resultados positivos e negativos. Tampouco se mostra plausível atribuir os resultados extraordinários a fatores externos como, por exemplo, crescimento do mercado do dólar, pois ainda que, em tese, qualquer elemento exógeno fosse capaz de produzir tamanho sucesso, isso aplicar-se-ia a todos aqueles que operaram nesse momento de fortúnio, o que claramente não se verifica.

91. Sobre o assunto, no julgamento do PAS CVM nº 21/2006³⁵, a ex-Diretora Ana Novaes estabeleceu um importante precedente, tendo feito considerações relevantes sobre o estudo das probabilidades em casos envolvendo práticas não equitativas, sobretudo com relação à possibilidade de ganhos repetidos e frequentes em vários pregões obtidos por certos investidores serem de fato aleatórios, e não fruto de um arranjo intencional.

92. No referido julgado, a então diretora desenvolveu fórmula a fim de calcular a probabilidade da frequência de ganho de cada um dos comitentes, utilizada neste processo, tendo feito as seguintes ponderações:

³⁵ PAS CVM 21/2006, Rel. Dir. Ana Novaes, julgado em 07.08.2012. A metodologia foi utilizada em outros processos, tais como o PAS CVM nº 05/2008, Rel. Dir. Ana Novaes, julgado em 12.12.2012, o PAS CVM nº 04/2010, Rel. Dir. Ana Novaes, julgado em 23.09.2014, o PAS CVM nº 01/2010, Rel. Dir. Roberto Tadeu, julgado em 08.07.2013; o PAS CVM SP2007/139, Rel. Dir. Ana Novaes, julgado em 30.07.2013.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

5. Em relação à primeira indagação, quando se compra, em um determinado pregão, uma ação líquida ou o índice futuro de ações, a probabilidade de fechar este MESMO dia com ganho ou perda é de praticamente 50%. Esta probabilidade é semelhante ao lançamento de uma moeda resultar em cara ou coroa. Se assim não fosse, seria possível obter lucros certos no mercado de ações, o que, como se sabe, não é o caso, nem mesmo para as instituições financeiras. Devemos lembrar que os investidores aqui investigados são pessoas físicas, sem maiores acessos a informações sobre o mercado de renda variável. Esses investidores não tinham, por exemplo, um time de analistas para fornecer dados sobre oportunidades para arbitragem e/ou distorções de preços no mercado. Além disso, o futuro do índice Bovespa é extremamente líquido, o que limita ganhos com operações de arbitragem.

93. No caso concreto, a Acusação elaborou, para cada acusado, uma tabela em que são analisadas as taxas de sucesso e de sucesso financeiro com base em todas as operações *day trade* em IND por ano, sendo, ao final, calculadas as taxas médias para o total de pregões durante todo o período em que aquele determinado comitente tenha operado, conforme pode ser verificado na tabela abaixo, reproduzida a título exemplificativo (fls. 5275).

Tabela 1 - Resumo das Operações em IND – Elton Ughini

ANO	OPERAÇÕES DAY TRADE			AJUSTES DO DIA (R\$)			TAXA DE SUCESSO FINANCEIRO
	Nº DIAS	Nº SUCESSOS	TAXA DE SUCESSO	TOTAL RECEBIDO	TOTAL PAGO	TOTAL POR ANO	
2004	15	15	100%	150.075,00	0,00	150.075,00	100%
2005	2	2	100%	80.850,00	0,00	80.850,00	100%
2006	4	4	100%	213.150,00	0,00	213.150,00	100%
Total:	21	21	100%	444.075,00	0,00	444.075,00	100%

94. Deste modo, não se sustenta o argumento trazido por alguns acusados no sentido de que a Acusação identificou ganhos acima da média a partir de restrita amostragem de operações, uma vez que para calcular as taxas de sucesso e sucesso financeiro, foram consideradas todas as operações *day trade* em IND dos acusados.

95. De fato, não foram consideradas as operações realizadas em outros mercados, até porque não há razão lógica para tal. A investigação se iniciou a partir da constatação de que a Fapa incorreu em grandes prejuízos em Ajustes do Dia ao operar no mercado futuro de índice. Desse modo, a linha investigativa consistiu em identificar quem seriam as pessoas que estariam lucrando nesse mesmo mercado às custas da fundação, tendo sido verificadas, portanto, as operações dos comitentes que apresentaram grandes lucros nesse mesmo mercado no mesmo período.

96. Ainda que se argumentasse que a análise de toda a carteira dos acusados seria importante para comprovar que as operações no mercado futuro eram, na verdade, parte de uma estratégia maior, como, por exemplo, fazer *hedge* para proteção da posição à vista, verifica-se que, assim como foi identificado com relação às operações da Fapa, não havia um padrão observável nas operações dos acusados. Dentro de um mesmo pregão, era recorrente o uso de compras e vendas, independentemente da direção do mercado, a demonstrar que a estratégia era, na verdade,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

lançar os dois tipos de operação e, ao final do dia, havendo resultados positivos, direcioná-los aos beneficiários.

97. Com efeito, ainda que elevadas taxas de sucesso e/ou de sucesso financeiro constituam sólidos indícios de um direcionamento artificial de ordens, conforme asseverado em outros julgados³⁶, esses indicativos serão analisados em conjunto com outros elementos de modo a verificar se os indícios presentes são suficientes para fundamentar uma acusação e, posteriormente, uma eventual condenação.

98. A chamada prova indiciária, acerca da qual já tive oportunidade de me manifestar em algumas ocasiões, equivale aos demais meios de prova, conforme estabelecido no art. 239 do Código de Processo Penal, sendo sua utilização, muito comum em casos de *insider trading* e também nas hipóteses de operações com seguros, como é o caso dos autos.

99. Neste sentido, a possibilidade de sua utilização já foi abordada pelo STF nos autos da Ação Penal nº 470, citando expressamente os casos de *insider trading*, assim como em precedentes desta Autarquia, nos quais se destacou que o sistema jurídico brasileiro não estabeleceu uma hierarquia dos meios de prova, tendo todas elas o mesmo valor, mesmo as indiciárias, desde que representada por indícios múltiplos, veementes e convergentes, que permitam uma conclusão segura acerca do fato a ser provado, requerendo-se, portanto, um “conjunto de indícios sérios, consistentes e convergentes”³⁷.

100. Vê-se, portanto, como perfeitamente válido o uso da prova indiciária para comprovar as irregularidades aqui analisadas, não sendo necessário e tampouco correto falar em “provar um indício”, como alegado por um dos acusados, já que o que se pretende provar é a ocorrência do ilícito.

101. Voltando às operações com seguros, a análise dos precedentes do Colegiado da CVM acerca da matéria demonstra que não há um conjunto de elementos pré-definidos que deverão necessariamente estar presentes para caracterizar a ocorrência de operações com seguro³⁸, variando conforme as peculiaridades do caso concreto. Assim, rebato o argumento suscitado quanto à ausência de comprovação de dois elementos “fundamentais”, a saber, atuação dos investidores e da Fundação pelo mesmo intermediário durante um mesmo período e a existência de vínculos entre o investidor, o gestor dos fundos/fundações e os intermediários.

³⁶ Por exemplo, PAS CVM nº 06/2012, j. em 20.08.2018.

³⁷ Nos termos do voto do Diretor Otavio Yazbek, proferido no julgamento do PAS 13/2009, j. em 13.12.2011.

³⁸ Nesse sentido, no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM nº 21/06, j. em 07.08.2012, a Diretora Relatora Ana Novaes esclareceu que “a atuação de cada acusado, em cada situação apresentada, deve ser avaliada autonomamente, de acordo com as peculiaridades das provas e indícios que lhes afetam – somadas, é claro, àquilo que é exposto nas defesas. Além disso, mais do que parâmetros pré-definidos, este Colegiado já consolidou reiteradas vezes ‘o entendimento de que a presença de indícios variados e convergentes é suficiente para a formulação de uma peça acusatória e, eventualmente, de uma condenação’ (outra passagem do voto do diretor Otávio Yazbek para o caso ‘Prece’)” (grifo nosso). No mesmo sentido, PAS CVM nº 06/2012, j. 20.08.2008.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

102. A atuação dos acusados foi analisada separadamente por corretora, sendo os beneficiários comitentes que operavam pelas corretoras SLW, Ágora ou Novinvest, que também eram utilizadas pela Fapa, a investidora prejudicada. Além disso, a comprovação de vínculo entre o beneficiário do esquema, alguém relacionado à gestão dos comitentes prejudicados e alguém relacionado aos intermediários responsáveis pelas operações realizadas por ambas as pontas (comitentes beneficiados e comitentes prejudicados) não é um requisito imprescindível para a configuração do ilícito, já que muitas vezes essa prova não é viável e, ainda assim, estejam presentes outros elementos aptos a formar um conjunto robusto de indícios que demonstrem a atuação irregular dos acusados³⁹.

103. Por fim, quanto aos questionamentos feitos por alguns acusados com relação à utilização de análises amostrais, ressalto que tal metodologia foi utilizada no presente processo para selecionar algumas operações feitas pelos acusados para que se pudesse demonstrar, de forma detalhada, como as ordens eram registradas e especificadas de maneira irregular, ilustrando, assim, o passo a passo da metodologia utilizada para perpetrar o ilícito.

104. Considerando a grande quantidade de operações objeto deste processo, não vejo como a Acusação poderia ter agido diferente, sendo a prova por amostragem, nesses casos, amplamente aceita, conforme já assentado em precedentes desta casa⁴⁰.

105. Feitas essas considerações acerca do ilícito objeto do presente processo, passo à análise da materialidade delitiva e da atuação das corretoras envolvidas SLW, Novinvest e Ágora que, pela similaridade da conduta, acusação e argumentos de defesa, serão conjuntamente analisadas.

III.2. RESPONSABILIDADE DAS CORRETORAS

106. Feitas essas considerações acerca do ilícito administrativo, passo a analisar a responsabilidade das corretoras nas quais foram perpetrados os esquemas ilícitos, SLW, Novinvest e Ágora, e de seus respectivos diretores Pedro Weil, José Morales Jr. e Ricardo Stabile.

107. No âmbito da SLW, os parágrafos 139 a 196 da peça acusatória bem ilustram as irregularidades identificadas, cabendo destacar a ampla utilização de ordens abertas posteriormente a negócios já executados e o direcionamento, no momento da distribuição, dos melhores negócios a comitentes integrantes do esquema e dos piores à Fundação “seguradora”, permitindo aos beneficiários a obtenção de elevadíssimos lucros por meio de altas taxas de sucesso em suas operações *day trade*, como será detalhado nas seções a seguir, ao passo que a fundação

³⁹ Nessa linha, v. PAS CVM 13/2005, 21/2006 e 06/2012.

⁴⁰ Acerca da possibilidade de utilização de prova por amostragem, vale fazer alusão à decisão proferida, em 26/10/2012, nos autos do Processo Administrativo Sancionador (PAS) CVM nº 05/2008: “a jurisprudência também reconhece a legalidade da prova por amostragem, como é natural em casos como o presente em que são analisadas milhares de operações diariamente realizadas. Exigir a análise pormenorizada de todas as operações e reespecificações diretas e indiretas seria inviabilizar a atividade do Estado e a jurisprudência tem reconhecido, expressamente, a possibilidade de análises estatísticas e por amostras, inclusive em direito penal.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

sofria pesados prejuízos em seus Ajustes do Dia, que culminaram em perdas totais no valor de R\$13.412.570,00.

108. O fato de haver inconsistências entre os horários da abertura e execução de diversas ordens demonstra que a corretora era, no mínimo, bastante desorganizada e realizava suas operações sem o devido registro no sistema. Questionado sobre essa divergência de horário, o operador Marcelo Porto afirmou que *“nesse período havia um acúmulo muito grande de operações. Assim, poderia acontecer que a operação tenha sido executada sem que antes tivesse aberto a boleta”*.

109. Ainda que fosse possível haver atraso pontual na inclusão no sistema de algumas boletas de negociação, não é aceitável que a média dos negócios executados anteriormente à abertura das ordens seja de 59%, tendo sido identificados pela Acusação casos em que tal situação ocorreu em 100% das ordens (Marli Moreno), chegando a 70% no caso da Fapa⁴¹ (fls. 5240).

110. A fim de verificar se esse argumento apresentado por alguns investigados procedia, a Acusação cruzou os dados telefônicos referentes aos números que a Fapa utilizava para transmitir as ordens e os telefones das mesas de negociação da SLW que as recebia, e identificou, com base em uma análise por amostragem, casos em que as ligações da Fundação foram realizadas em horário posterior à execução do negócio, tendo encontrado, inclusive, pregões em que a Fapa negociou e sequer houve contato telefônico da Fundação com a corretora.

111. Evidente que tal análise, isoladamente considerada, não prova nada e que, como trazido por alguns acusados, poderiam ser encontradas razões hipotéticas para explicar o motivo de a Acusação ter identificado, ao escolher o mês de agosto de 2004 aleatoriamente, nos 13 pregões em que a Fapa atuou, em apenas três ligações da Fundação antes da execução das ordens. Entretanto, ao considerar todo o conjunto probatório coligido pela Acusação, esse é mais um indício a comprovar a conduta ilícita dos acusados.

112. Outra prova da falta de controle da SLW em relação às operações por ela intermediadas foi o fato de vários dos comitentes investigados terem ficado inúmeras vezes expostos, em posições compradas ou vendidas de IND, em valores elevados e incompatíveis com as situações financeiras declaradas em ficha cadastral, e sem possuírem saldo em sua conta corrente junto à corretora. À título de exemplo, houve dias em que o comitente Cesar Bonatto – com renda e patrimônio declarados em ficha cadastral nos valores de R\$3.000,00 e R\$272.000,00, respectivamente – ficou com posição comprada, em IND, em número de contratos cujo valor total era superior a R\$2,6 milhões⁴². Situações análogas são observadas, por exemplo, nas operações dos comitentes Antônio Lima, Euclides Bolini, Fernanda Endler, Ingo Krause, Luiz Ataranto, Marcelo Gagliardi e Olavo Diniz.

⁴¹ Percentuais calculados pela Acusação com base nos negócios cujas ordens foram entregues à CVM pela corretora, posto que há ordens anteriores a 2004 que a SLW alegou não mais possuir em seus registros.

⁴² Dia 30.10.2007, CD à fls. 2914; fls. 3942.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

113. Foram identificadas também irregularidades relativas ao favorecimento de pessoas ligadas à corretora por meio da especificação dos melhores negócios a pessoas vinculadas em detrimento da Fapa, infringindo diretamente o §2º do art. 8º da Instrução CVM nº 387/03⁴³ e as regras e parâmetros de atuação da própria SLW⁴⁴, segundo as quais na distribuição dos negócios, as ordens de pessoas não vinculadas à corretora deveriam ter prioridade em relação às de pessoas a ela vinculadas. Nesse sentido, foram as operações artificialmente distribuídas aos acusados Maurício Porto, Geraldo Pereira, Cristiane Coelho e Marcelo Porto, neste último caso ao realizar operações em nome de sua esposa à época, todas pessoas vinculadas à SLW e beneficiários das operações aqui tratadas.

114. Em defesa, SLW e Pedro Weil alegaram que não seria razoável exigir a detecção das irregularidades dada a irrelevância do volume operacional e financeiro das operações investigadas. Ainda que as operações da Fapa e dos comitentes investigados tivessem pouca representatividade em relação ao total operado na SLW, existem parâmetros mínimos de atuação da corretora a serem observados em todas as ordens, o que em nada se relaciona com os volumes totais negociados.

115. Nesse sentido, são previstos critérios mínimos a serem cumpridos pelas corretoras quanto ao registro das ordens, procedimentos para cancelamento e especificação, dentre outros, e cada corretora deve criar mecanismos efetivos para que falhas nessa cadeia de procedimentos sejam identificadas. No caso dos autos, diante de falhas e irregularidades consistentes, reiteradas e que se perpetraram ao longo de um período considerável, verifica-se, no mínimo, uma omissão por parte da SLW, da Novinvest e da Ágora, que falharam ao não detectar tais anormalidades.

116. Da mesma forma, na corretora Novinvest foram realizadas operações com distribuição artificial de ordens, de modo a beneficiar certos comitentes que obtiveram lucros acima da média com altas taxas de sucesso e de sucesso financeiro, ao passo em que a Fundação arcou com prejuízos da ordem de R\$8,3 milhões no período compreendido entre os anos de 2002 e 2008.

⁴³ “Art. 8º As corretoras poderão cumprir ordens para sua carteira própria ou para as carteiras de seus clientes, sendo-lhes facultado, mediante contrato específico, contratar outras corretoras para o seu cumprimento, observado o disposto nos arts. 9º e 12. (...)”

§2º Em caso de concorrência de ordens, a prioridade para cumprimento deve ser determinada por critério cronológico, sendo que as ordens de clientes que não sejam pessoas vinculadas à corretora devem sempre ter prioridade em relação às emitidas por pessoas que o sejam.

§3º Somente as ordens que sejam passíveis de cumprimento no momento da efetivação de um negócio, ou seja, aquelas cujo preço especificado pelo cliente for compatível com o preço de mercado, concorrerão em sua distribuição.”

⁴⁴ “10. DISTRIBUIÇÃO DOS NEGÓCIOS. Distribuição é o ato pelo qual a Corretora atribuirá a seus Clientes, no todo ou em parte, as operações por ela realizadas ou registradas nos diversos mercados. A Corretora fará a distribuição dos negócios realizados nas Bolsas por tipo de mercado, valor mobiliário/contrato e por lote padrão/fracionário, obedecidos os seguintes critérios: a) somente as ordens que sejam passíveis de execução no momento da efetivação de um negócio concorrerão em sua distribuição; b) as ordens de pessoas não vinculadas à Corretora terão prioridade em relação às ordens de pessoas a ela vinculadas. Observados os critérios mencionados nas letras anteriores, a numeração cronológica de recebimento da ordem determinará a prioridade para o atendimento de ordem emitida por conta do Cliente da mesma categoria, exceto a ordem monitorada, em que o Cliente interfere em tempo real.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

117. Além de irregularidades similares àquelas encontradas na SLW (registro das ordens posteriormente à execução, comitentes expostos a operações em valores superiores à situação financeira declarada e alocação dos melhores negócios a pessoas vinculadas), a Acusação identificou que no âmbito da Novinvest foram criadas maneiras distintas de se processar o ilícito, por meio de ordens aparentemente “normais” quanto ao seu trâmite, ou seja, que seguíam o encadeamento natural de uma ordem de negociação no mercado de índice futuro da BM&F (abertura, execução do respectivo negócio e posterior especificação).

118. Nas operações realizadas entre 2002 e parte de 2003, foi identificado esquema idêntico ao utilizado pelos operadores que perpetraram o esquema de “operações com seguro” no âmbito da corretora SLW, “metodologia” que tornou mais evidente as irregularidades cometidas, principalmente considerando que, devido à impossibilidade de a Fapa realizar *day trades*, a existência de duplicidade de ordens da Fundação deixa evidente a incoerência da estratégia utilizada.

119. A partir do final do ano de 2003, aqueles que promoviam tais operações na Novinvest fizeram a primeira alteração em seu *modus operandi*, utilizando-se de um novo processo, de tal forma que as ordens de negociação da Fundação passaram a ser, em sua grande maioria, abertas anteriormente aos negócios que lhe seriam posteriormente especificados. Assim, logo pela manhã, eram abertas ordens de negociação opostas, de compra e de venda, em nome da Fapa.

120. Após a realização dos negócios do dia, e em função da maneira como estes seriam distribuídos aos comitentes beneficiados, uma das ordens da Fapa (ou, em determinadas ocasiões, até mesmo ambas) era cancelada, e a ordem remanescente recebia os negócios “ruins” daquele dia. Assim, os efeitos desse cancelamento supriam a necessidade de abertura de uma ordem posterior, pois no lugar desta, para efetivação do “seguro”, entrava a ordem subsistente.

121. Posteriormente, foi identificada uma nova mudança de procedimento daqueles que conduziam o esquema, verificada em todas as ordens não executadas da Fundação a partir de junho de 2004. Tais ordens, não sendo nem executadas nem canceladas, permaneciam em uma espécie de “limbo” dentro dos sistemas da Novinvest, e não constavam dos relatórios de cancelamento de ordens emitidos. Isso representou mais uma forma de tentar encobrir as irregularidades, e que só foi detectada mediante a análise, dia por dia, dos relatórios de abertura de ordens emitidos pela corretora Novinvest pela Acusação (CDs às fls. 604, 2137 e 3097).

122. A título de exemplo, foi identificado esse padrão de abertura de ordens antes da execução do negócio nas operações realizadas em 01.06.2004, analisadas na tabela 71 da peça acusatória (fls. 5290). Entretanto, nesse caso específico (e em outros que foram apresentados pela Acusação) o operador Renato Lima foi extremamente descuidado e abriu as ordens por ele emitidas e as emitidas pela Fapa concomitantemente às 09h18:

Tabela 2 - Operações do dia 01.06.04 na Novinvest (série JUN4)

LINHA	NOME DO INVESTIDOR	HORA ORDEM	HORA NEGÓCIO	Nº NEGÓCIO	HORA ESPECIFICAÇÃO	TIP O	QTDE. CONTRATOS	COTAÇÃO NEGOCIO	AJUSTE DO DIA
-------	--------------------	---------------	-----------------	---------------	-----------------------	----------	--------------------	--------------------	------------------



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

(1)	RENATO LIMA	9h18	11h13	4659-7	12h03	V	5	19.560,00	360,00
(2)	RENATO LIMA	9h18	11h49	6546-0	13h03	V	5	19.390,00	(2.190,00)
(3)	RENATO LIMA	9h18	11h49	6549-4	13h03	C	5	19.380,00	2.340,00
(4)	RENATO LIMA	9h18	11h49	6551-6	13h03	V	5	19.360,00	(2.640,00)
(5)	RENATO LIMA	9h18	11h51	6659-8	12h03	C	5	19.570,00	(510,00)
(6)	RENATO LIMA	9h18	11h51	6665-2	13h03	V	5	19.390,00	(2.190,00)
(7)	RENATO LIMA	9h18	11h56	6865-5	13h03	C	5	19.410,00	1.890,00
(8)	RENATO LIMA	9h18	11h58	6997-0	13h03	C	5	19.370,00	2.490,00
(9)	RENATO LIMA	9h18	12h03	7308-0	13h03	V	5	19.390,00	(2.190,00)
(10)	RENATO LIMA	9h18	13h05	10723-5	15h00	C	5	19.340,00	2.940,00
(11)	FAPA	9h18	16h18	15836-0	17h32	V	5	19.400,00	(2.040,00)
(12)	RENATO LIMA	9h18	16h18	15833-6	17h32	C	5	19.380,00	2.340,00
(13)	FAPA	9h18	16h26	15977-4	17h32	V	5	19.380,00	(2.340,00)
(14)	RENATO LIMA	9h18	16h27	15996-0	17h32	C	10	19.420,00	3.480,00
(15)	FAPA	9h18	16h31	16047-0	17h32	V	5	19.390,00	(2.190,00)
(16)	FAPA	9h18	16h31	16051-9	17h32	V	5	19.380,00	(2.340,00)
(17)	RENATO LIMA	9h18	17h03	16559-6	17h32	V	5	19.580,00	660,00
(18)	RENATO LIMA	9h18	17h06	16578-2	17h32	V	5	19.580,00	660,00
(19)	RENATO LIMA	9h18	17h09	16605-3	17h32	V	5	19.580,00	660,00

123. Vê-se, nesse exemplo, que entre a primeira e a terceira janelas de especificação (linhas 1 a 10), foi possível que Renato Lima fechasse *day trade* parcial, com pequeno lucro, sem que houvesse até este momento nenhum negócio excedente.

124. Nas especificações realizadas às 17h32, no entanto, após serem especificadas a Renato as vendas de linhas 17 a 19 (todas ao preço de R\$19.580,00), e este ter concluído o seu *day trade* com lucro final de R\$8.100,00, remanesceram quatro negócios de venda de contratos a preços desfavoráveis, entre R\$19.380,00 e R\$19.400,00 (linhas 11, 13, 15 e 16). Assim, estes foram especificados à ordem de venda que havia sido aberta em nome da Fapa, às 09h18, enquanto a ordem de compra, simultaneamente aberta, foi abandonada, sem execução ou cancelamento.

125. Já no ano de 2005, foi verificada outra modificação do *modus operandi* dos operadores do esquema, em que as ordens da Fundação eram abertas com a quantidade de contratos igual a zero. Posteriormente, ao se identificar a necessidade de utilização da ordem aberta em nome desta, alterava-se a quantidade de contratos, adequando-a ao número necessário para englobar todos os negócios remanescentes. Isso foi verificado pela mera visualização do documento “Relatório de Alteração em Ordens – BM&F”, fornecido pela Novinvest (fls. 5136-5142), em paralelo às ordens de negociação da Fapa (CD à fls. 3097), em que constam os horários originais de abertura das ordens.

126. Por fim, na Ágora, corretora na qual a Fapa operou, via Spirit, entre 16.10.2002 e 23.09.2003 e, diretamente, de 09.09.2003 a 10.11.2005, foram igualmente identificadas taxas incomuns de sucesso, sendo que dos cinco comitentes beneficiários investigados que participaram de um total de 169 pregões, quatro alcançaram sucesso de 100% e um atingiu 95%. Foram 168



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

pregões bem-sucedidos com taxa média de sucesso financeiro desse comitentes de 100%, pois no único pregão perdedor José Everaldo pagou R\$3.900,00, valor insignificante perto dos lucros de R\$1.171.650,00 auferidos por esses investidores. Destaca-se que, na outra ponta, a Fapa, praticamente só tinha prejuízo (aproximadamente R\$1,9 milhões).

127. Nesse ponto, assiste razão à Acusação ao afirmar que a existência concomitante de aplicadores tão competentes e um investidor tão inábil quanto a Fapa revela que as condições de mercado na Ágora não eram normais, sendo somente justificável diante da existência de um esquema de distribuição irregular no âmbito da corretora, a exemplo do que ocorreu na SLW e na Novinvest.

128. Assim como na SLW, na Ágora também foi identificado um elevado percentual de ordens abertas anteriormente à abertura dos negócios, tendo sido verificada tal situação em 93% das ordens⁴⁵, e, em alguns casos específicos, todas as ordens foram abertas posteriormente à execução (M.C.S., esposa de Fabiano Mattos). No caso da Fapa, 86% dos negócios foram executados anteriormente à abertura das respectivas ordens.

129. Questionado acerca destas inconsistências, o operador Fabiano Mattos, de maneira curiosa, informou em seu depoimento (fl. 4782-4787) que “*não há como registrar uma ordem posteriormente à sua execução*”.

130. Assim como no caso da SLW, foi feito um cruzamento das ligações da Fapa para a corretora e, de forma semelhante, foram encontradas reiteradas divergências entre os horários das ligações, bem como ordens de negociação abertas e negócios sendo especificados em nome da fundação em dias em que sequer houve um contato telefônico desta com a corretora.

131. Outra irregularidade identificada foi o registro de ordens como sendo “administradas discricionárias” após 19.03.2004. Ordem discricionária é aquela dada por administrador de carteira ou por quem represente mais de um cliente, cabendo ao emitente estabelecer as condições em que a ordem deve ser executada; no prazo estabelecido pela BM&F, este indica os nomes dos comitentes a serem especificados para os negócios realizados (Regras e Parâmetros Ágora, fls. 431). Todavia, os comitentes supracitados não eram administradores de carteira e tampouco representavam mais de um cliente.

132. Esse fato não denota uma decisão de natureza negocial de cada um dos comitentes, mas tão somente que as ordens de negociação eram registradas de forma pouco criteriosa, facilitando assim operações irregulares. Além disso, verifica-se nesta corretora uma repetição da metodologia apontada nas demais corretoras, incluindo (i) o fato de vários dos comitentes investigados terem ficado inúmeras vezes expostos em posições em IND em valores elevados e incompatíveis com suas situações financeiras e sem saldo em conta corrente junto à corretora; (ii) especificação dos melhores negócios a pessoas ligadas, no caso Fabiano Mattos, que operou em

⁴⁵ Média dos percentuais de negócios executados anteriormente à abertura das ordens dos comitentes (tabela 92 às fls. 5311).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

nome da sua esposa à época, contrariando tanto a Instrução CVM nº 387/03 quanto o item 7 das Regras e Parâmetros de Atuação Ágora (fls. 428), segundo as quais na distribuição dos negócios, as ordens de pessoas não vinculadas à corretora deveriam ser prioritárias em relação às de pessoas a ela vinculadas.

133. Acerca da exposição sem nenhum tipo de cobertura ou oferecimento de garantia, a Ágora declarou que *“a avaliação de risco no mercado futuro não era feita sobre o valor do contrato, mas sim sobre uma possível variação.”* Assim, *“não seria possível exigir do cliente garantias sobre o valor de cada contrato”* (fls. 5098).

134. O argumento carece de lógica econômica, pois pequenas variações, que são comuns neste mercado, podem gerar grandes exposições. No caso citado no relatório de inquérito (fls. 5311-5312), o comitente, com renda e patrimônio declarados em ficha cadastral de R\$2.600,00 e R\$36.000,00, respectivamente, ficou com posição comprada, em IND, em número de contratos cujo valor total era superior a R\$ 2 milhões, sendo que uma pequena variação de 2% já causaria um ajuste na ordem de R\$40 mil, valor que, de acordo com os dados de sua ficha cadastral, esse investidor não poderia arcar.

135. Quanto à operacionalização do esquema dentro da corretora, foram identificados padrões bem semelhantes aos citados nas corretoras precedentes e, para evitar uma repetição, faço referência aos procedimentos citados quando da análise da SLW e da Novinvest.

136. Outro ponto citado pela Acusação é que uma auditoria realizada pela BM&F em 13.07.2007 constatou que *“procedimentos de controle identificados na Mesa de Operações foram considerados ineficazes, inexistentes e/ou em desacordo com as Regras e Parâmetros de Atuação da Corretora e demais normas e regulamentos do mercado”*, conforme descrito sucintamente a seguir (fls. 1874-1878):

- a) o horário indicado no formulário de registro de ordens correspondia ao de registro do negócio nos sistemas da BM&F, que podia acontecer até 15 minutos após o fechamento do negócio no pregão viva-voz, e não ao de efetivo recebimento da ordem transmitida pelo cliente;
- b) foram identificadas falhas na seriação cronológica das ordens de operações. Em pelo menos 2.781 ordens registradas pela corretora no período entre 22.01 e 23.03.2007, a ordem subsequente da série estava registrada com horário anterior ao atribuído à ordem precedente;
- c) havia ordens sem identificação do transmissor;
- d) havia divergências entre horários de execução e registro da ordem. Por exemplo, a ordem 271.335, registrada às 10h49, com o primeiro negócio realizado em seu atendimento às 10h26; a ordem 277.348, registrada às 15h50, com o primeiro negócio executado em seu atendimento às 15h33.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

137. Ainda que tal auditoria tenha sido realizada em período posterior àquele no qual as operações irregulares analisadas neste processo ocorreram, tal fato, além de ratificar as constatações de que na Ágora não havia o cadastramento, no sistema, de cada passo de tramitação da ordem *pari passu* com a ocorrência de cada evento, situação que facilitava sobremaneira a distribuição “artificial” dos negócios por parte do assessor, evidencia também que quase dois anos após a data em que a Fapa deixou de operar pela Ágora, o ambiente confuso e desorganizado permanecia.

138. Portanto, não se tratava de uma simples adaptação a uma “mudança de paradigma” como quis fazer crer a defesa de Ricardo Stabile, mas sim, no mínimo, de uma corretora com total ausência de controles efetivos e diligência por parte de seus dirigentes que não se atentaram para o que ocorria dentro da corretora.

139. Com efeito, a Instrução CVM nº 387/03 entrou em vigor em 28.04.2003, tendo sido concedido prazo de 60 dias para que as corretoras elaborassem as regras previstas no art. 6º e se adaptassem às disposições contidas na referida instrução. A Fapa operou por intermédio da Ágora até 10.11.2005, dois anos após o prazo concedido pela norma, tendo sido detectadas diversas irregularidades ainda em 2007.

140. Assim, não assiste nenhuma razão à acusada ao sustentar que “*no início das operações de que cuida este processo, a Instrução CVM nº 387/03 sequer estava em vigor*” e que não se poderia “*exigi[r] de um administrador, com relação aos idos de 2002 a 2005, a implementação de padrões e rotinas de controle compatíveis com ‘os atuais standards do mercado’*”, especialmente considerando que há provas que ainda em 2007 a corretora não dispunha de controles adequados.

141. Especificamente no que se refere aos deveres de diligência impostos aos administradores, concordo com a defesa ao citar que tal dever impõe aos administradores um padrão de conduta, um *standard*, de caráter eminentemente protetivo e, por consequência, não se afiguraria razoável exigir o acompanhamento detalhado de todas as atividades da instituição.

142. Entretanto, o que se vê neste processo, por parte das três corretoras, é um completo descaso de seus administradores que deixaram de verificar irregularidades facilmente detectáveis se, de fato, houvesse qualquer tipo de controle dos sistemas de registro e especificação das ordens. Como asseverado em precedente⁴⁶ desta Comissão, “*não se exige que o responsável tenha conhecimento detalhado de cada operação efetuada pela corretora, mas que ele tenha rotinas de controle que permitam detectar irregularidades recorrentes*”, o que efetivamente não ocorreu.

143. Claramente não se trata de uma “*falha pontual e isolada*”, como citado pela defesa, sendo difícil crer que os diretores responsáveis dispensem a seus próprios negócios o mesmo

⁴⁶ PAS CVM nº 01/2006, j. em 01.07.2008, Dir. Rel. Marcos Pinto.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

cuidado e diligência empregados no exercício de suas atividades junto à SLW, à Novinvest e à Ágora.

144. Ainda que a defesa de Ricardo Stabile alegue que o acusado, quando à frente da Ágora no tocante ao cumprimento das disposições da Instrução CVM nº 387/03, tenha implementado diversos projetos e aperfeiçoamentos relacionados à área de *compliance* da corretora, não foram apresentadas evidências que comprovassem as melhorias apontadas, a data exata das medidas adotadas e tampouco a relação direta entre tais ações e as falhas analisadas neste processo. Considerando que o acusado afirmou ter exercido o referido cargo de janeiro de 2004 a agosto de 2006, o fato de terem sido verificadas irregularidades no referido período, conforme exposto ao longo deste voto, que continuaram ocorrendo pelo menos até 2007, conforme auditoria realizada, denota que, caso tais medidas tenham sido efetivamente adotadas, foram absolutamente ineficazes.

145. A corroborar a responsabilidade dos diretores da SLW, Novinvest e Ágora, convém recuperar o entendimento prevalecente nesta CVM⁴⁷ a respeito dos centros de imputação de responsabilidade em relação ao cumprimento e fiscalização do cumprimento de normas, com vistas a estimular a adoção de conduta diligente por estes profissionais.

146. Sobre o tema, reproduzo trecho do voto proferido pelo Dir. Relator Carlos Rebello no julgamento do PAS CVM nº 06/2012 em 15.10.2019:

Conforme já reconhecido em inúmeras oportunidades pelo Colegiado, determinadas normas preveem, como parte da estratégia regulatória adotada pela CVM, a criação de *centro de imputação de responsabilidade* com o objetivo de evitar a diluição da responsabilidade no âmbito da pessoa jurídica e estimular a adoção de conduta diligente pelos administradores designados para ocupar certas funções, atribuindo-se a estes últimos a responsabilidade pelo cumprimento e fiscalização das normas legais e regulamentares.

147. Pelo exposto, resta configurada a materialidade do ilícito e a responsabilidade das corretoras SLW, Novinvest e Ágora e de seus respectivos diretores Pedro Weil, José Morales Junior e Ricardo Stabile por descumprirem os arts. 6º, §2º e 8º, §2º, da Instrução CVM nº 387/03, permitindo a existência de um ambiente propício para ocorrência de práticas não equitativas no mercado de valores mobiliários em negócios realizados no âmbito da BM&F.

148. Cabe ressaltar que com exceção da Ágora, cujas irregularidades ocorreram em período anterior à vigência da alteração da Instrução CVM nº 387/03 promovida pela Instrução CVM nº 450/03, de 30 de março de 2007⁴⁸, é imputada também à SLW, à Novinvest e aos diretores Pedro

⁴⁷ PAS CVM RJ2005/8510, Dir. Rel. Luciana Dias, j. em 04.04.2007; PAS CVM RJ2010/9129, Dir. Rel. Otávio Yazbek, j. em 09.08.2011; PAS CVM RJ2010/13301, Dir. Rel. Luciana Dias, j. em 23.10.2012; PAS CVM nº 08/2004, Dir. Rel. Luciana Dias, j. em 06.12.2012; PAS CVM 03/2009, Dir. Rel. Ana Novaes, jul. em 30.04.2013; PAS CVM 01/2010, Dir. Rel. Roberto Tadeu, j. em 09.07.2013; PAS CVM RJ2012/12201, Dir. Rel. Luciana Dias, j. em 04.08.2015; PAS CVM RJ2013/5456, Dir. Rel. Roberto Tadeu, j. em 20.10.2015; PAS CVM 12/2013, Dir. Rel. Gustavo Borba, j. em 24.05.2016; e PAS CVM 19957.0003266/2017-90, Dir. Rel. Gustavo Borba, j. em 10.04.2018.

⁴⁸ Com a alteração promovida, o parágrafo único do art. 4º da Instrução CVM nº 387/03 passou a indicar, além do diretor responsável, a corretora como destinatária do seu comando, a saber: “*Parágrafo único. As corretoras e o diretor referido no caput devem, no exercício de suas atividades, empregar o cuidado e a diligência que todo homem*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Weil, José Morales Junior e Ricardo Stabile, conjuntamente com as infrações citadas, infração ao dever de diligência imposto pelo parágrafo único do art. 4º da Instrução CVM nº 387/03, sendo que a falta de diligência dessas corretoras somente é considerada a partir de 30.03.2007, data em que a norma foi alterada.

149. Por fim, tendo em vista que a Instrução CVM nº 387/03 entrou em vigor em 29.04.2003, com relação à SLW e à Novinvest e seus respectivos diretores somente serão consideradas, para fins de dosimetria, as operações realizadas após a referida data.

III.3. OPERAÇÕES REALIZADAS POR PESSOAS LIGADAS À SLW

III.3.1. OPERADORES MARCELO PORTO E MAURÍCIO PORTO

150. Marcelo Porto, agente autônomo de investimento vinculado à SLW, é acusado pelo ilícito de prática não equitativa por (i) ter realizado negócios em nome de sua esposa à época dos fatos, R.S., que resultaram no lucro de R\$2.231.030,00, e (ii) ter concorrido para a realização do ilícito que tiveram como beneficiários os comitentes Cesar Bonatto, Cláudio Arena, Elso Martins, Luiz Ataranto e Olavo Diniz.

151. Diante dos elementos constantes aos autos, verifica-se que a Acusação conseguiu demonstrar por meio de um conjunto probatório extenso a participação ativa do acusado no esquema ilícito montado para lesar a Fapa em benefício dele próprio, por meio das operações realizadas em nome de sua esposa, e de sua rede de contatos na corretora SLW, incluindo operadores de mesa e clientes, conforme será detalhado adiante.

152. Já Maurício Porto, irmão de Marcelo Porto e também agente autônomo de investimento vinculado à SLW, foi acusado pelo mesmo ilícito por ter (i) ter realizado e se beneficiado das práticas não equitativas auferindo lucro indevido de R\$1.133.740,00, e (ii) concorrido para a realização das práticas não equitativas que tiveram como beneficiários os comitentes Cesar Bonatto, Cláudio Arena, Elso Martins, Luiz Ataranto e Olavo Diniz.

153. Não resta dúvidas de que Marcelo Porto era quem fazia o assessoramento da Fapa e recebia suas ordens de negociação, conforme afirmado pelo acusado em depoimento (fls. 4797-4803) e, na sua ausência, Maurício Porto era o responsável por tais operações. Foi, inclusive, por intermédio de Marcelo Porto que a Fapa passou a operar com a SLW.

154. Na outra ponta, fica igualmente clara a relação entre os operadores e deles com os comitentes, pois, além da relação de parentesco entre Marcelo, Maurício e R.S., os demais acusados eram clientes da corretora Concórdia antes de ingressarem na SLW, tendo todos sido trazidos por Marcelo Porto, elo de ligação entre esses comitentes envolvidos no esquema. A SLW, inclusive, afirmou que os irmãos, juntamente com Geraldo Pereira, eram os responsáveis por

ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando com lealdade em relação aos interesses de seus clientes, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida, e respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua gestão.” (grifou-se)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

receber e executar as ordens dos acusados Cesar Bonatto, Elso Martins, Elton Ughini, Geraldo Pereira, Ingo Krause, Marcelo Gagliardi, Maurício Porto e sua esposa R.S. (fls. 991).

155. Primeiramente, destaca-se que Marcelo Porto, em conjunto com seu irmão Maurício Porto, dispunha das ferramentas necessárias para distribuir artificialmente os negócios entre os comitentes beneficiados e a Fapa, uma vez que, além de ser o assessor de todas as partes envolvidas, trabalhava em uma corretora que lhe proporcionou um ambiente propício para viabilizar o esquema ilícito.

156. Embora o acusado tenha argumentado que assessores não teriam acesso ao sistema de registro ou de especificação de ordens Sinacor, alegação trazida por outros acusados, esse argumento não elide a possibilidade de a especificação ser direcionada de acordo com intenção do operador, uma vez que, como foi ressaltado pela Acusação, o *BackOffice*, ou “ponta de mesa”, no sistema Sinacor inclui os dados no sistema de acordo com os dados passados pelo assessor que recebera a ordem.

157. Além desses elementos, os seguintes indícios analisados conjuntamente permitem concluir a unidade de desígnios desse grupo liderado por Marcelo Porto para prejudicar a Fapa: (i) resultados sistematicamente favoráveis na negociação de *day trades* com contratos futuros que não são compatíveis com operações legítimas de mercado; (ii) ocorrência de operações em períodos concomitantes entre os acusados e a Fapa, o que permitia que fossem alocados bons resultados para os participantes do esquema e, quando fosse necessário, prejuízos à fundação; (iii) o *modus operandi* identificado pela Acusação para a realização das operações, em que a adoção de procedimentos de registro das ordens e especificação das operações permitia a manipulação dos resultados das operações, conforme já comentado.

158. Além disso, considerando que no período em que operou pela SLW a Fapa teve um prejuízo de R\$13.412.570,00 em Ajustes do Dia em IND (2002 a 2008), ao comparar os resultados apresentados pelo grupo ligado a Marcelo Porto em operações no mercado futuro nota-se a disparidade nos desempenhos, conforme consolidado a seguir:

Acusados	Dias em que operou	Período	Taxa de sucesso	Taxa de sucesso financeiro	Total recebido
Maurício Porto	370	2003 a 2008	74%	91%	1.133.740,00
Geraldo Pereira	664	2002 a 2008	81%	95%	3.029.663,00
Cristiane Coelho	60	2007 e 2008	77%	96%	317.250,00
R.S.	839	2002 a 2008	73%	81%	2.231.030,00
Cesar Bonatto	316	2002 a 2008	78,2%	92%	1.421.350,00
Claudio Arena	102	2002; 2007 e 2008	64%	90%	655.550,00
Elso Martins	334	2002 a 2008	73%	91%	1.259.500,00
Luiz Ataranto	213	2005 a 2008	71%	90%	839.260,00

159. A discrepância entre os ganhos auferidos pelos acusados e as perdas sofridas pela fundação, a grande maioria dos casos em períodos concomitantes, já representa um forte indício de que havia um mecanismo artificial de distribuição das ordens. Esses números comprovam, ainda, que houve, de fato, um comitente lesado, diferentemente do que alegaram alguns acusados.

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

160. Em todos os anos em que operou pela SLW, a Fapa incorreu em perdas em Ajustes do Dia, tendo negociado em mais de 710 pregões entre os anos de 2002 e 2008. Geraldo Pereira, por exemplo, que também operou de 2002 a 2008, negociou em 664 pregões, número próximo ao da Fapa e, ao contrário, teve sucesso financeiro em todos os anos, sendo que em 2002 sua taxa de sucesso e taxa de sucesso financeiro foi de 100%.

161. Nesse contexto, rechaço o argumento de alguns acusados no sentido de que a análise das operações somente comprovaria que operavam em sentido contrário à Fapa. Diversamente do alegado, a análise das operações deixa evidente que houve manipulação das ordens para auferir lucros às custas da Fundação, sendo que em todos casos analisados no relatório de inquérito há especificações para o comitente ganhador e para a Fapa sendo feitas, muitas vezes, exatamente na mesma hora, e, em diversos deles as especificações ocorreram após o encerramento do pregão, dentro da última janela.

162. A título de exemplo, vale mencionar as operações em IND realizadas analisadas em 06.11.2003 e analisadas em detalhes no relatório de inquérito (tabela 32 às fls. 5252):

Tabela 3 - Operações do dia 06.11.2003 (série Z03)

LINHA	NOME DO INVESTIDOR	HORA ORDEM	HORA NEGÓCI O	Nº NEGÓCIO	HORA ESPECIFICAÇÃ O	TIPO	QTDE. CONTRATOS	COTAÇÃO NEGOCIO	AJUSTE DO DIA
(1)	MAURICIO PORTO	11h40	9h08	270-2	18h31	C	5	18.485,00	5.880,00
(2)	FAPA	11h40	9h34	611-2	18h31	V	5	18.620,00	(3.855,00)
(3)	FAPA	11h40	10h04	945-6	18h31	V	5	18.650,00	(3.405,00)
(4)	FAPA	11h40	12h43	5049-9	18h31	V	5	18.700,00	(2.655,00)
(5)	FAPA	11h40	12h58	5714-0	18h31	V	5	18.790,00	(1.305,00)
(6)	FAPA	11h40	13h09	6190-3	18h31	V	5	18.750,00	(1.905,00)
(7)	MAURICIO PORTO	15h56	13h27	6921-1	18h31	V	5	18.920,00	645,00
(8)	FAPA	11h40	13h39	7181-0	18h31	V	5	18.780,00	(1.455,00)
(9)	FAPA	11h40	13h47	7291-3	18h31	V	5	18.840,00	(555,00)
(10)	MAURICIO PORTO	11h40	14h01	7446-0	18h31	C	5	18.805,00	1.080,00
(11)	MAURICIO PORTO	15h56	16h31	10566-8	18h31	V	5	18.940,00	945,00
(12)	MAURICIO PORTO	11h40	17h26	11166-8	18h31	C	5	18.880,00	(45,00)
(13)	MAURICIO PORTO	15h56	17h26	11167-6	18h31	V	10	18.910,00	990,00
(14)	MAURICIO PORTO	11h40	17h26	11169-2	18h31	C	5	18.875,00	30,00

163. Verifica-se que à Fapa foram distribuídos os sete piores negócios do dia, o que resultou em um prejuízo total em Ajustes do Dia de R\$15.135,00, enquanto que foram alocados a Maurício Porto as três melhores vendas, totalizando um lucro de R\$9.525,00.

164. Além do evidente favorecimento de determinados comitentes em detrimento da Fapa, é nítido que as especificações de todos esses negócios ocorreram exatamente no mesmo horário, após o término do pregão e dentro da última janela de especificação, sendo mais uma evidência de que as operações eram manifestamente manipuladas.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

165. Nesse sentido, não merece prosperar o argumento suscitado por um dos acusados quanto à análise das operações apresentadas no relatório de inquérito, no sentido de que teriam deixado de considerar eventuais negociações na direção oposta para zerar uma operação ou abrir uma nova posição, sendo relevante verificar as operações dos demais comitentes no mesmo dia, pois certamente teriam suportado prejuízo ou preços piores.

166. O que importa para a comprovação do ilícito aqui analisado é a existência de operações de mercado com condições artificiais de alocação em que uma parte é beneficiada em detrimento de outra. Por óbvio, a corretora possui diversos outros clientes que não participam dessa relação e que negociam contratos futuros normalmente, com perdas e ganhos diários, o que em nada altera a conclusão aqui apontada, tratando-se, na verdade, do comportamento normal desse tipo de operação.

167. Melhor sorte não atende a alegação de que a Fapa teria tido lucro superior ao dos acusados em alguns pregões, sendo que os resultados da fundação seriam derivados de *“ajuste[s], não de prejuízo[s], ao contrário, sem correlação com operação, mas sim com a flutuação do mercado em relação a sua posição”*.

168. Essa afirmação carece de verossimilhança em todos os sentidos. A uma porque, com uma breve análise dos números apresentados, vê-se que, ainda que a Fapa tenha auferido lucros em determinados dias, o resultado líquido das suas operações foi infinitamente inferior ao dos acusados. Pode-se imaginar vários motivos para justificar essas ocorrências, como, por exemplo, um descuido por parte dos operadores, já que eram muitos partícipes envolvidos para beneficiar, janelas de especificação para administrar e um elevado número de operações, ou até mesmo uma flutuação positiva do mercado naquele dia que tenha permitido lucros a todos os comitentes, sobrando espaço para a Fapa até mesmo lucrar, ainda que em valores inferiores aos que seriam auferidos em condições normais de mercado.

169. De qualquer forma, o fato é que a Fundação suportou prejuízos altíssimos derivados, na verdade, de ajustes nas operações ocasionados não pela flutuação de mercado e, sim, pela ação ilícita consistente na alocação artificial dos negócios para favorecimento de determinados comitentes, sendo esse o liame entre a conduta dolosa dos acusados e as perdas causadas à instituição.

170. Nessa linha, ainda que se admita que é necessário o envolvimento de integrantes da Fapa para que o esquema seja bem-sucedido por um período de tempo tão grande, como de fato foi comprovado, não se sustenta a tese de que todo o problema poderia ser atribuído aos integrantes da Fapa devido às *“limitações estruturais de gestão concentradas em uma única pessoa”*.

171. Além disso, quando questionado se consideraria razoável uma taxa de sucesso de 100% no mercado IND, consta no depoimento de Marcelo Porto a seguinte resposta *“depende muito do perfil de cada um, além da época do mercado. Não consegue então apontar um índice. Não considera normal uma taxa de sucesso de 100%, mas como já viu clientes que sempre perdiam, entende ser factível a taxa de sucesso de 100%”*. Vê-se que a sua justificativa para



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

explicar uma taxa de sucesso de 100%, ainda que o acusado tenha afirmado que tal taxa não é normal, não faz nenhum sentido do ponto de vista lógico.

172. Diante dos fatos analisados, não resta dúvidas de que Marcelo Porto, em conluio com seu irmão Maurício Porto, arquitetaram um esquema ilícito de favorecimento dos comitentes por eles escolhidos, tendo ambos se valido de suas posições para lesar a Fapa por meio da alocação artificial de ordens propiciada pela ausência de controles internos na SLW, motivos pelos quais Marcelo e Maurício Porto devem ser responsabilizados pelo uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, sendo as circunstâncias em que foram realizadas as operações suficientes para comprovar que os acusados estavam cientes de que se tratavam de negócios irregulares, realizadas tão somente para beneficiá-los de modo particular.

173. Comprovado o caráter ilícito das operações e a consequente atuação irregular por parte dos agentes responsáveis pela organização do esquema dentro da SLW, cumpre examinar a conduta das pessoas identificadas pela área técnica como os beneficiários do esquema do direcionamento artificial de ordens assessoradas ou vinculadas a Marcelo Porto e Maurício Porto.

174. Os primeiros beneficiários analisados são os próprios operadores que, além de terem arquitetado o esquema, participaram diretamente negociando IND. Com relação a Maurício Porto, os seguintes indícios demonstram a sua participação também como beneficiário, a saber: (i) altíssimas taxas de sucesso, pois, nas operações realizadas entre 2003 e 2008 pela SLW, o acusado auferiu um lucro total de R\$1.133.740,00, com taxa de sucesso de 74% e taxa de sucesso financeiro de 91% em um total de 370 pregões; (ii) o *modus operandi* das operações que seguiam o padrão irregular já citado anteriormente, com as “melhores” ordens sendo direcionadas a ele, o registro recorrente de ordens após a sua execução (59% dos negócios feitos por Maurício Porto foram executados antes da abertura da ordem) e as especificações aos acusados e à Fapa sendo feito no mesmo instante.

175. Quanto às operações em nome de R.S., esposa de Marcelo Porto à época dos fatos, ficou comprovado que, na verdade, Marcelo Porto se utilizava da conta da esposa para efetuar “operações com seguro”, pois R.S. afirmou em depoimento que “*nunca ficou muito a par das operações*” e que “*Marcelo tinha todo o aval para aplicar*”, tendo ressaltado que não teria recebido todo o montante de ganhos apontados no valor total de R\$2,2 milhões (fls. 4797-4803). Além disso, as declarações da ex-esposa deixam claro que ela tinha conhecimentos rasos acerca do mercado de capitais, não sabendo dizer o que seria *daytrade* e sempre fazendo referência a Marcelo Porto e Maurício Porto ao ser questionada sobre questões técnicas e estratégicas ligadas às operações feitas na sua conta.

176. Entre os anos de 2002 a 2008, período em que que R.S. operou concomitantemente à Fapa, suas médias de taxa de sucesso e de sucesso financeiro foram de 73% e 81%, respectivamente. A Acusação chamou a atenção ainda para dois fatos que corroboram a conclusão de que a conta de R.S. era utilizada pelo marido para fins ilícitos: (i) embora Marcelo Porto tenha operado em nome próprio no período investigado, seus resultados foram sensivelmente menores



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

do que sua esposa e não foram constatados indícios de autofavorecimento na distribuição dos negócios, a demonstrar que o acusado se utilizava do nome da esposa para evitar qualquer tipo de vinculação de seu nome à fundação que ele próprio assessorava; (ii) a Acusação verificou que quando a Fapa deixou de operar neste mercado, R.S. realizou apenas quatro operações *day trade* no mercado de IND, com taxa de sucesso de apenas 25%.

177. Além de Marcelo e Maurício Porto, foram acusados, no âmbito da SLW, (i) Geraldo Pereira e Cristiane Coelho, agentes autônomos vinculados à SLW à época dos fatos e integrantes da equipe de Marcelo Porto; (ii) os comitentes César Bonatto, Cláudio Arena, Elso Martins, Luiz Ataranto, Olavo Diniz e Eduardo Barros, clientes da corretora assessorados por Marcelo e Maurício Porto, cujas condutas serão analisadas a seguir.

III.3.2. COMITENTES LIGADOS A MARCELO PORTO E MAURÍCIO PORTO

178. Inicialmente, cabe destacar que, em linha com as decisões anteriores desta Autarquia, o ilícito de prática não equitativa no mercado de valores não é restrito ao intermediário responsável pela execução dos negócios, sendo igualmente passível de punição os comitentes que atuem conjuntamente com os agentes que detêm os meios necessários para colocar qualquer das partes em posição de desequilíbrio, desde que comprovada a unidade de desígnios que caracteriza a coautoria⁴⁹.

179. Assim, com a finalidade de comprovar a intenção dos envolvidos, é que foram reunidos diversos documentos e informações relativas às operações analisadas neste processo, em um trabalho extenso e criterioso conduzido pela Acusação no intuito de reunir elementos suficientes para que o julgador, diante da análise dos indícios e contra indícios apresentados, chegasse a uma conclusão.

180. Como citado na parte inicial deste voto, ainda que não seja imprescindível em todos os casos, o primeiro indício considerado como suporte à conclusão de que os investidores beneficiados tomaram parte no esquema fraudulento é a existência de vínculos pessoais com o intermediário ou com pessoa ligada aos comitentes prejudicados.

181. Nesse sentido, há uma relação clara entre os acusados Geraldo Pereira e Cristiane Coelho e os operadores que gerenciavam o esquema, pois ambos eram agentes autônomos na corretora Concórdia e trabalharam com Marcelo Porto antes de se transferirem para a SLW em 2002.

182. Geraldo Pereira declarou que tinha acesso ao terminal do Megabolsa e que fez uma parceria com a equipe de Marcelo Porto, tendo, inclusive, recebido ordens da Fapa na ausência de Marcelo (fls. 4791-4795). Além do estreito vínculo com Marcelo Porto e seu time, os seguintes indícios apurados pela Acusação demonstram a participação de Geraldo Pereira no esquema fraudulento (i) excelentes taxas de sucesso e de sucesso financeiro, com médias de 81% e 95%,

⁴⁹ V. PAS CVM nº 21/2010, j. em 16.10.2019.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

respectivamente, tendo auferido lucros de R\$3.029.663,00 no período de 2002 a 2008, tendo pago, nos sete anos, somente R\$171 mil em Ajustes do Dia; (ii) explicações incoerentes sobre o seu resultado financeiro⁵⁰.

183. Da mesma forma, Cristiane Coelho tinha estreita relação com Marcelo Porto e, além de ter migrado para a SLW por indicação do acusado, era sócia, juntamente com Marcelo Porto e Geraldo Pereira, na sociedade GKTL Agentes Autônomos de Investimento Ltda. desde 2000, fato corroborado por Geraldo Pereira em depoimento (fls. 4791-4795).

184. Em que pese a acusada ter alegado que já teria ouvido falar sobre a Fapa, mas que não conhecia a fundação, tal afirmação não é crível, pois, como já citado, Marcelo Porto era o responsável pelo assessoramento e recebimento das ordens da Fapa, tendo Mauricio Porto e Geraldo Pereira, membros de sua equipe assim como Cristiane Coelho, declarado que recebiam ordens da Fapa na ausência de Marcelo.

185. Além desses indícios, assim como os acusados analisados nessa seção, Cristiane Coelho obteve altas taxas de sucesso e de sucesso financeiro: em 2007, dos 56 pregões em que operou, obteve sucesso em 42 (75%), com taxa de sucesso financeiro de 95% e, em 2008, apesar de ter operado somente em quatro pregões, teve êxito nos quatro e taxa de sucesso financeiro de 96%, com lucro, nos dois anos, de R\$317.250,00 (o total pago no período em Ajustes do Dia foi R\$15.350,00).

186. Com relação aos clientes da SLW que eram assessorados pelos operadores do esquema, começo a análise pelo comitentes Cesar Bonatto, Claudio Arena, Elso Martins e Luiz Ataranto, com relação aos quais restou demonstrado vínculo direto com Marcelo Porto, uma vez que todos foram clientes da corretora Concórdia onde os irmãos trabalharam, tendo os quatro acusados migrado para a SLW por indicação de Marcelo Porto, conforme afirmado pelo operador em depoimento (fls. 4798-4799)⁵¹.

187. Com relação a Cesar Bonatto, foram identificados os seguintes indícios a demonstrar a sua participação no esquema fraudulento: (i) altas taxas de sucesso e de sucesso financeiro (médias de 78,2% e 92%, respectivamente, durante os sete anos em que operou – 2002 a 2008); (ii) informações indicadas na ficha cadastral de 01.03.2004 que não refletiam a sua real situação patrimonial e eram totalmente incompatível com as operações realizadas no mercado futuro, que somavam um “lucro”, até aquela data, de R\$454 mil (no total, Cesar Bonatto ganhou

⁵⁰ Quanto ao seu excelente desempenho em operações no mercado de IND (taxa de sucesso financeiro de 95%), Geraldo Pereira declarou, em novo depoimento prestado via ofício (fls. 5189), que “*tinha muita disciplina operacional operando com sistema de stop*” (...) “*vamos supor que eu abra uma posição depois de analisar várias coisas como gráfico, agendas, noticiário, tendências do mercado, feeling e etc mais essa minha posição está dando prejuízo e eu espero o tempo dentro da minha disciplina de Stop e o mercado volta a meu favor e aí sim realizo o lucro, ótimo obtive sucesso mais 90% do tempo estava com insucesso*” (sic).

⁵¹ Embora conste das fichas cadastrais de Cesar Bonatto, Cláudio Arena, Elso Martins e Luiz Ataranto, apresentadas pela SLW, como sendo clientes assessorados por Maurício Porto, os referidos comitentes declararam em seus depoimentos (fls. 3939-3945, 4017-4021, 4029-4033 e 4359-4364, respectivamente) que o responsável pela recepção de suas ordens era Marcelo Porto, que era quem efetivamente os assessorava.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

R\$1.421.350,00 nos 316 pregões em que operou durante sete anos)⁵²; (iii) inconsistências em sua declaração quanto ao processamento de suas ordens⁵³; (iv) perfil das ordens do investidor, com um padrão semelhante ao dos demais acusados analisados anteriormente, cujos negócios eram executados antes da abertura da ordem, sendo os horários de especificação coincidentes entre diversas ordens do acusado e da Fapa, com execução feita de forma segmentada, dentro de uma faixa larga de valores.

188. Quanto a Claudio Arena, o acusado alega que “*não só é o investidor que apresenta a menor taxa de sucesso dentre os citados beneficiários clientes da SLW (...) tendo sido o único a apresentar Taxa de Sucesso inferior a 70%*” (fls. 3930). Ressaltou, ainda, que tal taxa de sucesso seria razoável e possível de ser explicada em função de sua expertise em operações de mercado.

189. Ainda que concorde que seja possível que um comitente experiente tenha uma taxa de sucesso de 64%, o mesmo não poderia ser dito com relação à taxa de sucesso financeiro, que, não à toa, não foi objeto de grande contestação por parte da defesa, tendo alegado apenas que “*foi a segunda mais baixa dentre os 18 clientes da SLW acusados e a terceira mais baixa dentre todos os 29 investidores clientes das três corretoras*” (fls 5.939), em que pese tratar-se de uma taxa média de 90%.

190. Essa taxa, como citado no início deste voto, reflete os ajustes positivos face ao total modular de ajustes ocorridos e, quando elevada e distante da taxa de sucesso, serve como um forte indício de que o comitente tentou utilizar um artifício consistente em incorrer em pequenos prejuízos em certos pregões a fim de não apresentar alta taxa de sucesso. Essas perdas, contudo, são pequenas se comparadas com os lucros obtidos nos *day trades* bem-sucedidos, como é o possível identificar nas operações do acusado, que somente perdeu R\$84.950,00 frente a lucros totais de R\$655.550,00.

191. Nesse sentido, consta que o acusado fez operações *day trade* nos anos de 2002, 2007 e 2008, tendo operado em 8, 59 e 35 pregões, respectivamente. No primeiro ano, desses 8 pregões, o acusado obteve êxito em 7, com uma taxa de sucesso elevadíssima de 88% e de sucesso financeiro de 94%, tendo pago somente R\$4.650,00 e recebido R\$73.350,00 naquele ano. Em 2007, de 59 pregões, auferiu lucros em 41 (70%), tendo obtido no total R\$497.800,00 (taxa de sucesso financeiro de 93%), e no ano seguinte, de 35 pregões, ganhou em 17 deles, com lucros totais de R\$84.400,00.

192. Vê-se, portanto, que apesar de ter reduzido sua taxa de sucesso no último ano em que operou, seus ganhos líquidos e suas taxas de sucesso financeiro nos três anos são extremamente

⁵² Indagado a respeito das inconsistências de sua ficha cadastral, o acusado declarou que “*não preencheu o questionário constante na ficha cadastral de maneira fidedigna, por resguardo das informações*”.

⁵³ Questionado quanto ao tipo de ordens que emitia, afirmou que “*sempre a mercado daquele momento em que a ordem era passada*”, sendo que várias de suas ordens foram executadas ao longo do dia por diferentes valores. Além disso, acerca dos horários das ordens, respondeu que “*a partir das 10h05, um pouco depois da abertura do pregão*”, sendo que ao analisar suas ordens na negociação pela SLW, verificou-se que a maior parte destas foi aberta na parte da tarde.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

elevadas, até mesmo para um investidor com conhecimentos em um mercado altamente líquido que conta com um forte componente aleatório, como expôs a ex-Diretora Ana Novaes no precedente já citado.

193. Adicionalmente, não se mostra coerente a saída desse mercado de um investidor com tamanha expertise cujos resultados era extraordinariamente positivos; ainda que tenha parado as operações por conta da doença de sua mãe e posterior falecimento em abril de 2008, seria natural que diante de negócio tão lucrativo e intuitivo para o acusado, ele voltasse a operar nesse mercado, o que não aconteceu⁵⁴. A Fapa, por sua vez, informou que parou de operar em agosto de 2008⁵⁵, próximo ao período em que o acusado saiu do mercado de IND.

194. Além de todos os indícios já apontados, há inconsistências acerca de sua renda e patrimônio declarados, pois o acusado afirmou, em depoimento, que antes de começar a operar seu patrimônio era “superior a 10 milhões de reais” e “atualmente [17.10.2012] está acima de 30 milhões de reais”. Em sua ficha cadastral preenchida em 28.01.2002, o acusado informou patrimônio de R\$1,2 milhões em bens imóveis e R\$60 mil em outros bens e valores, tendo dito, quando questionado a respeito dessas inconsistências, que “não viu necessidade de prestar as informações corretas nessa ficha” (fls. 4017).

195. Por fim, reforço que, assim como os outros acusados, o padrão de realização das ordens, execução e especificação seguiu o mesmo *modus operandi* utilizado por Marcelo e Maurício Porto, assim como pelos outros acusados, como já mencionado.

196. Por sua vez, no que diz respeito a Elso Martins, verificou-se que, além de ser assessorado por Marcelo Porto e ter sido levado para a SLW por intermédio do operador, o investidor já o conhecia antes mesmo da época da Concórdia, tendo afirmado ser “amigo de bar” de Marcelo Porto que, em seu depoimento, afirmou que eram amigos de infância.

197. Além da estreita relação com Marcelo Porto, outros indícios demonstram a participação do investidor no esquema, a saber (i) altas taxas de sucesso e de sucesso financeiro no período em que negociou IND (2002 a 2008), tendo auferido lucros totais de R\$1.259.500,00 ao passo que somente pagou em Ajustes do Dia do período R\$137.875,00 (taxas médias de sucesso e sucesso financeiro de 73% e 91%, respectivamente); (ii) as explicações acerca de suas operações estarem totalmente incoerentes com o seu histórico de operações na SLW⁵⁶; (iii) o fato de o

⁵⁴ A última operação do acusado em IND foi no dia 17.04.2008. A defesa informou que no período de 2009 a 2013 Claudio Arena teria investido em fundos imobiliários e multimercado, além de ações e opções (fls. 5932-5933) (defesa protocolada em 16.07.2014).

⁵⁵ Em que pese a Fapa ter fornecido essa informação por meio do Ofício Fapa nº 037/2010, de 28.12.2010, dados fornecidos pela BSM demonstraram que a instituição operou com IND até 16.09.2008 (fls. 2914).

⁵⁶ Questionado acerca dos tipos de ordem que emitia, respondeu que “dava ordens a mercado, ou seja, está ‘x’ pontos, compra, batendo ‘y’ pontos, vende”, acrescentando que “deixava ordens apostando em determinado patamar de preço. Se este patamar não fosse atingido, cancelava então a ordem dada”. A Acusação verificou que dos 342 dias em que emitiu ordens (sempre aos pares, de compra e de venda) no período em que operou neste mercado, em apenas 7 dias as duas ordens foram canceladas, e em apenas um dia o cancelamento atingiu apenas uma das ordens, com carregamento da posição para o dia seguinte. Nos demais 334 dias, tais “patamares” foram atingidos e ambas as ordens foram executadas, resultando em *day trades*.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

acusado ter encerrado suas negociações em Índice Futuro no mês de agosto de 2008, mesmo período em que a Fapa informou ter deixado de operar neste mercado e, quando questionado se continuaria investindo em mercado futuro após o período investigado, Elso declarou que não, pois “*não tem dinheiro disponível para poder apostar neste mercado*”, o que soa totalmente contraditório visto que o acusado operou no mercado em questão por sete anos consecutivos.

198. Ao ser perguntado se considerava normal performance nos patamares por ele alcançados para quem opera nesse mercado, o acusado declarou que “*se considera uma pessoa que ganha dinheiro em bolsa, principalmente quando olha em sua volta, pois seus amigos não são tão bem sucedidos*” (fls. 4031-4032).

199. Percebe-se claramente que as declarações do acusado são contraditórias e demonstram que, ao assumir posições relevantes no mercado futuro, desproporcionais à sua capacidade financeira para suportar eventuais prejuízos, o acusado tinha a certeza de que os riscos desse tipo de operação seriam anulados ou ao menos reduzidos em razão da distribuição artificial de negócios conduzida por Marcelo Porto.

200. Com perfil muito similar ao de Elso Martins, foram identificados os seguintes indícios com relação a Luiz Ataranto que permitem afirmar que investidor estava a par e se beneficiou da atividade ilícita capitaneada por Marcelo Porto: (i) altas taxas de sucesso e de sucesso financeiro, com médias de 71% e 90%, respectivamente, durante os anos em que operou (2005 a 2008); (ii) teor contraditório de suas declarações, pois de um lado se intitulou como bom conhecedor do mercado financeiro e um estudioso da área, mas, ao ser perguntado sobre as razões que o levaram a operar no mercado de IND, respondeu que “*o mercado de day trade é o mercado de índice futuro, incluindo dólar e commodities*” e que o risco associado a esse tipo de aplicação seria “*calculado com limite de perda*” (fls. 4360); (iii) afirmou e reiterou ter passado a operar pela SLW por indicação de um amigo falecido e que conhecia a esposa de Marcelo Porto, mas não o conhecia pessoalmente, em que pese Marcelo Porto ter afirmado que Luiz Ataranto começou a operar na SLW por seu intermédio; (iv) assim como Elso Martins, Luiz Ataranto encerrou suas negociações em IND no mês de agosto de 2008, mesmo período em que a Fapa declarou ter deixado de operar neste mercado.

201. Além desses fatores, uma análise mais detalhada das operações de Luiz Ataranto, especificamente aquelas realizadas em 04.10.2007, demonstra uma repetição do padrão ilícito identificado também nas operações dos comitentes analisados anteriormente, havendo até mesmo ordens executadas pelo acusado e pela Fapa no mesmo horário, com registros dessas ordens após a execução em horários diferentes (13h03 da Fapa e 13h09 do acusado), e, depois disso, a especificação para ambos feita no mesmo horário (13h56), tendo sido alocada a pior delas para a Fapa, caracterizando também infração às disposições constantes da Instrução CVM Nº 387/03, conforme já mencionado.

202. Com relação a Olavo Diniz, ainda que não tenha sido demonstrado vínculo prévio ao seu ingresso na SLW com Marcelo Porto, o acusado era cliente do operador (fls. 4802) e, além de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

ter auferido lucros elevados com as operações realizadas nos anos de 2006, 2007 e 2008, com taxas médias de sucesso e de sucesso financeiro de 77% e 92%, respectivamente, que, além disso, repetem o padrão irregular identificado nas operações dos demais acusados, as informações indicadas na ficha cadastral do investidor refletem uma situação patrimonial incompatível com as operações realizadas no mercado futuro, que somaram um “lucro” de R\$601.550,00.

203. Por fim, no que se refere a Eduardo Barros, restou comprovado seu vínculo com Geraldo Pereira, membro da equipe de Marcelo Porto que, além de ter trazido Eduardo para a SLW, não somente se beneficiou com o esquema de alocação irregular de operações, como também auxiliava Marcelo Porto e, além de ter acesso ao Megabolsa, recebia as ordens da Fapa na ausência daquele.

204. Além do vínculo com Geraldo Pereira, o investidor, apesar de ter operado somente nos anos de 2007 e 2008, teve taxas de sucesso financeiro próximas a 100%⁵⁷, com taxa de sucesso de 86% nos dois anos e ganho total de R\$928.050,00. Após ter operado em 168 pregões em um período concomitante à Fapa (de 11.04.2007, quando iniciou as negociações com IND, a 16.09.2008, quando a Fapa efetivamente parou de operar), de 17.09.2008 a 05.02.2009, data do último pregão em que o acusado negociou IND pela SLW, Eduardo Barros esteve presente em apenas 9 pregões (CD às fls. 2914).

III.3.3. COMITENTES LIGADOS A ALEXANDRE PONSIRENAS E ANDRÉ MAMED

205. Os operadores Alexandre Ponsirenas e André Mamed, agentes autônomos vinculados à SLW a partir de 2002, são acusados de terem concorrido para a realização das práticas não equitativas que tiveram como beneficiários os comitentes Antônio Lima, Ingo Krause, Life Peers Partners, Elton Ughini, Marcelo Gagliardi e Euclides Bolini.

206. Ambos foram sócios na Ômega de 2002 a 2006 e trabalhavam juntos na SLW (fls. 4757), tendo André Mamed ido para a SLW levando uma carteira de clientes da corretora onde trabalhava anteriormente, dentre eles os acusados Elton Ughini e Life Peers. Embora constasse da ficha cadastral de todos esses comitentes o nome de André Mamed como assessor, verificou-se, nos depoimentos tomados, que tais acusados, em sua maioria, tornaram-se clientes da corretora SLW por intermédio de Alexandre Ponsirenas e eram atendidos indistintamente por ambos os operadores.

207. Os resultados das operações dos comitentes integrantes ligados a Alexandre Ponsirenas e André Mamed no mercado futuro por si só já constituiu um forte indício de atuação irregular, conforme pode ser verificado na tabela abaixo:

Acusados	Nº de dias em que operou	Período	Total pago	Taxa de sucesso	Taxa de sucesso financeiro	Total recebido
Antônio Lima	10	2004	1.500,00	90%	98%	73.350,00
Ingo Krause	19	2004	0	100%	100%	148.125,00
Elton Ughini	21	2004 a 2006	0	100%	100%	444.075,00

⁵⁷ 98% em 2007 em 85 pregões e 97% em 2008 em 83 pregões.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Euclides Bolini	17	2004	0	100%	100%	83.100,00
Marcelo Gagliardi	19	2004	0	100%	100%	141.150,00
Life Peers (PJ)	32	2002 a 2005	12.000,00	72%	93%	145.875,00
Total	118	-	13.500,00	-	-	887.550,00

208. Na hipótese vertente, as operações têm características semelhantes entre si, que consistem em um curto período de negociações com *day trades* (19 pregões em média), grande parte concentrada no ano de 2004, com resultados quase que absolutamente positivos, pois o grupo auferiu lucros de R\$887.550,00 ao passo que pagaram somente R\$13.500,00 em Ajustes do Dia.

209. Considerando apenas os investidores pessoas físicas, fica ainda mais evidente a existência de um arranjo intencional das ordens desse grupo, pois de um total de 86 operações *day trade* realizadas, houve sucesso em 85 delas, com um ganho acumulado de R\$889.800,00 que, do ponto de vista estatístico, seria praticamente impossível de ser atingido⁵⁸, sendo que o único que teve prejuízo foi Antônio Lima que confessou fazer parte de um esquema, como será visto adiante⁵⁹.

210. Outra característica do grupo que chama a atenção é o fato de que, diante da análise dos extratos de conta corrente (CDs às fls. 990, 2047, 2062, 3100 e 3927) desses comitentes⁶⁰, verificou-se que, em média, a cada duas ou três operações realizadas (ou, em alguns casos, até mesmo a cada dia), estes comitentes “zeravam” suas contas correntes na corretora, transferindo todos os lucros obtidos para as suas contas correntes bancárias, mesmo voltando a atuar novamente nos pregões dos dias subsequentes, a demonstrar que tinham certeza de que não existiam potenciais prejuízos a serem cobertos em suas operações posteriores, pois estavam “segurados”.

211. Assim, de maneira geral, os comitentes Antônio Lima, Ingo Krause, Euclides Bolini e Marcelo Gagliardi faziam suas operações sem saldo algum disponível em suas contas na corretora SLW, ficando por vezes expostos (fossem em posições compradas ou vendidas), em alguns casos, em valores totalmente incompatíveis com suas rendas e patrimônios declarados nas respectivas fichas cadastrais.

212. Além disso, conforme já citado, as operações desse grupo, assim como aquelas dos demais acusados que operavam pela SLW, repetem o *modus operandi* característico de uma distribuição artificial de ordens para beneficiar determinados beneficiários em detrimento da Fapa, e, por se tratar de uma repetição do que já foi analisado anteriormente, faço referência ao que já foi dito e reforço que tal padrão é mais um indício a corroborar a existência de um esquema ilícito.

213. Diante dos fatos acima apresentados, vê-se que a desordem em que se encontrava a SLW, com um grande número de ordens irregulares e total ausência de controles efetivos, criou

⁵⁸ De acordo com a Acusação, aplicando-se a este grupo de comitentes cálculos probabilísticos, cujas premissas foram explicadas no relatório de inquérito e resumidos no relatório anexo a este voto, as chances de se obter tal taxa de sucesso em 86 operações realizadas seria de 1 em 889.324.740.865.930.000.000.000.

⁵⁹ Antônio Lima teve prejuízo de R\$1.500,00 em um único pregão do dia 16.01.2004, tendo obtido êxito nos demais.

⁶⁰ Exceto o comitente Elton Ughini, que mantinha elevados valores investidos junto à corretora.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

um ambiente ideal para que fossem direcionadas ordens e para que a Fundação assumisse a função de “seguradora” das operações, fechando um ciclo perfeito para a execução do ilícito de práticas não equitativas descrito na Instrução CVM nº 08/79.

214. Como parte central nesse quebra cabeça, Marcelo Porto, juntamente com seu irmão e outros operadores da SLW, montou um esquema tão lucrativo para se beneficiar e beneficiar terceiros em detrimento da Fapa, com baixo grau de risco, que atraiu não só a sua rede de contatos mais próxima, como outros operadores da SLW, como Alexandre Ponsirenas e André Mamed que, por sua vez, construíram sua própria cadeia de beneficiários.

215. Descritas as características gerais do grupo assessorado por Alexandre Ponsirenas e André Mamed que, por si só, já denotam o caráter ilícito da atuação desses comitentes, passo a fazer considerações específicas sobre os comitentes ou certos grupos de comitentes.

216. Os comitentes Antônio Lima e Ingo Krause, que foram sócios na JK Representações Ltda. entre 2000 e 2010, confessaram em seus depoimentos (fls. 4010-4015 e 4457-4462) terem participado de um esquema no qual recebiam em suas contas correntes créditos decorrentes de operações efetuadas na corretora SLW e transferiam a maior parte desses recursos para contas correntes bancárias que lhes eram designadas por C.C.F., apontado por ambos como o suposto agenciador deste esquema.

217. Segundo Antônio Lima, C.C.F., seu amigo desde 2000, o procurou, dizendo que *“queria aplicar em bolsa de valores, mas tinha o seu nome protestado na praça, e gostaria de alugar o nome do depoente para realizar suas operações”*. Ainda segundo este comitente, C.C.F. seria agente autônomo na corretora Novação e trabalharia em conjunto com J.M.V.M., que seria quem arquitetava tais operações. Afirmou, ainda, ter conversado com C.C.F. e J.M.V.M. antes de seu depoimento à CVM, buscando orientações de como proceder em sua oitiva.

218. Antônio Lima, que recebeu tais depósitos durante cerca de um mês, entre janeiro e fevereiro de 2004, afirmou jamais ter sequer telefonado alguma vez para a corretora SLW para emitir ordens de negociação, e que, periodicamente, C.C.F. o contatava *“dizendo que havia depositado em sua conta corrente no [banco] B. o resultado das aplicações daquele dia”*, e informando *“para quais contas correntes deveria enviar um DOC naquele dia”*.

219. Decorrido esse período, ao receber o extrato da corretora, e perceber *“o montante das operações nas quais estava envolvido”*, Antônio contatou C.C.F. dizendo a este que *“não mais queria participar das operações”*.

220. Instado, ainda em seu depoimento, acerca dos beneficiários dessas transferências, Antônio Lima prontificou-se a encaminhar à CVM seu extrato bancário referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2004, de modo a identificar as contas correntes e respectivos titulares para os quais os recursos eram repassados. No entanto, não havia discriminação das contas destino, o que impossibilitou que a Acusação identificasse os beneficiários finais.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

221. Com a saída de Antônio Lima, foi cooptado para participar do esquema o seu sócio à época, Ingo Krause, que afirmou ter sido convencido por C.C.F., em uma festa de aniversário na casa de Antônio, a que ambos compareceram, de que os investimentos eram de “*lucro certo*”.

222. Ingo Krause recebeu os créditos oriundos destas operações em sua conta corrente entre os meses de março e setembro de 2004, quando então, aconselhado por seu gerente bancário de que “*tal tipo de operação poderia ser lavagem de dinheiro*”, decidiu suspender tais operações.

223. Embora tenha declarado que não chegou a conhecer J.M.V.M., Ingo Krause fez transferências para a conta corrente deste, assim como depósitos na conta de outros supostos beneficiários do referido esquema, incluindo (i) C.B.J., esposa de C.C.F.; (ii) J.C.B., que, inclusive, já foi condenado pela CVM por práticas não equitativas no âmbito dos PAS CVM nº 06/2012 (Prece), julgado em 20.08.2018, e no PAS CVM nº 08/2004, julgado em 06.12.2012⁶¹; e (iii) Life Peers, também assessorada por Alexandre Ponsirenas e André Mamed e acusada neste processo (fls. 5015-5020)⁶².

224. Em que pese haver fortes evidências das relações entre C.C.F. e J.M.V.M. e diversos acusados neste processo⁶³ e prova da transferência de recursos de Ingo Krause para J.M.V.M., diante da ausência de outros elementos capazes de comprovar que os destinatários dos depósitos cometeram alguma irregularidade no âmbito específico do mercado de valores mobiliários, estas pessoas não foram acusadas.

225. Com relação a Elton Ughini, Euclides Bolini e Marcelo Gagliardi, além de todos os elementos apresentados no início dessa seção, outros elementos corroboram a participação dos acusados no esquema, a saber:

- a) Elton Ughini, apesar de também ser agente autônomo vinculado à SLW e habilitado a abrir suas próprias ordens, informou em depoimento (fls. 3955-3962) transmiti-las para Alexandre Ponsirenas e André Mamed, os quais lhe ligavam sugerindo operações, e dos quais também recebia “dicas”; André Mamed, que constava como seu assessor na ficha cadastral da SLW, é seu amigo desde a época em que trabalharam no Banco Cidade;

⁶¹ Em seu voto proferido no PAS CVM nº 06/2012, o Dir. Rel. Gustavo Borba ressaltou, com relação à atuação de J.C.B., o seguinte:

“149. Também no caso de José Batista, comitente beneficiado que operou igualmente por intermédio da Laeta, tendo apresentado taxa de sucesso de 100% e auferido lucros nos “ajustes do dia” de aproximadamente R\$ 540 mil, entendo que há elementos suficientes a demonstrar o vínculo existente entre esse acusado e Lúcio Funaro.

150. Na realidade, esta não é a primeira oportunidade em que se buscou apurar a existência de relação entre tais acusados. Além de ter sido objeto de investigação no âmbito da CPI dos Correios, em que foram apresentados indícios sugerindo que José Batista atuaria como interposta pessoa em operações e atividades das quais Lúcio Funaro seria o verdadeiro agente, a existência de tal relação já foi reconhecida anteriormente pela CVM no julgamento do PAS 08/2004”.

⁶² Ressalte-se que, dado o tempo transcorrido desde as operações, só foi possível a Ingo Krause recuperar “alguns” desses comprovantes (conforme e-mail deste, de fl. 5015). Assim, os valores apresentados podem não corresponder, necessariamente, ao valor total efetivamente depositado em cada conta corrente.

⁶³ Extensamente tratadas no relatório de inquérito nos itens 295 a 302 (fls.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- b) Elton informou que operou em IND *“a título de experiência e aprendizado”*, após sugestão de Alexandre Ponsirenas e André Mamed, e para fazer *hedge*, comentários incoerentes quando feitos por alguém que, nos 21 pregões em que atuou, sempre por meio de *day trades*, atingiu 100% de sucesso, acumulando ganhos de R\$444.075,00;
- c) Euclides Bolini informou em seu depoimento (fls. 4446-4451) que começou a atuar no mercado financeiro quando conheceu Alexandre Ponsirenas, *“que namorava a irmã de sua ex-esposa, com o qual tinha muito contato”* e o convenceu de que *“seria possível ganhar um bom dinheiro”*;
- d) embora tendo alcançado 100% de sucesso nos 17 pregões em que atuou, tendo acumulado ganhos de R\$83.000,00, Euclides Bolini demonstrou ser totalmente leigo em assuntos relacionados ao mercado de capitais e, segundo o acusado, *“aplicar em mercado futuro é o mesmo que aplicar em ações”*; questionado acerca do que seria um contrato de Índice Futuro Bovespa, respondeu que *“não sabe dizer”*, e sobre o que seria um *day trade*, respondeu que *“não se recorda ao certo, mas sabe que tem uma boa rentabilidade”*.
- e) sobre suas operações, Euclides Bolini disse que sempre seguia as sugestões e orientações de Alexandre Ponsirenas, que *“lhe passava o posicionamento de quanto poderia ganhar”*, e que deixou de operar após ter perdido contato com este;
- f) Marcelo Gagliardi declarou (fls. 4467-4471) ser *“amigo de juventude”* de Alexandre Ponsirenas e ter sido, por sugestão e intermédio deste, que começou a operar no mercado de capitais, e também afirmou conhecer André Mamed como sócio de Ponsirenas;
- g) Gagliardi confessou não possuir qualquer conhecimento sobre o mercado financeiro⁶⁴ e que Alexandre Ponsirenas recebia suas ordens, *“ligava dando algumas sugestões”*, e que, como o operador *“declarava que tinha um grafista muito bom e algumas boas informações”*, autorizava as operações sugeridas;
- h) acerca das estratégias utilizadas para decidir sobre suas operações, Marcelo Gagliardi declarou que *“era sempre orientado por Alexandre”* e, perguntado sobre a forma pela qual acompanhava o andamento do mercado, respondeu que *“não acompanhava, confiando em Alexandre”* e, embora tenha negado o pagamento de qualquer tipo de comissão, declarou ter dado *“alguns presentes a Alexandre Ponsirenas, como jantares e caixa de uísque”*.

226. Quanto ao último comitente assessorado por Alexandre e André, a Life Peers, os seguintes indícios indicam a participação da referida pessoa jurídica no esquema: (i) altas taxas de sucesso e de sucesso financeiro, com médias de 72% e 93%, respectivamente, nas operações *day trade* realizadas entre 2002 e 2005, com ganhos totais de R\$145.875,00 e perda de somente R\$12 mil; (ii) a sociedade foi cliente do Banco Cidade, onde André Mamed trabalhava antes de ir para a SLW, tendo migrado para a corretora em julho de 2002, mesmo mês que Mamed se tornou agente

⁶⁴ Perguntado sobre o que seria um *day trade*, respondeu que *“é Índice Futuro”*.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

autônomo da SLW; (iii) R.H., representante legal da acusada, confirmou que a sociedade era assessorada por Mamed e Ponsirenas e declarou ter trabalhado com Ponsirenas no Banco Cidade no início dos anos 2000, tendo dito também que em “*alguns momentos específicos*” pessoas da SLW tinham autorização para operar sem ordem prévia da Life Peers, sem maiores esclarecimentos; (iv) R.H. afirmou que decidia se faria *day trade* com base nas condições do mercado, entretanto em todos os pregões em que operou o fez sempre por meio de *day trades*.

227. Por fim, além de ter sido beneficiada por meio de operações em nome próprio, a Life Peers recebeu recursos advindos de duas transferências no total de R\$29.666,47, feitas por Ingo Krause, em que pese R.H. ter afirmado não o conhecer, sendo relevante ressaltar que tais valores foram depositados na mesma conta em que a Life Peers recebia os recursos oriundos de suas operações no mercado futuro.

228. Portanto, não há dúvidas quanto à participação da acusada no ilícito aqui analisado e, ainda que parem dúvidas sobre quem praticou, de fato, tais atos em nome da pessoa jurídica, cabe destacar que as operações irregulares foram realizadas em seu nome, sendo a sociedade, portanto, beneficiária e partícipe dos ilícitos aqui analisados, independentemente de as operações terem sido operacionalizadas por seu representante ou outras pessoas.

229. Dessa forma, não vejo como não responsabilizar a acusada, pois caso não fosse possível conferir autoria à pessoa jurídica quando seus prepostos realizam operações em seu nome, tais pessoas jamais poderiam ser responsabilizadas por qualquer ato irregular que praticassem, dado que a sociedade não é capaz de realizar ato autonomamente, mas sim por meio de seus representantes.

III.3.4. OUTROS COMITENTES

Sandro Endler

230. A Acusação propôs a responsabilização de Sandro Endler por práticas não equitativas (item II, d, da Instrução CVM nº 08/79) que tiveram como beneficiária sua esposa à época, a comitente F.E., que auferiu lucro de R\$443.475,00 em operações *daytrade* de IND no período de 2005 a 2008, com média de taxa de sucesso de 89% e de taxa de sucesso financeiro de 91%. O acusado era, à época dos fatos, agente autônomo vinculado à corretora SLW e sócio da esposa, que não possuía registro como agente autônoma, na M.C. Agentes Autônomos de Investimento Ltda. desde o ano de 2006.

231. F.E. respondeu aos questionamentos da SPS por meio de ofício (fls. 4910-4911), tendo afirmado trabalhar em assessoria de eventos corporativos e sociais e ter começado a operar na BM&F em 2005, na SLW, tendo ingressado nessa corretora porque seu “*marido trabalhava na SLW*”. Com relação ao fato de ter declarado na ficha cadastral patrimônio incompatível com o lucro recebido em suas operações no mercado IND, afirmou apenas que teria respondido “*de maneira exemplificativa*”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

232. Declarou que seria a própria quem efetivamente emitia suas ordens, e que estas eram passadas diretamente a seu marido Sandro, via telefone, bem como confirmou receber ligações deste “*a respeito dos relatórios de análise de mercado da corretora*”. Questionada acerca dos motivos pelos quais deixou de operar, diante da excelente performance que obteve, declarou ter sido “*pelo fato de ter engravidado*” e ter decidido se “*dedicar à gestação*”.

233. Sandro Endler confirmou ser o assessor responsável pelo atendimento à sua esposa, no entanto, indagado se, de alguma forma, auxiliava ou interferia nas operações desta, simplesmente declarou que “*as operações não recebiam interferência de minha parte e ela recebia auxílio de acordo com o departamento de análise técnica da corretora SLW*”.

234. Diante dos elementos reunidos pela Acusação, resta claro que, na verdade, quem operava em nome de F.E. era Sandro Endler, tendo o acusado se valido de sua posição na corretora para não só interferir nas operações de sua esposa como também se beneficiar em detrimento da Fapa, por meio do direcionamento de ordens que lhe deu resultados extremamente favoráveis.

235. Neste ponto, cabe refutar a alegação apresentada por Sandro Endler de que a taxa de sucesso não seria a indicada pela Acusação, que considerou apenas os valores brutos das operações, sem levar em conta os custos e emolumentos. A taxa de sucesso utilizada compara o número de pregões com Ajuste do Dia positivo em relação ao total de pregões nos quais o investidor negociou, não havendo, por isso, qualquer influência do tempo ou dos custos da transação no cômputo da referida taxa.

236. Com relação à taxa de sucesso financeiro, ainda que pudesse provocar uma pequena redução nos valores utilizados como base, trata-se, na verdade, de um parâmetro criado para isolar os efeitos de certos pregões em que os acusados tiveram pequenos prejuízos e, nessa medida, a sua finalidade continuaria sendo atingida considerando ou não tais gastos. Ademais, para o cálculo da citada taxa foi utilizado o mesmo critério para todos os investigados, sendo válido ressaltar que esse percentual não é considerado isoladamente, fazendo parte de um conjunto de indícios que comprovam a conduta ilícita de Sandro Endler.

237. Com efeito, além de ter obtido elevadas taxas de sucesso nos 512 pregões em que operou em nome da esposa no período de 2005 e 2008, foi comprovada estreita relação entre o acusado e os operadores Alexandre Ponsirenas e André Mamed, pois, além de terem sido colegas de trabalho, Sandro Endler foi sócio da Ômega, sociedade que também tinha em seu quadro societário os operadores aqui referidos. Além disso, em uma análise dos dados enviados pela BM&F com a relação de todas as operações em IND realizadas por F.E. entre os anos 2000 e 2011, a esposa do acusado somente operou de 01.04.2005 a 26.02.2008, período que coincide com parte do período que a Fapa operou.

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

238. Para finalizar, uma análise detalhada das operações feitas por Sandro Endler em nome de F.E. demonstram que seguiam o padrão apresentado por outros acusados⁶⁵ e demonstram, além do ilícito de prática não equitativa, o fato de que Sandro Endler se valeu de sua posição de operador na corretora SLW para interferir nas operações de sua esposa, em violação aos dispositivos da Instrução CVM nº 387/03.

Marli Moreno

239. Por fim, a última comitente acusada no âmbito da SLW, Marli Moreno, era agente autônoma vinculada à corretora SLW, onde permaneceu de 1999 a 2011. Em seu depoimento (fls. 4727 a 4731), afirmou que “*um bom investidor, com boas análises à sua disposição, e atuando em um mercado mais favorável como o da década passada, poderia ser considerado como tendo bom desempenho ao atingir taxas de sucesso de 60% a 70%*”. Afirmou também conhecer os irmãos Maurício e Marcelo Porto, assim como Alexandre Ponsirenas e André Mamed, operadores envolvidos no esquema, assim como outros acusados neste processo como Cristiane Coelho e Geraldo Pereira.

240. De fato, ao longo do ano de 2001, quando a Fapa ainda não operava pela SLW, esta comitente chegou bem próximo ao percentual por ela citado, pois operou em 91 pregões com taxa de sucesso de 59%. Mesmo com esse sucesso superior a 50%, no entanto, apresentou um prejuízo total de R\$46.700,00 em suas operações *day trade* no mercado de Índice Futuro.

241. Porém, logo nos três primeiros meses do ano de 2002, quando a Fundação passou a operar por intermédio da SLW, o desempenho de Marli Moreno mudou drasticamente com a obtenção de lucros brutos no valor de R\$204.000,00 em suas operações IND, enquanto a Fapa, nesse mesmo período, sofreu prejuízos de R\$285.000,00. Para facilitar a comparação entre os dois períodos, reproduzo a tabela elaborada pela Acusação contendo as taxas de sucesso da acusada, assim como os valores recebidos e pagos a título de Ajustes do Dia (fls. 5283):

Tabela 4 - Resumo das Operações em IND - Marli Moreno (anos de 2001 a 2003)

ANO	OPERAÇÕES DAY TRADE			AJUSTES DO DIA (R\$)			TAXA DE SUCESSO FINANCEIRO
	Nº DIAS	Nº SUCESSOS	TAXA DE SUCESSO	TOTAL RECEBIDO	TOTAL PAGO	TOTAL POR ANO	
2001	91	54	60%	215.900,00	(262.600,00)	(46.700,00)	45%
2002	38	31	82%	236.400,00	(11.625,00)	224.775,00	95%
2003	3	3	100%	1.500,00	0,00	1.500,00	100%
Total 2002-2003	41	34	83%	237.900,00	(11.625,00)	226.275,00	95%

242. Embora a corretora SLW não tenha apresentado as ordens de negociação referentes ao período em que Marli Moreno operou com mais elevada taxa de sucesso, o que não permitiu a

⁶⁵ Considerando o exemplo trazido pela Acusação (tabela 64 às fls. 5281-5282), verifica-se a existência de negócios executados antes da abertura da ordem, especificação das ordens da comitente e da Fapa na mesma hora, além de alocação dos piores negócios do dia à Fapa e os melhores à F.E.

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

verificação do horário de abertura destas, ao analisar as operações do dia 05.02.2002 de contratos IND com vencimento para o mês de fevereiro de 2002, verifica-se que a comitente se valia de sua posição como operadora para se beneficiar da forma como eram especificados os negócios, conforme tabela abaixo reproduzida do relatório de inquérito.

Tabela 5 - Operações do dia 05.02.2002 (série FEV2) – Marli Moreno – fls. 5283

LINH A	NOME DO INVESTIDOR	HORA ORDE M	HORA NEGÓCIO	Nº NEGÓCIO	HORA ESPECIFICA ÇÃO	TIP O	QTDE. CONTRATO S	COTAÇÃO NEGOCIO	AJUSTE DO DIA
(1)	MARLI MORENO	*	12h30	3052-0	18h19	C	5	12.490,00	4.515,00
(2)	MARLI MORENO	*	12h45	3445-2	18h11	C	5	12.480,00	4.665,00
(3)	FAPA	*	13h13	4078-9	17h54	V	5	12.520,00	(4.065,00)
(4)	MARLI MORENO	*	13h40	4424-5	18h19	C	5	12.490,00	4.515,00
(5)	FAPA	*	13h46	4473-3	17h54	V	5	12.540,00	(3.765,00)
(6)	FAPA	*	13h46	4475-0	17h54	V	5	12.540,00	(3.765,00)
(7)	FAPA	*	14h57	4965-4	17h54	V	5	12.550,00	(3.615,00)
(8)	FAPA	*	16h10	7161-7	17h54	V	5	12.560,00	(3.465,00)
(9)	MARLI MORENO	*	17h51	9123-5	18h10	V	5	12.780,00	(165,00)
(10)	MARLI MORENO	*	17h52	9140-5	18h10	V	10	12.780,00	(330,00)

*As ordens de negociação deste dia não foram fornecidas pela corretora SLW.

III.4. OPERAÇÕES REALIZADAS POR PESSOAS LIGADAS À NOVINVEST

243. A Acusação afirmou que no âmbito da Novinvest o esquema de “operações com seguro” girava em torno de duas figuras principais: o gerente da filial do Rio de Janeiro desta corretora, Ricardo Rodrigues, e o operador responsável pelo assessoramento e recepção das ordens da Fapa, Renato Lima, tendo proposto a responsabilização de ambos por terem concorrido para a realização das práticas não equitativas que tiveram como beneficiários Eric Bello, Álvaro Barbosa, Sandro Belo, Marcos Urcino e Altair Pinto e, no caso específico de Renato Lima, também por ter se beneficiado do esquema fraudulento.

244. Para além da taxa de sucesso apresentada por tais comitentes em operações no mercado futuro de IND, em especial a taxa de sucesso financeiro, conforme descritas na Tabela 68 constante do relatório que acompanha este voto, também neste caso as características de execução dos negócios representam forte indício de que teriam sido direcionados artificialmente os melhores negócios executados ao longo de determinados pregões a investidores ligados a Renato Lima e Ricardo Rodrigues.

245. Nesse sentido, destacam-se as seguintes circunstâncias: (i) o fato de que, a partir de 24.11.2003, todas as ordens de negociação, indistintamente, passaram a ser registradas como monitoradas; (ii) o registro tardio das ordens, isto é, após a execução, total ou parcial, dos negócios e, por conseguinte, após se ter conhecimento do resultado das operações realizadas; (iii) a abertura de ordens de negociação opostas, comprada e vendida, desvinculada da intenção da entidade de operar e a despeito da vedação à realização de *day trades*; (iv) o número de ordens abertas e não



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

executadas (tampouco canceladas) em nome da Fapa; (v) a coincidência no horário de abertura de ordens em nome dos comitentes beneficiários e da Fapa; (vi) o registro de ordens com a quantidade inicial de contratos igual a zero, a ser alterada após a efetiva execução dos negócios; e (vii) incompatibilidade dos horários de abertura das ordens no sistema da Novinvest com o horário de transmissão das ordens pela entidade.

246. Nota-se, portanto, que a não observância do fluxo natural de execução de ordens (abertura, execução e especificação) revela, na realidade, a adoção de diferentes *modi operandi* com o único objetivo de permitir a distribuição dos negócios entre os comitentes beneficiários e a entidade “seguradora” a partir do conhecimento de seu resultado final, práticas que, como exposto anteriormente, coincidem com aquelas adotadas no âmbito da SLW.

247. No presente caso, tal direcionamento foi possível em razão da atuação de Ricardo Rodrigues e Renato Lima.

248. A despeito das alegações de Ricardo Rodrigues de que não prestava qualquer suporte à Fapa no âmbito da Novinvest, de acordo com os registros fornecidos pela corretora, tal acusado figurou em cerca de 90% das ordens de negociação abertas em nome da entidade, além de ser o responsável pelas ordens registradas em nome de dois dos comitentes beneficiários, Sandro Belo (91%) e Eric Bello (50%).

249. Ademais, foi através dele que Renato Lima, outra figura central no esquema fraudulento, ingressou na Novinvest e trouxe como sua cliente a Fapa, para a qual já operava em outra corretora. Na realidade, conforme declarado por Ricardo Rodrigues, Renato Lima foi contratado justamente com o objetivo de trazer para a Novinvest antigos clientes da corretora Safic, onde Ricardo e Renato trabalharam juntos antes de ingressar na Novinvest⁶⁶.

250. Além de ter sido identificado como o assessor da Fapa e um dos responsáveis pelo recebimento de suas ordens no âmbito da Novinvest, Renato Lima também foi um dos beneficiários do esquema fraudulento. Com efeito, entre os comitentes investigados pela área técnica, chama atenção o resultado apresentado pelo operador que, no período de janeiro de 2002 a agosto de 2008, operou em 586 pregões, tendo obtido resultado positivo de R\$1.456.310,00 em Ajustes do Dia e taxa de sucesso financeiro de 90%.

251. Igualmente relevante é a alteração no perfil de negociação do acusado, que, no período anterior ao início das operações da Fapa por intermédio da Novinvest, apresentou resultado negativo nos Ajustes do Dia no total de R\$10.050,00, ao passo que, em um segundo momento, já com a atuação da Fundação no mercado futuro, obteve resultados muito distintos, auferindo lucros nos Ajustes do Dia de até R\$415.500,00 em um ano, conforme se verifica na Tabela 74 constante do relatório.

⁶⁶ Conforme consta no item 87, “i”, do voto do diretor-relator Roberto Tadeu Antunes Fernandes no julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM Nº 30/2005, proferido em 11.12.12.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

252. Como bem pontuado pela Acusação, alterou-se sensivelmente não somente o desempenho deste investidor, como também o seu interesse em operar *day trades* no mercado futuro de IND. Se, no primeiro período, Renato Lima realizou operações desta natureza em apenas quatro oportunidades ao longo de dois anos, no segundo período, chegou a fechar *day trades* em 185 pregões no ano de 2007.

253. É ainda mais evidente a correlação entre a alteração no perfil de negociação do acusado e o início das operações da Fapa no mercado de IND se considerarmos a sua atuação no exercício de 2002. Já nos primeiros trinta dias subsequentes ao início das negociações da entidade, em 25.11.2002, Renato Lima realizou oito operações *day trade*, com taxa de sucesso de 100% e resultados positivos no total de R\$46.500,00. Como exposto, até essa data, o acusado havia realizado apenas duas operações *day trade* naquele ano, suportando prejuízos em ajustes do dia correspondentes a R\$750,00.

254. A partir destes elementos, resta evidente que Renato Lima, na qualidade de assessor da Fapa e agente autônomo junto à Novinvest, não somente detinha os meios necessários ao direcionamento artificial de negócios como deles se valeu em benefício próprio.

255. Aproveito para rebater o argumento trazido por alguns acusados no sentido de que não teriam sido consideradas todas as operações realizadas pelos comitentes e pela Fapa, sendo que as conclusões apresentadas teriam sido decorrentes de uma análise parcial, resultado da aplicação de um método estatístico, representando, portanto, pequena amostra extraída de hiatos temporais. Assim, sustentam que a Acusação não teria discriminado e individualizado “as operações objeto de suposto benefício da especificação posterior”, tendo sido feita com base no somatório dos resultados dos clientes suspeitos do benefício ao longo de todo o período em que tenham operado em conjunto com a Fapa, passando a prova da “operação com seguro” a ser amostral.

256. Para calcular as taxas de sucesso e de sucesso financeiro, a Acusação verificou os ganhos obtidos nas operações no período em que o comitente investigado tenha atuado concomitantemente à Fundação. Essa escolha se deu por motivos óbvios, já que o ilícito que se procurar comprovar envolve negociações de valores mobiliários em que se se verifique que uma das partes foi colocada em uma indevida posição de desequilíbrio ou desigualdade em face dos demais participantes da operação.

257. Portanto, nada mais lógico que se limite a análise das operações dos acusados ao período em que a Fundação, parte prejudicada, tenha operado. Não há que se falar, neste caso, em análise estatística ou amostral, pois, com exceção daquelas operações que já tinham sido objeto de outro processo, como abordado na análise da preliminar de *bis in idem* trazida pelos acusados, todas as operações foram consideradas.

258. Quanto ao fato de a Acusação ter selecionado, com base no critério amostral, certas operações para analisar em minúcias, tal forma de seleção e análise é plenamente válida, conforme já mencionado no início deste voto, não sendo imprescindível, e tampouco viável, a discriminação



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

individual das operações com detalhamento de datas, horários e séries das ordens irregulares que, não obstante, constam dos autos caso algum acusado desejasse contestá-las.

259. No que diz respeito aos demais acusados identificados como comitentes beneficiários, as altas taxas de sucesso e as características de execução das operações intermediadas pela Novinvest, já descritas anteriormente, somada ainda à atuação dos agentes que detinham os meios necessários à condução do ilícito, levam a conclusão pela artificialidade dos resultados apresentados. Cumpre avaliar, na sequência, o envolvimento de tais investidores no esquema fraudulento a partir dos indícios e contra indícios levantados pela área técnica e pelos acusados.

260. Em linha com os precedentes⁶⁷ do Colegiado, o primeiro indício a ser examinado é a existência de vínculos pessoais com o intermediário ou com pessoa ligada aos comitentes prejudicados. Nesse sentido, identifica-se tal vínculo em relação a, ao menos, um dos investidores que atuaram por intermédio da Novinvest: Eric Bello.

261. Em depoimento à CVM, esse acusado declarou conhecer de longa data Ricardo Rodrigues, gerente da Novinvest no Rio de Janeiro e responsável por parte das ordens abertas em nome desse investidor.

262. Para além do vínculo existente entre o investidor e uma das figuras centrais do esquema no âmbito da corretora, há duas outras circunstâncias que chamam atenção para a conduta de Eric Bello, quais sejam, (i) o fato de o acusado ter iniciado suas operações na corretora sem qualquer depósito inicial, o que o próprio reconheceu destoar das exigências de mercado, e, ainda assim, ter sido autorizado a manter posições compradas de até R\$2.400.000,00; e (ii) a sua prática de zerar o saldo da conta corrente a cada operação realizada.

263. Essa última circunstância também foi verificada em relação a outros comitentes beneficiários, Álvaro Barbosa e Altair Pinto, que, a despeito de operarem seguidamente em um curto intervalo de tempo, não mantinham saldo em sua conta corrente após as operações. A esse respeito, Álvaro Barbosa chegou a justificar que essa seria uma prática adotada pela Novinvest, que automaticamente após os negócios depositaria o saldo correspondente em sua conta pessoal em outra instituição financeira. Tal afirmação foi afastada pela Acusação ao longo das investigações, visto que a alegada prática não se encontrou refletida nos extratos dos demais investidores da corretora.

264. Outra circunstância comum a esses dois investidores é o fato de que, instados a apresentar uma justificativa para o resultado obtido nas operações no mercado futuro, não souberam explicar as estratégias adotadas ou a razão para os recorrentes ganhos auferidos em ajustes do dia. Conforme apurado, Álvaro Barbosa apresentou ganhos totais de R\$193.350,00 e taxa de sucesso de 100%, ao passo que Altair Pinto lucrou R\$121.650,00 em ajustes do dia, com taxa de sucesso de 96%.

⁶⁷ A título exemplificativo, v. PAS CVM 13/2005, j. 25.07.2012; PAS 06/2012, j. 20.08.2018.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

265. No depoimento de Altair Pinto à CVM, restou claro que o nível de conhecimento do acusado acerca do mercado financeiro seria incompatível com o desempenho por ele apresentado em operações com contratos futuros de IND⁶⁸. Ademais, quando questionado a respeito de detalhes dos negócios realizados, o investidor se limitou a responder que seguia a orientação de pessoas ligadas à corretora.

266. Por sua vez, as declarações prestadas por Álvaro Barbosa parecem zombar das suspeitas levantadas pela Acusação. Ao ser questionado quanto às elevadas taxas de sucesso de seus negócios, o acusado não somente reconheceu que elas fugiram aos patamares normais das operações nesse mercado, como afirmou que *“teve uma época de muita sorte, e que gostaria de continuar tendo esta sorte, mas infelizmente ela não o acompanhou”*.

267. Deste modo, muito embora não tenham sido identificados vínculos entre Álvaro Barbosa e Altair Pinto com pessoas ligadas à Novinvest ou à Fapa, os demais indícios levantados pela Acusação, e expostos nos parágrafos anteriores deste voto, são suficientes para demonstrar que esses investidores, ao assumirem posições relevantes no mercado futuro, o fizeram com a certeza de que seriam bafejados pela “sorte” e não estariam sujeitos aos riscos inerentes a esse mercado.

268. No que diz respeito a Sandro Belo e Marcos Urcino, a Acusação buscou esclarecer os vínculos interpessoais mantidos entre tais acusados, tal como terem a mesma cidade de origem, se conhecerem do mercado e o fato de suas filhas frequentarem a mesma escola. Perguntado se conhecia Sandro Belo, Marcos Urcino afirmou, em depoimento, que o conhecia *“desde a época em que trabalhou na Prebeg⁶⁹. Seu avô é da mesma cidade do pai do declarante, e suas filhas estudaram juntas no mesmo colégio, durante algum tempo”* (fls. 4474).

269. Além desse vínculo e das altas taxas de sucesso apresentadas – 91% no caso de Sandro Belo e 69% para Marcos Urcino –, um forte indício em relação a esses comitentes é o tratamento conferido pela Novinvest no que diz respeito à sua exposição em operações no mercado futuro.

270. Conforme apurado pela área técnica, a corretora permitiu que tais investidores ficassem expostos, em posições compradas ou vendidas de IND, em valores elevados e absolutamente incompatíveis com as situações financeiras declaradas em suas fichas cadastrais, e sem saldo em sua conta corrente junto à corretora. A esse respeito, fez referência aos dias em que Marcos Urcino – com renda e patrimônio declarados em ficha cadastral nos valores de R\$4.000,00

⁶⁸ Nesse sentido, reproduzo os seguintes trechos do depoimento destacados na peça acusatória: *“Questionado acerca de seu grau de conhecimento de mercado financeiro, este declarou que é ‘como o de uma pessoa normal, não sendo muito aprofundado’, porém disse que ‘não sabe explicar o que é um day trade’. (...) Perguntado se as ordens que emitia eram a mercado, administradas ou monitoradas, respondeu que ‘não reconhece o significado destes termos, e apenas dava ordens para comprar ou vender, de acordo com as orientações que recebia dos atendentes’. (...) Sobre o modo como acompanhava o andamento do mercado, declarou que ‘acompanhava as cotações via computador, não se recordando exatamente se estava operando com índice da Petrobrás, da Vale, ou de alguma outra empresa, e que seguia as sugestões da corretora’”*.

⁶⁹ O acusado afirmou no mesmo depoimento que trabalhou na Caixa de Previdência dos Funcionários do Beg, Prebeg, até 2001 (fls. 4470).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

e R\$14.000,00, respectivamente – ficou com posição comprada, em IND, em número de contratos cujo valor total era superior a R\$520 mil (04.12.2002). O mesmo teria se verificado em relação a Sandro Belo, o qual não declarou bens ou valores de sua propriedade e registrou apenas rendimentos mensais de R\$ 2.400,00, em sua ficha cadastral (fl.524).

271. Não obstante a alegação da Novinvest de que a alavancagem dos clientes era autorizada pelos diretores responsáveis, sendo essa mais flexível nas operações de *intraday*, verifica-se que o tratamento diferenciado conferido pela corretora era possível graças a mitigação dos riscos inerentes às operações no mercado futuro decorrente do papel de “seguradora” desempenhado pela Fapa.

272. Por fim, ainda no que diz respeito às operações intermediadas pela Novinvest, Jayme Mello foi acusado no presente processo na qualidade de operador responsável pela execução das ordens de Sandro Belo e Marcos Urcino. Ocorre que, conforme apurado pela área técnica e reconhecido neste voto, em relação aos negócios de Sandro Belo, constou do relatório da corretora como o responsável pela abertura de ordens em 90% das ocasiões Ricardo Rodrigues.

273. Deste modo, no que concerne aos comitentes beneficiários, responderia tão somente pelo recebimento e registro das ordens em nome de Marcos Urcino. Em relação aos negócios da comitente prejudicada, Fapa, apurou-se que o Jayme Mello recepcionaria ordens da entidade apenas ocasionalmente, em caso de ausência de Renato Lima.

274. Tais elementos, a meu ver, não são suficientes para demonstrar a participação do acusado no esquema fraudulento de direcionamento artificial de negócios conduzido no âmbito da Novinvest, cujo protagonismo recaiu, como exposto, sobre Ricardo Rodrigues e Renato Lima.

III.5. OPERAÇÕES REALIZADAS POR PESSOAS LIGADAS À ÁGORA

275. Como descrito no relatório anexo a este voto, a Fapa e todos os comitentes investigados eram atendidos ou pela filial Belo Horizonte ou pela filial Ribeirão Preto (fls. 4952-4955 e 5097-5098), tendo a Fundação negociado por intermédio da Ágora, via Spirit, entre 16.10.2002 e 23.09.2003 e, diretamente com a Ágora, de 09.09.2003 a 10.11.2005.

276. De acordo com as informações prestadas pela Fapa (fls. 101), quem recepcionava suas ordens era Fabiano Mattos e, segundo a corretora, as pessoas autorizadas a transmitir e receber a confirmação de ordens da Fapa eram Fabiano Mattos, A.O.S., F.S.S., J.W.M.N. e M.R.B. (fls. 386; 3088). A corroborar tais informações, em depoimento tomado por ofício, Ricardo Stabile, diretor responsável pelo cumprimento da Instrução CVM nº 387/03 à época dos fatos, afirmou que a Fapa era provavelmente assessorada pelos funcionários da filial Belo Horizonte, tendo sido captada por Fabiano Mattos (fls. 5110-5117).

277. No âmbito da Ágora, foi proposta a responsabilização do operador Fabiano Mattos, acusado de ter realizado práticas não equitativas que tiveram como beneficiária sua esposa, M.C.S., além de ter concorrido para a realização das práticas não equitativas que tiveram como



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

beneficiário o comitente Hugo Figueiredo, e de Dario Ramos, que teria concorrido para a prática ilícita com a finalidade de beneficiar os comitentes Luiz Von Gal, Laurinha Okamura e José Everaldo.

278. Após analisar os documentos constantes dos autos, vê-se que a Acusação conseguiu reunir elementos suficientes para comprovar a existência de um esquema dentro da Ágora e, além disso, a participação de parcela dos comitentes investigados, como será detalhado a seguir.

279. Com relação a Fabiano Mattos, ficou comprovado que esse acusado foi o responsável pelo ingresso da Fapa na Ágora e era quem recepcionava as ordens da instituição na corretora. De acordo com informações prestadas pela Fundação (fls. 101), quem recepcionava suas ordens era Fabiano Mattos e, segundo correspondências da Ágora, Fabiano Mattos estava dentre os operadores que recebiam, executavam e especificavam ordens da Fapa (fls. 386).

280. Ainda que o acusado tenha alegado que seu nome não constava das ordens, isso em nada altera a conclusão de que Fabiano era a pessoa incumbida, na Ágora, de gerenciar as ordens da Fundação e, ainda que não inserisse as ordens diretamente no sistema, nada impede que tenha delegado tal função a outros operadores, sendo o mesmo raciocínio aplicável às especificações.

281. Ressalta-se, ainda, que o fato de o acusado não ser agente autônomo à época dos fatos, como alega, em nada altera o teor da acusação aqui analisada.

282. Além do estreito vínculo desse operador com a instituição, os seguintes elementos permitem concluir que Fabiano efetivamente participou do esquema ilícito montado para prejudicar a Fapa:

- a) as operações de Fabiano Mattos em nome de sua esposa iniciaram-se no dia 16.10.2002, exatamente a mesma data em que tiveram início as operações da Fapa por intermédio dessa corretora;
- b) o elevado êxito da comitente nas negociações, que em 35 pregões não teve nenhum prejuízo, com ganhos totais de R\$184.200,00, sendo a probabilidade de tal sucesso 1 em 34.359.738.368;
- c) as declarações de M.C.S. no sentido de que nunca atuou no mercado e nunca fez operações em bolsa confirmam que, na verdade, Fabiano Mattos que utilizava a conta da esposa, como o próprio acusado reconheceu⁷⁰, além das inconsistências detectadas na ficha cadastral de M.C.S. que, em que pese ter informado uma renda alta no documento, reconheceu ganhar “salário mínimo”;
- d) o modo de operação de Fabiano Mattos, em que se verifica claramente a distribuição das melhores ordens à M.C.S. e as piores à Fapa, com coincidência de horários das

⁷⁰ Em depoimento, Fabiano Mattos admitiu (fls. 4782- 4787) que todas as operações realizadas em nome de sua ex-esposa eram, na verdade, efetuadas por ele próprio, devido, segundo ele, à determinação emanada de um diretor da corretora, que lhe pediu que “*parasse de operar em seu próprio nome*”. Assim, ele “*passou a operar em nome de sua ex-esposa*”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

especificações das operações dessas comitentes (por exemplo, das 21 ordens analisadas referentes ao pregão de 13.03.2003, 14 ordens foram especificadas no mesmo horário, sendo as 13 piores para a Fapa e a única positiva foi alocada à M.C.S.).

283. Com padrão bem similar àquele identificado no perfil da comitente M.C.S., verifica-se quanto a Hugo Figueiredo que há indícios suficientes a confirmar a sua participação no ilícito, a saber: (i) as operações realizadas por Hugo foram 100% exitosas, sendo que em 41 pregões nos quais foi negociado um total de 2.060 contratos, o acusado não teve perdas, tendo lucrado R\$203.475,00, sendo que a chance de ocorrer “tamanho sorte” é de 1 em $2,2 \times 10^{12}$; (ii) inconsistências com relação à renda e situação patrimonial informada na ficha cadastral e o volume financeiro de operações, tendo o acusado chegado a negociar, em um único dia, contratos de índice futuro Bovespa no valor total superior a R\$ 2 milhões, valor extremamente superior à sua renda mensal declarada; (iii) o fato de o acusado “zerar” sua conta a cada operação realizada, atuando, portanto, com altos volumes financeiros apesar de estar com o saldo “zerado” e não possuir carteira de ações junto à corretora; (iv) sua ligação com Fabiano Mattos, que era o ponto de conexão com Fapa, uma vez que os dois trabalharam juntos em outras corretoras antes de Hugo começar a operar pela Ágora.

284. Cabe ressaltar que a alegação de ambos os acusados no sentido de que a ficha de Hugo teria sido adulterada para incluir o nome de Fabiano Mattos como pessoa autorizada a emitir ordens carece de verossimilhança, visto que o documento foi assinado por Hugo Figueiredo, ao contrário do que alega o acusado (fls. 376). Independentemente da discussão acerca de quem efetivamente emitia as ordens desse comitente, resta claro que os dois agiram em conluio para beneficiar o investidor em prejuízo da Fapa por meio do arranjo artificial de ordens.

285. Rechaço também o argumento de que teria sido “pincelado” somente um período de sucesso nas operações com Índice Futuro, tendo sido desconsiderado períodos em que Hugo Figueiredo também teria perdido dinheiro. As operações desse comitente que serviram de base para a análise feita pela Acusação, detalhada na tabela 97 às fls. 5320, teve como base os dados fornecidos pela BSM contendo todas as negociações de diversos comitentes, incluindo Hugo Figueiredo, envolvendo IND de 02.01.2000 a 30.06.2011 (fls. 2891 e 2914),

286. Nesse sentido, foram examinadas todas as operações do acusado nesse período de 11 anos, tendo sido verificadas, no referido intervalo, 41 operações em IND com 100% de êxito, sem perdas, não se sustentando, portanto, o argumento suscitado.

287. Com relação às operações realizadas na filial localizada em Ribeirão Preto, a Acusação verificou que Dario Ramos constava nas fichas cadastrais de Luiz Von Gal e Laurinha Okamura como “pessoa autorizada a dar ordens”, tendo tais comitentes declarado, inclusive, que não teriam efetuado as operações analisadas. Por sua vez, José Everaldo trabalhou com Dario Ramos em outra corretora e na Ágora auxiliava o operador em troca de parte das comissões, pois não era agente autônomo à época.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

288. Em que pese as operações realizadas por Luiz Von Gal, Laurinha Okamura e José Everaldo apresentarem características de direcionamento artificial, verifica-se que os elementos levantados pela Acusação não são suficientes para demonstrar a participação desses comitentes no esquema fraudulento, pois, além de não ter sido demonstrada a existência de vínculo entre eles e o operador do esquema, Fabiano Mattos, está-se diante de um número muito reduzido de operações (Luiz Von Gal, Laurinha Okamura e José Everaldo atuaram em 50, 22 e 21 pregões, respectivamente), motivo pelo qual concluo pela absolvição de tais acusados com relação ao uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, assim como de Dario Ramos.

III.6. PARTICIPAÇÃO DE BORIS SAUER (FAPA)

289. Com relação a Boris Sauer, foi proposta sua responsabilização por ter concorrido e permitido a realização das práticas não equitativas descritas ao longo deste voto, na qualidade de coordenador de investimentos da Fapa e responsável efetivamente pelo processo decisório de investimento.

290. Com base nas provas colhidas pela Acusação, restou comprovado que a Fapa não possuía qualquer objetivo claro e consistente com suas negociações em IND, fosse de proteção da carteira de ações, fosse de lucro por arbitragem. Por outro lado, as maiores perdas da Fundação com este investimento ocorreram exatamente nos dias em que ela realizava negócios, a demonstrar que as operações envolvendo IND realizadas em nome da Fundação não eram fruto de simples erro ou incompetência de sua gerência financeira.

291. Os negócios eram, na verdade, decorrentes de atuação concertada que propiciou todo o esquema de “operações com seguro”, no qual a Fapa era propositadamente colocada em uma posição de flagrante desequilíbrio perante os demais participantes da prática ilícita.

292. De acordo com dados enviados pela BSM, a Fapa realizou negociações envolvendo contratos de IND, entre 12.06.01 e 16.09.08, que resultaram em Ajustes de Dia de **R\$25,8 milhões negativos**. Considerando o total de ajustes, ou seja, tanto os Ajustes do Dia quanto os Ajustes de Carregamento, o prejuízo da fundação totalizou R\$ 31,6 milhões com seus negócios com IND. Limitando-se aos negócios intermediados nesse mesmo período pelas corretoras Novinvest, SLW e Ágora, as perdas com Ajustes do Dia totalizaram R\$ 23,7 milhões, enquanto os prejuízos com os Ajustes Totais somam R\$ 29,2 milhões.

293. A Acusação verificou que no período de 2002 a 2008, a meta atuarial (equivalente ao INPC + 6% a.a) não foi cumprida. Entretanto, em 2004 a rentabilidade da renda variável superou o Ibovespa. Quanto a isso, a Fapa alegou que *“os ajustes pagos em razão da proteção utilizada como estratégia pressionaram a rentabilidade do segmento, não afetando, no entanto, o alcance da meta atuarial”* (fls. 115).

294. Ao analisar a forma pela qual era feito o gerenciamento da carteira da Fundação, foram verificadas falhas consistentes e reiteradas nos mecanismos de controle das aplicações em IND, a corroborar o fato de que a real finalidade desses investimentos não era favorecer a Fapa, mas sim



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

servir de “seguro” para os comitentes investigados. Isso explica a ausência de fundamento econômico desses negócios, além da inexistência de controle com relação ao acompanhamento das operações executadas e sua *performance*. Conforme afirmado pela Acusação, “*não havia justificativa técnica, e quanto menos fiscalização houvesse, melhor para os participantes no esquema de direcionamento da distribuição dos negócios no âmbito das corretoras envolvidas*”.

295. Em linha com esse entendimento, a antiga Secretaria de Previdência Complementar (“SPC”) concluiu que a Fapa “*operou com derivativos (contratos futuros de Índice Bovespa), no período de 2002 a 2006, sem adotar procedimentos prévios de controle e de avaliação do risco do mercado e dos demais riscos inerentes às operações com derivativos, afrontando diretrizes de rentabilidade e segurança*” (fls. 2426), resultando daí uma condenação do então diretor presidente da Fapa, H.M. (fls. 2455).

296. A partir de uma análise das posições compradas da Fapa feita pela então SPC (fls. 262-263), das quais se esperaria retornos financeiros de curto prazo (especulativos), ou seja, trata-se de investimentos realizados com base na situação de mercado, sem vinculação com outros investimentos da entidade, verificou-se que entre 2002 e 2006, houve uma perda de R\$5.713.895,00. Considerando que a avaliação da eficiência desse tipo de operação se verifica mediante a análise do retorno financeiro obtido, percebe-se que, no presente caso, houve um resultado completamente contrário ao que deveria ocorrer.

297. Foram também avaliadas as posições vendidas, as quais demonstraram uma circunstância ainda mais peculiar, em razão do péssimo resultado global final. Considerando que o *hedge* perfeito da carteira pressupõe um posicionamento no mercado futuro (posição vendida) contrário ao posicionamento no mercado à vista (posição comprada), em tese espera-se desse tipo de proteção que a variação financeira dos ativos de renda variável seja compensada com os resultados das operações no mercado futuro, chegando a um resultado líquido próximo de zero.

298. Contrariamente ao que se esperaria desse tipo de operação, a Fapa, supostamente com o objetivo de proteger sua carteira, perdeu mais recursos do que ganhou com sua valorização, conforme pode ser observado na tabela abaixo (fls. 5230), situação que indica, mais uma vez, que não se trata da avaliação de uma boa ou má gestão de ativos, mas sim de uma ação intencional para lesar a Fundação.

Tabela 11 - Resultado da posição vendida (IND), em R\$ - 2003 a 2006 (estudo SPC)

ANO	RENTABILIDADE DA CARTEIRA HEDGEADA	RESULTADO FINANCEIRO DO MERCADO IND	RESULTADO TOTAL
2003	1.789.757	(4.417.740)	(2.627.983)
2004	1.045.396	(2.037.735)	(992.339)
2005	147.091	(1.195.290)	(1.048.199)
2006	5.310.236	(3.674.250)	1.635.986
Total	8.292.479	(11.325.015)	(3.032.535)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

299. Outros dois indicadores calculados pela Acusação chamam também destacada atenção: (i) o percentual de negócios melhores que a média do dia intermediados por cada corretora com que a Fapa trabalhou; e (ii) os resultados dos negócios no primeiro e no último dia (quando há, efetivamente, negociação).

300. A Acusação verificou que as negociações intermediadas pelas corretoras Ágora, Novinvest e SLW apresentaram baixo percentual de número de transações com valores melhores que a média do dia (27%, 23% e 36%, respectivamente), ao passo que as demais corretoras, que não faziam parte do “esquema”, apresentaram percentuais próximos a 50%, de acordo com o que se espera desse tipo de investimento.

301. Da mesma forma, os negócios realizados no primeiro e no último dia, momentos em que há efetivamente negociação, foram significativamente piores que os resultados de intervalo, quando ocorreu apenas a manutenção dos contratos já detidos, gerando Ajustes Diários, conforme dados constantes da tabela a seguir (fls. 5230).

Tabela 13 - Ajustes de posições IND da Fapa - 2002 a 2008 (R\$)

CORRETORA	AJUSTES DO DIA	AJUSTES DIÁRIOS
ÁGORA	(1.912.635,00)	708.345,00
NOVINVEST	(8.357.075,00)	(2.956.560,00)
SLW	(13.412.570,00)	(3.325.375,00)
TOTAL	(23.682.280,00)	(5.573.590,00)

302. Não há dúvidas, portanto, de que havia sinais claros de que as operações da Fundação não tinham substrato econômico e de que os resultados auferidos pela Fapa estavam completamente dissociados dos objetivos declarados como sendo os perseguidos pela entidade.

303. De acordo com informação prestada pela Fapa (fls. 106), H.M., na qualidade de diretor presidente, era o responsável pela elaboração da política de investimentos, sendo sua execução acompanhada por Bóris Sauer e A.S.

304. Em depoimento, H.M. (fls. 2178-2186) declarou que era o responsável pela gestão da renda variável da Fapa e que, ao final do dia, recebia as boletas das negociações para conferência, mas que as decisões eram invariavelmente tomadas por Bóris. Defendeu que, ao contrário do que foi afirmado por A.S., apenas ocasionalmente participava diretamente das negociações no mercado futuro.

305. Bóris Sauer, por seu turno, disse que ele e A.S. acompanhavam o mercado e tomavam as decisões das operações a serem executadas em cada dia. Acrescentou que os parâmetros para as operações em IND eram consignados nas atas da reunião semanal do Comitê, de modo macro, sendo válido ressaltar que as atas do Comitê de Investimentos raramente consignavam parâmetros para os negócios em IND.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

306. Já A.S. afirmou que as decisões cabiam principalmente ao diretor financeiro à época, H.M., e ao gerente de investimentos, Bóris Sauer, e que o responsável pela gestão era Bóris Sauer, em conjunto com H.M. (fls. 2156-2164). Acrescentou que durante as férias de Bóris ela era responsável pelas operações, com respaldo de H.M., e que Bóris deixava diretrizes das operações a serem realizadas e, eventualmente, as corretoras ligavam aconselhando operações, e tudo seria passado para H.M., que seria quem, quase sempre, decidia o que comprar e vender e por qual corretora.

307. Em sua defesa, Bóris argui que não haveria nos autos documento capaz de comprovar sua atribuição de controle do processo decisório ou na execução da Política de Investimentos, como também que todas as operações realizadas no referido período teriam sido executadas de acordo com a aprovação dos superiores hierárquicos. No entanto, tal argumento não deve prosperar.

308. Dentre os documentos analisados pela Acusação (fls. 1020-1625; 1635-1731; 1918-2031), as atas das Reuniões do Comitê de Investimentos demonstram uma constante deficiência na prestação de informações e no gerenciamento dos investimentos em IND. Também não foi entregue nenhum documento à CVM que demonstrasse um acompanhamento específico dos negócios da Fundação nesse mercado e tampouco a elaboração de qualquer estudo que demonstrasse que a estratégia de *hedge* apresentava os resultados desejados.

309. Ainda assim, mesmo a partir de 2006, com a elaboração de um relatório mensal Índice Futuro Bovespa, as informações constantes destes relatórios não eram fidedignas. Os depoimentos⁷¹ prestados pelos membros do Comitê de Investimento são uníssonos ao dizer que não foram informados dos prejuízos, e que Bóris sempre deu a entender que as operações eram vantajosas à Fundação, restando evidente que essa deficiência na prestação das informações era um dos obstáculos para que se fizesse um controle das operações efetuadas.

310. Além da ausência de controle por parte da Fundação sobre os investimentos realizados e seus resultados, não é coincidência que a Fapa tenha sido parte prejudicada em operações realizadas em três corretoras diferentes, a demonstrar um verdadeiro conluio entre os operadores do esquema, os comitentes beneficiados e Boris Sauer para a realização de práticas ilícitas em detrimento da Fundação, cujos direitos e interesses este último deveria proteger.

311. Quanto à alegação de que não teria sido demonstrado qualquer benefício auferido por Bóris Sauer no esquema, cabe ressaltar que o tipo analisado prescinde da comprovação de obtenção de benefício econômico, não sendo, portanto, elemento essencial para a configuração da ilicitude. Tal situação já foi analisada pelo Colegiado no PAS RJ2016/1465⁷²:

Dessa forma, e considerando que, para a verificação do tipo imputado ao Acusado, é irrelevante o fato de ele ter obtido algum benefício (bastando que tenha havido uma situação de desequilíbrio/desigualdade entre as partes da

⁷¹ Fls. 2166-2174; 2143-2149; 2263-2336; 2154-2165; 2175-2262.

⁷² PAS CVM RJ2016/1465, julgado em 15.10.2013.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

operação, no caso, M.F.C. e os demais clientes) e, também, que o Acusado era o responsável pela "estruturação" dos negócios atribuídos à M. F. C. (...).

312. Eram pessoas autorizadas a dar ordens às corretoras, além de Bóris, A.S. e H.M., L.A., diretor de seguridade e administração, todos membros do Comitê de Investimentos da Fapa. Entretanto, a Acusação demonstrou que somente Bóris e A.S. transmitiam ordens por telefone para as corretoras (fls 101), e que haveria dias que a posição da Fundação foi alterada sem qualquer contato telefônico. O acusado arguiu que a análise de ligações partindo dos ramais da Fapa feita pela SPS para concluir nesse sentido seria falha, uma vez que teria desconsiderado a possibilidade de ligações efetuadas pelas corretoras para a Fundação, bem como eventuais contatos por meio de telefone celular.

313. Tal argumento não merece ser acolhido tendo em vista se tratar de intervalo longo (2002 a 2008) em que a Fapa ininterruptamente operou contratos de IND, tratando-se, igualmente, de elevado número de ligações, a corroborar a tese acusatória. Além disso, o acusado não trouxe nenhum elemento de prova que pudesse suportar sua versão dos fatos.

314. Por último, a defesa afirma que a Fundação poderia, em determinados momentos, carregar posição comprada, aumentando assim a exposição em renda variável sem a compra de posições à vista. Tal comportamento, de acordo com Bóris, seria útil quando os períodos de alta do Ibovespa fossem curtos repiques ou com o objetivo de montar uma posição à vista de longo prazo sem perder a valorização do mercado.

315. Com efeito, tais estratégias, com caráter especulativo, poderiam, em tese, ser adotadas pela Fapa. Na hipótese vertente, contudo, não há elementos que indiquem que isso tenha ocorrido. Além de os retornos obtidos da entidade não refletirem ganhos esperados com esse tipo de estratégia, foram verificadas características híbridas nas operações realizadas, pois a posição da Fapa variava de comprada para vendida e vice-versa aleatoriamente, sem aparente razão. Acrescente-se a isso o fato de não terem sido apresentados quaisquer projeções de mercado, relatórios técnicos ou mesmo deliberação que pudessem fundamentar minimamente as posições assumidas no mercado de IND pela Fapa.

316. Pelas razões acima apresentadas, restou comprovado que Bóris Sauer concorreu no exercício de práticas não equitativas, permitindo que a Fundação operasse como garantidora de resultados positivos para os comitentes beneficiários.

IV. CONCLUSÃO

317. No que diz respeito à dosimetria, é importante ressaltar que além de o uso de práticas não equitativas representarem um risco à confiabilidade do mercado de valores mobiliários, o esquema fraudulento orquestrado por meio das ditas “operações com seguro” acarreta para as entidades de previdência complementar a assunção de recorrentes prejuízos em operações no mercado futuro.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

318. Por esse motivo, quanto aos comitentes beneficiários dessas operações, será levado em consideração, para fins de aplicação de penalidade de multa, o valor da vantagem econômica auferida, utilizando-se o critério de uma vez e meia o ganho auferido, conforme autorizado pelo inciso II, do §1º, do art. 11 da Lei nº 6.385/76, com redação à época dos fatos⁷³. Especificamente com relação aos comitentes Antônio Lima e Ingo Krause, será considerada como circunstância atenuante o fato de terem confessado a prática do ilícito, sendo utilizado para esses acusados o acréscimo de 0,25 sobre o ganho auferido (fator de multiplicação 1,25).

319. Com relação às corretoras e seus diretores, serão consideradas circunstâncias agravantes o período de tempo em que houve a prática sistemática e reiterada do ilícito, os elevados prejuízos causados à Fapa, além dos danos causados à imagem do mercado de capitais.

320. Por todo o exposto, com fundamento no art. 11 da Lei nº 6.385/76, voto:

- 1) Pela **condenação de SLW CVC Ltda.**⁷⁴, à **penalidade de multa pecuniária no valor de de R\$1.440.000,00** (um milhão e quatrocentos e quarenta mil reais) por descumprimento aos arts. 6º, §2º e 8º, §2º da Instrução CVM nº 387/03, em razão das falhas no sistema de registro de ordens e da não observância da regra de prioridade em negócios realizados no âmbito da BM&F no período de abril de 2003 a setembro de 2008, e também por violar o art. 4º, parágrafo único da mesma instrução, agindo com falta de diligência ao permitir a existência de um ambiente propício para ocorrência de práticas não equitativas no mercado de valores mobiliários em negócios realizados no âmbito da BM&F no período de 30 de março de 2007⁷⁵ a setembro de 2008;
- 2) Pela **condenação de Pedro Sylvio Weil**, à **penalidade de multa pecuniária no valor de de R\$240.000,00** (duzentos e quarenta mil reais) por descumprimento a Instrução CVM nº 387/03, em seu art. 4º, parágrafo único c/c arts. 6º, §2º e 8º, §2º, na qualidade de diretor responsável da SLW CVC Ltda., por agir com falta de diligência, especialmente no que tange ao sistema de registro de ordens e às regras de prioridade, permitindo a existência de um ambiente de completo descontrole na SLW e, portanto, propício para ocorrência de práticas não equitativas no mercado de valores mobiliários em negócios realizados no âmbito da BM&F, no período de abril de 2003 a setembro de 2008;

⁷³ Valores atualizados até agosto de 2019.

⁷⁴ A SLW é considerada reincidente, uma vez que foi condenada nos seguintes processos: (i) PAS CVM RJ2012/01606, j. em 04.02.2014, com trânsito em julgado em 25.07.2017 (acórdão CRSFN 322/2017) (ii) PAS CVM nº 12/2013, j. em 24.05.2016, com trânsito em julgado em 29.05.2017 (acórdão CRSFN 35/2017); (iii) PAS CVM nº RJ2005/0305, j. em 24.10.2006, com trânsito em julgado em 28.11.2012 (acórdão CRSFN 11022/12); (iv) PAS CVM nº RJ2005/05038, j. em 03.10.2006, com trânsito em julgado em 13.03.2012 (acórdão CRSFN 10848/12); (v) PAS CVM nº RJ2012/01605, j. em 04.04.2012, com trânsito em julgado em 22.10.2015 (acórdão CRSFN 11671/15); (vi) PAS CVM RJ nº 1999/03166, j. em 30.09.1999, **transitada em julgado em 17.12.1999**; (vii) PAS CVM nº 17/2013, j. em 25.06.2019, aguardando análise CRSFN; (viii) PAS CVM nº SP2013/0292, j. em 19.07.2016, aguardando análise CRSFN.

⁷⁵ Data da vigência da Instrução CVM nº 450, que alterou o parágrafo único do art. 4º da Instrução CVM nº 387/03.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- 3) Pela **condenação de Antônio Alves de Lima à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$214.181,34 (duzentos e quatorze mil, cento e oitenta e um reais e trinta e quatro centavos)**, correspondente a 1,25 vezes o valor do benefício auferido atualizado⁷⁶, por ter anuído e se beneficiado de práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;
- 4) Pela **condenação de César Bonatto Retzlaff à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$3.988.998,95 (três milhões, novecentos e oitenta e oito mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos)**, correspondente a 1,5 vezes o valor do benefício auferido atualizado, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;
- 5) Pela **condenação de Cláudio Marcos Arena à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$1.861.010,31 (um milhão, oitocentos e sessenta e um mil, dez reais e trinta e um centavos)**, correspondente a 1,5 vezes o valor do benefício auferido atualizado, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;
- 6) Pela **condenação de Cristiane Coelho à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$902.697,66 (novecentos e dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos)**, correspondente a 1,5 vezes o valor do benefício auferido atualizado, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;
- 7) Pela **condenação de Eduardo José de Moraes Barros à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$2.556.220,13 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, duzentos e vinte reais e treze centavos)**, correspondente a 1,5 vezes o valor do benefício auferido atualizado, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;
- 8) Pela **condenação de Elso Martins Junior à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$3.469.165,73 (três milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, cento e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos)**, correspondente a 1,5 vezes o valor do benefício auferido atualizado, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas, restando

⁷⁶ O valor dos benefícios auferidos foram atualizados pelo IPCA-E de setembro de 2019 tendo como data inicial a data do último pregão realizado em concomitância com a Fapa (Anexo I).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;

- 9) Pela **condenação** de **Elton Ughini** à **penalidade de multa pecuniária** no valor de **R\$1.354.563,15** (um milhão, trezentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e três reais e quinze centavos), correspondente a 1,5 vezes o valor do benefício auferido atualizado, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do § 3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;
- 10) Pela **condenação** de **Euclides Bolini Junior** à **penalidade de multa pecuniária no valor** de **R\$283.702,85** (duzentos e oitenta e três mil, setecentos e dois reais e oitenta e cinco centavos), correspondente a 1,5 vezes o valor do benefício auferido atualizado, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;
- 11) Pela **condenação** de **Geraldo Pereira Júnior**:
- (i) à **penalidade de multa pecuniária** no valor de **R\$8.600.768,96** (oito milhões, seiscentos mil, setecentos e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos), correspondente a 1,5 vezes o valor do benefício auferido atualizado, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76; e
 - (ii) por ter concorrido para a realização de práticas não equitativas que tiveram como beneficiário o comitente *Eduardo Barros*, à **penalidade de multa pecuniária** no valor de **R\$511.244,03** (quinhentos e onze mil, duzentos e quarenta e quatro reais e três centavos) correspondente a 30% (trinta por cento) do valor das operações irregulares realizadas em nome do referido comitente, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;
- 12) Pela **condenação** de **Ingo Krause Junior** à **penalidade de multa pecuniária** no valor de **R\$414.259,11** (quatrocentos e quatorze mil, duzentos e cinquenta e nove reais e onze centavos), correspondente a 1,25 vezes o valor do benefício auferido atualizado, por ter anuído e se beneficiado de práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- 13) Pela **condenação** de **Life Peers Partners Comércio e Serviços Ltda.** (atualmente denominada Kinfa do Brasil Intermediação de Negócios Ltda.) à **penalidade de multa pecuniária** no valor de **R\$478.558,62** (quatrocentos e setenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos), correspondente a 1,5 vezes o valor do benefício auferido atualizado, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;
- 14) Pela **condenação** de **Luiz Ataranto Martins** à **penalidade de multa pecuniária** no valor de **R\$2.311.657,04** (dois milhões, trezentos e onze mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos), correspondente a 1,5 vezes o valor do benefício auferido atualizado, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;
- 15) Pela **condenação** de **Marcelo Gagliardi** à **penalidade de multa pecuniária** no valor de **R\$388.783,44** (trezentos e oitenta e oito mil, setecentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos), correspondente a 1,5 vezes o valor do benefício auferido atualizado, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;
- 16) Pela **condenação** de **Marli Porazza Moreno** à **penalidade de multa pecuniária** no valor de **R\$808.593,63** (oitocentos e oito mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta e três centavos), correspondente a 1,5 vezes o valor do benefício auferido atualizado, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;
- 17) Pela **condenação** de **Maurício da Costa Porto**:
- (i) à **penalidade de multa pecuniária** no valor **R\$3.114.674,36** (três milhões, cento e quatorze mil, seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos), correspondente a 1,5 vezes o valor do benefício auferido atualizado, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76; e
 - (ii) por ter concorrido para a realização de práticas não equitativas que tiveram como beneficiários os comitentes *Cesar Bonatto, Cláudio Arena, Elso Martins, Luiz Ataranto e Olavo Diniz*, à **penalidade de multa pecuniária** no valor de **R\$2.657.548,16** (dois milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

quarenta e oito reais e dezesseis centavos) correspondente a 30% (trinta por cento) do valor das operações irregulares realizadas em nome dos referidos comitentes, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;

18) Pela **condenação** de **Marcelo da Costa Porto**:

- (i) à **penalidade de multa pecuniária** no valor de **R\$6.145.147,14** (seis milhões, cento e quarenta e cinco mil, cento e quarenta e sete reais e quatorze centavos), correspondente a 1,5 vezes o valor do benefício auferido atualizado, por ter realizado negócios em nome de sua esposa à época dos fatos, R.S., restando configurada a ocorrência de práticas não equitativas no período analisado, conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do § 3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76; e
- (ii) por ter concorrido para a realização de práticas não equitativas que tiveram como beneficiários os comitentes *Cesar Bonatto, Cláudio Arena, Elso Martins, Luiz Ataranto e Olavo Diniz*, à **penalidade de multa pecuniária** no valor de **R\$2.657.548,16** (dois milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos) correspondente a 30% (trinta por cento) do valor das operações irregulares realizadas em nome dos referidos comitentes, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;

19) Pela **condenação** de **Olavo Oliveira Diniz** à **penalidade de multa pecuniária** no valor de **R\$1.656.908,81** (um milhão, seiscentos e cinquenta e seis mil, novecentos e oito reais e oitenta e um centavos), correspondente a 1,5 vezes o valor do benefício auferido atualizado, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;

20) Pela **condenação** de **André Freire Mamed**, por ter concorrido para a realização de práticas não equitativas que tiveram como beneficiários os comitentes *Antônio Lima, Ingo Krause, Life Peers Partners, Elton Ughini, Marcelo Gagliardi e Euclides Bolini*, à **penalidade de multa pecuniária** no valor **R\$651.947,32** (seiscentos e cinquenta e um mil, novecentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos), correspondente a 30% (trinta por cento) do valor das operações irregulares realizadas em nome dos referidos comitentes, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do § 3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- 21) Pela **condenação** de **Alexandre Antônio Leite de Oliveira Ponsirenas** por ter concorrido para a realização de práticas não equitativas que tiveram como beneficiários os comitentes *Antônio Lima, Ingo Krause, Life Peers Partners, Elton Ughini, Marcelo Gagliardi e Euclides Bolini*, à **penalidade de multa pecuniária** no valor **R\$651.947,32** (seiscentos e cinquenta e um mil, novecentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos), correspondente a 30% (trinta por cento) do valor das operações irregulares realizadas em nome dos referidos comitentes, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do § 3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;
- 22) Pela **condenação** de **Sandro Trindade Endler** à **penalidade de multa pecuniária** no valor de **R\$1.269.931,97** (um milhão, duzentos e sessenta e nove mil, novecentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos), correspondente a 1,5 vezes o valor do benefício auferido atualizado, por ter realizado práticas não equitativas que tiveram como beneficiária sua esposa à época dos fatos, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;
- 23) Pela **condenação** de **Novinvest CVM Ltda.**⁷⁷ à **penalidade de multa pecuniária** no valor de **R\$1.395.000,00** (um milhão e trezentos e noventa e cinco mil reais) por descumprimento dos arts. 6º, §2º e 8º, §2º da Instrução CVM nº 387/03, em razão das falhas no sistema de registro de ordens e da não observância da regra de prioridade, no período de abril de 2003 a setembro de 2008, e também por violar o art. 4º, parágrafo único da mesma instrução, agindo com falta de diligência ao permitir a existência de um ambiente propício para ocorrência de práticas não equitativas no mercado de valores mobiliários em negócios realizados no âmbito da BM&F no período de 30 de março de 2007⁷⁸ a setembro de 2008;
- 24) Pela **condenação** de **José Oswaldo Morales Júnior**, na qualidade de diretor responsável da Novinvest, à **penalidade de multa pecuniária** no valor de **R\$232.500,00** (duzentos e trinta e dois mil e quinhentos reais), pelo descumprimento da Instrução CVM nº 387/03, em seu art. 4º, parágrafo único c/c arts. 6º, §2º e 8º, §2º, por agir com falta de diligência, especialmente no que tange ao sistema de registro de ordens e às regras de prioridade, permitindo a existência de um ambiente de completo descontrole na corretora e, portanto, propício para ocorrência de práticas não equitativas no mercado de valores mobiliários em negócios realizados no âmbito da BM&F, no período de abril de 2003 a setembro de 2008;

⁷⁷ A Novinvest é considerada reincidente, pois já foi condenada nos seguintes processos: (i) PAS CVM nº SP1999/0427, j. em 08.12.1999, **transitada em julgado em 08.01.2000**; (ii) PAS CVM nº 12/2013, j. em 24.05.2016, com trânsito em julgado em 29.05.2017 (acórdão CRSFN 35/2017); (iii) PAS CVM nº SP2004/0193, j. em 04.09.2007, com trânsito em julgado em 30.11.2016 (acórdão CRSFN 404/2016).

⁷⁸ Data da vigência da Instrução CVM nº 450, que alterou o parágrafo único do art. 4º da Instrução CVM nº 387/03.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- 25) Pela **condenação** de **Altair Alves Pinto** à **penalidade de multa pecuniária** no valor de **R\$431.865,92** (quatrocentos e trinta e um mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos), correspondente a 1,5 vezes o valor do benefício auferido atualizado, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;
- 26) Pela **condenação** de **Álvaro Guilherme Monteiro Barbosa Pinto** à **penalidade de multa pecuniária** no valor de **R\$612.806,49** (seiscentos e doze mil, oitocentos e seis reais e quarenta e nove centavos), correspondente a 1,5 vezes o valor do benefício auferido atualizado, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;
- 27) Pela **condenação** de **Eric Davy Bello** à **penalidade de multa pecuniária** no valor de **R\$1.602.740,82** (um milhão, seiscentos e dois mil, setecentos e quarenta reais e oitenta e dois centavos), correspondente a 1,5 vezes o valor do benefício auferido atualizado, por ter realizado e se beneficiado das práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do § 3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;
- 28) Pela **condenação** de **Marcos Antonio Urcino dos Santos** à **penalidade de multa pecuniária** no valor de **R\$464.362,34** (quatrocentos e sessenta e quatro mil, trezentos e sessenta e dois reais e trinta e quatro centavos), correspondente a 1,5 vezes o valor do benefício auferido atualizado, por ter realizado e se beneficiado das práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM Nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do § 3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;
- 29) Pela **condenação** de **Renato Lima Silva**:
- (i) à **penalidade de multa pecuniária** no valor de **R\$4.011.259,02** (quatro milhões, onze mil, duzentos e cinquenta e nove reais e dois centavos), correspondente a 1,5 vezes o valor do benefício auferido atualizado, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76; e
 - (ii) por ter concorrido para a realização de práticas não equitativas que tiveram como beneficiários os comitentes *Eric Bello, Álvaro Barbosa, Sandro Belo, Marcos Urcino e Altair Pinto*, à **penalidade de multa pecuniária** no valor de **R\$723.251,70** (setecentos e vinte e três mil, duzentos e cinquenta e um reais e



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

setenta centavos), correspondente a 30% (trinta por cento) do valor das operações irregulares realizadas em nome dos referidos comitentes, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;

- 30) Pela **condenação de Sandro Rogério Lima Belo à penalidade de multa pecuniária** no valor de **R\$504.482,96** (quinhentos e quatro mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos), correspondente a 1,5 vezes o valor do benefício auferido atualizado, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;
- 31) Pela **absolvição de Jayme Pereira Mello**, agente autônomo de investimento vinculado à Novinvest, da acusação de uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, conduta vedada pelo item I da Instrução CVM Nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”;
- 32) Pela **condenação de Ricardo Siqueira Rodrigues** de por ter concorrido para a realização de práticas não equitativas que tiveram como beneficiários os comitentes *Eric Bello, Álvaro Barbosa, Sandro Belo, Marcos Urcino e Altair Pinto*, à **penalidade de multa pecuniária** no valor de **R\$723.251,70** (setecentos e vinte e três mil, duzentos e cinquenta e um reais e setenta centavos), correspondente a 30% (trinta por cento) do valor das operações irregulares realizadas em nome dos referidos comitentes, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;
- 33) Pela **condenação de Ágora CTVM S.A. à penalidade de multa pecuniária** no valor de **R\$375.000,00** (trezentos e setenta e cinco mil reais), pelo descumprimento dos arts. 6º, §2º e 8º, §2º da Instrução CVM nº 387/03, em razão das falhas no sistema de registro de ordens e da não observância da regra de prioridade, permitindo, assim, a existência de um ambiente propício para ocorrência de práticas não equitativas no mercado de valores mobiliários em negócios realizados no âmbito da BM&F, no período de setembro de 2003 a novembro de 2005;
- 34) Pela **condenação de Ricardo Miguel Stabile à penalidade de multa pecuniária** no valor de **R\$187.500,00** (cento e oitenta e sete mil e quinhentos reais) pelo descumprimento da Instrução CVM nº 387/03, em seu art. 4º, parágrafo único c/c arts. 6º, §2º e 8º, §2º, na qualidade de diretor responsável da Ágora, por agir com falta de diligência, especialmente no que tange ao sistema de registro de ordens e às regras de prioridade, permitindo a existência de um ambiente de completo descontrole na corretora e, portanto, propício para



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

ocorrência de práticas não equitativas no mercado de valores mobiliários em negócios realizados no âmbito da BM&F, no período de setembro de 2003 a novembro de 2005;

35) Pela **condenação** de **Hugo César Figueiredo** à **penalidade de multa pecuniária** no valor de **R\$682.866,83** (seiscentos e oitenta e dois mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos), correspondente a 1,5 vezes o valor do benefício auferido atualizado, por ter realizado e se beneficiado de práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;

36) Pela **absolvição** de **José Everaldo Rebello Morelli, Laurinha Okamura de Almeida, Luiz Sérgio Von Gal de Almeida e Dario Pereira Ramos** da acusação de uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, conduta vedada pelo item I da Instrução CVM Nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”;

37) Pela **condenação** de **Fabiano Roque Mattos**:

- (i) à **penalidade de multa pecuniária** no valor de **R\$658.238,64** (seiscentos e cinquenta e oito mil, duzentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos), correspondente a 1,5 vezes o valor do benefício auferido, por ter realizado práticas não equitativas que tiveram como beneficiária a comitente M.C.S., sua esposa à época, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76; e
- (ii) por ter concorrido para a realização das práticas não equitativas descritas que tiveram como beneficiário o comitente *Hugo Figueiredo*, à **penalidade de multa pecuniária** no valor de **R\$136.573,37** (cento e trinta e seis mil, quinhentos e setenta e três reais e trinta e sete centavos), correspondente a 30% (trinta por cento) do valor das operações irregulares realizadas em nome do referido comitente, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do § 3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76; e

38) Pela **condenação** de **Bóris Guiomar Sauer**, coordenador de investimentos e responsável efetivamente pelo processo decisório de investimento da Fundação Assistencial e Previdenciária da Emater/PR – Fapa à época dos fatos, à **penalidade de multa pecuniária** no valor de **R\$4.397.162,66** (quatro milhões, trezentos e noventa e sete mil, cento e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos), correspondente a 10% (dez por cento) do valor o valor dos prejuízos suportados pela Fapa em decorrência das operações irregulares identificadas nas três corretoras, por ter concorrido para, e permitido, a realização das práticas não equitativas descritas nas tabelas 23 a 111 do relatório de inquérito, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM nº 08/79, no tipo específico



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

descrito no item II, letra “d”, falta considerada grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76.

321. Finalmente, proponho que o resultado desse julgamento seja comunicado à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, em complemento ao OFÍCIO Nº 49/2015/CVM/SGE (fls. 7444) e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc, em complemento ao OFÍCIO Nº 50/2015/CVM/SGE (fls. 7445), para as providências que julgarem cabíveis no âmbito de suas respectivas competências.

É como voto.

Rio de Janeiro, 03 de março de 2020.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR RELATOR

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br**ANEXO I****CÁLCULO DAS MULTAS PECUNIÁRIAS****A. COMITENTES BENEFICIÁRIOS**

Nome do Comitente	Valor do Benefício Auferido (R\$)	Última operação concomitante à Fapa	Valor Atualizado pelo IPCA-E até 09/2019	Fator de multiplicação	Valor da multa (R\$)
Antônio Alves de Lima	R\$ 73.350,00	09/02/04	R\$ 171.345,07	1,25	R\$ 214.181,34
César Bonatto Retzlaff	R\$ 1.421.350,00	04/06/08	R\$ 2.659.332,63	1,5	R\$ 3.988.998,95
Cláudio Marcos Arena	R\$ 655.550,00	17/04/08	R\$ 1.240.673,54	1,5	R\$ 1.861.010,31
Cristiane Coelho	R\$ 317.250,00	11/03/08	R\$ 601.798,44	1,5	R\$ 902.697,66
Eduardo José M. Barros	R\$ 928.050,00	16/09/08	R\$ 1.704.146,75	1,5	R\$ 2.556.220,13
Elso Martins Junior	R\$ 1.259.500,00	16/09/08	R\$ 2.312.777,15	1,5	R\$ 3.469.165,73
Elton Ughini	R\$ 444.075,00	24/05/06	R\$ 903.042,10	1,5	R\$ 1.354.563,15
Euclides Bolini Junior	R\$ 83.100,00	29/07/04	R\$ 189.135,23	1,5	R\$ 283.702,85
Geraldo Pereira Júnior	R\$ 3.029.663,00	22/04/08	R\$ 5.733.845,97	1,5	R\$ 8.600.768,96
Ingo Krause Junior	R\$ 148.125,00	13/09/04	R\$ 331.407,29	1,25	R\$ 414.259,11
Life Peers	R\$ 145.875,00	13/01/05	R\$ 319.039,08	1,5	R\$ 478.558,62
Luiz Ataranto Martins	R\$ 839.260,00	16/09/08	R\$ 1.541.104,69	1,5	R\$ 2.311.657,04
Marcelo Gagliardi	R\$ 141.150,00	16/09/08	R\$ 259.188,96	1,5	R\$ 388.783,44
Marli Porazza Moreno	R\$ 226.275,00	22/10/03	R\$ 539.062,42	1,5	R\$ 808.593,63
Maurício da Costa Porto	R\$ 1.133.740,00	13/10/08	R\$ 2.076.449,57	1,5	R\$ 3.114.674,36
Marcelo da Costa Porto	R\$ 2.231.030,00	16/09/08	R\$ 4.096.764,76	1,5	R\$ 6.145.147,14
Olavo Oliveira Diniz	R\$ 601.550,00	16/09/08	R\$ 1.104.605,87	1,5	R\$ 1.656.908,81
Sandro Trindade Endler	R\$ 443.475,00	26/02/08	R\$ 846.621,31	1,5	R\$ 1.269.931,97
Altair Alves Pinto	R\$ 121.650,00	18/11/03	R\$ 287.910,61	1,5	R\$ 431.865,92
Álvaro Guilherme M. Barbosa	R\$ 193.350,00	12/07/05	R\$ 408.537,66	1,5	R\$ 612.806,49
Eric Davy Bello	R\$ 488.550,00	06/01/05	R\$ 1.068.493,88	1,5	R\$ 1.602.740,82
Marcos Urcino	R\$ 127.725,00	07/05/03	R\$ 309.574,89	1,5	R\$ 464.362,34
Renato Lima Silva	R\$ 1.456.310,00	16/09/08	R\$ 2.674.172,68	1,5	R\$ 4.011.259,02
Sandro Rogério Lima Belo	R\$ 165.950,00	23/10/06	R\$ 336.321,97	1,5	R\$ 504.482,96
Hugo César Figueiredo	R\$ 203.475,00	22/09/04	R\$ 455.244,55	1,5	R\$ 682.866,83
Fabiano Roque Mattos	R\$ 184.200,00	24/10/03	R\$ 438.825,76	1,5	R\$ 658.238,64

B. OPERADORES

Operadores	Fator de multiplicação	Valor atualizado da operação irregular	Valor da multa
Geraldo Pereira Júnior	0,30	R\$ 1.704.146,75	R\$ 511.244,03
Maurício da Costa Porto	0,30	R\$ 8.858.493,88	R\$ 2.657.548,16
Marcelo da Costa Porto	0,30	R\$ 8.858.493,88	R\$ 2.657.548,16
André Freire Mamed	0,30	R\$ 2.173.157,73	R\$ 651.947,32
Alexandre Ponsirenas	0,30	R\$ 2.173.157,73	R\$ 651.947,32
Renato Lima Silva	0,30	R\$ 2.410.839,01	R\$ 723.251,70
Ricardo Rodrigues	0,30	R\$ 2.410.839,01	R\$ 723.251,70
Fabiano Mattos	0,30	R\$ 455.244,55	R\$ 136.573,37



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

C. PREJUÍZOS FAPA⁷⁹

Corretora	Valores	Última operação	Valores atualizados (09/2019)
SLW	R\$ 13.412.570,00	16.09.2008	R\$ 24.629.047,60
Novinvest	R\$ 8.357.075,00	16.09.2008	R\$ 15.345.813,52
Agora	R\$ 1.912.635,00	10.11.2005	R\$ 3.996.765,46
			R\$ 43.971.626,58
		10%	R\$4.397.162,66

⁷⁹ Com base nos valores constantes da tabela 5 do relatório.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 14/2010

Reg. Col. 9.575/15

Acusados:	Ágora CTVM S.A.	José Everaldo Rebello Morelli
	Alexandre A. L. de O. Ponsirenas	José Oswaldo Morales Junior
	Altair Alves Pinto	Laurinha Okamura de Almeida
	Álvaro Guilherme M. Barbosa	Life Peers Partners Com. e Serv.
	André Freire Mamed	Luiz Ataranto Martins
	Antonio Alves de Lima	Luiz Sérgio Von Gal de Almeida
	Bóris Guiomar Sauer	Marcelo da Costa Porto
	César Bonatto Retzlaff	Marcelo Gagliardi
	Cláudio Marcos Arena	Marcos Antonio Urcino dos Santos
	Cristiane Coelho	Marli Porazza Moreno
	Dário Pereira Ramos	Maurício da Costa Porto
	Eduardo José de Moraes Barros	Novinvest CVM Ltda.
	Elsó Martins Junior	Olavo Oliveira Diniz
	Elton Ughini	Pedro Sylvio Weil
	Eric Davy Bello	Renato Lima Silva
	Euclides Bolini Junior	Ricardo Miguel Stabile
	Fabiano Roque Mattos	Ricardo Siqueira Rodrigues
	Geraldo Pereira Júnior	Sandro Rogério Lima Belo
	Hugo César Figueiredo	Sandro Trindade Endler
	Ingo Krause Junior	SLW CVC Ltda.
	Jayme Pereira Mello	

Assunto: Prática não equitativa no mercado de valores, em infração ao inciso I da Instrução CVM nº 08/1979 no tipo descrito no inciso II, letra “d”, e violação do dever de diligência descrito no artigo 4º, parágrafo único, c/c arts. 6º, §2º, e 8º, §2º, todos da Instrução CVM nº 387/2003.

Diretor Relator: Henrique Machado



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

I. INTRODUÇÃO

1. Neste processo sancionador, julgamos a apuração de prática não equitativa conduzida a partir do direcionamento artificial de negócios realizados com contratos futuros de índice Bovespa que teriam beneficiado determinados comitentes em prejuízo da FAPA¹.
2. O caso trata, de um lado, da prática de estratagema fraudulento conhecida como “operações com seguro” que foi realizada em detrimento do fundo de pensão. As condutas foram apontadas como infrações administrativas previstas na Instrução CVM nº 08/1979 e enquadradas, também, como crimes dolosos.
3. Há, contudo, outro conjunto de acusados (SLW, Pedro Weil, Novinvest, José Oswaldo Morales Júnior, Ágora e Ricardo Miguel Stabile) contra os quais foi imputada determinada conduta culposa, qual seja, falta com o dever de diligência então previsto na Instrução CVM nº 387/2003².
4. Vale ressaltar que a Acusação não apontou nenhum tipo de contribuição voluntária desse conjunto de acusados com as práticas dolosas cometidas pelos demais. Assim, não há se falar em concurso de pessoas, o que leva à autonomia das apontadas infrações à Instrução CVM nº 387/2003 em relação às apontadas infrações à Instrução CVM nº 8/1979. Nesse caso, a meu ver, como detalhado mais adiante, não há se falar em crimes praticados pelos seis acusados mencionados.
5. Em seu voto, o Diretor Relator se manifestou pela aplicação do prazo prescricional previsto na lei penal (doze anos) a todos os acusados, independentemente das condutas imputadas a cada um.
6. Tendo em vista a diferença de tratamento legal para os dois conjuntos de acusados e os recentes precedentes desse Colegiado – refiro-me ao PAS CVM nº 08/2016 e ao PAS CVM nº 09/2016, ambos relatados por mim e julgados em 16.12.2019 – gostaria de registrar divergência com relação ao voto do Diretor Relator exclusivamente no tocante à prescrição da pretensão punitiva da CVM.
7. O voto foi organizado em quatro partes, incluindo esta introdução. Na segunda parte retomo a discussão travada no âmbito dos votos já proferidos PAS CVM nº 08/2016 e 09/2016,

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados nesta manifestação de voto e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório apresentado pelo Diretor Relator.

² A Instrução CVM nº 387/2003 foi revogada pela Instrução CVM nº 505/2011.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

não com o objetivo de revisitar todos os argumentos que embasaram aquelas decisões e que, naturalmente, também orientam esse voto, mas para rebater alguns argumentos da tese vencida que não haviam sido considerados, ao menos não de forma explícita, nas minhas primeiras manifestações. Na sequência, passo à análise do caso concreto, a fim de tratar do tipo penal que, em minha visão, melhor se amolda ao caso dos autos e, também, da possível ocorrência de prescrição em relação aos acusados de infração à Instrução CVM nº 387/2003. Finalmente, na quarta e última parte sintetizo as minhas conclusões acerca do caso.

II. O ALCANCE DO ARTIGO 1º, §2º, DA LEI Nº 9.873/1999: O FATO QUE CONSTITUI CRIME

8. Segundo a Lei nº 9.873/1999, a pretensão punitiva da Administração Pública Federal prescreve em cinco anos contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado (artigo 1º, caput). Excepcionalmente, “quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição rege-se pelo prazo previsto na lei penal” (artigo 1º, §2º).

9. A Lei Penal, por sua vez, não estabelece um prazo prescricional único. Esse é calculado com base na sanção penal em abstrato, nos termos do artigo 109, II, do Código Penal³, ou seja, varia de acordo com o crime imputado.

10. Segundo o atual entendimento dos nossos Tribunais Superiores, a CVM, em sua atividade sancionadora, tem autonomia para concluir se os fatos que constituem infração aos dispositivos legais e regulamentares que, segundo a lei, lhe cabe fiscalizar, também constituem crime, hipótese em que pode se valer do prazo prescricional previsto na lei penal independentemente da instauração de processo penal.

11. O quanto já disse, creio eu, é suficiente para concluir que, na atual sistemática, a CVM não pode desconhecer a lei penal. Dado que os prazos prescricionais da lei penal são calculados com base na sanção penal em abstrato prevista para cada crime, a única forma da Autarquia se valer de

³ Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze; II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze; III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito; IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro; V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois; VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

sua autonomia para aplicar a regra do §2º do artigo 1º da Lei nº 9.873/1999 é conhecendo os tipos penais e as demais regras que disciplinam a matéria.

12. Não questiono a extensão do desafio que a interpretação prevalecente impõe à CVM – e não só as áreas técnicas, mas também ao Colegiado. Afinal de contas, as conclusões do Diretor Relator no que se refere à incidência do artigo 1º, §2º, da Lei nº 9.873/1999 e ao(s) prazo(s) prescricional(is) a ser(em) aplicado – o plural aqui é importante, pois, tendo em vista a forma como a lei penal disciplina o cálculo do prazo prescricional, é possível que, em um mesmo processo, tenhamos que lidar com prazos variados – são potenciais matérias de defesa⁴ e a decisão final, na sede da CVM, caberá sempre ao Colegiado. Esse enorme desafio é a contrapartida para a autonomia dada aos órgãos administrativos; são os ônus e bônus da interpretação que hoje prevalece nos tribunais superiores.

13. O ponto central da divergência, tanto nesse caso quanto nos precedentes antes referidos, decorre do fato de o processo abarcar irregularidades diversas, sendo que, na visão da própria acusação, apenas parte configuraria crime. Contudo, por se tratarem de condutas ligadas por circunstâncias fáticas, o Diretor Relator entendeu aplicável o prazo prescricional previsto na lei penal seria também aplicável às condutas que não configurariam crime.

14. O voto do Relator se fundamenta na tese de que, na hipótese de a CVM concluir pela prática de crime, o prazo prescricional da lei penal se aplica não só aos autores do crime, mas a todos os fatos objeto da apuração administrativa realizada no caso. A tese, que não reflete a posição prevalecente desse Colegiado, busca se amparar em regras de interpretação jurídica. Nesse sentido, foi dito que o exercício de interpretação não deve levar ao vago e ao inexplicável; que precisamos atentar para o texto legal, sem distinguir onde a lei não distingue e considerando que a lei não contém palavras inúteis.

15. Como não tive, por ocasião dos julgamentos anteriores, oportunidade de me manifestar sobre esses pontos, gostaria de tecer algumas considerações adicionais ao que já pontuei anteriormente, com a finalidade de rebater alguns dos argumentos que não considerei naquela oportunidade. Não pretendo, contudo, repetir aqui tudo o que disse lá – bem como o que também disse à época a Diretora Flávia Perlingeiro, em sua manifestação de voto, que subscrevo na íntegra.

16. Começo lembrando das limitações do método gramatical, amplamente reconhecida nas obras de hermenêutica jurídica. Em sua clássica obra, Carlos Maximiliano adverte o hermeneuta para a necessidade de se dosar a carga interpretativa, sem “demasiado apego à letra dos

⁴ Ou mesmo de reconhecimento *ex officio*, por se tratar de matéria de ordem pública.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

dispositivos”⁵. Já Tércio Sampaio Ferraz Júnior aponta, com razão, que a letra da norma “é apenas o ponto de partida da atividade hermenêutica”⁶.

17. Tomo, então, como ponto de partida, o texto da lei. Parece-me claro que a regra do §2º aplica-se somente ao fato que, simultaneamente, é punível nas esferas administrativa e penal. O texto da lei não admite outra interpretação: “quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime”.

18. A lei não se refere, contudo, a qualquer fato, *mas ao fato que constitui crime*. Qual o fato que constitui crime? Não é o fato objeto da apuração administrativa – essa visa a apurar indícios de autoria e materialidade –, mas o fato objeto da ação punitiva da CVM que, ao mesmo tempo, constitui crime. No âmbito da CVM, apuram-se os fatos para verificar se houve infração aos dispositivos legais e regulamentares sujeitos à fiscalização da CVM. Sabe-se, ademais, que nem toda conduta que configura infração administrativa constitui, também, um ilícito penal. Da mesma forma, pode a CVM se deparar com fatos que constituem crimes, mas que não caracterizem infração administrativa relacionada ao mercado de valores mobiliários⁷. Ou seja, o fato objeto da apuração administrativa e consequente ação punitiva pode configurar crime, mas não necessariamente há identidade entre os conceitos.

19. Assim, não se pode dizer que a regra do §2º do artigo 1º da Lei nº 9.873/1999 abarca todos os fatos objeto de apuração administrativa sob pena de se alterar o conteúdo da lei. Do mesmo modo que o intérprete não pode distinguir onde a lei não distingue, ele também não pode equiparar onde a lei diferencia. O prazo prescricional previsto na lei penal somente se aplica no âmbito administrativo quando o fato também constitui crime.

20. Volto a questão essencial: qual é o fato que constitui crime? Parece-me impossível solucioná-la sem se socorrer no Direito Penal, que emprega o vocábulo “fato” para se referir a uma

⁵ MAXIMILIANO, Carlos. *Hermenêutica e Aplicação do Direito*. 21ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 93.

⁶ SAMPAIO FERRAZ JR., T. *Introdução ao Estudo do Direito*. 2ª ed., São Paulo: Atlas, 1994, p. 287.

⁷ Nesses casos, o dever da Autarquia se encerra com a comunicação dos fatos às autoridades competentes. A esse respeito, o artigo 9º da Lei Complementar nº 105/2001 – “Quando, no exercício de suas atribuições, o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários verificarem a ocorrência de crime definido em lei como de ação pública, ou indícios da prática de tais crimes, informarão ao Ministério Público, juntando à comunicação os documentos necessários à apuração ou comprovação dos fatos. (...) §2º Independentemente do disposto no caput deste artigo, o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários comunicarão aos órgãos públicos competentes as irregularidades e os ilícitos administrativos de que tenham conhecimento, ou indícios de sua prática, anexando os documentos pertinentes.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

conduta humana, decorrente de uma ação ou omissão, expressamente proibida pela lei – fato típico, antijurídico e culpável. É esse, portanto, o fato que configura crime.

21. A interpretação literal não pode ignorar que certos termos são empregados na linguagem jurídica com um significado específico. Sobre esse ponto, vejamos o que diz Larenz: “[o]s termos que obtiveram na linguagem jurídica um significado específico (...) são usados nas leis, na maioria das vezes, com este significado especial. Deste modo eliminam-se inúmeras variantes de significado do uso linguístico geral e o círculo dos possíveis significados, adentro do qual se há-de proceder a selecção com base noutros critérios, estreita-se em grande medida. Com o esclarecimento do uso linguístico jurídico preciso, a interpretação pode, em certas ocasiões, chegar ao seu termo, a saber, quando nada indicie no sentido de que a lei se desviou, precisamente nesta passagem, daquele uso”⁸.

22. Uma análise sistemática da legislação evidencia que essa é a interpretação mais consistente. A expressão “quando o fato constituir crime” é de uso bastante comum pelo legislador, bem como o de outras expressões que contenham verbos com o mesmo significado, como *considerar* ou *configurar*. Por exemplo, o Código Penal determina que “ninguém pode ser punido por *fato* que lei posterior deixa de *considerar* crime” (artigo 2º). O mesmo diploma prevê diversos tipos penais aplicáveis “se o fato não *constitui* crime mais grave” (artigos 132, 163, 218-C, 238, 314, 325 e 337), norma idêntica à prevista no artigo 154-A que utilizou o termo *conduta*: “se a *conduta* não *constitui* crime mais grave”. Também no direito administrativo, a Lei nº 8.112/1990 prevê que “quando o fato narrado não *configurar* evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada, por falta de objeto” (parágrafo único do artigo 144).

23. Por fim, a tese vencida no julgamento do PAS CVM nº 08/2016 e do PAS 09/2016 adverte, com razão, que interpretação do texto legal não deve levar ao vago e inexplicável. Concordo com a advertência, mas entendo que ela é mais um argumento que milita em favor da tese vencedora. O artigo 1º, §2º, da Lei nº 9.873/1999 é regra excepcional, que traz, para o direito administrativo sancionador, prazos de direito penal. Ora, a tese de que a referida regra se aplica não a condutas que simultaneamente se subsumam em tipos administrativos e penais, mas a todas as condutas ligadas por circunstâncias fáticas, inviabiliza a utilização da regra penal no direito administrativo.

24. Nesse sentido, assinaei naqueles precedentes que há circunstâncias que afetam a prescrição para uns e não para outros, como, por exemplo, no caso de infração permanente praticada por mais de uma pessoa. Se alguém deixar de praticar a conduta e outro continuar, o prazo será diferente

⁸ LARENZ, Karel. *Metodologia da Ciência do Direito*. 3ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian, 1997, P. 452.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

para cada um deles. Ainda mais eloquente foi o exemplo dado pela Diretora Flávia Perlingeiro naqueles julgados, em que duas ou mais pessoas são acusadas em um mesmo processo administrativo por condutas autônomas e distintas, e houver mais de uma conduta criminosa realizada no mesmo “contexto fático” e sujeitas a prazos de prescrição penal distintos. Se prevalecesse a tese vencida, qual prazo prescricional penal a CVM deveria adotar com relação aos fatos que em si não configurem crimes mas tenham ocorrido naquele contexto? O maior? O menor? Uma média aritmética?

25. Como se percebe, a tese vencida flerta com a responsabilidade por fato de outrem, o que, em sede de direito administrativo sancionador, não se tolera.

26. Assim, em linha com os precedentes da CVM, concluo que o artigo 1º, §2º, da Lei nº 9.873/1999 se aplica apenas aos fatos que, ao mesmo tempo, violam um comando administrativo e a lei penal.

27. Antes de prosseguir, e com o fim de evitar mal-entendidos, esclareço que não se exige, para fins de aplicação do referido comando, que exista simetria perfeita entre uma infração administrativa e um tipo penal. Em razão do atual entendimento do STJ sobre o artigo 1º, §2º, da Lei nº 9.873/1999, adiciona-se à rotineira atividade da CVM de subsumir fatos à norma administrativa, também a de subsumir os mesmos fatos à norma penal. Diga-se de passagem, não se analisa se a norma administrativa mantém correspondência com a norma penal ou se com ela guarda semelhança, mas apenas se os fatos que caracterizam uma infração administrativa se amoldam também a um tipo penal.

28. Essa observação é importante, pois muitas das normas legais e regulamentares cujo cumprimento cabe à CVM supervisionar se valem de conceitos abertos: é o caso, por exemplo, dos deveres fiduciários dos administradores e dos tipos da Instrução CVM nº 8/1979. Assim, é possível que duas condutas que caracterizem infração a um mesmo dispositivo legal ou regulamentar se amoldem a tipos penais distintos ou, alternativamente, que apenas uma delas constitua crime, embora ambas sejam, no âmbito da CVM, capituladas da mesma forma.

III. O CASO DOS AUTOS

29. Feitas essas observações, passo ao caso dos autos.

30. Começo com o entendimento da Acusação de que a realização de “operações com seguro”, que na esfera administrativa configuraram prática não equitativa, constituíriam, no âmbito penal, o crime de manipulação de mercado previsto no artigo 27-C da Lei nº 6.385/1976. Embora eu



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

concorde que ambas condutas configuram também crimes dolosos, discordo do enquadramento dado pela Acusação.

31. À época dos fatos, o crime de manipulação de mercado era descrito na lei como “realizar operações simuladas ou executar outras manobras fraudulentas, com a finalidade de alterar artificialmente o regular funcionamento dos mercados de valores mobiliários em bolsa de valores, de mercadorias e de futuros, no mercado de balcão ou no mercado de balcão organizado, com o fim de obter vantagem indevida ou lucro, para si ou para outrem, ou causar dano a terceiros”. A Lei nº 13.506/2017 deu nova redação ao art. 27-C e passou a definir o crime como “realizar operações simuladas ou executar outras manobras fraudulentas destinadas a elevar, manter ou baixar a cotação, o preço ou o volume negociado de um valor mobiliário, com o fim de obter vantagem indevida ou lucro, para si ou para outrem, ou causar dano a terceiros”.

32. A conduta de realizar “operações com seguro”, considerada como uso de práticas não equitativas (infração à Instrução CVM nº 8/1979), não caracteriza (nem caracterizava à época dos fatos), *prima facie*, o crime previsto no artigo 27-C da Lei nº 6.385/1976, uma vez que as condutas não têm “a finalidade de alterar artificialmente o regular funcionamento dos mercados de valores mobiliários” (redação antiga), menos ainda a realização de operações ou manobras “destinadas a elevar, manter ou baixar a cotação, o preço ou o volume negociado de um valor mobiliário” (redação nova).

33. Na minha visão, a conduta imputada aos acusados por infração à Instrução CVM nº 8/1979 caracteriza o crime de estelionato previsto no artigo 171 do Código Penal⁹. Saliento que, nos termos do artigo 109, III, do Código Penal, os crimes de estelionato e de manipulação de mercado têm o mesmo prazo prescricional, de 12 (doze) anos, e que, portanto, não há modificação quanto às conclusões contidas no voto do Diretor Relator quanto a esse ponto.

34. Passo agora ao exame da situação dos acusados de infração à Instrução CVM nº 387/2003: SLW, Pedro Weil, Novinvest, José Oswaldo Morales Júnior, Ágora e Ricardo Miguel Stabile.

35. Apesar das imputações se referirem a períodos distintos, os fatos imputados a esses seis acusados são muito semelhantes. Segundo a Acusação, “tais corretoras, no mínimo, favoreceram com sua desídia no controle das operações intermediadas e com o recorrente descumprimento das normas postas, a existência de um ambiente propício para a prática das mencionadas distribuições

⁹ Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

irregulares de negócio”. Prossegue a Acusação asseverando que os respectivos diretores devem “ser responsabilizados pela flagrante falta de diligência no desempenho de suas funções” e que “ficou evidenciada, e até confessada, a falta de diligência no desempenho de suas funções como Diretores” (itens 630 a 632 da peça acusatória).

36. Em outras palavras, a Acusação afirma que esse conjunto de seis acusados deve ser responsabilizado “em razão das falhas no sistema de registro de ordens, e da não observância da regra de prioridade, (...) agiram com falta de diligência ao permitir a existência de um ambiente propício para ocorrência de práticas não equitativas no mercado de valores mobiliários” (item 635 da peça acusatória).

37. Os mencionados fatos não constituem crime (nem quanto ao apontado nem com relação a outro tipo penal), mas infrações administrativas autônomas, que diferem das condutas dolosas imputadas aos demais acusados haja vista a ausência de contribuição voluntária dos acusados de falta de diligência em relação às fraudes imputadas aos demais.

38. Dessa forma, entendo que o prazo prescricional aplicável às infrações mencionadas é o de cinco anos, nos termos do caput do artigo 1º da Lei nº 9.873/1999.

39. Cabe destacar que a denominada prescrição intercorrente, prevista no §1º do artigo 1º da mencionada lei, e a prescrição ordinária ou quinquenal, prevista no caput do mesmo artigo, podem ou não ser interrompidas pelas mesmas causas. A primeira se consuma após o procedimento restar paralisado por mais de três anos, ao passo que a segunda somente se interrompe ou suspende se ocorrer uma das hipóteses previstas taxativamente nos artigos 2º e 3º, respectivamente. Assim, é possível que um processo administrativo resulte na consumação da prescrição ordinária, mesmo que não tenha restado paralisado pelo prazo trienal.

40. Também cabe ressaltar que a prescrição quinquenal é interrompida com a citação dos acusados para apresentação da defesa, mas recomeça a correr, voltando a incidir também na fase de processo administrativo sancionador. Evidência disso é a previsão contida no inciso III do artigo 2º da Lei nº 9.873/1999, determinando como novo marco de interrupção da prescrição a “decisão condenatória recorrível”.

41. Fixadas essas conclusões, verifico que, em relação a Ágora, José Oswaldo Morales Júnior e Novinvest, a punibilidade já estava extinta em abril de 2019. Isso porque o último marco de interrupção da prescrição quinquenal com relação a esses acusados ocorreu em 27 e 28 de março



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

de 2014, por força das respectivas citações desses acusados¹⁰, incidindo a norma contida no artigo 2º, I, da mencionada Lei¹¹.

42. Em relação a Ricardo Miguel Stabile, entendo que não houve prescrição, pois ele apresentou à CVM proposta de celebração de termo de compromisso em 15.08.2014¹² e ela foi apreciada e rejeitada pelo Colegiado em 15.05.2015. Assim, nos termos do inciso IV do artigo 2º da Lei nº 9.873/1999¹³, o prazo de prescrição só se ultimaria em maio de 2020.

43. Em relação a SLW e Pedro Weil, entendo que também não houve prescrição. Isso porque houve apresentação de proposta de celebração de termo de compromisso em 14.08.2014¹⁴, rejeitada pelo Colegiado em 15.05.2015. Em 06.07.2015, ambos apresentaram à CVM “pedido de reconsideração”¹⁵, propondo pagamentos maiores do que os que haviam sido inicialmente oferecidos. A nova tentativa de solução conciliatória foi, mais uma vez, rejeitada pelo Colegiado em 15.12.2015. Assim, tenho que o prazo de prescrição somente se ultimaria em dezembro de 2020 e, portanto, na presente data, ainda não decorreu o prazo legal de cinco anos.

IV. CONCLUSÃO

44. Diante do exposto, voto pelo reconhecimento de ocorrência de prescrição em relação a Ágora, Novinvest e José Oswaldo Morales Júnior.

45. Em todo o restante, acompanho o voto do Diretor Relator.

É como voto.

Rio de Janeiro, 03 de março de 2020.

Gustavo Machado Gonzalez

Diretor

¹⁰ Fls. 5.370, 5.371, 5.380, 5.411, 5.412, 5.421, 5.436, 5.449 e 5.513.

¹¹ Artigo 2º Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital; (..)

¹² Fls. 7.395 a 7.399.

¹³ Artigo 2º Omissis IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.

¹⁴ Fls. 7.400 a 7.411.

¹⁵ Fls. 7.456 a 7.462.